2026

에듀랜드 공인중개사

제 37 회 공인중개사 시험대비 전면개정판

기본서 ❷ 부동산공법

에듀랜드

CONTENTS

PART 01 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

Chapter 01 공법의 입문 9
- 제 1 절 공법의 입문 9
- 제 2 절 용어의 정의 12

Chapter 02 광역도시계획 17
- 제 1 절 광역계획권 17
- 제 2 절 광역도시계획 18

Chapter 03 도시 · 군기본계획 24
- 제 1 절 개요 24
- 제 2 절 도시 · 군기본계획의 수립 및 승인 25

Chapter 04 도시 · 군관리계획 28
- 제 1 절 도시 · 군관리계획의 내용 등 28
- 제 2 절 입안권자 29
- 제 3 절 도시 · 군관리계획의 입안절차 31
- 제 4 절 도시 · 군관리계획의 결정권자 및 결정절차 32
- 제 5 절 도시 · 군관리계획 결정 · 고시 효과(후속조치) 33
- 제 1 절의 2 공간재구조화계획 38

Chapter 05 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 41
- 제 1 절 용도지역 41
- 제 2 절 용도지구 51
- 제 3 절 용도구역 57
- 제 4 절 도시혁신구역의 지정 등 60
- 제 5 절 행위제한 특례 64

Chapter 06 도시 · 군계획시설 67
- 제 1 절 도시 · 군계획시설 67
- 제 2 절 공동구 68
- 제 3 절 광역시설의 설치 · 관리 등 69
- 제 4 절 도시 · 군계획시설부지에서의 개발행위 및 매수청구 69

Chapter 07 지구단위계획 74
제 1 절 개요 74
제 2 절 지구단위계획구역의 지정 74
제 3 절 지구단위계획구역의 내용 75
제 4 절 지구단위계획구역에서의 건폐율 등 완화 76
제 5 절 도시 · 군관리계획 결정의 실효 78

Chapter 08 개발행위의 허가 80
제 1 절 허가대상 등 80
제 2 절 개발행위 허가 절차 82
제 3 절 개발행위허가의 제한 84
제 4 절 이행보증금 예치 85
제 5 절 개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속 85
제 6 절 성장관리계획구역 86

Chapter 09 개발행위에 따른 기반시설의 설치 90
제 1 절 개발밀도관리구역 90
제 2 절 기반시설부담구역 91

Chapter 10 도시 · 군계획시설사업의 시행 96
제 1 절 개요 96
제 2 절 단계별 집행계획 96
제 3 절 도시 · 군계획시설사업의 시행자 97
제 4 절 도시 · 군계획시설사업의 실시계획 98
제 5 절 도시 · 군계획시설사업의 이행담보 99
제 6 절 도시 · 군계획시설사업의 지원 100
제 7 절 준공검사 및 공사완료공고 101

Chapter 11 시범도시 등 103
제 1 절 시범도시의 지정 및 지원 103
제 2 절 시범도시에 대한 지원 및 공모 104
제 3 절 타인토지 출입 등 105
제 4 절 행정쟁송 등 106

PART 02 도시개발법

Chapter 01 도시개발구역의 지정 등 109
제 1 절 도시개발구역의 지정권자, 지정제안 109
제 2 절 도시개발구역의 지정규모 111
제 3 절 도시개발구역의 지정절차 112
제 4 절 도시개발구역의 분할 및 결합지정 113
제 5 절 도시개발사업의 규약 113
제 6 절 도시개발구역의 지정·고시효과 114
제 7 절 도시개발구역의 지정해제 115

Chapter 02 도시개발사업의 계획 118
제 1 절 개발계획의 수립 118
제 2 절 개발계획의 내용 119

Chapter 03 도시개발사업의 시행 121
제 1 절 도시개발사업 시행자 121
제 2 절 실시계획 124

Chapter 04 도시개발사업의 시행방식 128

Chapter 05 수용 또는 사용방식 130
제 1 절 토지 등의 수용 또는 사용 130
제 2 절 토지상환채권의 발행 130
제 3 절 원형지의 공급과 개발 131
제 4 절 조성토지 등의 공급 132

Chapter 06 환지방식 137
제 1 절 환지계획 137
제 2 절 환지예정지 처분 140
제 3 절 환지처분 141

PART 03 도시 및 주거환경정비법

Chapter 01 용어의 정의 146
제 1 절 정비사업 146
제 2 절 노후불량건축물 등 147

Chapter 02 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정 149
제 1 절 도시 · 주거환경정비기본계획의 수립 149
제 2 절 정비계획의 입안 및 입안 요청 및 제안 151
제 3 절 공공재개발사업 및 공공재건축사업 153
제 4 절 정비구역의 지정 155
제 5 절 정비구역 등의 해제 156

Chapter 03 재건축사업을 위한 재건축진단 등 160
제 1 절 재건축진단 시기 등 160
제 2 절 재건축진단 결과의 적정성 검토 161

Chapter 04 정비사업의 시행자 162

Chapter 05 정비사업조합 및 시공자선정 등 165
제 1 절 조합설립추진위원회의 구성 165
제 2 절 조합설립추진위원회의 기능 166
제 3 절 조합의 설립 167
제 4 절 정비사업의 시행방법 173
제 5 절 시공자 선정 174

Chapter 06 사업시행계획 176
제 1 절 사업시행계획 176
제 2 절 사업시행인가의 특례 177

Chapter 07 관리처분계획 181
제 1 절 분양공고 및 분양신청 181
제 2 절 관리처분계획 182
제 3 절 공사완료에 따른 조치 186

PART 04 건축법

Chapter 01 건축법의 적용범위 191
제 1 절 용어의 정의 191
제 2 절 적용대상물 193
제 3 절 적용행위 195
제 4 절 「건축법」의 적용대상 지역 200
제 5 절 건축분쟁전문위원회의 조정대상 200

Chapter 02 건축절차 등 203
제 1 절 건축허가 203
제 2 절 건축허가의 제한 등 206
제 3 절 가설건축물의 건축 208
제 4 절 건축설계 210

Chapter 03 건축물의 대지 및 도로 214
제 1 절 대지 214
제 2 절 도로 215
제 3 절 건축선 지정 217
제 4 절 공개공지 등 확보 218

Chapter 04 건축물의 구조 220
제 1 절 구조안전 확인 220
제 2 절 지역 · 지구 안의 건축물 224
제 3 절 대지의 분할제한 225
제 4 절 건축물의 높이제한 225
제 5 절 건축물의 높이 227

Chapter 05 건축협정 230
제 1 절 특별건축구역 230
제 2 절 건축협정 231
제 3 절 결합건축 233
제 4 절 이행강제금 부과 등 234

PART 05 주택법

Chapter 01 총칙 239
제 1 절 용어의 정의 239

Chapter 02 주택의 건설 247
제 1 절 사업주체 247
제 2 절 주택조합 249
제 3 절 주택조합가입철회 등 254
제 4 절 사업절차 256
제 5 절 사전방문 및 품질점검단 261
제 6 절 사용검사 262
제 7 절 주택건설사업의 지원 263
제 8 절 주택건설자금 266

Chapter 03 주택의 공급 271
제 1 절 주택의 공급 271
제 2 절 저당권 설정 등의 제한 276
제 3 절 사용검사 후 매도청구 277
제 4 절 공급질서교란금지 278
제 5 절 조정대상지역의 지정 및 해제 279
제 6 절 투기과열지구의 지정 및 해제 281

Chapter 04 리모델링 288
제 1 절 리모델링 기본계획의 수립 288
제 2 절 리모델링절차 등 289

PART 06 농지법

Chapter 01 용어의 정의 293

Chapter 02 농지의 소유 297
제 1 절 농지의 소유규제 297
제 2 절 농지취득자격증명 298
제 3 절 농지의 처분 301

Chapter 03 농지의 이용 304
제 1 절 농지이용계획의 수립 등 304
제 2 절 대리경작제도 305
제 3 절 농지의 임대차 등 306
제 4 절 농업진흥지역 308
제 5 절 농업전용 309
제 6 절 농지의 타용도일시사용허가 및 신고 311
제 7 절 농지관리위원회 등 312

PART 01

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

CHAPTER 01 공법의 입문
CHAPTER 02 광역도시계획
CHAPTER 03 도시 · 군기본계획
CHAPTER 04 도시 · 군관리계획
CHAPTER 05 도시 · 군계획시설
CHAPTER 06 조건과 기한
CHAPTER 07 지구단위계획
CHAPTER 08 개발행위의 허가
CHAPTER 09 개발행위에 따른 기반시설의 설치
CHAPTER 10 도시 · 군계획시설사업의 시행
CHAPTER 11 시범도시 등

CHAPTER

01 공법의 입문

제 1 절 공법의 입문

(1) 부동산 공법이란?

① 부동산 = 토지 + 건축물

② 공법 = 국가 등 행정주체와 개인 간의 관계를 규율의 대상으로 하는 법으로 공공복리 증진을 목적으로 하는 법 예) 헌법, 형법, 행정법…

∴ **부동산 공법이란**

토지와 건축물에 대한 공법에 해당하는 법률 6개로 구성되어 있고, 토지와 건축물에 대한 개인의 재산권 행사가 공공복리에 맞도록 각종 행정계획의 수립과 그 사업의 절차를 규정하고, 다양한 규제와 조정을 과하는 것을 주요 내용하는 과목이다.

(2) 부동산 공법의 구성

토지에 관한 법	건축물에 관한 법
• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(12문제) • 「도시개발법」(6문제) • 「도시 및 주거환경정비법」(6문제) • 「농지법」(2문제)	• 「건축법」(7문제) • 「주택법」(7문제)

(3) 성문법의 단계

① **헌법** : 국가의 통지체제와 운영에 관한 사항과 국민의 기본권 보장 등을 규정한 최고의 근본법을 말한다.

⇓

② **법률** : 헌법의 범위 안에서 국회에서 제정하는 법

예) 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 도시개발법, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 농지법 등

⇓

③ **명령** : 법률을 시행하기 위하여 행정기관에 의해 제정되는 법

예) 대통령령(=시행령), 총리령, 부령

⇓

④ **조례** : 법령의 범위에서 지방의회에서 제정하는 법

예) 도시 · 군계획조례

⇓

⑤ **규칙** : 지방자치단체장이 제정하는 법

(4) 행정청(행정조직의 체계)

① **중앙행정기관의 장** : 국토교통부장관, 해양수산부장관, 국방부장관, 교육부장관 등

⇓

② **광역자치단체장** : 특별시장, 광역시장, 세종특별자치시장, 제주특별자치도지사, 도지사(시 · 도지사)

⇓

③ **기초자치단체장** : 시장, 군수 또는 자치구의 구청장

(5) 국토계획의 체계

① **국토종합계획** : 국토의 개발 · 이용 · 보전에 대한 기본방향과 목표 등 제시하는 계획

⇓

② **광역도시계획** : 지정된 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획

⇓

③ 도시 · 군계획

㉠ **도시 · 군기본계획** : 도시 및 군의 관할구역과 생활권에 대한 공간구조와 장기발전 방향을 제시하는 종합계획

㉡ **도시 · 군관리계획** : 다음을 내용으로 하는 행정계획이다.

ⓐ 용도지역 · 용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
ⓑ 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역, 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
ⓒ 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량에 관한 계획
ⓓ 도시개발사업, 정비사업
ⓔ 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
ⓕ 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
ⓖ 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
ⓗ 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

제 2 절 용어의 정의

(1) 광역도시계획

지정된 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.

(2) 도시 · 군계획

특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군(광역시의 관할 구역에 있는 군은 제외한다. 이하 같다)의 관할 구역에 대하여 수립하는 공간구조와 발전방향에 대한 계획으로서 도시 · 군기본계획과 도시 · 군관리계획으로 구분한다.

(3) 도시 · 군기본계획

특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시 · 군관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다.

(4) 도시 · 군관리계획

특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 개발 · 정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지 이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 다음 각 목의 계획을 말한다.

가. 용도지역 · 용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
나. 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역(市街化調整區域), 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
다. 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량에 관한 계획
라. 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
마. 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
바. 삭제 〈2024. 2. 6.〉
사. 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
아. 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
자. 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

(5) 지구단위계획

도시 · 군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적 · 계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시 · 군관리계획을 말한다.

5의2. 삭제 〈2024. 2. 6.〉
5의3. 성장관리계획 : 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획을 말한다.
5의3. 공간재구조화계획 : 토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등을 완화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리를 위하여 수립하는 계획을 말한다.
5의5. 도시혁신계획 : 창의적이고 혁신적인 도시공간의 개발을 목적으로 도시혁신구역에서의 토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등의 제한에 관한 사항을 따로 정하기 위하여 공간재구조화계획으로 결정하는 도시 · 군관리계획을 말한다.
5의6. 복합용도계획 : 주거 · 상업 · 산업 · 교육 · 문화 · 의료 등 다양한 도시기능이 융복합된 공간의 조성을 목적으로 복합용도구역에서의 건축물의 용도별 구성비율 및 건폐율 · 용적률 · 높이 등의 제한에 관한 사항을 따로 정하기 위하여 공간재구조화계획으로 결정하는 도시 · 군관리계획을 말한다.

(6) 기반시설

다음의 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

교통시설	도로 · 철도 · 항만 · 공항 · 주차장 · 자동차정류장 · 궤도 · 차량 검사 및 면허시설
공간시설	광장 · 공원 · 녹지 · 유원지 · 공공공지
유통 · 공급시설	유통업무설비, 수도 · 전기 · 가스 · 열공급설비, 방송 · 통신시설, 공동구 · 시장, 유류저장 및 송유설비
공공 · 문화체육시설	학교 · 공공청사 · 문화시설 · 공공필요성이 인정되는 체육시설 · 연구시설 · 사회복지시설 · 공공직업훈련시설 · 청소년수련시설
방재시설	하천 · 유수지 · 저수지 · 방화설비 · 방풍설비 · 방수설비 · 사방설비 · 방조설비
보건위생시설	장사시설 · 도축장 · 종합의료시설
환경기초시설	하수도 · 폐기물처리 및 재활용시설 · 빗물저장 및 이용시설 · 수질오염방지시설 · 폐차장

(7) 도시 · 군계획시설

기반시설 중 도시 · 군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

(8) 광역시설

기반시설 중 광역적인 정비체계가 필요한 다음 각 목의 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

가. 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 있는 시설

나. 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군이 공동으로 이용하는 시설

(9) 공동구

전기 · 가스 · 수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.

(10) 도시 · 군계획시설사업

도시 · 군계획시설을 설치 · 정비 또는 개량하는 사업을 말한다.

(11) 도시 · 군계획사업

도시 · 군관리계획을 시행하기 위한 다음 각 목의 사업을 말한다.

가. 도시 · 군계획시설사업

나. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업

다. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업

(12) 도시 · 군계획사업시행자

이 법 또는 다른 법률에 따라 도시 · 군계획사업을 하는 자를 말한다.

(13) 공공시설

도로 · 공원 · 철도 · 수도, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공용 시설을 말한다.

(14) 국가계획

중앙행정기관이 법률에 따라 수립하거나 국가의 정책적인 목적을 이루기 위하여 수립하는 계획 중 제19조 제1항 제1호부터 제9호까지에 규정된 사항이나 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다.

⑮ 용도지역

토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율(「건축법」 제55조의 건폐율을 말한다. 이하 같다), 용적률(「건축법」 제56조의 용적률을 말한다. 이하 같다), 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적 · 효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

⑯ 용도지구

토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 경관 · 안전 등을 도모하기 위하여 도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

⑰ 용도구역

토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화하거나 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 혁신적이고 복합적인 토지활용의 촉진, 토지이용의 종합적 조정 · 관리 등을 위하여 도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

⑱ 개발밀도관리구역

개발로 인하여 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 제66조에 따라 지정하는 구역을 말한다.

⑲ 기반시설부담구역

개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 제67조에 따라 지정 · 고시하는 구역을 말한다.

⑳ 기반시설설치비용

단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설의 신 · 증축 행위로 인하여 유발되는 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하기 위하여 제69조에 따라 부과 · 징수하는 금액을 말한다.

기출예제

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 아래 내용을 뜻하는 용어는? ▸제30회

> 도시 · 군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적 · 계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시 · 군관리계획

① 일부관리계획
② 지구단위계획
③ 도시 · 군관리계획
④ 시가화조정구역계획
⑤ 성장관리계획

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제35회

① 행정청이 설치하는 공동묘지는 "공공시설"에 해당한다.
② 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획은 "공간재구조화계획"이다.
③ 자전거전용도로는 "기반시설"에 해당하지 않는다.
④ 지구단위계획구역의 지정에 관한 계획은 "도시 · 군기본계획"에 해당한다.
⑤ "기반시설부담구역"은 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 지정한다.

정답 및 해설

01. ② 도시 · 군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적 · 계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시 · 군관리계획은 지구단위계획이다.

02. ① ② 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획은 "성장관리계획"이다.
③ 자전거전용도로는 "기반시설"에 해당한다.
④ 지구단위계획구역의 지정에 관한 계획은 "도시 · 군관리계획"에 해당한다.
⑤ 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 지정하는 것은 개발밀도관리구역이다.

CHAPTER

02 광역도시계획

제 1 절 광역계획권

(1) 지정목적

둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 공간구조 및 기능을 상호 연계시키고 환경을 보전하며 광역시설을 체계적으로 정비하기 위하여 지정한다.

(2) 지정권자

국토교통부장관 또는 도지사는 다음의 구분에 따라 인접한 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역 전부 또는 일부를 광역계획권으로 지정할 수 있다.

① 광역계획권이 둘 이상의 시 · 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우 : 국토교통부장관
② 광역계획권이 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 : 도지사

(3) 지정절차(요청 → 의견청취 → 심의)

① 지정 또는 변경요청

중앙행정기관의 장, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.

② 의견청취 후 심의

㉠ **국토교통부장관** : 국토교통부장관은 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 **의견**을 들은 후 중앙도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

㉡ **도지사** : 도지사가 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 **의견**을 들은 후 지방도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

③ 지정 후 통보

국토교통부장관 또는 도지사는 광역계획권을 지정하거나 변경하면 지체 없이 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수에게 그 사실을 통보하여야 한다.

(4) 지정단위

① 광역계획권은 인접한 2 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할구역 단위로 지정한다.

② 국토교통부장관 또는 도지사는 인접한 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할구역의 일부를 광역계획권에 포함시키고자 하는 때에는 구 · 군(광역시의 관할구역 안에 있는 군을 말한다) · 읍 또는 면의 관할구역 단위로 하여야 한다.

제 2 절 광역도시계획

(1) 의의

"광역도시계획"이란 지정된 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.

(2) 성격

일반 국민을 구속하는 법적구속력이 없는 비구속적 계획으로 일반국민도 광역도시계획에 관하여 행정쟁송으로 다툴 수 없다.

(3) 수립기준

광역도시계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.

(4) 광역도시계획의 수립 및 승인

수립절차	승인절차
기초조사 (~조사 · 측량 하여야 한다) ↓ **공청회** (주민과 전문가의 의견청취) ↓ **심의** (지방도시계획위원회 등의 심의)	**협의** (관계 행정기관의 장 등과 협의) ↓ **심의** (지방도시계획위원회 등의 심의)

① 수립권자

㉠ 원칙 – 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수 : 다음의 구분에 따라 광역도시계획을 수립하여야 한다.

ⓐ 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 : 관할 **시장 또는 군수가 공동**으로 수립
ⓑ 광역계획권이 둘 이상의 시 · 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우 : 관할 **시 · 도지사가 공동**으로 수립

㉡ 예외 – 하급청의 요청에 의한 공동수립

ⓐ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인신청이 없는 경우 : 관할 **도지사**가 수립

ⓑ 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우나 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시 · 도지사로부터 광역도시계획의 승인신청이 없는 경우: **국토교통부장관**이 수립

㉢ **시 · 도지사가 요청하는 경우** : **국토교통부장관**은 시 · 도지사가 요청하거나 그 밖에 필요하다고 인정되는 경우 **시 · 도지사와 공동**으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

㉣ **시장 또는 군수가 요청하는 경우** : 도지사는 시장 또는 군수가 요청하거나 그 밖에 필요하다고 인정하는 경우 관할 **시장 또는 군수와 공동**으로 광역도시계획을 수립할 수 있으며, 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.

② 승인권자

㉠ **시 · 도지사**가 광역도시계획을 수립하거나 변경하는 경우: **국토교통부장관**의 승인
㉡ **시장 또는 군수**가 광역도시계획을 수립하거나 변경하는 경우: **도지사**의 승인

③ 수립절차

㉠ **기초조사** : 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 인구, 경제, 사회, 문화, 토지이용, 환경, 교통, 주택 그 밖에 광역도시계획의 수립 또는 변경에 필요한 사항을 조사하거나 측량하여야 한다.

참고 **기초조사정보체계를 구축 · 운영**

ⓐ 기초조사정보체계 구축 : 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수가 기초조사를 실시한 경우에는 해당 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위하여 기초조사정보체계를 구축 · 운영하여야 한다.
ⓑ 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 5년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.
ⓒ 기초조사정보체계의 구축 · 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

㉡ **공청회의 개최** : 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 공청회를 열어 주민과 관계 전문가 등으로부터 의견을 들어야 하며, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정하면 광역도시계획에 반영하여야 한다.

㉢ 의견청취

ⓐ **시 · 도지사, 시장 또는 군수의 의견청취** : 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 관계 시 · 도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

ⓑ **국토교통부장관의 의견청취** : 국토교통부장관은 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 관계 시 · 도지사에게 광역도시계획안을 송부하여야 하며, 관계 시 · 도지사는 그 광역도시계획안에 대하여 그 시 · 도의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 그 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

ⓒ **의견제시** : 시 · 도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수는 특별한 사유가 없으면 30일 이내에 시 · 도지사, 시장 또는 군수에게 의견을 제시하여야 한다.

④ 승인절차

㉠ 국토교통부장관의 승인

ⓐ **협의 및 심의** : 국토교통부장관은 시 · 도지사의 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하려면 관계 중앙행정기관과 **협의**한 후 중앙도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

ⓑ **의견제시** : 위 ⓐ에 따라 협의요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 그 요청을 받은 날부터 30일 **이내**에 국토교통부장관에게 의견을 제시하여야 한다.

ⓒ **송부 및 열람** : 국토교통부장관은 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하거나 승인하였을 때에는 관계 중앙행정기관의 장과 시 · 도지사에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 관계 서류를 받은 시 · 도지사는 시 · 도 공보에 게재하는 방법에 따라 그 내용을 공고하고 일반이 30일 이상 열람할 수 있도록 하여야 한다.

㉡ 도지사의 승인

ⓐ **협의 및 심의** : 도지사가 시장 또는 군수의 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경(시장 · 군수와 공동으로 수립하거나 변경하는 경우 포함)하려면 관계 행정기관의 장과 **협의**한 후 지방도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

ⓑ **의견제시** : 협의요청을 받은 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 그 요청을 받은 날부터 30일 **이내**에 도지사에게 의견을 제시하여야 한다.

㉢ **송부 및 열람** : 도지사는 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하거나 승인하였을 때에는 관계 행정기관의 장과 시장 · 군수에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 관계 서류를 받은 시장 · 군수는 시 또는 군의 공보에 게재하는 방법에 따라 그 내용을 공고하고 일반이 30일 이상 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(5) 광역도시계획의 조정

① **조정신청** : 광역도시계획을 공동으로 수립하는 **시 · 도지사**는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 **국토교통부장관**에게 조정을 신청할 수 있다.

② **협의권고** : 국토교통부장관은 **단독**으로 조정신청을 받은 경우에는 기한을 정하여 당사자간에 다시 협의를 하도록 권고할 수 있으며, 기한 내에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 직접 조정할 수 있다.

③ **조정결과 반영** : 광역도시계획을 수립하는 자는 그 조정결과를 광역도시계획에 반영하여야 한다.

참고

광역도시계획을 공동으로 수립하는 시장 또는 군수는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 도지사에게 조정을 신청할 수 있다.

기출예제

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역계획권에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제33회

① 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 해당 도지사들은 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.

② 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 도지사는 국토교통부장관과 공동으로 광역계획권을 지정 또는 변경하여야 한다.

③ 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑤ 중앙행정기관의 장, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 국토 교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제32회

① 광역도시계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.

② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

③ 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 관계 시 · 도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

④ 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 5년마다 확 인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

⑤ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제32회

① 광역도시계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.

② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

③ 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 관계 시 · 도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

④ 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 5년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

⑤ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

정답 및 해설

01. ⑤ ① 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 국토교통부장관이 지정하여야 한다.
② 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 도지사가 지정 또는 변경하여야 한다.
③ 도지사가 광역계획권을 지정하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
④ 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

02. ② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 광역도시계획은 관계 시장, 군수가 공동으로 수립하여야 한다.

03. ② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 시장 · 군수가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

CHAPTER

03 도시 · 군기본계획

제 1 절 개요

(1) 의의

특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시 · 군관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다.

(2) 성격

도시 · 군기본계획은 행정쟁송의 대상이 되지 아니하는 비구속적 행정계획이다.

참고 비구속적 행정계획

행정계획이 관계행정기관에 대한 법적 구속력은 있으나, 일반국민에 대한 법적구속력이 없는 행정계획을 말하고 따라서 행정쟁송의 대상이 되지 아니한다.

(3) 내용

1. 지역적 특성 및 계획의 방향 · 목표에 관한 사항
2. 공간구조 및 인구의 배분에 관한 사항
   2의2. 생활권의 설정과 생활권역별 개발 · 정비 및 보전 등에 관한 사항
3. 토지의 이용 및 개발에 관한 사항
4. 토지의 용도별 수요 및 공급에 관한 사항
5. 환경의 보전 및 관리에 관한 사항
6. 기반시설에 관한 사항
7. 공원 · 녹지에 관한 사항
8. 경관에 관한 사항
   8의2. 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항
   8의3. 방재 · 방범 등 안전에 관한 사항
9. 제2호부터 제8호까지, 제8호의2 및 제8호의3에 규정된 사항의 단계별 추진에 관한 사항
10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

제 2 절 도시 · 군기본계획의 수립 및 승인

(1) 수립권자

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 관할 구역에 대하여 도시 · 군기본계획을 수립하여야 한다.

주의 도시 · 군기본계획의 수립권자는 예외규정이 없다. 즉, 어떤 경우에도 국토교통부장관이나 도지사가 수립하는 경우가 없다.

(2) 수립의 생략

다음에 해당하는 시 또는 군은 도시 · 군기본계획의 수립을 아니 할 수 있다.

① 「수도권정비계획법」의 규정에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군
② 관할 구역 전부에 대하여 광역도시계획이 수립되어 있는 시 또는 군으로서 당해 광역도시계획에 도시 · 군기본계획의 내용 모두 포함되어 있는 시 또는 군

(3) 인접 시 · 군을 포함한 입안

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 지역여건상 필요하다고 인정되면 인접한 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역 전부 또는 일부를 포함하여 도시 · 군기본계획을 수립할 수 있다.

(4) 도시 · 군기본계획의 수립기준

도시 · 군기본계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.

(5) 도지사의 승인

시장 또는 군수는 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.

(6) 도시 · 군기본계획의 정비 – 타당성 여부 재검토

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시 · 군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

(7) 도시 · 군기본계획의 수립 및 승인 절차

수립절차	승인절차
기초조사 (광역도시계획의 기초조사 규정 준용) ↓ **공청회** (주민과 전문가의 의견청취) ↓ **지방의회** (해당 지방의회의 의견청취)	**협의** (관계 행정기관의 장 등과 협의) ↓ **심의** (지방도시계획위원회 등의 심의)

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제32회

① 「수도권정비계획법」에 의한 수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 20만 명 이하인 시는 도시 · 군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.
② 도시 · 군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
③ 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시 · 군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 한다.
④ 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시 · 군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
⑤ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시 · 군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의장(국토교통부장관을 포함)과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제31회

① 시장 또는 군수는 인접한 시 또는 군의 관할 구역을 포함하여 도시 · 군기본계획을 수립하려면 미리 그 시장 또는 군수와 협의하여야 한다.
② 도시 · 군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.

③ 시장 또는 군수는 도시 · 군기본계획을 수립하려면 미리 그 시 또는 군 의회의 의견을 들어야 한다.

④ 시장 또는 군수는 도시 · 군기본계획을 변경하려면 도지사와 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑤ 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시 · 군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군기본계획의 수립 및 정비에 관한 조문의 일부이다. (　　)에 들어갈 숫자를 옳게 연결한 것은? ▸제27회

> ○ 도시 · 군기본계획 입안일부터 (㉠)년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.
> ○ 시장 또는 군수는 (㉡)년마다 관할 구역의 도시 · 군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

① ㉠ : 2, ㉡ : 5　　② ㉠ : 3, ㉡ : 2　　③ ㉠ : 3, ㉡ : 5
④ ㉠ : 5, ㉡ : 5　　⑤ ㉠ : 5, ㉡ : 10

정답 및 해설

01. ① 논점 : 도시 · 군기본계획의 수립의 생략요건 등
「수도권정비계획법」에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 10만 명 이하인 시 또는 군은 도시 · 군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

02. ④ 시장 또는 군수가 도시 · 군기본계획을 수립하거나 변경하는 경우에는 도지사의 승인을 받아야 한다.

03. ④ 도시 · 군기본계획의 타당성검토와 토지적성평가 생략요건
- 도시 · 군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.
- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시 · 군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

CHAPTER

04 도시 · 군관리계획

제 1 절 도시 · 군관리계획의 내용 등

(1) 의의

특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 개발 · 정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 아래 (3)을 그 내용으로 하는 계획을 말한다.

(2) 성격

도시 · 군관리계획은 관계 행정기관을 내부적으로 구속하는 법적 구속력은 물론이고, 동시에 일반 국민을 구속하는 외부 구속적 행정계획으로 그 결정 · 고시가 있으면 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 안의 토지소유자 등은 행위제한을 받거나 건폐율이나 용적률 등 제한을 받게 된다.

(3) 내용

① 용도지역 · 용도지구의 지정 및 변경에 관한 계획
② 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역, 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
③ 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량에 관한 계획
④ 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
⑤ 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
⑥ 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
⑦ 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
⑧ 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

제 2 절 입안권자

(1) 도시 · 군관리계획의 입안권자

① **원칙** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 관할 구역에 대하여 도시 · 군관리계획을 입안하여야 한다.

② **예외** : 국토교통부장관 또는 도지사

㉠ 공동으로 입안하거나 입안할 자를 정하는 경우

인접한 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역에 대한 도시 · 군관리계획은 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 협의하여 공동으로 입안하거나 입안할 자를 정한다.

㉡ 국토교통부장관이 입안하는 경우

ⓐ **국가계획**과 관련된 경우
ⓑ **둘 이상의 시 · 도에 걸쳐** 지정되는 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시 · 도에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 있는 경우
ⓒ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 국토교통부장관이 정한 기한까지 **도시 · 군관리계획 조정요구에 따라 도시 · 군관리계획을 정비하지 아니하는 경우**

㉢ 도지사가 입안하는 경우

ⓐ **둘 이상의 시 · 군에 걸쳐** 지정되는 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시 · 군에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우
ⓑ **도지사**가 직접 수립하는 사업의 계획으로서 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우

참고

도시 · 군관리계획은 오직 행정청에 한하여 입안할 수 있고, 주민(비행정청)은 입안권이 없다.

(2) 도시 · 군관리계획의 입안기준

도시 · 군관리계획은 광역도시계획과 도시 · 군기본계획(제19조의2에 따른 생활권계획을 포함한다)에 부합되어야 한다.

(3) 도시 · 군관리계획의 입안제안

① 제안자 및 제안대상

주민(이해관계자 포함)은 다음의 사항에 대하여 도시 · 군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

㉠ **기반시설의 설치 · 정비 또는 개량**에 관한 사항
㉡ 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
㉢ 다음의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
ⓐ **산업 · 유통개발진흥지구**
ⓑ 용도지구 중 해당 **용도지구에 따른** 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등의 **제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구**
ⓒ 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시 · 군계획시설입체복합구역의 건축 제한 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 관한 사항

② 동의요건

도시 · 군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 다음의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의대상 토지면적에서 국 · 공유지는 제외한다.

㉠ 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량에 관한 사항과 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경에 대한 제안의 경우 : 대상 토지면적의 **5분의 4 이상**
㉡ 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경, 산업 · 유통개발진흥지구의 지정에 관한 사항에 대한 제안의 경우: 대상 토지면적의 **3분의 2 이상**

③ 처리결과의 통보

도시 · 군관리계획입안의 제안을 받은 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 제안일부터 45일 이내에 도시 · 군관리계획입안에의 반영 여부를 제안자에게 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 1회에 한하여 30일을 연장할 수 있다.

④ 비용부담

도시 · 군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시 · 군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

제 3 절 도시·군관리계획의 입안절차

기초조사	① 광역도시계획 수립 시 기초조사규정 준용(~조사 · 측량하여야 한다) ② 포함 : 환경성 검토, 토지적성평가, 재해취약성분석 ③ 경미한 사항 등은 기초조사를 생략 할 수 있다.
⇩	
주민의견 청취	① 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 도시 · 군관리계획을 입안할 때에는 주민의 의견을 들어야 하며, 그 의견이 타당하다고 인정되면 도시 · 군관리계획안에 반영하여야 한다. ② 의견청취절차: 공고 및 열람 ③ 생략: 국방상 · 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 사항 등
⇩	
지방의회 의견청취	① 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 도시 · 군관리계획을 입안하려면 다음 ②의 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다. ② 의견청취대상 ㉠ 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 지정 또는 변경지정 ㉡ 광역도시계획에 포함된 광역시설의 설치 · 정비 또는 개량 ㉢ 다음의 하나에 해당하는 기반시설의 설치 · 정비 또는 개량 ⓐ 도로 중 주간선도로 ⓑ 철도 중 도시철도 ⓒ 학교 중 대학 ⓓ 공공청사 중 지방자치단체의 청사 등

심화학습

국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관을 말한다.), 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 제25조에 따라 도시 · 군관리계획을 입안할 때에는 주민의 의견을 들어야 하며, 그 의견이 타당하다고 인정되면 도시 · 군관리계획안에 반영하여야 한다. 다만, 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 사항(관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 것만 해당한다)이거나 대통령령으로 정하는 경미한 사항인 경우에는 그러하지 아니하다.

제 4 절 도시·군관리계획의 결정권자 및 결정절차

(1) 도시 · 군관리계획의 결정권자

① **원칙** : 도시 · 군관리계획은 시 · 도지사(대도시 시장)가 직접 또는 시장 또는 군수의 신청에 따라 결정한다. 다만, 다음의 도시 · 군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.

㉠ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정 · 변경과 지구단위계획의 수립 · 변경
㉡ 지구단위계획으로 대체하는 용도지구 폐지에 관한 도시 · 군관리계획

② **예외** : 다음의 도시 · 군관리계획은 **국토교통부장관**이 결정한다. 다만, ㉣의 도시 · 군관리계획은 해양수산부장관이 결정한다.

㉠ 국토교통부장관이 입안한 도시 · 군관리계획
㉡ 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시 · 군관리계획
㉢ 국가계획과 연계된 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 도시 · 군관리계획
㉣ 수산자원보호구역의 지정 및 변경에 관한 도시 · 군관리계획

(2) 도시 · 군관리계획의 결정절차

협의	관계 행정기관의 장 등과 협의: 시 · 도지사는 도시 · 군관리계획을 결정하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 국토교통부장관이 도시 · 군관리계획을 결정하려면 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 단, 시 · 도지사가 국토교통부장관과 협의하여야 하는 경우: 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시 · 군관리계획을 변경하거나 개발제한구역의 해제지역에 대한 해제 후 최초로 결정되는 도시 · 군관리계획은 국토교통부장관과 직접 협의하여야 한다.
⇩	
심의	국토교통부장관은 도시 · 군관리계획을 결정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하며, 시 · 도지사가 도시 · 군관리계획을 결정하려면 시 · 도 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 단, 시 · 도지사가 지구단위계획이나 지구단위계획으로 대체하는 용도지구 폐지에 관한 사항을 결정하려면 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.

제 5 절 도시·군관리계획 결정·고시 효과(후속조치)

(1) 도시 · 군관리계획 결정효력

도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

(2) 기득권 보호

① 원칙

도시 · 군관리계획 결정 당시 이미 사업이나 공사에 착수한 자(인 · 허가, 승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수한 자)는 그 도시 · 군관리계획 결정에 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

② 예외

㉠ 시가화조정구역 또는 수산자원보호구역

시가화조정구역 또는 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획의 결정 당시 이미 사업 또는 공사에 착수한 자는 당해 사업 또는 공사를 계속하고자 하는 때에는 그 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정의 고시일부터 3개월 이내에 그 사업 또는 공사의 내용을 신고하여야 한다.

㉡ 3개월 이내 건축허가를 신청하는 때

위 ㉠의 규정에 의하여 신고한 행위가 건축물의 건축을 목적으로 하는 토지의 형질변경인 경우 당해 건축물을 건축하고자 하는 자는 토지의 형질변경에 관한 공사를 완료한 후 3개월 이내에 건축허가를 신청하는 때에는 당해 건축물을 건축할 수 있다.

(3) 지형도면의 작성 및 고시

① 작성자

㉠ 원칙

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 도시 · 군관리계획 결정이 고시되면 지적이 표시된 지형도에 도시 · 군관리계획에 관한 사항을 자세히 밝힌 도면을 작성하여야 한다.

㉡ 예외

국토교통부장관이나 도지사는 도시 · 군관리계획을 직접 입안한 경우에는 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 지형도면을 작성할 수 있다.

② 도지사 승인

시장(대도시 시장 제외)이나 군수는 지형도에 도시 · 군관리계획에 관한 사항을 자세히 밝힌 도면을 작성하면 **도지사의 승인**을 받아야 한다. 이 경우 지형도면의 승인신청을 받은 도지사는 그 지형도면과 결정 · 고시된 도시 · 군관리계획을 대조하여 착오가 없다고 인정되면 30일 이내에 그 지형도면을 승인하여야 한다.

참고

지구단위계획구역의 지정 · 변경과 지구단위계획의 수립 · 변경에 관한 도시 · 군관리계획은 도지사의 지형도면 승인대상에서 제외된다.

(4) 도시 · 군관리계획의 정비

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시 · 군관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

(5) 도시 · 군관리계획 입안의 특례

① **상위계획과 함께 입안** : 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 도시 · 군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 광역도시계획이나 도시 · 군기본계획을 수립할 때에 도시 · 군관리계획을 함께 입안할 수 있다.

② 국토교통부장관(제40조에 따른 수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관을 말한다), 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 필요하다고 인정되면 도시 · 군관리계획을 입안할 때에 제30조 제1항에 따라 협의하여야 할 사항에 관하여 관계 중앙행정기관의 장이나 관계 행정기관의 장과 협의할 수 있다. 이 경우 시장이나 군수는 도지사에게 그 도시 · 군관리계획(지구단위계획구역의 지정 · 변경과 지구단위계획의 수립 · 변경에 관한 도시 · 군관리계획은 제외한다)의 결정을 신청할 때에 관계 행정기관의 장과의 협의 결과를 첨부하여야 한다.

(6) 국 · 공유지의 처분제한

도시 · 군관리계획 결정을 고시한 경우에는 국 · 공유지로서 도시 · 군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시 · 군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없으며, 위반한 행위는 **무효**로 한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군관리계획의 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?
▸ 제35회

① 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음 날부터 발생한다.
② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정당시 이미 사업에 착수한 자는 그 결정에도 불구하고 신고 없이 그 사업을 계속할 수 있다.
③ 국토교통부장관이 도시 · 군관리계획을 직접 입안한 경우에는 시 · 도지사가 지형도면을 작성하여야 한다.
④ 시장 · 군수가 입안한 지구단위계획의 수립에 관한 도시 · 군관리계획은 시장 · 군수의 신청에 따라 도지사가 결정한다.
⑤ 시 · 도지사는 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이입안하여 결정한 도시 · 군관리계획을 변경하려면 미리국토교통부장관과 협의하여야 한다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군관리계획에 관한 설명으로 틀린 것은?
▸ 제32회

① 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우 직접 도시 · 군관리계획을 입안할 수 있다.
② 주민은 산업 · 유통개발진흥지구의 지정에 관한 사항에 대하여 도시 · 군관리계획의 입안권자에게 도시 · 군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
③ 도시 · 군관리계획으로 입안하려는 지구단위계획구역이 상업지역에 위치하는 경우에는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.
④ 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 다음날부터 발생한다.
⑤ 인접한 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역에 대한 도시 · 군관리계획은 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 협의하여 공동으로 입안하거나 입안할 자를 정한다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군관리계획의 결정에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제31회

① 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정 · 변경에 관한 도시 · 군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.
② 개발제한구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.
③ 시 · 도지사가 지구단위계획을 결정하려면 「건축법」에 따라 시 · 도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.
④ 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장의 요청이 없어도 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 도시 · 군관리계획을 결정할 수 있다.
⑤ 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

04 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시 · 군관리계획의 입안을 제안하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제30회

① 도시 · 군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시 · 군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.
② 제안서에는 도시 · 군관리계획도서뿐만 아니라 계획설명서도 첨부하여야 한다.
③ 도시 · 군관리계획의 입안을 제안받은 자는 그 처리 결과를 제안자에게 알려야 한다.
④ 산업 · 유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항은 입안제안의 대상에 해당하지 않는다.
⑤ 도시 · 군관리계획의 입안을 제안하려는 자가 토지소유자의 동의를 받아야 하는 경우 국 · 공유지는 동의 대상 토지 면적에서 제외된다.

05 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 해당 구역으로 지정되면 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 보는 구역을 모두 고른 것은? ▸제35회

ㄱ. 도시혁신구역	ㄴ. 복합용도구역
ㄷ. 시가화조정구역	ㄹ. 도시자연공원구역

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

01. ⑤ ① 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다. ② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정당시 이미 사업에 착수한 자는 3월내에 신고하고 그 사업을 계속할 수 있다. ③ 국토교통부장관이 도시 · 군관리계획을 직접 입안한 경우에는 국토교통부장관이 지형도면을 작성하여야 한다. ④ 시장 · 군수가 입안한 지구단위계획의 수립에 관한 도시 · 군관리계획은 시장 · 군수가 결정한다.

02. ④ 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한날부터 발생한다.

03. ④ 국토교통부장관은 관계중앙행정기관장의 요청이 있고 국방상 · 국가안전보장상 기밀을 요하는 사항을 결정하는 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않는다.

04. ④ 산업 · 유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항은 입안 제안의 대상에 해당한다.

05. ② 1. 특별건축구역 의제 : 도시혁신구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.
2. 복합용도구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.

제1절의 2 공간재구조화계획

01 공간재구조화계획의 입안

(1) 입안권자

① **원칙** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 다음 각 호의 용도구역을 지정하고 해당 용도구역에 대한 계획을 수립하기 위하여 공간재구조화계획을 입안하여야 한다.

㉠ 도시혁신구역 및 도시혁신계획
㉡ 복합용도구역 및 복합용도계획
㉢ 도시 · 군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)

② **예외** : 국토교통부장관은 도시의 경쟁력 향상, 특화발전 및 지역 균형발전 등을 위하여 필요한 때에는 관할 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 요청에 따라 공간재구조화계획을 입안할 수 있다.

③ **입안범위와 기준** : 공간재구조화계획의 입안범위와 기준, 공간재구조화계획도서 및 계획설명서의 작성기준 · 작성방법 등은 국토교통부장관이 정한다.

(2) 공간재구조화계획 입안의 제안

① **제안대상 등** : 주민(이해관계자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 다음 각 호의 용도구역 지정을 위하여 공간재구조화계획 입안권자에게 공간재구조화계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 공간재구조화계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

㉠ 도시혁신구역 및 도시혁신계획
㉡ 복합용도구역 및 복합용도계획
㉢ 도시 · 군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)

② **제3자의 제안을 위한 제안 내용 개요공고** : 공간재구조화계획의 입안을 제안 받은 공간재구조화계획 입안권자는 공간재구조화계획으로 지정된 용도구역 내에 국유재산의 면적 및 공유재산의 면적의 합이 공간재구조화계획으로 지정된 용도구역 면적의 100분의 50을 초과하는 경우에는 제안자 외의 제3자에 의한 제안이 가능하도록 제안 내용의 개요를 공고하여야 한다. 다만, 제안 받은 공간재구조화계획을 입안하지 아니하기로 결정한 때에는 그러하지 아니하다.

③ **채택여부 통지** : 공간재구조화계획 입안권자가 제안서 내용의 채택 여부 등을 결정한 경우에는 그 결과를 제안자와 제3자에게 알려야 한다.

④ **비용부담** : 공간재구조화계획 입안권자는 제안자 또는 제3자와 협의하여 제안된 공간재구조화계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자 또는 제3자에게 부담시킬 수 있다.

(3) 공간재구조화계획의 내용 등

공간재구조화계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

① 도시혁신구역 및 도시혁신계획, 복합용도구역 및 복합용도계획, 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정 위치 및 용도구역에 대한 계획 등에 관한 사항

② 그 밖에 위 ①의 용도구역을 지정함에 따라 인근 지역의 주거 · 교통 · 기반시설 등에 미치는 영향 등 대통령령으로 정하는 사항

(4) 공간재구조화계획 수립을 위한 기초조사, 의견청취 등

① 공간재구조화계획의 입안을 위한 기초조사, 주민과 지방의회의 의견 청취 등에 관하여는 제27조 및 제28조(제28조 제4항 제2호의 경우 관계 행정기관의 장과의 협의, 중앙도시계획위원회의 심의만 해당한다)를 준용한다. 이 경우 "도시 · 군관리계획"은 "공간재구조화계획"으로, "국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수"는 "공간재구조화계획 입안권자"로 본다.

② 위 ①에 따른 기초조사, 환경성 검토, 토지적성평가 또는 재해취약성분석은 공간재구조화계획 입안일부터 5년 이내 기초조사를 실시한 경우 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 생략할 수 있다.

(5) 공간재구조화계획의 결정

① 결정권자

공간재구조화계획은 시 · 도지사가 직접 또는 시장 · 군수의 신청에 따라 결정한다. 다만, 국토교통부장관이 입안한 공간재구조화계획은 국토교통부장관이 결정한다.

② 결정절차

국토교통부장관 또는 시 · 도지사가 공간재구조화계획을 결정하려면 미리 관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함한다)과 협의하고 다음 각 호에 따라 중앙도시계획위원회 또는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청을 받은 날부터 30일(도시혁신구역 지정을 위한 공간재구조화계획 결정의 경우에는 근무일 기준으로 10일) 이내에 의견을 제시하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.
   가. 국토교통부장관이 결정하는 공간재구조화계획
   나. 시 · 도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 제35조의2 제1항 각 호의 용도구역 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항
2. 위 1의 사항을 제외한 공간재구조화계획에 대하여는 지방도시계획위원회의 심의를 거친다.

③ **결정 · 고시** : 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 공간재구조화계획을 결정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 결정을 고시하고, 국토교통부장관이나 도지사는 관계 서류를 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 송부하여 일반이 열람할 수 있도록 하여야 하며, 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사는 관계 서류를 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(6) 공간재구조화계획 결정의 효력 등

① **효력발생 시기** : 공간재구조화계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다. 다만, 지형도면이 필요 없는 경우에는 제35조의6 제3항에 따라 고시한 날부터 효력이 발생한다.

② 위 ①에 따라 고시를 할 당시에 이미 사업이나 공사에 착수한 자(이 법 또는 다른 법률에 따라 허가 · 인가 · 승인 등을 받아야 하는 경우에는 그 허가 · 인가 · 승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수한 자를 말한다)는 그 공간재구조화계획 결정과 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

CHAPTER

05 용도지역 · 용도지구 · 용도구역

제 1 절 용도지역

(1) 의의

전국토를 대상으로 그 토지의 기능과 적성에 따라 토지의 용도를 구분하여 정하고 그 지정 목적에 맞도록 토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적 · 효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 도시 · 군관리계획으로 결정 · 고시하는 지역을 말한다.

(2) 특징

① 전국토를 대상으로 지정된다.

② 필요에 따라 순차적으로 지정한다.

③ 상호 중복하여 지정 될 수 없다.

(3) 용도지역의 종류

① **도시지역** : 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발 · 정비 · 관리 · 보전 등이 필요한 지역으로 주거지역 · 상업지역 · 공업지역 · 녹지지역으로 구분하여 지정한다.

② 관리지역

보전관리지역	주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
생산관리지역	주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
계획관리지역	도시지역으로의 편입이 예상되는 지역, 제한적인 이용 · 개발을 하려는 지역, 계획적 · 체계적인 관리가 필요한 지역

③ **농림지역** : 「농지법」에 따른 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 따른 보전산지 등으로서 농림업의 진흥과 산림보전을 위하여 필요한 지역을 말한다.

④ **자연환경보전지역** : 자연환경 · 수자원 · 해안 · 생태계 · 상수원 및 문화재의 보전과 수산자원 보호 · 육성 등을 위하여 필요한 지역을 말한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법률		대통령령	용도지역별 지정목적
주거 지역	전용 주거 지역	제1종 전용주거지역	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호
		제2종 전용주거지역	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호
	일반 주거 지역	제1종 일반주거지역	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성
		제2종 일반주거지역	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성
		제3종 일반주거지역	중 · 고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성
	준주거지역		주거기능+상업기능 및 업무기능의 보완
상업 지역	중심상업지역		도심 · 부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충
	일반상업지역		일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당
	근린상업지역		근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급(예: 소매시장)
	유통상업지역		도시 내 및 지역간 유통기능의 증진(예: 도매시장)
공업 지역	전용공업지역		주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용
	일반공업지역		환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치
	준공업지역		경공업 그 밖의 공업을 수용 + 주거 · 상업 및 업무기능의 보완
녹지 지역	보전녹지지역		도시의 자연환경 · 경관 · 산림 · 녹지공간을 보전
	생산녹지지역		농업적 생산을 위하여 개발유보
	자연녹지지역		도시의 녹지공간 확보 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발허용

(3) 용도지역의 지정절차

① **원칙** : 용도지역의 지정 또는 변경은 도시 · 군관리계획으로 결정한다.

② **특례**

㉠ 공유수면매립지에 대한 특례

요건	특례
공유수면(바다)의 매립목적과 그 매립구역의 이웃하고 있는 용도지역의 지정목적이 같은 경우	그 매립구역이 속할 용도지역은 그 매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
공유수면 바다의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 지정목적이 서로 다른 경우	그 매립구역이 속할 용도지역은 도시 · 군관리계획 결정으로 지정하여야 한다.
공유수면 바다의 매립구역이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있거나 이웃하고 있는 경우	

㉡ 이 법에 따른 도시지역으로 결정 · 고시가 있은 것으로 보는 대상

ⓐ 「항만법」에 따른 항만구역으로서 **도시지역**에 **연접**한 공유수면
ⓑ 「어촌 · 어항법」에 따른 어항구역으로서 **도시지역**에 **연접**한 공유수면
ⓒ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 규정에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지(다만, 농공단지는 제외된다)
ⓓ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구
ⓔ 「전원개발촉진법」에 따른 전원개발사업구역 및 예정구역(수력발전소 또는 송 · 변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역 제외된다)

(4) 용도지역 안에서의 행위제한

① 건축제한

㉠ **원칙** : 지정된 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 **대통령령**으로 정한다. 다만, 건축제한을 적용함에 있어서 부속건축물에 대하여는 **주된 건축물에 대한 건축제한**에 의한다.

㉡ **예외** : 다음의 하나에 해당하는 경우의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등의 제한에 관하여는 다음에서 정하는 바에 따른다.

ⓐ 취락지구에서는 취락지구의 지정목적 범위에서 대통령령으로 따로 정한다.
ⓑ 개발진흥지구에서는 개발진흥지구의 지정목적 범위에서 대통령령으로 따로 정한다.
ⓒ 복합용도지구에서는 복합용도지구의 지정목적 범위에서 대통령령으로 따로 정한다.
ⓓ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 농공단지에서는 같은 법에서 정하는 바에 따른다.
ⓔ 농림지역 중 농업진흥지역, 보전산지 또는 초지인 경우에는 각각 「농지법」, 「산지관리법」 또는 「초지법」에서 정하는 바에 따른다.
ⓕ 자연환경보전지역 중 「자연공원법」에 따른 공원구역, 「수도법」에 따른 상수원보호구역, 「문화재보호법」에 따라 지정된 지정문화재 또는 천연기념물과 그 보호구역, 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」에 따른 해양보호구역인 경우에는 각각 「자연공원법」, 「수도법」 또는 「문화재보호법」 또는 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.
ⓖ 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역인 경우에는 「수산자원관리법」에서 정하는 바에 따른다.

② **특례** : 자연취락지구에서 건축할 수 있는 건축물(4층 이하의 건축물에 한한다)

가. 단독주택
나. 제1종 근린생활시설
다. 제2종 근린생활시설(안마시술소 제외)
라. 운동시설
마. 농업 · 임업 · 축산업 · 수산업용 창고
바. 동물 및 식물관련시설
사. 교정 및 국방 · 군사시설
아. 방송통신시설
자. 발전시설

(5) 용도지역 안에서의 건폐율

① 건폐율의 의의

$$\text{건폐율}(\%) = \frac{\text{건축면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

※ 건폐율은 용도지역 안의 대지에 건축 가능한 면적을 규제하는 평면적 규제수단이며, 건폐율의 단독으로 건축물의 높이를 규제할 수 없다.

② 세분된 용도지역에서 조례로 정할 수 있는 건폐율 기준

용도지역		용도지역의 세분	건폐율(대통령령)
도시지역	주거지역	제1종 전용주거지역	50% 이하
		제2종 전용주거지역	50% 이하
		제1종 일반주거지역	60% 이하
		제2종 일반주거지역	60% 이하
		제3종 일반주거지역	50% 이하
		준주거지역	70% 이하
	상업지역	중심상업지역	90% 이하
		일반상업지역	80% 이하
		근린상업지역	70% 이하
		유통상업지역	80% 이하
	공업지역	전용공업지역	70% 이하
		일반공업지역	
		준공업지역	
	녹지지역	보전녹지지역	20% 이하
		생산녹지지역	
		자연녹지지역	
관리지역		보전관리지역	20% 이하
		생산관리지역	20% 이하
		계획관리지역	40% 이하
농림지역			20% 이하
자연환경보전지역			20% 이하

③ 건폐율의 특례

다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서의 건폐율에 관한 기준은 용도지역 안의 건폐율 기준에도 불구하고 80% 이하의 범위에서 다음의 기준에 따라 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 조례로 따로 정한다.

㉠ 자연취락지구: 60% 이하(집단취락지구는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의함)

㉡ 개발진흥지구: 다음에서 정하는 비율 이하

ⓐ 도시지역 외의 지역에 지정된 경우: 40% 다만, 계획관리지역에 산업 · 유통개발진흥지구가 지정된 경우에는 60퍼센트로 한다.

ⓑ 자연녹지지역에 지정된 경우: 30%

㉢ 수산자원보호구역: 40% 이하

㉣ 「자연공원법」에 따른 자연공원: 60% 이하

㉤ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 농공단지: 70% 이하. 다만, 해당 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 도로 · 상수도 · 하수도 등의 기반시설이 충분히 확보되었다고 인정되거나 도시 · 군계획조례로 정하는 기반시설 확보 요건을 갖춘 경우에는 80퍼센트 이하로 한다.

㉥ 공업지역에 있는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」의 규정에 따른 국가산업단지 · 일반산업단지 · 도시첨단산업단지 및 준산업단지: 80% 이하

(6) 용도지역 안에서의 용적률

① 용적률의 의의

$$\text{용적률}(\%) = \frac{\text{건축연면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

특징 : 용도지역 안의 건축물의 높이를 규제하는 입체적 규제수단이 된다.

참고

용적률 산정 시 건축 연면적에는 지하층의 면적, 지상층의 주차장 면적, 초고층건축물 등의 피난안전구역면적, 경사진 지붕 아래 대피공간면적은 제외한다.

② 세분된 용도지역에서의 용적률에 관한 기준

용도지역		용도지역의 세분	용적률(대통령령)
도시지역	주거지역	제1종 전용주거지역	50% 이상 100% 이하
		제2종 전용주거지역	50% 이상 150% 이하
		제1종 일반주거지역	100% 이상 200% 이하
		제2종 일반주거지역	100% 이상 250% 이하
		제3종 일반주거지역	100% 이상 300% 이하
		준주거지역	200% 이상 500% 이하
	상업지역	중심상업지역	200% 이상 1,500% 이하
		일반상업지역	200% 이상 1,300% 이하
		근린상업지역	200% 이상 900% 이하
		유통상업지역	200% 이상 1,100% 이하
	공업지역	전용공업지역	150% 이상 300% 이하
		일반공업지역	150% 이상 350% 이하
		준공업지역	150% 이상 400% 이하
	녹지지역	보전녹지지역	50% 이상 80% 이하
		생산녹지지역	50% 이상 100% 이하
		자연녹지지역	50% 이상 100% 이하
관리지역		보전관리지역	50% 이상 80% 이하
		생산관리지역	50% 이상 80% 이하
		계획관리지역	50% 이상 100% 이하
농림지역			50% 이상 80% 이하
자연환경보전지역			50% 이상 80% 이하

③ **용적률의 특례** : 다음의 지역 안에서의 용적률은 다음에서 정한 범위 안에서 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 도시 · 군계획조례가 정하는 비율을 초과하여서는 아니 된다.

도시지역 외의 지역에 지정된 개발진흥지구	100% 이하
수산자원보호구역	80% 이하
「자연공원법」에 따른 자연공원	100% 이하
「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 농공단지 (도시지역 외의 지역에 지정된 농공단지에 한함)	150% 이하

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 중 도시지역에 해당하지 않는 것은? ▸제28회

① 계획관리지역 ② 자연녹지지역 ③ 근린상업지역
④ 전용공업지역 ⑤ 생산녹지지역

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역. 용도 지구 · 용도구역에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제33회

① 대도시 시장은 유통상업지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
② 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 특정용도제한지구를 지정하여야 한다.
③ 용도지역 안에서의 건축물의 용도 · 종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시 · 군계획시설에 대해서도 적용된다.
④ 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립 준공구역은 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
⑤ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구로 지정 · 고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 <u>틀린</u> 것은? ▸제28회

① 도시지역의 축소에 따른 용도지역의 변경을 도시 · 군관리계획으로 입안하는 경우에는 주민 및 지방의회의 의견청취 절차를 생략할 수 있다.
② 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구로 지정 · 고시되었다가 택지개발사업의 완료로 지구 지정이 해제되면 그 지역은 지구 지정 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.
③ 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정 · 고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 농림지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.
④ 용도지역을 다시 세부 용도지역으로 나누어 지정하려면 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다.
⑤ 도시지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역의 용적률 규정을 적용할 때 보전녹지지역에 관한 규정을 적용한다.

04 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 최대한도가 다음 중 가장 큰 것은? (단, 조례 등 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음) ▸제30회

① 제1종전용주거지역
② 제3종일반주거지역
③ 준주거지역
④ 일반공업지역
⑤ 준공업지역

05 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획조례로 정할 수 있는 건폐율의 최대한도가 다음 중 가장 큰 것은? ▸제29회

① 자연환경보전지역에 있는 「자연공원법」에 따른 자연공원
② 계획관리지역에 있는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 농공단지
③ 수산자원보호구역
④ 도시지역 외의 지역에 지정된 개발진흥지구
⑤ 자연녹지지역에 지정된 개발진흥지구

06 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역, 용도 지구 · 용도구역에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 대도시 시장은 유통상업지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
② 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 특정용도제한지구를 지정하여야 한다.
③ 용도지역 안에서의 건축물의 용도 · 종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시 · 군계획시설에 대해서도 적용된다.
④ 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립준공구역은 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
⑤ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구로 지정 · 고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

정답 및 해설

01. ① 도시지역은 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 세분할 수 있고, 계획관리지역은 관리지역 중 하나로 비도시지역에 속한다.

02. ⑤ ① 유통상업지역에는 복합용도지구를 지정할 수 없다.
② 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 방재지구를 지정하여야 한다.
③ 용도지역 안에서의 건축물의 용도 · 종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시 · 군계획시설에 대하여는 적용되지 아니한다.
④ 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립준공구역이 속할 용도지역은 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다.

03. ② 택지개발사업의 완료로 지구 지정이 해제되면 지정 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 보지 않는다.

04. ③ ① 제1종전용주거지역 100% ② 제3종일반주거지역 300%
③ 준주거지역 500% ④ 일반공업지역 350%
⑤ 준공업지역 400%

05. ② ① 자연환경보전지역에 있는 「자연공원법」에 따른 자연공원 : 60%
② 계획관리지역에 있는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 농공단지 : 70%
③ 수산자원보호구역 : 40%
④ 도시지역 외의 지역에 지정된 개발진흥지구 : 40%
⑤ 자연녹지지역에 지정된 개발진흥지구 : 30%

06. ⑤ ① 복합용도지구는 일반주거지역과 일반공업지역 또는 계획관리지역에 한하여 지정할 수 있다.
② 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 방재지구를 지정하여야 한다.
③ 용도지역 안에서의 건축물의 용도 · 종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시 · 군계획시설에 대해서는 적용되지 아니한다.
④ 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립준공구역이 속할 용도지역은 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다.

제 2 절 용도지구

(1) 의의

토지의 이용 및 건축물의 용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이 등에 대한 **용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용**함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 경관 · 안전 등을 도모하기 위하여 도시 · 군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

※ 용도지구의 특징

- 국지적으로 지정
- 용도지역의 지정을 전제로 용도지역 위에 부가적으로 지정
- 상호 중복지정 가능

(2) 용도지구의 분류

① 법령상 용도지구

㉠ **법률에 의한 용도지구** : 국토교통부장관, 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 다음의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정한다.

ⓐ 경관지구: 경관의 보전 · 관리 및 형성을 위하여 필요한 지구
ⓑ 고도지구: 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구
ⓒ 방화지구: 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
ⓓ 방재지구: 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구
ⓔ 보호지구: 문화재, 중요 시설물(항만, 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물) 및 문화적 · 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
ⓕ 취락지구: 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 · 자연환경보전지역 · 개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구
ⓖ 개발진흥지구: 주거기능 · 상업기능 · 공업기능 · 유통물류기능 · 관광기능 · 휴양기능 등을 집중적으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
ⓗ 특정용도제한지구: 주거 및 교육 환경보호나 청소년보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구
ⓘ 복합용도지구: 지역의 토지이용상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구
ⓙ 그 밖에 대통령령으로 정하는 지구

㉡ 대통령령에 의한 용도지구의 세분

국토교통부장관, 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 도시 · 군관리계획결정으로 경관지구 · 방재지구 · 보호지구 · 취락지구 및 개발진흥지구를 다음과 같이 세분하여 지정할 수 있다.

용도지구	용도지구의 세분	지정목적
경관지구	자연경관지구	산지 · 구릉지 등 자연경관을 보호 · 유지
	시가지경관지구	주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 · 유지 · 형성
	특화경관지구	주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 보호 또는 유지 · 형성
방재지구	시가지방재지구	건축물 · 인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설개선 등을 통하여 재해예방이 필요한 지구
	자연방재지구	토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축제한 등을 통하여 재해예방이 필요한 지구
보호지구	역사문화환경 보호지구	문화재 · 전통사찰 등 역사 · 문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
	중요시설물 보호지구	중요시설물의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구
	생태계보호지구	야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
취락지구	자연취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
	보호취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구(건축제한 : 이 법 시행령에 규정)
	집단취락지구	개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

용도지구	용도지구의 세분	지정목적
개발진흥지구	주거개발 진흥지구	주거기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
	산업 · 유통개발 진흥지구	공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	관광 · 휴양개발 진흥지구	관광·휴양기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
	복합개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 중 둘 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	특정개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구

(3) 신설 용도지구

① 용도지구의 신설

㉠ **신설 용도지구** : 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요하면 아래의 기준에 따라 그 시 · 도 또는 대도시의 조례로 용도지구의 **명칭 및 지정목적, 건축이나 그 밖의 행위의 금지 및 제한**에 관한 사항 등을 정하여 법정 용도지구 외의 용도지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

㉡ 신설기준

ⓐ 용도지구의 신설은 법에서 정하고 있는 용도지역 · 용도지구 · 용도구역 · 지구단위계획구역 또는 다른 법률에 따른 지역 · 지구만으로는 효율적인 토지이용을 달성할 수 없는 **부득이한 사유가 있는 경우**에 한할 것
ⓑ 용도지구 안에서의 행위제한은 그 용도지구의 **지정목적 달성에 필요한 최소한도**에 그치도록 할 것
ⓒ 당해 용도지역 또는 용도구역의 **행위제한을 완화하는 용도지구를 신설하지 아니할 것**

② **방재지구의 의무지정** : 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 연안침식이 진행 중이거나 우려되는 지역 등 다음의 지역에 대해서는 방재지구의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다. 이 경우 도시 · 군관리계획의 내용에는 해당 방재지구의 재해저감대책을 포함하여야 한다.

㉠ 연안침식으로 인하여 심각한 피해가 발생하거나 발생할 우려가 있어 이를 특별히 관리할 필요가 있는 지역으로서 「연안관리법」에 따른 **연안침식관리구역으로 지정된 지역**
㉡ 풍수해, 산사태 등의 **동일한 재해가 최근 10년 이내 2회 이상 발생**하여 인명 피해를 입은 지역으로서 향후 동일한 재해발생시 상당한 피해가 우려되는 지역

③ **복합용도지구의 지정** : 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 ㉠ 일반주거지역, ㉡ 일반공업지역, ㉢ 계획관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있으며, 그 지정기준 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

> ※ **복합용도지구의 지정기준**
> 1. 용도지역의 변경시 기반시설이 부족해지는 등의 문제가 우려되어 해당 용도지역의 건축제한만을 완화하는 것이 적합한 경우에 지정할 것
> 2. 간선도로의 교차지(交叉地), 대중교통의 결절지(結節地) 등 토지이용 및 교통 여건의 변화가 큰 지역 또는 용도지역간의 경계지역, 가로변 등 토지를 효율적으로 활용할 필요가 있는 지역에 지정할 것
> 3. 용도지역의 지정목적이 크게 저해되지 아니하도록 해당 용도지역 전체 면적의 3분의 1 이하의 범위에서 지정할 것
> 4. 그 밖에 해당 지역의 체계적 · 계획적인 개발 및 관리를 위하여 지정대상지가 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합할 것

④ **도시 · 군계획조례에 따른 세분** : 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요한 때에는 해당 시 · 도 또는 대도시의 도시 · 군계획조례로 정하는 바에 따라 경관지구를 추가적으로 세분(특화경관지구의 세분 포함)하거나 중요시설물보호지구 및 특정용도제한지구를 세분하여 지정할 수 있다.

(4) 용도지구 안에서의 건축제한

① **원칙** : 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 조례로 정할 수 있다.

② **예외**

㉠ **고도지구 안에서의 건축제한** : 고도지구 안에서는 도시 · 군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.

㉡ **취락지구 안에서의 건축제한**

ⓐ 자연취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물은 이 법 시행령(대통령령)의 별표 23과 같다.

ⓑ 집단취락지구 안에서의 건축제한에 관하여는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다.

ⓒ 보호취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물은 이 법 시행령(대통령령)의 별표에 의한다.

㉢ **개발진흥지구 안에서의 건축제한**

ⓐ 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획을 수립하는 개발진흥지구 안에서는 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획에 위반하여 건축물을 건축할 수 없으며, 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되기 전에는 개발진흥지

구의 계획적 개발에 위배되지 아니하는 범위에서 도시 · 군계획조례로 정하는 건축물을 건축할 수 있다.

ⓑ 지구단위계획 또는 관계 법률에 따른 개발계획을 수립하지 아니하는 개발진흥지구 안에서는 **해당 용도지역에서 허용되는 건축물**을 건축할 수 있다.

ⓒ 산업 · 유통개발진흥지구 안에서는 **해당 용도지역에서 허용되는 건축물** 외에 해당 지구계획에 따라 일정요건을 갖춘 건축물 중 **도시 · 군계획조례**로 정하는 건축물을 건축할 수 있다.

(5) **취락지구에 대한 지원** : 국가 또는 지방자치단체가 취락지구안의 주민의 생활편익과 복지증진 등을 위하여 시행하거나 지원할 수 있는 사업은 다음 각호와 같다.

1. **자연취락지구**
   가. 자연취락지구안에 있거나 자연취락지구에 연결되는 도로 · 수도공급설비 · 하수도 등의 정비
   나. 어린이놀이터 · 공원 · 녹지 · 주차장 · 학교 · 마을회관 등의 설치 · 정비
   다. 쓰레기처리장 · 하수처리시설 등의 설치 · 개량
   라. 하천정비 등 재해방지를 위한 시설의 설치 · 개량
   마. 주택의 신축 · 개량
2. **보호취락지구** : 농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법령에서 정하는 바에 따른다.
3. **집단취락지구** : 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령에서 정하는 바에 의한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 용도지구는? ▸제31회

① 복합용도지구
② 주거개발진흥지구
③ 산업 · 유통개발진흥지구
④ 관광 · 휴양개발진흥지구
⑤ 특정 개발진흥지구

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구와 그 세분(細分)이 바르게 연결된 것만을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제30회

ㄱ. 보호지구 - 역사문화환경보호지구, 중요시설물보호지구, 생태계보호지구 ㄴ. 방재지구 - 자연방재지구, 시가지방재지구, 특정개발방재지구 ㄷ. 경관지구 - 자연경관지구, 주거경관지구, 시가지경관지구 ㄹ. 취락지구 - 자연취락지구, 농어촌취락지구, 집단취락지구

① ㄱ ② ㄹ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시 · 도지사가 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역에 해당하는 것을 모두 고른 것은? ▸제34회

ㄱ. 준주거지역	ㄴ. 근린상업지역	ㄷ. 일반공업지역
ㄹ. 계획관리지역	ㅁ. 일반상업지역	

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

01. ③ 공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발하고 정비할 것을 목적으로 하면 산업 · 유통개발진흥지구를 설명한 것이다.

02. ① ㄴ. 방재지구 - 자연방재지구, 시가지방재지구
ㄷ. 경관지구 - 자연경관지구, 시가지경관지구, 특화경관지구
ㄹ. 취락지구 - 자연취락지구, 집단취락지구

03. ② 시도지사 또는 대도시 시장은 ㉠ 일반주거지역, ㉡ 일반공업지역, ㉢ 계획관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있으며, 그 지정기준 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제 3 절 용도구역

(1) 개발제한구역의 지정

① **지정권자** : 국토교통부장관

② **지정목적**

㉠ 도시의 무질서한 확산방지

㉡ 도시주변의 자연환경보전

㉢ 도시민의 건전한 생활환경 확보

㉣ 보안상 도시개발제한(국방부장관의 요청)

③ **지정절차** : 국토교통부장관은 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

④ **개발제한구역 안에서의 행위제한**

㉠ 개발제한구역의 지정 또는 변경에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

㉡ 개발제한구역 안에서의 행위제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률(=개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법)로 정한다.

(2) 도시자연공원구역의 지정

① **지정권자** : 시 · 도지사 또는 대도시 시장

② **지정목적**

㉠ 도시의 자연환경 및 경관보호

㉡ 도시민에게 건전한 여가 · 휴식공간의 제공

㉢ 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발제한

③ **지정절차** : 도시자연공원구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

④ **도시자연공원구역 안에서의 행위제한**

㉠ 도시자연공원구역의 지정 또는 변경에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

㉡ 도시자연공원구역 안에서의 행위제한 등 도시자연공원구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

(3) 수산자원보호구역

① **지정권자** : 해양수산부장관

② **지정목적** : 수산자원의 보호 · 육성

③ 지정대상

수산자원을 보호 · 육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

④ 행위제한

수산자원보호구역 안에서의 건축제한에 관하여는 「수산자원관리법」 규정에 의한다.

(4) 시가화조정구역의 지정 등

① 지정권자

㉠ 원칙 : 시 · 도지사

㉡ 예외 : 국토교통부장관(국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정 또는 변경이 필요한 경우)

② 지정목적

㉠ 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화 방지

㉡ 계획적 · 단계적인 개발 도모

㉢ 5년 이상 20년 이내에서 시가화 유보

③ 지정절차

시가화조정구역의 지정 또는 변경을 도시 · 군관리계획으로 결정할 수 있다.

④ 유보기간

5년 이상 20년 이내에서 도시 · 군관리계획으로 시가화 유보기간을 정하여야 한다.

⑤ 실효

시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 효력을 잃는다.

⑥ 시가화조정구역 안에서의 행위제한(이 법과 시행령에 직접 정함)

㉠ 원칙 : 도시 · 군계획사업의 시행이 유보된다.

㉡ 예외 : 국방상 또는 공익상 시가화조정구역 안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 시가화조정구역의 지정목적 달성에 지장이 없다고 인정하는 도시 · 군계획사업은 허용된다.

㉢ 도시 · 군계획사업에 의하지 아니한 개발행위 : 시가화조정구역에서는 도시 · 군계획사업의 경우 외에는 일정한 허가대상 행위에 한정하여 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

※ **시가화조정구역에서 허가대상개발행위**

1. 농업 · 임업 또는 어업을 영위하는 자가 행하는 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물 그 밖의 시설의 건축
   ① 축사 ② 퇴비사 ③ 잠실
   ④ 창고(저장 및 보관시설 포함) ⑤ 생산시설(단순가공시설 포함)
   ⑥ 관리용 건축물로서 기존 관리용 건축물의 면적을 포함하여 33㎡ 이하인 것
   ⑦ 양어장

2. 마을공동시설, 공익시설 · 공공시설, 광공업 등 주민의 생활을 영위하는 데에 필요한 행위로서 다음의 대통령령으로 정하는 행위

   ① 주택 및 그 부속건축물의 건축으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위
   - 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 **100㎡ 이하**에 해당하는 면적의 **증축**)
   - 부속건축물의 건축(주택 또는 이에 준하는 건축물에 부속되는 것에 한하되, 기존 건축물의 면적을 포함하여 **33㎡ 이하**에 해당하는 면적의 **신축 · 중축 · 재축** 또는 **대수선**)

   ② 마을공동시설의 설치로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위
   - 농로 · 제방 및 사방시설의 설치
   - 새마을회관의 설치
   - 정자 등 간이휴게소의 설치
   - 농기계수리소 및 농기계용 유류판매소(개인소유의 것 포함)의 설치
   - 선착장 및 물양장의 설치

3. 입목의 벌채, 조림, 육림, 토석의 채취 그 밖에 대통령령으로 정하는 경미한 행위

참고 **시가화조정구역에서 허가를 거부할 수 없는 사항**

① 다음의 1에 해당하는 행위
가. 축사의 설치 : 1가구당 기존축사의 면적을 포함하여 300㎡ 이하
나. 퇴비사의 설치 : 1가구당 기존퇴비사의 면적을 포함하여 100㎡ 이하
다. 잠실의 설치 : 뽕나무밭 조성면적 2천제곱미터당 또는 뽕나무 1천800주당 50㎡ 이하
라. 창고의 설치 : 시가화조정구역안의 토지 또는 그 토지와 일체가 되는 토지에서 생산되는 생산물의 저장에 필요한 것으로서 기존창고면적을 포함하여 그 토지면적의 0.5% 이하.
마. 관리용건축물의 설치 : 과수원 · 초지 · 유실수단지 또는 원예단지안에 설치하되, 생산에 직접 공여되는 토지면적의 0.5% 이하로서 기존관리용 건축물의 면적을 포함하여 33㎡ 이하

② 「건축법」의 건축신고로서 건축허가를 갈음하는 행위

⑦ **조림 및 육림의 허가기준** : 시가화조정구역 안에 있는 산림안에서의 입목의 벌채, 조림 및 육림의 허가기준에 관하여는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」의 규정에 의한다.

제 4 절 도시혁신구역의 지정 등

(1) 도시혁신구역

① 지정권자 및 지정대상

공간재구조화계획 결정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 도시혁신구역으로 지정할 수 있다.

㉠ 도시 · 군기본계획에 따른 도심 · 부도심 또는 생활권의 중심지역
㉡ 주요 기반시설과 연계하여 지역의 거점 역할을 수행할 수 있는 지역
㉢ 그 밖에 도시공간의 창의적이고 혁신적인 개발이 필요하다고 인정되는 경우로서 다음의 대통령령으로 정하는 지역
  ⓐ 유휴토지 또는 대규모 시설의 이전부지
  ⓑ 그 밖에 도시공간의 창의적이고 혁신적인 개발이 필요하다고 인정되는 지역으로서 해당 시 · 도의 도시 · 군계획조례로 정하는 지역

② 도시혁신계획의 내용 : 도시혁신계획에는 도시혁신구역의 지정 목적을 이루기 위하여 다음 각 호에 관한 사항이 포함되어야 한다.

㉠ 용도지역 · 용도지구, 도시 · 군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
㉡ 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
㉢ 건축물의 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 사항
㉣ 건축물의 용도 · 종류 및 규모 등에 관한 사항
㉤ 제83조의3에 따른 다른 법률 규정 적용의 완화 또는 배제에 관한 사항
㉥ 도시혁신구역 내 개발사업 및 개발사업의 시행자 등에 관한 사항
㉦ 그 밖에 도시혁신구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

③ 고려대상 : 도시혁신구역의 지정 및 변경과 제2항에 따른 도시혁신계획은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 공간재구조화계획으로 결정한다.

㉠ 도시혁신구역의 지정 목적
㉡ 해당 지역의 용도지역 · 기반시설 등 토지이용 현황
㉢ 도시 · 군기본계획 등 상위계획과의 부합성
㉣ 주변 지역의 기반시설, 경관, 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선 · 정비 효과
㉤ 도시의 개발 수요 및 지역에 미치는 사회적 · 경제적 파급효과

④ 지정제한 : 다른 법률에서 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에도 이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다.

⑤ **의견회신** : 공간재구조화계획 결정권자가 위 ③에 따른 공간재구조화계획을 결정하기 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하는 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 그 요청을 받은 날부터 10일(근무일 기준) 이내에 의견을 회신하여야 한다.

⑥ **준용** : 도시혁신구역 및 도시혁신계획에 관한 도시 · 군관리계획 결정의 실효, 도시혁신구역에서의 건축 등에 관하여 다른 특별한 규정이 없으면 제53조(지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획에 관한 도시 · 군관리계획결정의 실효 등) 및 제54조(지구단위계획구역에서의 건축 등)를 준용한다. 이 경우 "지구단위계획구역"은 "도시혁신구역"으로, "지구단위계획"은 "도시혁신계획"으로 본다.

⑦ **세부사항** : 도시혁신구역의 지정 및 변경과 도시혁신계획의 수립 및 변경에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

(2) 복합용도구역의 지정 등

① **지정권자 및 지정대상** : 공간재구조화계획 결정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 복합용도구역으로 지정할 수 있다.

> ㉠ 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역
> ㉡ 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역
> ㉢ 그 밖에 복합된 공간이용을 촉진하고 다양한 도시공간을 조성하기 위하여 계획적 관리가 필요하다고 인정되는 경우로서 다음의 대통령령으로 정하는 지역
> ⓐ 복합용도구역으로 지정하려는 지역이 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우로서 토지를 효율적으로 이용하기 위해 건축물의 용도, 종류 및 규모 등을 통합적으로 관리할 필요가 있는 지역
> ⓑ 그 밖에 복합된 공간이용을 촉진하고 다양한 도시공간을 조성하기 위해 계획적 관리가 필요하다고 인정되는 지역으로서 해당 시 · 도의 도시 · 군계획조례로 정하는 지역

② **복합용도계획의 내용** : 복합용도계획에는 복합용도구역의 지정 목적을 이루기 위하여 다음 각 호에 관한 사항이 포함되어야 한다.

> ㉠ 용도지역 · 용도지구, 도시 · 군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항
> ㉡ 주요 기반시설의 확보에 관한 사항
> ㉢ 건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항
> ㉣ 건축물의 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 사항
> ㉤ 제83조의4(복합용도구역에서의 건축법 적용 특례)에 따른 특별건축구역계획에 관한 사항
> ㉥ 그 밖에 복합용도구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항

③ 고려사항

복합용도구역의 지정 및 변경과 복합용도계획은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 공간재구조화계획으로 결정한다.

㉠ 복합용도구역의 지정 목적
㉡ 해당 지역의 용도지역 · 기반시설 등 토지이용 현황
㉢ 도시 · 군기본계획 등 상위계획과의 부합성
㉣ 주변 지역의 기반시설, 경관, 환경 등에 미치는 영향 및 도시환경 개선 · 정비 효과

④ 복합용도구역 및 복합용도계획에 관한 도시 · 군관리계획 결정의 실효, 복합용도구역에서의 건축 등에 관하여 다른 특별한 규정이 없으면 제53조(지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획에 관한 도시 · 군관리계획결정의 실효 등) 및 제54조(지구단위계획구역에서의 건축 등) 를 준용한다. 이 경우 "지구단위계획구역"은 "복합용도구역"으로, "지구단위계획"은 "복합용도계획"으로 본다.

⑤ 세부사항

복합용도구역의 지정 및 변경과 복합용도계획의 수립 및 변경에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다,

(3) 도시 · 군계획시설입체복합구역의 지정

① 지정권자 및 지정대상

도시 · 군관리계획의 결정권자는 도시 · 군계획시설의 입체복합적 활용을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 도시 · 군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 도시 · 군계획시설입체복합구역(이하 "입체복합구역"이라 한다)으로 지정할 수 있다.

㉠ 도시 · 군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우
㉡ 주변지역 정비 또는 지역경제 활성화를 위하여 기반시설의 복합적 이용이 필요한 경우
㉢ 첨단기술을 적용한 새로운 형태의 기반시설 구축 등이 필요한 경우
㉣ 그 밖에 효율적이고 복합적인 도시 · 군계획시설의 조성을 위하여 필요한 경우로서 다음의 대통령령으로 정하는 경우
  ⓐ 복합용도구역으로 지정하려는 지역이 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우로서 토지를 효율적으로 이용하기 위해 건축물의 용도, 종류 및 규모 등을 통합적으로 관리할 필요가 있는 지역
  ⓓ 그 밖에 복합된 공간이용을 촉진하고 다양한 도시공간을 조성하기 위해 계획적 관리가 필요하다고 인정되는 지역으로서 해당 시 · 도의 도시 · 군계획조례로 정하는 지역

② **건축제한** : 이 법 또는 다른 법률의 규정에도 불구하고 입체복합구역에서의 도시 · 군계획시설과 도시 · 군계획시설이 아닌 시설에 대한 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등의 제한(이하 이 조에서 "건축제한"이라 한다), 건폐율, 용적률, 높이 등은 다음의 대통령령으로 정하는 범위에서 따로 정할 수 있다. 다만, 다른 법률에 따라 정하여진 건축제한, 건폐율, 용적률, 높이 등을 완화하는 경우에는 미리 관계 기관의 장과 협의하여야 한다.

㉠ 입체복합구역에서의 도시 · 군계획시설과 도시 · 군계획시설이 아닌 시설에 대한 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등의 제한: 다음 각 목의 구분에 따른 범위
가. 도시지역의 경우: 도시지역에서 허용되는 범위
나. 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역의 경우: 계획관리지역에서 허용되는 범위
㉡ 입체복합구역 안에서의 건폐율:해당 용도지역별 건폐율의 최대한도의 150퍼센트 이하의 범위. 이 경우 건폐율은 도시 · 군계획시설과 도시 · 군계획시설이 아닌 시설의 건축면적의 합을 기준으로 한다.
㉣ 입체복합구역 안에서의 용적률: 해당 용도지역별 용적률의 최대한도의 200퍼센트 이하의 범위. 이 경우 용적률은 도시 · 군계획시설과 도시 · 군계획시설이 아닌 시설의 바닥면적의 합을 기준으로 한다.
㉤ 입체복합구역 안에서의 건축물의 높이: 다음 각 목의 구분에 따른 범위
가. 「건축법」 제60조(가로구역단위의 건축물의 높이 제한)에 따라 제한된 높이의 150퍼센트 이하의 범위
나. 「건축법」 제61조 제2항(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)에 따른 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한의 200퍼센트 이하의 범위

③ **제한범위** : 위 ②에 따라 정하는 건폐율과 용적률은 제77조 및 제78조에 따라 대통령령으로 정하고 있는 해당 용도지역별 최대한도의 200퍼센트 이하로 한다.

④ **그 밖에 필요한 사항** : 그 밖에 입체복합구역의 지정 · 변경 등에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정한다.

(4) 도시혁신구역, 복합용도구역, 입체복합구역에 대한 공공시설등의 설치비용 등

① 공공시설등 부지 제공

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 구역 안에서 개발사업이나 개발행위를 하려는 자는 건축물이나 그 밖의 시설의 용도, 건폐율, 용적률 등의 건축제한 완화 또는 행위제한 완화로 인한 토지가치 "공공시설등"의 부지를 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하도록 하여야 한다.

㉠ 제40조의3에 따른 도시혁신구역
㉡ 제40조의4에 따른 복합용도구역
㉢ 제40조의5에 따른 입체복합구역

② **예외** : 다만, 다음 각 호의 부담금이 부과(해당 법률에 따라 부담금을 면제하는 경우를 포함한다)되는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 「개발이익 환수에 관한 법률」에 따른 개발부담금

㉡ 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금

제 5 절 행위제한 특례

(1) 용도지역 미지정지역에 대한 행위제한

도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 건폐율과 용적률 또는 용도지역 안의 건축제한 규정을 적용할 때에 **자연환경보전지역에 관한 규정**을 적용한다.

(2) 도시지역 · 관리지역의 미세분지역에 대한 행위제한

건폐율과 용적률 또는 용도지역 안의 건축제한 규정을 적용할 때에 도시지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 녹지지역 중 **보전녹지지역에 관한 규정**을 적용하고, 관리지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 **보전관리지역에 관한 규정**을 적용한다.

(3) 둘 이상의 용도지역 · 용도지구 · 용도구역에 걸치는 대지

① **원칙** : 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우로서 각 용도지역 등에 걸치는 부분 중 **가장 작은 부분의 규모가** 330㎡(도로변의 띠 모양으로 지정된 상업지역에 건친 경우 660㎡) **이하**인 경우에는 전체 대지의 **건폐율 및 용적률은 가중평균한 값을 적용**하고, 그 밖의 **건축제한 등**에 관한 사항은 그 대지 중 **가장 넓은 면적이 속하는 용도지역 등**에 관한 규정을 적용한다.

② **예외**

㉠ 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 **고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정**을 적용한다.

㉡ 하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우에는 그 전부에 대하여 **방화지구의 건축물에 관한 규정**을 적용한다. 다만, 그 건축물이 있는 방화지구와 그 밖의 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 경계가 「건축법」에 따른 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

㉢ 하나의 대지가 녹지지역과 그 밖의 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는

경우(규모가 가장 작은 부분이 녹지지역으로서 그 면적이 330㎡ 이하인 경우 제외)에는 각각의 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 건축물 및 토지에 관한 규정을 적용한다. 다만, 녹지지역의 건축물이 고도지구 또는 방화지구에 걸쳐 있는 경우에는 위 ㉠이나 ㉡에 따른다.

(4) 도시지역에서 다른 법률의 적용배제

도시지역에 대하여는 다음의 법률 규정을 적용하지 아니한다.

① 「도로법」에 따른 접도구역
② 「농지법」에 따른 농지취득자격증명(다만, 녹지지역의 농지로서 도시 · 군계획시설사업에 필요하지 아니한 농지에 대하여는 그러하지 아니함)

(5) 도시 · 군계획시설에 대한 특례

용도지역 · 용도지구 안에서의 도시 · 군계획시설에 대하여는 제71조(용도지역 안에서의 건축제한) 내지 제82조(용도지구 안에서의 건축제한)의 규정을 적용하지 아니한다.

(6) 리모델링이 필요한 건축물에 대한 특례

경관지구 또는 고도지구 안에서의 「건축법 시행령」에 따른 리모델링이 필요한 건축물에 대해서는 건축물의 높이 · 규모 등의 제한을 완화하여 제한할 수 있다.

(7) 공사용 부대시설의 허가

용도지역 · 용도지구 또는 용도구역 안에서 허용되는 건축물 또는 시설을 설치하기 위하여 공사현장에 설치하는 자재야적장, 레미콘 · 아스콘생산시설 등 공사용 부대시설은 당해 공사에 필요한 최소한의 면적의 범위 안에서 기간을 정하여 사용 후에 그 시설 등을 설치한 자의 부담으로 원상복구할 것을 조건으로 설치를 허가할 수 있다.

(8) 방재지구 안의 특례

방재지구 안에서는 용도지역 안에서의 건축제한 중 층수 제한에 있어서는 1층 전부를 필로티 구조로 하는 경우 필로티 부분을 층수에서 제외한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제32회

① 시가화조정구역은 도시지역과 그 주변지역의 무질서한시가화를 방지하고 계획적 · 단계적인 개발을 도모하기 위하여 시 · 도지사가 도시 · 군기본계획으로 결정하여 지정하는 용도구역이다.
② 시가화유보기간은 5년 이상 20년 이내의 기간이다.
③ 시가화유보기간이 끝나면 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 이를 고시하여야 하고, 시가화조정구역 지정 결정은 그 고시일 다음 날부터 그 효력을 잃는다.
④ 공익상 그 구역안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 주민의 요청에 의하여 시 · 도지사가 시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정한 도시 · 군계획사업은 시가화조정구역에서 시행할 수 있다.
⑤ 시가화조정구역에서 입목의 벌채, 조림, 육림 행위는 허가 없이 할 수 있다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역 안에서 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치 도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아 할 수 있는 행위에 해당하지 않는 것은? (단, 도시 · 군계획사업은 고려하지 않음) ▸제33회

① 농업 · 임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용건축물로 서 기존 관리용건축물의 면적을 제외하고 33제곱미터를 초과하는 것을 건축하는 행위
② 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 100제곱미터 이하에 해당하는 면적의 증축을 말한다)
③ 마을공동시설로서 정자 등 간이휴게소의 설치
④ 마을공동시설로서 농로 · 제방 및 사방시설의 설치
⑤ 마을공동시설로서 농기계수리소 및 농기계용 유류판매소(개인소유의 것을 포함한다)의 설치

정답 및 해설

01. ② ① 시가화조정구역은 도시지역과 그 주변지역의 무질서한시가화를 방지하고 계획적 · 단계적인 개발을 도모하기 위하여 시 · 도지사가 도시 · 군관리계획으로 결정하여 지정하는 용도구역이다. ③ 시가화유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 결정의 효력을 잃는다. 실효를 위한 별도의 고시 절차를 필요로 하지 않는다. ④ 공익상 그 구역 안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계중앙행정기관장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 그 시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정한 도시 · 군계획사업은 시행할 수 있다. ⑤ 시가화조정구역에서 입목의 벌채, 조림, 육림 행위는 허가에 관한사항은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한법률」에 규정에 따른다.

02. ① 농업 · 임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용건축물로 서 기존 관리용건축물의 면적을 포함하여 33제곱미터 이하를 건축하는 행위는 허가를받아 할수 있다.

CHAPTER

06 도시 · 군계획시설

제 1 절 도시 · 군계획시설

(1) 분류

"도시 · 군계획시설"이란 기반시설 중 도시 · 군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

교통시설	도로 · 철도 · 항만 · 공항 · 주차장 · 자동차정류장 · 궤도 · 차량 검사 및 면허시설
공간시설	광장 · 공원 · 녹지 · 유원지 · 공공공지
유통 · 공급시설	유통업무설비, 수도 · 전기 · 가스 · 열공급설비, 방송 · 통신시설, 공동구 · 시장, 유류저장 및 송유설비
공공 · 문화 체육시설	학교 · 공공청사 · 문화시설 · 공공필요성이 인정되는 체육시설 · 연구시설 · 사회복지시설 · 공공직업훈련시설 · 청소년수련시설
방재시설	하천 · 유수지 · 저수지 · 방화설비 · 방풍설비 · 방수설비 · 사방설비 · 방조설비
보건위생시설	장사시설 · 도축장 · 종합의료시설
환경기초시설	하수도 · 폐기물처리 및 재활용시설 · 빗물저장 및 이용시설 · 수질오염방지시설 · 폐차장

※ 보충 : 도로 · 자동차정류장 및 광장은 다음과 같이 세분할 수 있다.

도로	일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 보행자우선도로, 전거전용도로, 고가도로, 지하도로
자동차정류장	여객자동차터미널, 물류터미널, 공영차고지, 공동차고지, 화물자동차 휴게소, 복합환승센터
광장	교통광장, 일반광장, 경관광장, 지하광장, 건축물부설광장

(2) 도시 · 군계획시설의 설치 · 관리

① 원칙 : 지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류 · 명칭 · 위치 · 규모 등을 미리 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 한다.

② 예외 : 용도지역 · 기반시설의 특성 등을 고려하여 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 다음의 기반시설을 설치하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 주차장, 자동차 및 건설기계검사시설, 공공공지, 열공급설비, 방송 · 통신시설, 시장 · 공공청사 · 문화시설 · 공공필요성이 인정되는 체육시설 · 연구시설 · 사회복지시설 · 공공직업 훈련시설 · 청소년수련시설 · 저수지 · 방화설비 · 방풍설비 · 방수설비 · 사방설비 · 방조설비 · 장사시설 · 종합의료시설 · 빗물저장 및 이용시설 · 폐차장

나. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」의 규정에 의하여 점용허가대상이 되는 공원안의 기반시설

제 2 절 공동구

(1) 공동구의 설치

① **의무적 설치대상** : 다음의 해당하는 지역 등이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 사업시행자는 공동구를 설치하여야 한다.

㉠ 「도시개발법」에 따른 도시개발구역
㉡ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구
㉢ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
㉣ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역, 공공주택지구, 도청이전신도시

② **의무적 수용대상** : 공동구가 설치된 경우 전선로, 통신선로, 수도관, 열수송관, 중수도관, 쓰레기수송관을 공동구에 수용하여야 한다.

참고 **공동구협의회 심의**

공동구 협의회 심의를 거쳐 수용 가능한 대상 ⇨ 가스관, 하수도관

③ **설치비용** : 공동구의 설치에 필요한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.

(2) 공동구의 관리 및 운영

① **공동구 관리자** : 공동구는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 관리한다.

② **안전 · 유지관리계획** : 공동구 관리자는 5년마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립 · 시행하여야 한다.

③ **안전점검** : 공동구 관리자는 1년에 1회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

④ 공동구의 관리비용 등

㉠ **관리비용** : 공동구의 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담하되, 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구 관리자가 정한다.

㉡ **설치비용 미부담자의 사용** : 공동구 설치비용을 부담하지 아니한 자가 공동구를 점용하거나 사용하려면 그 공동구를 관리하는 공동구 관리자의 허가를 받아야 한다.

제 3 절 광역시설의 설치 · 관리 등

(1) 광역시설의 설치 · 관리

① **원칙** : 광역시설의 설치 및 관리는 제43조(도시 · 군계획시설의 설치 · 관리)에 관한 규정에 따른다.

② **예외**

㉠ **협약체결 등** : 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 협약을 체결하거나 협의회 등을 구성하여 광역시설을 설치 · 관리할 수 있다. 다만, 협약의 체결이나 협의회 등의 구성이 이루어지지 아니하는 경우 그 시 또는 군이 같은 도에 속할 때에는 관할 도지사가 광역시설을 설치 · 관리할 수 있다.

㉡ **법인의 실치 및 관리** : 국가계획으로 설치하는 광역시설은 그 광역시설의 설치 · 관리를 사업목적 또는 사업종목으로 하여 다른 법률에 따라 설립된 법인이 설치 · 관리할 수 있다.

제 4 절 도시 · 군계획시설부지에서의 개발행위 및 매수청구

(1) 도시 · 군계획시설 부지에서의 개발행위

① **원칙** : 도시 · 군계획시설의 설치장소로 결정된 지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하는 그 도시 · 군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② **예외** : 도시 · 군계획시설 결정의 고시일부터 2년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 사업이 시행되지 아니한 도시 · 군계획시설 중 단계별 집행계획이 수립되지 아니하거나 단계별 집행계획에서 제1단계 집행계획에 포함되지 아니한 도시 · 군계획시설의 부지에 대하여는 다음의 개발행위를 허가할 수 있다.

㉠ **가설건축물의 건축**과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질변경
㉡ 도시 · 군계획시설의 설치에 지장이 없는 **공작물의 설치**와 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질변경
㉢ **건축물의 개축 또는 재축**과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질변경

③ **원상회복명령** : 가설건축물의 건축 등을 허가한 토지에서 도시 · 군계획시설사업이 시행되는 경우에는 그 시행예정일 3개월 전까지 가설건축물이나 공작물 소유자의 부담으로 그 가설건축물이나 공작물의 철거 등 원상회복에 필요한 조치를 명하여야 한다.

④ **행정대집행** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 원상회복의 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 **행정대집행**에 따라 원상회복을 할 수 있다.

(2) 도시 · 군계획시설부지에서의 매수청구

① **매수청구자** : 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획의 결정의 고시일부터 10년 이내에 그 사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 **지목이 대(垈)**인 토지(그 토지에 있는 건축물 및 정착물 포함)의 소유자는 매수를 청구할 수 있다. 단, 실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외한다.

② **매수의무자**

㉠ **원칙** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 하여야 한다.

㉡ **예외** : 다음에 해당하는 자가 있는 경우 그 자에게 매수를 청구할 수 있다.

ⓐ 해당 도시 · 군계획시설사업의 시행자가 정하여진 경우에는 그 **시행자**
ⓑ 해당 도시 · 군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 있으면 그 **의무가 있는 자**
단, 이 경우 도시 · 군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 서로 다른 경우에는 설치하여야 할 **의무가 있는 자**에게 매수청구하여야 한다.

③ **매수절차** : 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여 토지소유자 등에게 알려야 하며, 매수하기로 결정한 토지는 매수결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.

④ **매수대금의 지급**

㉠ **원칙**: 현금으로 그 대금을 지급한다.

㉡ **예외**: 매수의무자가 지방자치단체인 경우로서 다음의 발행요건에 해당하면 도시 · 군계획시설채권을 발행하여 지급할 수 있다.

ⓐ 발행자 : **지방자치단체**(매수의무자가 지방자치단체인 경우에 한함)
ⓑ 발행요건 :
- 토지소유자가 원하는 경우
- 부재부동산 소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금 **3천만원 초과 금액**

ⓒ 상환기간 : **10년 이내**에서 조례로 정함
ⓓ 이율 : 전국을 영업으로 하는 은행이 적용하는 1년 만기 **정기예금금리의 평균 이상**으로 조례로 정함
ⓔ 준용법률 : 「지방재정법」

⑤ **매수가격 · 매수절차 등** : 매수청구된 토지의 매수가격 · 매수절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

⑥ 매수거부 또는 매수지연 시 개발행위 허가대상

㉠ **단독주택**으로서 **3층 이하**인 것
㉡ **제1종 근린생활시설**로서 **3층 이하**인 것
㉢ **제2종 근린생활시설**로서 **3층 이하**인 것(다중생활시설로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것, 단란주점으로서 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것, 안마시술소, 노래연습장 제외)
㉣ **공작물**

(3) 도시 · 군계획시설 결정의 실효

도시 · 군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 사업이 시행되지 아니하는 경우 20년이 되는 날의 다음 날에 그 도시 · 군계획시설결정의 효력을 잃는다.

(4) 도시 · 군계획시설결정의 해제 신청 등

① 해제 입안의 신청 등

㉠ **해제 입안신청** : 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 10년 이내에 그 설치에 관한 사업이 시행되지 아니한 경우로서 단계별 집행계획상 해당 도시 · 군계획시설의 실효 시까지 집행계획이 없는 경우에는 그 도시 · 군계획시설 부지로 되어 있는 토지의 소유자는 입안권자에게 도시 · 군계획시설결정 해제를 위한 도시 · 군관리계획 입안을 신청할 수 있다.

㉡ **해제 입안결정 통지** : 도시 · 군관리계획 입안권자는 해제 입안의 신청을 받은 날부터 3개월 이내에 입안 여부를 결정하여 토지 소유자에게 알려야 하며, 해당 도시 · 군계획시설결정의 실효 시까지 설치하기로 집행계획을 수립하는 등 특별한 사유가 없으면 그 해제를 위한 도시 · 군관리계획을 입안하여야 한다.

② 결정의 해제 신청 등

㉠ **결정 · 해제신청** : 해제의 입안 신청을 한 토지 소유자는 해당 도시 · 군계획시설결정의 해제를 위한 도시 · 군관리계획이 입안되지 아니하는 경우에는 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 결정권자에게 그 도시 · 군계획시설결정의 해제를 신청할 수 있다.

㉡ **해제결정 통지** : 도시 · 군관리계획 결정권자는 결정의 해제 신청을 받은 날부터 2개월 이내에 결정 여부를 정하여 토지 소유자에게 알려야 하며, 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설결정을 해제하여야 한다.

③ 결정의 해제 심사 신청 등

㉠ **해제심사 신청** : 결정의 해제 심사를 신청한 토지 소유자는 해당 도시 · 군계획시설결정이 해제되지 아니하는 등의 경우에는 국토교통부장관에게 그 도시 · 군계획시설결정의 해제 심사를 신청할 수 있다.

㉡ **결정해제 권고** : 결정의 해제 심사 신청을 받은 국토교통부장관은 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 결정권자에게 도시 · 군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있다.

㉢ **결정해제 의무** : 해제를 권고 받은 도시 · 군관리계획 결정권자는 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설결정을 해제하여야 한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설(이하 '시설'이라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제35회

① 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 실시계획의 인가만 있고 시설사업이 진행되지 아니하는 경우 그 부지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.

② 공동구가 설치된 경우 쓰레기수송관은 공동구협의회의심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있다.

③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구가 200만제곱미터를 초과하는 경우에는 공동구를 설치하여야 한다.

④ 시설결정의 고시일부터 20년이 지날 때까지 시설사업이시행되지 아니하는 경우 그 시설결정은 20년이 되는 날에 효력을 잃는다.

⑤ 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지 내에 건물만을 소유한자도 시설결정 해제를 위한도시.군관리계획입안을 신청할 수 있다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제32회

① 도시 · 군계획시설 부지의 매수의무자인 지방공사는 도시 · 군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.
② 도시 · 군계획시설 부지의 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지를 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.
③ 200만㎡를 초과하는 「도시개발법」에 따른 도시개발구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
④ 국가계획으로 설치하는 광역시설은 그 광역시설의 설치 · 관리를 사업종목으로 하여 다른 법률에 따라 설립된 법인이 설치 · 관리할 수 있다.
⑤ 도시 · 군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설에 관한 설명이다. (　　)에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은? ▸제30회

도시 · 군계획시설결정이 고시된 도시 · 군계획시설에 대하여 그 고시일부터 (ㄱ)년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설결정은 그 고시일부터 (ㄱ)년이 (ㄴ)에 그 효력을 잃는다.

① ㄱ: 10, ㄴ: 되는 날
② ㄱ: 20, ㄴ: 되는 날
③ ㄱ: 10, ㄴ: 되는 날의 다음 날
④ ㄱ: 15, ㄴ: 되는 날의 다음 날
⑤ ㄱ: 20, ㄴ: 되는 날의 다음 날

정답 및 해설

01. ③ ① 실시계획의 인가가 있으면 매수를 청구대상에서 제외된다. ② 가스관과 하수도관은 공동구협의회의심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있다. ④ 시설결정의 고시일부터 20년이 지날 때까지 시설사업이시행되지 아니하는 경우 그 시설결정은 20년이 되는 날의 다음날에 효력을 잃는다. ⑤ 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지의 토지소유만 시설결정 해제를 위한 도시 · 군관리계획입안을 신청할 수 있다.

02. ① 도시 · 군계획시설 부지의 매수의무자가 지방자치단체인 경우에 한하여 도시 · 군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.

03. ⑤ 도시 · 군계획시설결정이 고시된 도시 · 군계획시설에 대하여 그 고시일부터 (20)년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설결정은 그 고시일부터 (20)년이 (되는 날의 다음날)에 그 효력을 잃는다.

CHAPTER

07 지구단위계획

제 1 절 개요

(1) **의의** : 도시 · 군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지이용을 합리화하고 그 기능증진시키며 미관개선하고 양호한 환경을 확보 등을 목적으로 수립하는 도시 · 군관리계획을 말한다.

(2) **수립기준** : 지구단위계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.

(3) **지정권자** : 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 지구단위계획구역 및 지구단위계획을 도시 · 군관리계획으로 결정한다.

제 2 절 지구단위계획구역의 지정

(1) **지정대상**

① 임의적 지정 : 지정할 수 있는 대상

② 의무적지정 : 지정하여야 하는 대상

> ㉠ **정비구역 및 택지개발지구**에서 시행되는 사업이 끝난 후 **10년**이 지난 지역
> ㉡ 다음의 지역으로서 그 면적이 30만㎡ 이상인 지역
> ⓐ **시가화조정구역 또는 공원**에서 해제되는 지역. 다만, 녹지지역으로 지정 또는 존치되거나 법 또는 다른 법령에 의하여 도시 · 군계획사업 등 개발계획이 수립되지 아니하는 경우를 제외한다.
> ⓑ **녹지지역**에서 **주거지역 · 상업지역 또는 공업지역**으로 변경되는 지역

(2) **도시지역 외 지역에서의 지정대상**

① 계획관리지역 : 지정하려는 구역면적의 100분의 50 이상이 지정된 계획관리지역으로서 다음의 요건에 해당하는 지역

> ㉠ 계획관리지역 외 지구단위계획구역에 포함하는 지역은 **생산관리지역 또는 보전관리지역**일 것

㉡ 지정하고자 하는 지역에 「건축법 시행령」의 공동주택 중 **아파트** 또는 **연립주택**의 건설계획이 포함되는 경우에는 **30만㎡ 이상**일 것. 다만, 지정하고자 하는 지역에 아파트 또는 연립주택의 건설계획이 포함되는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10만㎡ 이상일 것

ⓐ 지구단위계획구역이 「수도권정비계획법」에 의한 자연보전권역인 경우

ⓑ 지구단위계획구역 안에 초등학교 용지를 확보하여 관할 교육청의 동의를 얻은 경우 등

㉢ 당해 지역에 도로 · 수도공급설비 · 하수도 등 기반시설을 공급할 수 있을 것

㉣ 자연환경 · 경관 · 미관 등을 해치지 아니하고 문화재의 훼손우려가 없을 것

② 지정된 개발진흥지구로서 다음의 요건에 해당하는 지역

㉠ 위 ①의 ㉡부터 ㉣까지의 요건에 해당할 것

㉡ 당해 개발진흥지구가 다음의 지역에 위치할 것

ⓐ 주거개발진흥지구, 복합개발진흥지구(주거기능이 포함된 경우에 한함) 및 특정개발진흥지구: 계획관리지역

ⓑ 산업 · 유통개발진흥지구 및 복합개발진흥지구(주거기능이 포함되지 아니한 경우에 한함): 계획관리지역 · 생산관리지역 또는 농림지역

ⓒ 관광 · 휴양개발진흥지구: 도시지역 외의 지역

③ 지정된 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 행위제한 등을 지구단위계획으로 대체하려는 지역

제 3 절 지구단위계획구역의 내용

지구단위계획구역의 지정목적을 이루기 위하여 지구단위계획에는 다음의 사항 중 ②와 ④의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다.

① 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항

② 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모

③ 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발 · 정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획

④ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도

⑤ 건축물의 배치 · 형태 · 색채 또는 건축선에 관한 계획

⑥ 환경관리계획 또는 경관계획

⑦ 보행안전 등을 고려한 교통처리계획

⑧ 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농 · 산 · 어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

제 4 절 지구단위계획구역에서의 건폐율 등 완화

(1) 도시지역 내 지구단위계획구역에서의 건폐율 등의 완화

① 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설 등의 부지로 제공하는 경우 다음의 구분에 따라 건폐율 · 용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

㉠ **완화할 수 있는 건폐율** = 해당 용도지역에 적용되는 건폐율 × [1 + 공공시설 등의 부지로 제공하는 면적 ÷ 원래의 대지면적] 이내(단, 공공시설 등의 부지를 제공하는 자가 용도가 폐지되는 공공시설을 무상으로 양수받은 경우 그 양수받은 부지면적을 빼고 산정)

㉡ **완화할 수 있는 용적률** = 해당 용도지역에 적용되는 용적률 + [1.5 × (공공시설 등의 부지로 제공하는 면적 × 공공시설 등 제공 부지의 용적률) ÷ 공공시설 등의 부지 제공 후의 대지면적] 이내

㉢ **완화할 수 있는 높이** = 「건축법」 제60조에 따라 제한된 높이 × (1 + 공공시설 등의 부지로 제공하는 면적 ÷ 원래의 대지면적) 이내

② 지구단위계획구역에서 건축물을 건축하고자 하는 자가 「건축법」에 따른 공개공지 의무면적을 초과하여 설치한 경우 다음의 비율까지 용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

㉠ **완화할 수 있는 용적률** = 「건축법」 제43조 제2항에 따라 완화된 용적률 + (당해 용도지역에 적용되는 용적률 × 의무면적을 초과하는 공개공지 또는 공개공간의 면적의 절반 ÷ 대지면적) 이내

㉡ **완화할 수 있는 높이** = 「건축법」 제43조 제2항에 따라 완화된 높이 + (「건축법」 제60조에 따른 높이 × 의무면적을 초과하는 공개공지 또는 공개공간의 면적의 절반 ÷ 대지면적) 이내

③ 지구단위계획구역의 지정목적이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」의 규정에 의한 주차장 설치기준을 100%까지 완화하여 적용할 수 있다.

㉠ 한옥마을을 보존하고자 하는 경우

㉡ 차 없는 거리를 조성하고자 하는 경우(지구단위계획으로 보행자전용도로를 지정하거나 차량의 출입을 금지한 경우 포함)

㉢ 그 밖에 국토교통부령이 정하는 경우

④ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120% 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

⑤ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 「건축법」에 따라 제한된 **건축물 높이의 120% 이내**에서 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

> **참고 도시지역 안에서 건폐율의 및 용적률의 완화 범위**
>
> 위 ①부터 ④의 도시지역에서 완화하여 적용되는 건폐율 및 용적률은 당해 용도지역 또는 용도지구에 적용되는 건폐율의 150% 및 용적률의 200%를 각각 초과할 수 없다.

⑥ 지정된 지구단위계획구역 내 준주거지역에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설등의 부지로 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우에는 지구단위계획으로 법 제78조제1항제1호에 따른 용적률의 140% 이내의 범위에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

⑦ 지정된 지구단위계획구역 내 준주거지역에서 「공공주택 특별법」에 따른 도심 공공주택 복합사업 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재개발사업을 시행하는 경우에는 지구단위계획으로 법 제78조제1항제1호에 따른 용적률의 140%이내의 범위에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

⑧ 지정된 지구단위계획구역 내 준주거지역에서는 지구단위계획으로 「건축법」 제61조제2항에 따른 채광(採光) 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한을 200% 이내의 범위에서 완화하여 적용할 수 있다.

(2) 도시지역 외 지구단위계획구역에서의 건폐율 등의 완화

① **건폐율 및 용적률의 완화범위** : 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율의 150% 및 용적률의 200% 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

② **아파트 및 연립주택의 제한 등** : 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다. 다만, 도시지역 외 개발진흥지구(계획관리지역에 지정된 개발진흥지구를 제외한다)에 지정된 지구단위계획구역에 대하여는 「건축법 시행령」상 공동주택 중 아파트 및 연립주택은 허용되지 아니한다.

제 5 절 도시 · 군관리계획 결정의 실효

(1) **지구단위계획구역 지정 결정의 실효** : 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정의 고시일부터 3년 이내에 그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정 · 고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정은 효력을 잃는다.

(2) **지구단위계획 결정의 실효** : 지구단위계획(주민이 입안을 제안한 것에 한정)에 관한 도시 · 군관리계획 결정의 고시일부터 5년 이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 인 · 허가, 승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 5년이 된 날의 다음 날에 그 지구단위계획에 관한 도시 · 군관리계획 결정은 효력을 잃는다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역과 지구단위계획에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 조례는 고려하지 않음) ▸제32회

① 지구단위계획이 수립되어 있는 지구단위계획구역에서 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물을 건축하려면 그 지구단위계획에 맞게 하여야 한다.
② 지구단위계획은 해당 용도지역의 특성을 고려하여 수립한다.
③ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정 · 변경에 관한 도시 · 군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.
④ 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시 · 군관리계획으로 결정한다.
⑤ 「관광진흥법」에 따라 지정된 관광단지의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 일반상업지역 내의 지구단위계획구역에서 건폐율이 60%이고 대지면적이 400㎡인 부지에 건축물을 건축하려는 자가 그 부지 중 100㎡를 공공시설의 부지로 제공하는 경우, 지구단위계획으로 완화하여 적용할 수 있는 건폐율의 최대한도(%)는 얼마인가? (단, 조례는 고려하지 않으며, 건축주가 용도폐지 되는 공공시설을 무상양수받은 경우가 아님) ▸제27회

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획 등에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제28회

① 「관광진흥법」에 따라 지정된 관광특구에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.
② 도시지역 외의 지역도 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.
③ 건축물의 형태 · 색채에 관한 계획도 지구단위계획의 내용으로 포함될 수 있다.
④ 지구단위계획으로 차량진입금지구간을 지정한 경우 「주차장법」에 따른 주차장 설치기준을 최대 80%까지 완화하여 적용할 수 있다.
⑤ 주민은 시장 또는 군수에게 지구단위계획구역의 지정에 관한 사항에 대하여 도시 · 군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

정답 및 해설

01. ① 지구단위계획이 수립되어 있는 지구단위계획구역에서 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물의 건축은 지구단위계획에 구속되지 아니한다.

02. ④ ※ 완화 가능 건폐율 = 60% ×[1 + 공공시설 등의 부지로 제공하는 면적(100㎡) ÷ 원래의 대지면적(400㎡)] = 60% ×1.25 = 75%이다. 다음의 규정을 참고하여 풀면 된다.

> 공공시설 등의 부지를 제공하는 경우에는 다음의 비율까지 건폐율 · 용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.
> ∴ 완화할 수 있는 건폐율 = 해당 용도지역에 적용되는 건폐율 × [1 + 공공시설 등의 부지로 제공하는 면적(공공시설 등의 부지를 제공하는 자가 용도가 폐지되는 공공시설을 무상으로 양수받은 경우에는 그 양수받은 부지면적을 빼고 산정)÷원래의 대지면적] 이내

03. ④ 다음에 해당하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」의 규정에 의한 주차장 설치기준을 100%까지 완화하여 적용할 수 있다.
① 한옥마을을 보존하고자 하는 경우
② 차 없는 거리를 조성하고자 하는 경우(지구단위계획으로 보행자전용도로를 지정하거나 차량의 출입을 금지한 경우를 포함한다)
③ 원활한 교통소통 또는 보행환경 조성을 위하여 도로에서 대지로의 차량통행이 제한되는 차량진입금지구간을 지정한 경우

CHAPTER

08 개발행위의 허가

제 1 절 허가대상 등

(1) **허가권자** : 도시 · 군계획사업에 의하지 아니한 일정한 개발행위를 하려는 자는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.

참고 개발행위 허가란?

건축물의 건축, 토지형질변경 등 개발행위는 도시 · 군계획사업에 의한 공(公)적인 개발방법과 도시 · 군계획사업에 의하지 아니한 사적인 개발방법이 있는데 이 중 도시 · 군계획사업에 의하지 아니한 사(私)적인 개발을 관할 시청 또는 군청에서 허가를 받아 개발행위를 하는 것을 말한다.

(2) **허가대상** : 도시 · 군계획사업에 의하지 아니한 다음의 개발행위는 허가를 받아야 한다.

① 건축물의 건축: 「건축법」에 따른 **건축물의 건축**
② **공작물의 설치:** 인공을 가하여 제작한 시설물의 설치
③ **토지의 형질변경:** 절토 · 성토 · 정지 · 포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(경작을 위한 토지형질변경 제외)
④ **토석채취:** 흙 · 모래 · 자갈 · 바위 등의 토석을 채취하는 행위
⑤ **토지분할:** 다음의 어느 하나에 해당하는 토지의 분할(「건축법」에 따른 건축물이 있는 대지 제외)
㉠ 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 및 자연환경보전지역 안에서 인 · 허가 없이 하는 토지의 분할
㉡ 「건축법」에 따른 분할제한면적 미만으로의 토지의 분할
㉢ 인 · 허가 없이 하는 너비 5m 이하로의 토지의 분할
⑥ **녹지지역 · 관리지역 또는 자연환경보전지역** 안에서 건축물의 울타리 안에 위치하지 아니한 토지에 물건을 **1개월 이상 쌓아놓는 행위**

(3) **허가사항의 변경** : 개발행위허가를 받은 사항을 변경하는 경우에는 그 변경에 관하여 허가를 받아야 한다. 다만, 다음의 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 사업기간을 **단축**하는 경우
② 부지면적 또는 건축물 **연면적을 5% 범위 안에서 축소**하는 경우
③ 관계 법령의 개정 또는 도시 · 군관리계획의 변경에 따라 허가받은 사항을 **불가피하게 변경**하는 경우
④ 「건축법」 등에 따라 허용되는 **오차를 반영**하기 위한 변경
⑤ 「건축법 시행령」상 **일괄신고대상** 중 하나에 해당하는 변경인 경우

(4) 허가 없이 할 수 있는 개발행위

다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다. 다만, ①의 응급조치를 한 경우에는 1개월 이내에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 신고하여야 한다.

① 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치
② 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축 · 증축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경
③ 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 무게가 50톤 이하, 부피가 50세제곱미터 이하, 수평투영면적이 50제곱미터 이하인 공작물의 설치
④ 녹지지역 · 관리지역 또는 농림지역안에서의 농림어업용 비닐하우스(비닐하우스안에 설치하는 육상어류양식장을 제외한다)의 설치
⑤ 높이 50센티미터 이내(여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우에는 누적하여 산정한다) 또는 깊이 50센티미터 이내(여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우에는 누적하여 산정한다)의 절토 · 성토 · 정지 등(포장을 제외하며, 주거지역 · 상업지역 및 공업지역외의 지역에서는 지목변경을 수반하지 아니하는 경우에 한한다)
⑥ 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 채취면적이 25제곱미터 이하인 토지에서의 부피 50세제곱미터 이하의 토석채취
⑦ 녹지지역 또는 지구단위계획구역에서 물건을 쌓아놓는 면적이 25제곱미터 이하인 토지에 전체무게 50톤 이하, 전체부피 50세제곱미터 이하로 물건을 쌓아놓는 행위

참고 **허가 없이 할 수 있는 토지분할**

㉠ 「사도법」에 의한 사도개설허가를 받은 토지의 분할
㉡ 토지의 일부를 공공용지 또는 공용지로 하기 위한 토지의 분할
㉢ 행정재산중 용도폐지되는 부분의 분할 또는 일반재산을 매각 · 교환 또는 양여하기 위한 분할
㉣ 토지의 일부가 도시 · 군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할
㉤ 너비 5미터 이하로 이미 분할된 토지의 「건축법」 제57조제1항에 따른 분할제한면적 이상으로의 분할

제 2 절 개발행위 허가 절차

허가신청서 제출	① 위해방지 · 기반시설의 설치 및 용지확보, 조경 등 계획서 등 첨부 ② 개발밀도관리구역 : 기반시설의 설치계획서 제출 않음
⇩	
의견청취	허가신청 된 개발행위가 시행 중인 도시 · 군계획사업에 지장을 주는지 여부에 대한 시행자의 의견을 들어야 한다.
⇩	
심의	도시계획위원회의 심의(단, 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위 등은 도시계획위원회 심의를 거치지 아니한다)
⇩	
처분	① 특별한 사유가 없으면 15일 이내에 허가 또는 불허가처분을 하여야 한다. ② 조경 등 조치를 조건으로 개발행위 허가를 할 수 있다(조건부 허가) ③ 이행보증금의 예치(예치사유 : 굴착으로 붕괴 손괴의 우려가 있는 경우 등) ④ 허가기준 ㉠ 토지형질변경 규모에 적합할 것(농림지역, 공업지역, 관리지역 –3만㎡ 미만 등) ㉡ 도시 · 군관리계획과 성장관리계획에 어긋나지 아니할 것 ㉢ 도시 · 군관리계획사업에 지장이 없을 것 ㉣ 도로 등 기반시설 설치나 용지 확보계획이 적절할 것
⇩ 허가 시	
공사시행, 준공검사	공사완료 후 준공검사대상 : 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취 ≠토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 건축물의 건축에 대하여 「건축법」에 따라 사용승인을 받은 경우

(1) 허가신청서의 제출

개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해방지, 환경오염방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 개발행위허가권자에게 제출하여야 한다. 이 경우 개발밀도관리구역 안에서는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보에 관한 계획서를 제출하지 아니한다.

(2) 처리기간

개발행위허가의 신청에 대하여 특별한 사유가 없으면 15일 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.

(3) **조건부 허가** : 개발행위허가를 하는 경우에는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보, 위해방지, 환경오염방지, 경관, 조경 등에 관한 조치를 할 것을 조건으로 개발행위허가를 할 수 있다. 단, 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.

(4) **도시 · 군계획사업 시행자의 의견청취** : 개발행위허가 또는 변경허가를 하려면 그 개발행위가 도시 · 군계획사업의 시행에 지장을 주는지에 관하여 해당 지역에서 시행되는 도시 · 군계획사업 시행자의 의견을 들어야 한다.

(5) **개발행위허가의 일반적 기준**

① 용도지역별 특성을 고려하여 다음의 토지의 형질변경면적 규모에 적합할 것

㉠ 도시지역
  ⓐ 주거지역 · 상업지역 · 자연녹지지역 · 생산녹지지역: 10,000㎡ 미만
  ⓑ 공업지역: 30,000㎡ 미만
  ⓒ 보전녹지지역: 5,000㎡ 미만
㉡ 관리지역: 30,000㎡ 미만
㉢ 농림지역: 30,000㎡ 미만
㉣ 자연환경보전지역: 5,000㎡ 미만

② 도시 · 군관리계획 및 성장관리계획의 내용에 어긋나지 아니할 것

③ 도시 · 군계획사업의 시행에 지장이 없을 것

④ 주변 지역의 토지이용실태 또는 토지이용계획, 건축물의 높이, 토지의 경사도, 수목의 상태, 물의 배수, 하천 · 호소 · 습지의 배수 등 주변환경이나 경관과 조화를 이룰 것

⑤ 해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절할 것

참고 허가의 대상인 토지가 2 이상의 용도지역에 걸치는 경우

개발행위허가의 대상인 토지가 2 이상의 용도지역에 걸치는 경우에는 각각의 용도지역에 위치하는 토지부분에 대하여 각각의 용도지역의 개발행위의 규모에 관한 규정을 적용한다. 다만, 개발행위허가의 대상인 토지의 총면적이 당해 토지가 걸쳐 있는 용도지역중 개발행위의 규모가 가장 큰 용도지역의 개발행위의 규모를 초과하여서는 아니된다.

(6) **준공검사** : 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취는 공사완료 후 준공검사를 받아야 한다. 다만, 「건축법」에 따른 건축물 건축에 대하여 같은 법에 따라 사용승인을 받은 경우이거나 토지분할과 물건을 쌓아놓는 행위는 준공검사대상이 아니다.

제 3 절 개발행위허가의 제한

(1) 제한권자

국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 개발행위허가를 제한할 수 있다.

(2) 제한절차

① **도시계획위원회 심의** : 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다(다만, (4)의 제한사유 ③부터 ⑤까지에 해당하는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 제한기간 동안 개발행위허가의 제한기간 연장할 수 있다).

② **의견청취** : 개발행위허가를 제한하고자 하는 자가 국토교통부장관 또는 시 · 도지사인 경우에는 중앙도시계획위원회 또는 시 · 도 도시계획위원회의 심의 전에 미리 제한하고자 하는 지역을 관할하는 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

(3) 제한기간

① **원칙** : 한 차례만 3년 이내의 기간 동안 제한이 가능하다.

② **연장** : 한 차례만 2년 이내의 기간 동안 제한을 연장할 수 있다 〔(4)의 제한사유 중 ③부터 ⑤에 해당하는 경우〕

(4) 제한사유

① **녹지지역**이나 **계획관리지역**으로서 **수목**이 집단적으로 자라고 있거나 **조수류** 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역 또는 **우량 농지** 등으로 보전할 필요가 있는 지역
② 개발행위로 인하여 주변의 **환경** · 경관 · 미관 · **문화재** 등이 크게 **오염**되거나 **손상**될 우려가 있는 지역
③ 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획을 수립하고 있는 지역으로서 그 도시 · 군기본계획이나 도시 · 군관리계획이 결정될 경우 용도지역 · 용도지구 또는 용도구역의 변경이 예상되고 그에 따라 **개발행위허가의 기준**이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역
④ **지구단위계획구역**으로 지정된 지역
⑤ **기반시설부담구역**으로 지정된 지역

(5) 개발행위허가의 제한을 해제

개발행위허가를 제한하기 위하여 개발행위허가 제한지역 등을 고시한 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 해당 지역에서 개발행위를 제한할 사유가 없어진 경우에는 그 제한기간이 끝나기 전이라도 지체 없이 개발행위허가의 제한을 해제하여야 한다.

제 4 절 이행보증금 예치

(1) 예치사유

ⓐ 개발행위로 인하여 도로 · 수도공급설비 · 하수도 등 **기반시설의 설치**가 필요한 경우
ⓑ 토지의 **굴착으로 인하여** 인근의 토지가 **붕괴**될 우려가 있거나 인근의 건축물 또는 공작물이 **손괴**될 우려가 있는 경우
ⓒ 토석의 **발파**로 인한 낙석 · 먼지 등에 의하여 **인근지역에 피해**가 발생할 우려가 있는 경우
ⓓ 토석을 운반하는 **차량의 통행**으로 인하여 통행로 주변의 **환경**이 **오염**될 우려가 있는 경우
ⓔ 토지의 형질변경이나 토석의 채취가 완료된 후 **비탈면에 조경을 할 필요**가 있는 경우

※ **예치면제**

ⓐ **국가**나 **지방자치단체**가 시행하는 개발행위
ⓑ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 **공공기관**이 시행하는 개발행위
ⓒ 그 밖에 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 **공공단체**가 시행하는 개발행위

(2) 이행보증금의 산정 및 예치방법

㉠ **예치금액** : 총 공사비의 20% 이내가 되도록 한다.

㉡ **납입방법**

ⓐ **원칙** : 현금으로 납입하여야 한다.

ⓑ **예외** : 이행보증서 등으로 갈음할 수 있다.

㉢ **반환시기** : 개발행위허가를 받은 자가 준공검사를 받은 때 즉시 반환하여야 한다.

제 5 절 개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속

(1) 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우

개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

(2) **개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우** : 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

제 6 절 성장관리계획구역

(1) 지정권자 및 지정대상지

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 다음의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.

① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
② 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
③ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역
④ 「토지이용규제 기본법」에 따른 지역 · 지구 등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
⑤ 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리가 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역

(2) **지정절차** : 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경하려면 미리 주민과 해당 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관계 행정기관과의 협의 및 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 의회는 특별한 사유가 없으면 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 그 기한까지 의견을 제시하지 아니하면 의견이 없는 것으로 본다.

(3) 성장관리계획의 수립 등

① **내용** : 다음의 사항 중 그 성장관리계획구역의 지정목적을 이루는 데 필요한 사항을 포함하여 성장관리계획을 수립하여야 한다.

㉠ 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항
㉡ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
㉢ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이
㉣ 환경관리 및 경관계획
㉤ 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 건폐율 등의 완화

성장관리계획구역에서는 다음의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

ⓐ 계획관리지역: 50% 이하
ⓑ 생산관리지역 · 농림지역 및 자연녹지지역: 30% 이하
※ 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 125% 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 조례로 정하는 비율까지 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

③ 타당성 검토

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역 내 수립된 성장관리계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

④ 개발행위

성장관리계획구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 그 성장관리계획에 맞게 하여야 한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위 허가에 관할 설명으로 틀린 것은? ▸제28회

① 개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 제출하여야 한다.
② 위 ②의 경우 기반시설부담구역 안에서는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보에 관한 계획서를 제출하지 아니한다.
③ 개발행위에 따른 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 조치를 조건으로 개발행위허가를 할 수 있다.
④ 개발행위가 도시 · 군관리계획 및 성장관리계획의 내용에 어긋나지 아니하여야 허가된다.
⑤ 지구단위계획구역으로 지정된 지역에서는 개발행위 허가가 제한 될 수 있다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른 공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 법률은 고려하지 않음) ▸제33회

① 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치한 경우, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
② 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.
③ 공공시설의 관리청이 불분명한 경우 하천에 대하여는 국토교통부장관을 관리청으로 본다.
④ 관리청에 귀속되거나 개발행위허가를 받은 자에게 양도될 공공시설은 준공검사를 받음으로써 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.
⑤ 개발행위허가를 받은 자는 국토교통부장관의 허가를 받아 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시 · 군계획사업 외의 목적에 사용할 수 있다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역에서 30% 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있는 지역이 아닌 것은?(단, 조례는 고려하지 않음) ▸제35회

① 생산관리지역 ② 생산녹지지역 ③ 보전녹지지역
④ 자연녹지지역 ⑤ 농림지역

04 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례, 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음) ▸제33회

① 시장 또는 군수는 공업지역 중 향후 시가화가 예상되는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.
② 성장관리계획구역 내 생산녹지지역에서는 30퍼센트 이 하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
③ 성장관리계획구역 내 보전관리지역에서는 125퍼센트 이 하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
④ 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 도시 · 군관리계획의 결정으로 하여야 한다.
⑤ 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려면 성장관리계획구역 안을 7일간 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

05 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? ▸제31회 수정

ㄱ. 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항은 성장관리계획에 포함되지 않는다. ㄴ. 주거지역, 상업지역, 공업지역은 성장관리계획의 수립 대상 지역이 아니다. ㄷ. 성장관리계획구역이 지정 된 계획관리지역은 50% 이하의 범위에서 조례로 건폐율을 정할 수 있다.

① ㄱ　　② ㄴ　　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

01. ② 위 ②의 경우 개발밀도관리구역 안에서는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보에 관한 계획서를 제출하지 아니한다.

02. ① ② 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도하는 경우는 개발행위허가를 받은 자가 비행정청일 때에 해당하고, 개발행위허가를 받은 자가 행정청이면 종전의 공공시설은 개발행위 허가를 받은 자에게 무상 귀속된다.
③ 공공시설의 관리청이 불분명한 경우 하천에 대하여는 환경부장관을 관리청으로 본다.
④ "관리청에 귀속되거나 개발행위허가를 받은 자에게 양도될 공공시설은 준공검사를 받음으로써 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다."는 개발행위 허가를 받은 자가 비행정청인 경우의 설명에 해당하고 행정청인 경우는 통지일에 귀속된 것으로 본다.
⑤ 개발행위허가를 받은 자는 국토교통부장관의 허가를 받아 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용할 수 없다.

03. ③ 성장관리계획구역이 지정된 생산관리지역,농림지역 및 자연녹지지역과 생산녹지지역은 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

04. ② ① 주거지역, 상업지역, 공업지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 없다.
③ 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 125퍼센트 이 하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
④ 성장관리계획구역의 지정은 도시·군관리계획의 결정대상이 아니다.
⑤ 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려면 성장관리계획구역 안을 14일 이상 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

05. ④ 성장관리계획에는 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항이 포함된다.

CHAPTER

09 개발행위에 따른 기반시설의 설치

제 1 절 개발밀도관리구역

(1) 개요

도시지역 중 주거 · 상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설의 처리 · 공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다.

(2) 지정권자 및 지정절차

① **지정권자** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 주거 · 상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시 · 군계획시설을 포함한다)의 처리 · 공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.

② **지정절차** : 개발밀도관리구역의 지정 및 변경은 다음사항을 포함하여 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다(개발밀도관리구역은 그 지정절차에서 주민의견을 듣는 절차가 없다).

㉠ 개발밀도관리구역의 명칭
㉡ 개발밀도관리구역의 범위
㉢ 제77조나 제78조에 따른 건폐율 또는 용적률의 강화 범위

(3) 지정기준 및 관리방법

① **지정대상** : 개발밀도관리구역은 도로 · 수도공급설비 · 하수도 · 학교 등 기반시설의 용량이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 지정할 수 있다.

㉠ 당해 지역의 도로서비스 수준이 매우 낮아 차량통행이 현저하게 지체되는 지역. 이 경우 도로서비스 수준의 측정에 관하여는 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가의 예에 따른다.
㉡ 당해 지역의 도로율이 국토교통부령이 정하는 용도지역별 도로율에 20% 이상 미달하는 지역
㉢ 향후 2년 이내에 당해 지역의 수도에 대한 수요량이 수도시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역

㉣ 향후 2년 이내에 당해 지역의 하수발생량이 하수시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역
㉤ 향후 2년 이내에 당해 지역의 학생 수가 학교수용능력을 20% 이상 초과할 것으로 예상되는 지역

② 지정기준

㉠ 개발밀도관리구역의 경계는 도로 · 하천 그 밖에 특색 있는 지형지물을 이용하거나 용도지역의 경계선을 따라 설정하는 등 경계선이 분명하게 구분되도록 한다.

㉡ 용적률의 강화범위는 기반시설의 부족정도를 감안하여 결정한다.

㉢ 개발밀도관리구역 안의 기반시설의 변화를 주기적으로 검토하여 용적률을 강화 또는 완화하거나 개발밀도관리구역을 해제하는 등 필요한 조치를 취하도록 한다.

(4) 지정효과

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에서는 당해 용도지역에 적용되는 **용적률의 최대한도의** 50%를 **강화**하여 적용한다.

제 2 절 기반시설부담구역

(1) 의의

개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정 · 고시하는 구역을 말한다.

보충학습

※기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설

① 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함한다)
② 공원
③ 녹지
④ 학교(「고등교육법」 제2조에 따른 학교는 제외한다)
⑤ 수도(인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함한다)
⑥ 하수도(인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함한다)
⑦ 폐기물처리 및 재활용시설
⑧ 그 밖에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 기반시설부담계획에서 정하는 시설

(2) 기반시설부담구역의 지정

① **지정권자** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 기반시설부담구역을 지정하여야 한다.

② **지정절차** : 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 주민의 의견을 들어야 하며, 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 공보와 인터넷 홈페이지에 고시하여야 한다.

③ **지정대상**

> ㉠ 이 법 또는 다른 **법령의 제정 · 개정**으로 인하여 **행위제한이 완화되거나 해제**되는 지역
> ㉡ 이 법 또는 다른 법령에 따라 지정된 **용도지역 등이 변경**되거나 해제되어 **행위제한이 완화**되는 지역
> ㉢ 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위허가 건수보다 **20% 이상 증가**한 지역
> ㉣ 해당 지역의 전년도 인구증가율이 그 지역이 속하는 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군(광역시의 관할 구역에 있는 군은 제외)의 전년도 인구증가율보다 **20% 이상 높은** 지역

④ **지정해제의 의제** : 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음 날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.

⑤ **지정기준 등** : 기반시설부담구역의 지정기준 등에 관하여 필요한 사항은 다음에 따라 국토교통부장관이 정한다.

> ㉠ 기반시설부담구역은 기반시설이 적절하게 배치될 수 있는 규모로서 **최소 10만㎡ 이상**의 규모가 되도록 지정할 것
> ㉡ 소규모 개발행위가 **연접하여 시행될 것으로 예상되는 지역**의 경우에는 **하나의 단위구역**으로 묶어서 기반시설부담구역을 지정할 것
> ㉢ 기반시설부담구역의 경계는 도로, 하천 그 밖의 특색 있는 지형지물을 이용하는 등 **경계선**이 분명하게 구분되도록 할 것

(3) 기반시설설치비용

① **부과대상** : 단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설로서 200㎡(기존 건축물의 연면적 포함)를 초과하는 건축물의 신축 · 증축행위로 한다.

② **산정방법** : 기반시설설치비용은 기반시설을 설치하는 데 필요한 기반시설 표준시설비용과 용지비용을 합산한 금액에 부과대상 건축연면적과 기반시설 설치를 위하여 사용되는 총 비용 중 국가 · 지방자치단체의 부담분을 제외하고 민간 개발사업자가 부담하는 부담률을 곱한 금액으로 한다. 민간개발사업자가 부담하는 부담률은 기반시설설치비용 중

민간개발사업자가 부담하는 부담률은 100분의 20으로 하며, 건물의 규모, 지역 특성 등을 고려하여 100분의 25의 범위에서 부담률을 가감할 수 있다.

③ **기반시설설치비용의 감면** : 납부의무자가 다음의 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 기반시설설치비용에서 감면한다.

> ㉠ 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보한 경우
> ㉡ 「도로법」에 따른 원인자 부담금 등 비용을 납부한 경우

④ **부과시기** : 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 부과하여야 한다.

⑤ **납부시기** : 사용승인신청시까지 납부하여야 한다.

(4) 부과금의 징수 등

① **부과금의 징수** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 납부의무자가 기반시설설치비용을 내지 아니하는 경우에는 「지방행정제재 · 부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수할 수 있다.

② **기반시설설치비용의 환급** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기반시설설치비용을 납부한 자가 사용승인 신청 후 해당 건축행위와 관련된 기반시설의 추가 설치 등 기반시설설치비용을 환급하여야 하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유에 상당하는 기반시설설치비용을 환급하여야 한다.

③ **기반시설설치비용의 관리 및 사용 등** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 하며, 그에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 옳은 것은? (단,조례는 고려하지 않음) ▸제32회 수정

① 시장 또는 군수가 개발밀도관리구역을 변경하는 경우 관할 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않아도 된다.

② 기반시설부담구역의 지정고시일부터 2년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 2년이 되는 날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.

③ 시장 또는 군수는 기반시설설치비용 납부의무자가 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 3개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 한다.

④ 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.

⑤ 기반시설설치비용 납부의무자는 사용승인 신청 후 7일까지 그 비용을 내야 한다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제33회

① 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 강화하여 적용한다.

② 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 지역으로서, 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 · 전전년도 개발행위허가 건수보다 20퍼센트 이상 증가한 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.

③ 기반시설부담구역이 지정되면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시 · 군관리계획에 반영하여야 한다.

④ 기반시설설치계획은 기반시설부담구역의 지정고시일부터 3년이 되는 날까지 수립하여야 한다.

⑤ 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제35회

① 개발밀도관리구역의 변경 고시는 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법에 의한다.
② 개발밀도관리구역으로 지정될 수 있는 지역에 농림지역은 포함되지 않는다.
③ 개발밀도관리구역의 지정은 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의 대상이다.
④ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 건폐율의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 건폐율을 강화하여 적용한다.
⑤ 개발밀도관리구역은 기반시설부담구역으로 지정될 수 없다.

정답 및 해설

01. ④ ① 시장 또는 군수가 개발밀도관리구역을 변경하는 경우 관할 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
② 기반시설부담구역의 지정고시 일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.
③ 시장 또는 군수는 기반시설설치비용 납부의무자가 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 한다.
⑤ 기반시설설치비용 납부의무자는 사용승인 신청 시까지 그 비용을 내야 한다.

02. ④ 기반시설설치계획은 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 수립하여야 한다.

03. ④ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.

CHAPTER

10 도시 · 군계획시설사업의 시행

제 1 절 개요

도시 · 군계획시설사업이란 도시 · 군계획사업 중 도시 · 군계획시설을 설치 · 정비 또는 개량하는 사업을 말한다.

제 2 절 단계별 집행계획

(1) 수립권자

① **원칙** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 도시 · 군계획시설에 대하여 재원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.

② **예외** : 국토교통부장관이나 도지사가 직접 입안한 도시 · 군관리계획인 경우 국토교통부장관이나 도지사는 단계별 집행계획을 수립하여 해당 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 송부할 수 있다.

(2) 수립기한

도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 단계별 집행계획을 수립하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 법률(「도시 및 주거환경정비법」, 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」)에 따라 도시 · 군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.

(3) 수립절차

① **협의 및 의견청취** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 단계별집행계획을 수립하고자 하는 때에는 미리 **관계 행정기관의 장과 협의**하여야 하며, 해당 **지방의회의 의견**을 들어야 한다.

② **공고** : **특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수**는 단계별 집행계획을 수립하거나 받은 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 공고하여야 한다.

(4) 구분

단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 3년 이내에 시행하는 도시 · 군계획시설사업은 제1단계 집행계획에, 3년 후에 시행하는 도시 · 군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.

(5) 검토

매년 제2단계 집행계획을 검토하여 3년 이내에 도시 · 군계획시설사업을 시행할 도시 · 군계획시설은 이를 제1단계 집행계획에 포함시킬 수 있다.

제 3 절 도시 · 군계획시설사업의 시행자

원칙적 시행자	특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 관할 구역의 도시 · 군계획시설사업을 시행한다.
예외적 시행자	① 협의 지정 사업이 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되는 경우에는 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정한다. ② 국토교통부장관 또는 도지사 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 의견을 들어 국토교통부장관이 직접 시행할 수 있으며, 광역도시계획과 관련되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 도지사가 직접 시행할 수 있다. ③ 지정을 받은자 위 원칙적시행자와 ①과 ②의 시행자가 될 수 있는 자 외의 자는 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시 · 군계획시설사업을 시행할 수 있다.다만, 민간은 사업의 대상인 토지(국 · 공유지를 제외한다)면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.

제 4 절 도시 · 군계획시설사업의 실시계획

(1) 작성자

도시 · 군계획시설사업의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도시 · 군계획시설사업에 관한 실시계획(이하 '실시계획'이라 함)을 작성하여야 한다.

(2) 의견청취

도시 · 군계획시설사업의 시행자로 지정을 받은 자는 실시계획을 작성하고자 하는 때에는 미리 당해 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

(3) 분할시행시 작성

도시 · 군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.

(4) 실시계획의 인가

① **인가권자** : 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 실시계획을 작성하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관, 시 · 도지사 또는 대도시 시장의 인가를 받아야 한다.

② **인가방법** : 도시 · 군계획시설사업의 시행자(국토교통부장관, 시 · 도지사와 대도시 시장 제외)가 실시계획의 인가를 받고자 하는 경우 **국토교통부장관이 지정한 시행자는 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 그 밖의 시행자는 시 · 도지사 또는 대도시 시장의 인가를 받아야 한다.**

참고

다음의 경미한 사항을 변경하기 위하여 실시계획을 작성하는 경우에는 인가를 받지 아니한다.
㉠ 사업명칭을 변경하는 경우
㉡ 구역경계의 변경이 없는 범위 안에서 행하는 건축물의 연면적 10% 미만의 변경
㉢ 기존 시설의 용도변경을 수반하지 아니하는 대수선 · 재축 및 개축인 경우

(5) 실시계획 효력상실

① 실시계획의 효력상실

도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 10년 이후에 실시계획을 작성하거나 인가받은 장기 미집행도시 · 군계획시설사업의 시행자가 실시계획 고시일부터 5년 이내에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 상 재결신청을 하지 아니한 경우에는 실시계획 고시일부터 5년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력을 잃는다. 다만, 장

기미집행 도시 · 군계획시설사업의 시행자가 재결신청을 하지 아니하고 실시계획 고시일부터 5년이 지나기 전에 해당 도시 · 군계획시설사업에 필요한 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유하거나 사용할 수 있는 권원을 확보하고 실시계획 고시일부터 7년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우 실시계획 고시일부터 7년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력을 잃는다.

② 실시계획 효력유지

장기미집행 도시 · 군계획시설사업의 시행자가 재결신청 없이 도시 · 군계획시설사업에 필요한 모든 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건을 소유하거나 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우 그 실시계획은 효력을 유지한다.

③ 도시 · 군계획시설결정의 실효

실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우 해당 도시 · 군계획시설결정은 다음에서 정한 날 효력을 잃는다. 이 경우 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 한다.

㉠ 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되기 전에 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃고 다른 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우: 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날
㉡ 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날 이후 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우: 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 날

제 5 절 도시·군계획시설사업의 이행담보

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해방지, 환경오염방지, 경관 조성, 조경 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 도시 · 군계획시설사업으로 인하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그 이행을 담보하기 위하여 도시 · 군계획시설사업의 시행자에게 이행보증금을 예치하게 할 수 있다.

① **국가** 또는 **지방자치단체**
② 대통령령으로 정하는 **공공기관**
③ 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제 6 절 도시 · 군계획시설사업의 지원

(1) 도시 · 군계획시설사업의 분할시행

도시 · 군계획시설사업의 시행자는 도시 · 군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시 · 군계획시설사업을 시행할 수 있다.

(2) 관계 서류의 열람 등

도시 · 군계획시설사업의 시행자는 도시 · 군계획시설사업을 시행하기 위하여 필요하면 등기소나 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 필요한 서류의 열람 또는 복사나 그 등본 또는 초본의 발급을 무료로 청구할 수 있다.

(3) 서류의 송달

① 공시송달

도시 · 군계획시설사업의 시행자는 이해관계인에게 서류를 송달할 필요가 있으나 이해관계인의 주소 또는 거소(居所)가 불분명하거나 그 밖의 사유로 서류를 송달할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 서류의 송달을 갈음하여 그 내용을 공시할 수 있다.

② 「민사소송법」의 준용

서류의 공시송달에 관하여는 「민사소송법」의 공시송달의 예에 따른다.

(4) 토지 등의 수용 · 사용

① **수용주체** : 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 도시 · 군계획시설사업에 필요한 다음의 물건 또는 권리를 수용하거나 사용할 수 있다.

> ㉠ 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건
> ㉡ 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건에 관한 소유권 외의 권리

② **인접 토지 등의 일시사용** : 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 사업시행을 위하여 특히 필요하다고 인정되면 도시 · 군계획시설에 인접한 다음의 물건 또는 권리를 일시사용할 수 있다.

> ㉠ 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건
> ㉡ 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건에 관한 소유권 외의 권리

③ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 준용

㉠ **준용법률** : 수용 및 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

㉡ **특례** : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용할 때에 실시계획을 고시한 경우에는 같은 법에 따른 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 본다. 다만, 재결신청은 실시계획에서 정한 도시·군계획시설사업의 시행기간에 하여야 한다.

(5) 국공유지의 처분 제한

① **처분제한** : 도시·군관리계획결정을 고시한 경우에는 국공유지로서 도시·군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없고 그 위반한 행위는 무효로 한다.

제 7 절 준공검사 및 공사완료공고

(1) 준공검사권자

도시·군계획시설사업의 시행자(국토교통부장관, 시·도지사와 대도시 시장 제외)는 도시·군계획시설사업의 공사를 마친 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사완료보고서를 작성하여 시·도지사나 대도시 시장의 준공검사를 받아야 한다.

(2) 공사완료공고

① **시·도지사나 대도시 시장** : 시·도지사나 대도시 시장은 준공검사를 한 결과 실시계획대로 완료되었다고 인정되는 경우에는 도시·군계획시설사업의 시행자에게 준공검사증명서를 발급하고 공사완료공고를 하여야 한다.

② **국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장** : 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장인 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업의 공사를 마친 때에는 공사완료공고를 하여야 한다.

기출체크

01 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설사업에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제32회

① 도시 · 군계획시설은 기반시설 중 도시 · 군관리계획으로 결정된 시설이다.
② 도시 · 군계획시설사업이 같은 도의 관할 구역에 속하는 둘 이상의 시 또는 군에 걸쳐 시행되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.
③ 한국토지주택공사는 도시 · 군계획시설사업 대상 토지소유자 동의 요건을 갖추지 않아도 도시 · 군계획시설사업의 시행자로 지정을 받을 수 있다.
④ 도시 · 군계획시설사업 실시계획에는 사업의 착수예정일 및 준공예정일도 포함되어야 한다.
⑤ 도시 · 군계획시설사업 실시계획 인가 내용과 다르게 도시 · 군계획시설사업을 하여 토지의 원상회복 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.

02 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제28회

① 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 5년 이내에 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설의 부지 중 지목이 대(垈)인 토지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
② 도시개발구역의 규모가 150만㎡인 경우 해당 구역의 개발사업 시행자는 공동구를 설치하여야 한다.
③ 공동구가 설치된 경우 하수도관은 공동구협의회의 심의를 거쳐 공동구에 수용할 수 있다.
④ 공동구관리자는 매년 해당 공동구의 안전 및 유지관리 계획을 수립 · 시행하여야 한다.
⑤ 도시 · 군계획시설결정은 고시일로부터 10년 이내에 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 고시일부터 10년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다.

정답 및 해설

01. ② 도시 · 군계획시설사업이 같은 도의 관할 구역에 속하는 둘 이상의 시 또는 군에 걸쳐 시행되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.

02. ③ ① 도시 · 군계획시설결정의 고시 일부터 10년 이내에 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우이다. ② 도시개발구역의 규모가 200만㎡를 초과하는 경우 해당 구역의 개발사업 시행자는 공동구를 설치하여야 하는 의무규정이다. ④ 공동구관리자는 5년마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립 · 시행하여야 한다. ⑤ 도시 · 군계획시설결정이 고시된 도시 · 군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다.

CHAPTER

11 시범도시 등

제 1 절 시범도시의 지정 및 지원

(1) 지정권자 및 지정대상

국토교통부장관은 도시의 경제 · 사회 · 문화적인 특성을 살려 개성 있고 지속가능한 발전을 촉진하기 위하여 필요하면 직접 또는 관계 중앙행정기관의 장이나 시 · 도지사의 요청에 의하여 경관, 생태, 정보통신, 과학, 문화, 관광 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야별로 시범도시를 지정할 수 있다.

○ 시범도시의 지정권자 : 국토교통부장관
○ 시범도시사업계획 수립권자 : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장

(2) 지정기준

① 시범도시의 지정이 도시의 경쟁력 향상, 특화발전 및 지역균형발전에 기여할 수 있을 것
② 시범도시의 지정에 대한 주민의 호응도가 높을 것
③ 시범도시의 지정목적 달성에 필요한 사업에 주민이 참여할 수 있을 것
④ 시범도시사업의 재원조달계획이 적정하고 실현가능할 것

(3) 지정절차

① **의견청취** : 관계 중앙행정기관의 장 또는 시 · 도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 설문조사 · 열람 등을 통하여 주민의 의견을 들은 후 관계 지방자치단체의 장의 의견을 들어야 한다.

② **자문** : 시 · 도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 당해 시 · 도 도시계획위원회의 자문을 거쳐야 한다.

③ **심의** : 국토교통부장관은 시범도시를 지정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제 2 절 시범도시에 대한 지원 및 공모

(1) 시범도시에 대한 지원

① **예산 · 인력 등의 지원** : 국토교통부장관, 관계 중앙행정기관의 장 또는 시 · 도지사는 지정된 시범도시에 대하여 예산 · 인력 등 필요한 지원을 할 수 있다.

② **자료제출의 요청** : 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장이나 시 · 도지사에게 시범도시의 지정과 지원에 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

③ **보조 또는 융자** : 국토교통부장관, 관계 중앙행정기관의 장은 시범도시에 대하여 다음의 범위에서 보조 또는 융자를 할 수 있다.

> ㉠ 시범도시사업계획의 수립에 소요되는 비용의 80% 이하
> ㉡ 시범도시사업의 시행에 소요되는 비용(보상비 제외)의 50% 이하

④ **도시 · 군계획조례로 정할 수 있는 사항** : 시장 · 군수 또는 구청장은 시범도시사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 다음의 사항을 도시 · 군계획조례로 정할 수 있다.

> ㉠ 시범도시사업의 예산집행에 관한 사항
> ㉡ 주민의 참여에 관한 사항

(2) 시범도시의 공모

① **대상도시의 공모** : 국토교통부장관은 직접 시범도시를 지정함에 있어서 필요한 경우에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 대상이 되는 도시를 공모할 수 있다.

② **응모자격** : 공모에 응모할 수 있는 자는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장으로 한다.

(3) 시범도시사업계획의 수립 · 시행

시범도시를 관할하는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장은 다음의 구분에 따라 시범도시사업계획을 수립 · 시행하여야 한다.

> ① 시범도시가 시 · 군 또는 구의 관할 구역에 한정되어 있는 경우: 관할 시장 · 군수 또는 구청장이 수립 · 시행
> ② 그 밖의 경우: 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 또는 특별자치도지사가 수립 · 시행

제 3 절 타인토지 출입 등

(1) 타인 토지의 출입

① **출입 등 행위자** : 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수나 도시 · 군계획시설사업의 시행자

② **출입 등의 요건** : 도시 · 군계획 · 광역도시 · 군계획에 관한 기초조사, 도시 · 군계획시설사업에 관한 조사 · 측량 또는 시행 등을 위해 필요한 경우

③ **허용행위**

㉠ 타인의 토지에 출입

㉡ 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용, 특히 필요한 경우에는 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경 및 제거

④ **출입의 절차**

㉠ **원칙** : 타인의 토지에 출입하려는 자는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아야 하고, 그 출입하려는 날의 7일 전까지 그 토지의 소유자 · 점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다.

㉡ **예외** : 행정청인 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 허가를 받지 아니하고 타인의 토지에 출입할 수 있다.

(2) 일시사용 및 장애물의 제거 · 변경

① 일시사용 및 변경 · 제거의 절차

㉠ **원칙** : 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시사용하거나 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지의 소유자 · 점유자 또는 관리인의 동의를 받아야 한다.

㉡ **예외 : 주소 또는 거소가 불분명하여 그 동의를 받을 수 없는 경우**

행정청인 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 관할 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 그 사실을 통지하여야 하며, ㉡ 행정청이 아닌 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 미리 관할 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.

㉢ **통지** : 토지를 일시 사용하거나 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지를 사용하려는 날이나 장애물을 변경 또는 제거하려는 날의 3일 전까지 그 토지나 장애물의 소유자 · 점유자 또는 관리인에게 알려야 한다.

② **일출 전이나 일몰 후** : 일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 없이 택지나 담장 또는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

③ **수인의무** : 토지의 점유자는 정당한 사유 없이 그 행위를 방해하거나 거부하지 못한다.

④ **토지에의 출입 등에 따른 손실 보상**

㉠ **손실을 보상할 자** : 손실을 입은 자가 있으면 그 행위자가 속한 행정청이나 도시·군계획시설사업의 시행자가 그 손실을 보상하여야 한다.

㉡ **손실보상절차**

ⓐ **협의** : 손실 보상에 관하여는 그 손실을 보상할 자와 손실을 입은 자가 협의하여야 한다.

ⓑ **재결을 신청** : 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

제 4 절 행정쟁송 등

(1) 행정심판

이 법에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 처분에 대하여는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기할 수 있다. 이 경우 행정청이 아닌 시행자의 처분에 대하여는 그 시행자를 지정한 자에게 행정심판을 제기하여야 한다.

참고 **행정심판**

행정청의 위법·부당한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 권리나 이익을 침해 받은 국민이 처분청의 상급행정기관에 권리구제를 요구하는 절차이다.

(2) 승계 및 효력

① **권리·의무의 승계** : 토지 또는 건축물에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자의 도시·군관리계획에 관한 권리·의무는 그 토지 또는 건축물에 관한 소유권이나 그 밖의 권리의 변동과 동시에 그 승계인에게 이전한다.

② **효력** : 법 또는 법에 따른 명령에 의한 처분, 그 절차 및 그 밖의 행위는 그 행위와 관련된 토지 또는 건축물에 대하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자의 승계인에 대하여 효력을 가진다.

(3) 청문

국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 · 군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.

① 개발행위허가의 취소
② 법 제86조 제5항에 따른 도시 · 군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
③ 실시계획인가의 취소

기출체크

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 청문을 하여야 하는 경우를 모두 고른 것은? (단, 다른 법령에 따른 청문은 고려하지 않음) ▸제31회

ㄱ. 개발행위허가의 취소
ㄴ. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제63조에 따른 개발행위허가의 제한
ㄷ. 실시계획인가의 취소

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

정답 및 해설 ④ 이 법상 청문대상에는 개발행위 허가취소, 도시 · 군계획시설사업의 시행자 지정취소, 실시계획 인가취소가 해당한다.

PART 02

도시개발법

CHAPTER 01 도시개발구역의 지정 등

CHAPTER 02 도시개발사업의 계획(개발계획)

CHAPTER 03 도시개발사업의 시행

CHAPTER 04 도시개발사업의 시행방식

CHAPTER 05 수용 또는 사용방식

CHAPTER 06 환지방식

CHAPTER

01 도시개발구역의 지정 등

※ 도시개발사업의 절차

도시개발구역의 지정 · 고시 ⇨ 개발계획의 수립 ⇨ 시행자 지정 ⇨ 실시계획 작성 인가 · 고시 → 수용방식 / 환지방식

제 1 절 도시개발구역의 지정권자, 지정제안

(1) 지정권자

① 시 · 도지사(대도시시장)의 지정

㉠ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치도지사 · 도지사(=시 · 도지사)
㉡ 대도시 시장 (「지방자치법」에 따른 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시)

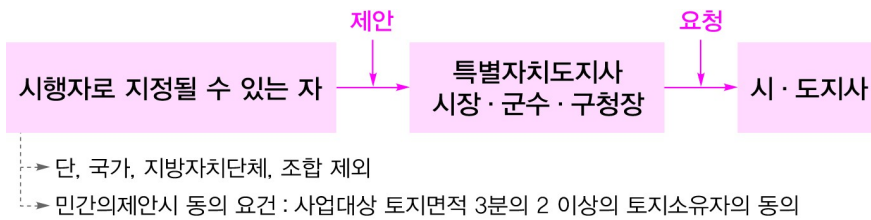
② **협의 지정** : 도시개발사업이 필요하다고 인정되는 지역이 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 도 · 특별자치도(이하 "시 · 도"라 한다) 또는 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시의 행정구역에 걸치는 경우에는 관계 시 · 도지사 또는 대도시 시장이 협의하여 도시개발구역을 지정할 자를 정한다.

③ 국토교통부장관의 지정대상

㉠ **국가**가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우
㉡ 관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우 예) 국방부장관이 국토교통부장관에게 요청하는 경우 등
㉢ **공공기관의 장(예: 한국토지주택공사의 장)** 또는 **정부출연기관의 장(예: 국가철도공단의 장)**이 **30만㎡ 이상**으로서 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 **제안**하는 경우
㉣ 관계 시 · 도지사 또는 대도시 시장의 **협의가 성립되지 아니하는 경우**
㉤ 천재 · 지변 등 사유로 **긴급하게 도시개발사업이 필요**한 경우

(2) 지정제안

도시개발구역의 지정 제안 및 요청



① 제안 및 요청

도시개발사업의 시행자로 지정 될 수 있는 자는 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장에게 도시개발구역의 지정을 제안할 수 있다.

㉠ 다만, 국가, 지방자치단체, 도시개발조합은 제안 할 수 있는 자에서 제외한다.

㉡ **민간의 제안 시 동의요건(토지소유자 등)** : 사업대상 토지면적 3분의 2 이상의 토지소유자 동의를 받아야 한다.

② 수용 여부의 통보

국토교통부장관 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장은 제안 내용의 수용 여부를 1개월 이내에 제안자에게 통보하여야 한다. 다만, 관계 기관과의 협의가 지연되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1개월 이내의 범위에서 통보기간을 연장할 수 있다.

③ 비용부담

특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장은 제안자와 협의하여 도시개발구역의 지정을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

제 2 절 도시개발구역의 지정규모

(1) 지정대상 지역 및 규모

도시지역	① 주거지역 및 상업지역: 10,000㎡ 이상 ② 공업지역: 30,000㎡ 이상 ③ 자연녹지지역: 10,000㎡ 이상 ④ 생산녹지지역(생산녹지지역이 도시개발구역 지정면적의 100분의 30 이하인 경우만 해당): 10,000㎡ 이상
도시지역 외의 지역	① 원칙: 30만㎡ 이상 ② 예외: 「건축법 시행령」상 공동주택 중 아파트 또는 연립주택의 건설계획이 포함되는 경우로서 다음 요건을 모두 갖춘 경우 10만㎡ 이상 ㉠ 도시개발구역에 초등학교용지를 확보(도시개발구역 내 또는 도시개발구역으로부터 통학이 가능한 거리에 학생을 수용할 수 있는 초등학교가 있는 경우 포함)하여 관할 교육청과 협의한 경우 ㉡ 도시개발구역에서 「도로법」 제12조부터 제15조까지의 규정에 해당하는 도로 또는 국토교통부령으로 정하는 도로와 연결되거나 4차로 이상의 도로를 설치하는 경우

(2) 미개발지역의 지정요건

자연녹지지역, 생산녹지지역 및 도시지역 외의 지역에 도시개발구역을 지정하는 경우에는 광역도시계획 또는 도시·군기본계획에 의하여 개발이 가능한 지역에서만 국토교통부장관이 정하는 기준에 따라 지정하여야 한다. 다만, 광역도시계획 및 도시·군기본계획이 수립되지 아니한 지역인 경우에는 자연녹지지역 및 계획관리지역에서만 도시개발구역을 지정할 수 있다.

(3) 지정요건의 배제

다음의 하나에 해당하는 지역으로서 지정권자가 계획적인 도시개발이 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 지정규모 및 미개발지역 지정요건에 따른 제한을 적용하지 아니한다.

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **취락지구 또는 개발진흥지구**로 지정된 지역
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **지구단위계획구역**으로 지정된 지역
③ 국토교통부장관이 **국가균형발전**을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 **협의**하여 도시개발구역으로 지정하려는 지역(자연환경보전지역 제외)
예) 혁신도시건설지역

제 3 절 도시개발구역의 지정절차

도시개발구역의 지정절차

기초조사	토지, 건축물, 주택수요 등 필요한 사항에 관하여 조사, 측량할 수 있다(임의규정)
주민 등의 의견청취	공람이나 공청회 등을 통한 주민과 전문가의 의견청취(지정되는 구역면적이 100만㎡ 이상인 경우 공람기간 만료 후 공청회를 개최하여야 한다)
협의 및 심의	관계 행정기관장과 협의 후 도시계획위원회 심의를 거쳐야 한다.
지정 · 고시	지정 후 관보나 공보에 고시 하고, 관계서류를 일반에 공람시켜야 한다.

참고 **주민의견청취**

① 관계서류송부 : 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 도시개발구역의 지정에 관한 주민의 의견을 청취하려면 관계 서류 사본을 시장 · 군수 또는 구청장에게 송부하여야 한다.

② 시장 · 군수 또는 구청장은 관계 서류 사본을 송부 받거나 주민의 의견을 청취하려는 경우에는 다음의 사항을 전국 또는 해당 지방을 주된 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문과 해당 시 · 군 또는 구의 인터넷 홈페이지에 공고하고 14일 이상 일반인에게 공람시켜야 한다. 다만, 도시개발구역의 면적이 10만㎡ 미만인 경우에는 일간신문에 공고하지 아니하고 공보와 해당 시 · 군 또는 구의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 있다.

㉠ 입안할 도시개발구역의 지정 및 개발계획의 개요

㉡ 시행자 및 도시개발사업의 시행방식에 관한 사항

제 4 절 도시개발구역의 분할 및 결합지정

(1) 분할 및 결합지정

지정권자는 도시개발사업의 효율적인 추진과 도시의 경관 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할하거나 서로 떨어진 둘 이상의 지역을 결합하여 하나의 도시개발구역으로 지정할 수 있다.

(2) 분할지정요건

도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할할 수 있는 경우는 지정권자가 도시개발사업의 효율적인 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우로서 분할 후 각 사업시행지구의 면적이 각각 10,000㎡ 이상인 경우로 한다.

(3) 결합지정요건 등

① 결합지정요건 : 서로 떨어진 둘 이상의 지역을 결합하여 하나의 도시개발구역으로 지정(이하 '결합개발'이라 함)할 수 있는 경우는 면적이 10,000㎡ 이상인 도시경관, 문화재, 군사시설 및 항공시설 등을 관리하거나 보호하기 위하여 관계 법령에 따라 토지이용이 제한되는 지역 등이 도시개발구역에 하나 이상 포함된 경우로 한다.

② 제안자가 결합개발방식을 적용 : 도시개발구역지정을 제안하는 자가 결합개발방식을 적용하려는 경우에는 도시개발구역에 포함될 서로 떨어진 지역별로 대상 구역 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자(지상권자 포함)의 동의를 받아야 한다.

제 5 절 도시개발사업의 규약

참고 도시개발사업의 규약

지정권자는 토지 소유자 2인 이상이 도시개발사업을 시행하려고 할 때에는 도시개발사업에 관한 규약을 정하게 할 수 있다. 이 경우 규약에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 토지평가협의회의 구성 및 운영 · 환지계획 및 환지예정지의 지정 · 보류지 및 체비지의 관리 · 처분 및 청산(淸算)은 환지방식으로 도시개발사업을 시행하는 경우에만 해당한다.

㉠ 사업의 명칭
㉡ 사업의 목적
㉢ 도시개발구역의 위치 및 면적
㉣ 사업의 시행기간
㉤ 사업의 범위 등

제 6 절 도시개발구역의 지정 · 고시효과

(1) **도시지역과 지구단위계획구역 결정 · 고시 의제** : 도시개발구역이 지정 · 고시된 경우 해당 도시개발구역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역과 지구단위계획구역으로 결정되어 고시된 것으로 본다. 다만, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역 및 취락지구로 지정된 지역인 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) **지형도면의 고시 기간 특례** : 위 (1)의 결정 · 고시된 것으로 보는 사항에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군관리계획에 관한 지형도면의 고시는 도시개발사업의 시행기간에 할 수 있다.

(3) **행위제한** : 도시개발구역 지정에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 도시개발구역에서는 다음의 행위를 하려는 자는 특별시장 · 광역시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.

① 허가대상 개발행위

㉠ 건축물의 건축 등 : 「건축법」에 따른 건축물(가설건축물 포함)의 **건축, 대수선 또는 용도변경**
㉡ 공작물의 설치: 인공을 가하여 제작한 시설물의 설치
㉢ 토지의 형질변경: 절토 · 성토 · 정지 · 포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위, 토지의 굴착 또는 공유수면의 매립
㉣ 토석의 채취: 흙 · 모래 · 자갈 · 바위 등의 토석을 채취하는 행위
㉤ 토지의 분할
㉥ 물건을 쌓아놓는 행위: 옮기기 쉽지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
㉦ **죽목의 벌채 및 식재**

② 임의사항 : 다음의 하나에 해당하는 행위는 ①에도 불구하고 허가를 받지 아니하고 할 수 있다.

㉠ 재해 복구 또는 재난 수습에 필요한 **응급조치**를 위하여 하는 행위
㉡ 다음의 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위 허가의 대상이 아닌 것
  ⓐ **농림수산물의 생산에 직접 이용**되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 **간이공작물**의 설치 예) : 고추건조장, 탈곡장 등
  ⓑ **경작을 위한 토지의 형질변경**
  ⓒ 도시개발구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 훼손하지 아니하는 범위에서의 토석채취
  ⓓ 도시개발구역에 남겨두기로 결정된 대지에서 물건을 쌓아놓는 행위
  ⓔ **관상용 죽목의 임시 식재**(경작지에서의 임시 식재 제외)

(4) 기득권 보호

허가를 받아야 하는 행위로서 도시개발구역의 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 행위허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사나 사업에 착수한 자는 **도시개발구역이 지정 · 고시된 날부터 30일 이내**에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 **신고**한 후 이를 계속 시행할 수 있다.

제 7 절 도시개발구역의 지정해제

(1) 도시개발구역의 지정 전 개발계획수립

도시개발구역의 지정은 다음의 하나에 규정된 날의 **다음 날**에 해제된 것으로 본다.

① 도시개발구역이 지정 · 고시된 날부터 **3년**이 되는 날까지 **실시계획의 인가를 신청**하지 아니하는 경우에는 그 **3년**이 되는 날
② 도시개발사업의 **공사완료**(환지방식에 따른 사업인 경우에는 그 **환지처분**)의 **공고**일

(2) 도시개발구역의 지정 후 개발계획수립

다음의 하나에 규정된 날의 **다음 날**에 도시개발구역의 지정이 해제된 것으로 본다.

① 도시개발구역이 지정 · 고시된 날부터 **2년**이 되는 날까지 개발계획을 수립 · 고시하지 아니하는 경우에는 그 **2년**이 되는 날(도시개발구역의 면적이 330만㎡ 이상인 경우 5년)
② 개발계획을 수립 · 고시한 날부터 **3년**이 되는 날까지 실시계획인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 **3년**이 되는 날(도시개발구역의 면적이 330만㎡ 이상인 경우 5년)

기출체크

01 도시개발법령상 도시개발구역을 지정할 수 있는 자를 모두 고른 것은? ▸제32회

ㄱ. 시 · 도지사	ㄴ. 대도시 시장
ㄷ. 국토교통부장관	ㄹ. 한국토지주택공사

① ㄱ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

02 도시개발법령상 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정할 수 있는 경우가 아닌 것은? ▸제28회

① 국가가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우
② 산업통상자원부장관이 10만 제곱미터 규모로 도시개발구역의 지정을 요청하는 경우
③ 지방공사의 장이 30만 제곱미터 규모로 도시개발구역의 지정을 요청하는 경우
④ 한국토지주택공사 사장이 30만 제곱미터 규모로 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 제안하는 경우
⑤ 천재 · 지변으로 인하여 도시개발사업을 긴급하게 할 필요가 있는 경우

03 도시개발법령상 도시개발구역 지정의 해제에 관한 규정 내용이다. ( )에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은? ▸제31회

> 도시개발구역을 지정한 후 개발계획을 수립하는 경우에는 아래에 규정된 날의 다음 날에 도시개발구역의 지정이 해제된 것으로 본다.
> ○ 도시개발구역이 지정 · 고시된 날부터 (ㄱ)년이 되는 날까지 개발계획을 수립 · 고시하지 아니하는 경우에는 그 (ㄱ)년이 되는 날. 다만, 도시 개발구역의 면적이 330만제곱미터 이상인 경우에는 5년으로 한다.
> ○ 개발계획을 수립 · 고사한 날부터 (ㄴ)년이 되는 날까지 실시계획 인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 (ㄴ)년이 되는 날, 다만, 도시개발구역의 면적이 330만제곱미터 이상인 경우에는 (ㄷ)년으로 한다.

① ㄱ : 2, ㄴ : 3, ㄷ : 3 ② ㄱ : 2, ㄴ : 3, ㄷ : 5
③ ㄱ : 3, ㄴ : 2, ㄷ : 3 ④ ㄱ : 3, ㄴ : 2, ㄷ : 5
⑤ ㄱ : 3, ㄴ : 3, ㄷ : 5

04 도시개발법령상 도시개발구역에서 허가를 받아야 할 행위로 명시되지 않은 것은? ▸제31회

① 토지의 합병
② 토석의 채취
③ 죽목의 식재
④ 공유수면의 매립
⑤ 「건축법」에 따른 건축물의 용도 변경

정답 및 해설

01. ④ 도시개발구역의 지정권자 : 원칙 - 시 · 도지사(대도시시장), 예외 - 국토교통부장관

02. ③ 지방공사의 장은 국토교통부장관에게 요청하는 것이 아니라 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장에게 개발구역의 지정을 제안할 수 있다.

03. ② 도시개발구역을 지정한 후 개발계획을 수립하는 경우에는 다음의 어느 하나에 규정된 날의 다음 날에 도시개발구역의 지정이 해제된 것으로 본다.
㉠ 도시개발구역이 지정 · 고시된 날부터 2년이 되는 날까지 개발계획을 수립 · 고시하지 아니하는 경우에는 그 2년이 되는 날. 다만, 도시개발구역의 면적이 330만㎡이상인 경우에는 5년으로 한다.
㉡ 개발계획을 수립 · 고시한 날부터 3년이 되는 날까지 실시계획 인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 3년이 되는 날. 다만, 도시개발구역의 면적이 330만㎡ 이상인 경우에는 5년으로 한다.

04. ① 토지의 분할이 허가 대상이고 합병은 허가대상에 해당하지 않는다.

CHAPTER

02 도시개발사업의 계획

제 1 절 개발계획의 수립

(1) 수립시기

① **원칙** : 지정권자는 도시개발구역을 지정하려면 해당 도시개발구역에 대한 개발계획을 수립하여야 한다.

② **예외** : 개발계획을 공모하거나 다음의 대통령령으로 정하는 지역에 도시개발구역을 지정할 때에는 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획을 수립할 수 있다.

> ㉠ **자연녹지지역**
> ㉡ **생산녹지지역**(생산녹지지역이 도시개발구역 지정면적의 100분의 30 이하인 경우만 해당)
> ㉢ **도시지역 외의 지역**
> ㉣ 국토교통부장관이 **국가균형발전**을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 **협의**하여 도시개발구역으로 지정하려는 지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 자연환경보전지역 제외) 예)혁신도시
> ㉤ 해당 도시개발구역에 포함되는 **주거지역 · 상업지역 · 공업지역**의 **면적의 합계**가 전체 도시개발구역 지정면적의 **100분의 30 이하**인 지역

(2) 수립기준

광역도시계획이나 도시 · 군기본계획이 수립되어있는 지역에 대하여 개발계획을 수립하려면 개발계획의 내용이 해당 광역도시계획이나 도시 · 군기본계획에 들어맞도록 하여야 한다.

(3) 환지방식에 대한 개발계획 수립 시 동의

① **동의요건** : 환지방식의 도시개발사업에 대한 개발계획을 수립하려면 환지방식이 적용되는 지역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자와 그 지역의 토지소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.

② **동의생략** : 지정권자는 도시개발사업을 환지방식으로 시행하려고 개발계획을 수립하거나 변경할 때에 도시개발사업의 시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 토지소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

(4) 복합기능의 조화

330만㎡ 이상인 도시개발구역에 관한 개발계획을 수립할 때에는 해당 구역에서 주거, 생산, 교육, 유통, 위락 등의 기능이 서로 조화를 이루도록 노력하여야 한다.

참고 **개발계획과 실시계획의 수립기준 비교**

○ 개발계획을 수립하려면 개발계획의 내용이 해당 **광역도시계획**이나 **도시 · 군기본계획**에 들어맞도록 하여야 한다.
○ 실시계획은 **개발계획**에 맞게 작성하여야 한다.

제 2 절 개발계획의 내용

개발계획에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 다만, ⑫부터 ⑮까지의 규정에 해당하는 사항은 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있다.

① 도시개발구역의 명칭 · 위치 및 면적
② 도시개발구역의 지정 목적과 도시개발사업의 시행기간
③ 도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할하거나 서로 떨어진 둘 이상의 지역을 하나의 구역으로 결합하여 도시개발사업을 시행하는 경우에는 그 분할이나 결합에 관한 사항
④ 도시개발사업의 시행자에 관한 사항
⑤ 도시개발사업의 시행방식
⑥ 인구수용계획
⑦ 토지이용계획
⑧ 원형지로 공급될 대상 토지 및 개발방향
⑨ 교통처리계획
⑩ 환경보전계획
⑪ 재원조달계획
⑫ 도시개발구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우에는 **그 시설의 설치에 필요한 비용의 부담계획**
⑬ 수용 또는 사용의 대상이 되는 **토지 등의 세부목록**
⑭ 임대주택건설계획 등 **세입자 등의 주거 및 생활안정대책**
⑮ 순환개발 등 단계적 사업추진이 필요한 경우 사업추진계획 등에 관한 사항 등

기출체크

01 도시개발법령상 도시개발구역의 지정과 개발계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제28회

① 지정권자는 도시개발사업의 효율적 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 서로 떨어진 둘 이상의 지역을 결합하여 하나의 도시개발구역으로 지정할 수 있다.

② 도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할하는 경우 분할 후 사업시행지구의 면적은 각각 1만 제곱미터 이상이어야 한다.

③ 세입자의 주거 및 생활 안정 대책에 관한 사항은 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획의 내용으로 포함시킬 수 있다.

④ 지정권자는 도시개발사업을 환지 방식으로 시행하려고 개발계획을 수립할 때 시행자가 지방자치단체인 경우 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

⑤ 도시 · 군기본계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 개발계획을 수립하려면 개발계획의 내용이 해당 도시 · 군기본계획에 들어맞도록 하여야 한다.

02 도시개발법령상 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획을 수립할 수 있는 경우가 아닌 것은? ▸제28회

① 개발계획을 공모하는 경우

② 자연녹지지역에 도시개발구역을 지정할 때

③ 도시지역 외의 지역에 도시개발구역을 지정할 때

④ 국토교통부장관이 국가균형발전을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 상업지역에 도시개발구역을 지정할 때

⑤ 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역이 전체 도시개발구역 지정 면적의 100분의 40인 지역을 도시개발구역으로 지정할 때

정답 및 해설

01. ④ 도시개발사업을 환지 방식으로 시행하려고 개발계획을 수립하거나 변경할 때에 도시개발사업의 시행자가 국가, 지방자치단체에 해당하는 자이면 토지 소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

02. ⑤ 도시개발구역지정 후 개발계획을 수립하는 경우
1. 자연녹지지역 2. 생산녹지지역 3. 도시지역 외의 지역
4. 국토교통부장관이 국가균형발전을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 도시개발구역으로 지정하려는 지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제4호에 따른 자연환경보전지역은 제외한다)
5. 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역 · 상업지역 · 공업지역의 면적의 합계가 전체 도시개발구역 지정 면적의 100분의 30 이하인 지역

CHAPTER

03 도시개발사업의 시행

제 1 절 도시개발사업 시행자

(1) 지정권자의 지정

도시개발사업의 시행자는 다음의 자 중에서 지정권자가 지정한다.

① 국가나 지방자치단체
② 다음의 대통령령으로 정하는 공공기관
㉠ 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사
㉡ 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사
㉢ 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사
㉣ 「한국관광공사법」에 따른 한국관광공사
㉤ 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사
㉥ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」에 따른 매입공공기관
㉦ 「한국공항공사법」에 따른 한국공항공사
③ 다음의 대통령령으로 정하는 정부출연기관
㉠ 「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단(「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따른 역세권개발사업을 시행하는 경우에만 해당한다)
㉡ 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 제주국제자유도시개발센터(제주특별자치도에서 개발사업을 하는 경우에만 해당한다)
④ 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사
⑤ 도시개발구역의 토지소유자
⑥ 도시개발구역의 토지소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합(도시개발사업의 전부를 환지방식으로 시행하는 경우에만 해당하며, 이하 '조합'이라 함)
이하 생략

(2) 도시개발구역의 전부를 환지방식으로 시행하는 경우

① **원칙** : 도시개발구역의 전부를 환지방식으로 시행하는 경우에는 토지소유자나 조합을 시행자로 지정한다.

② **예외** : 지정권자는 토지소유자나 조합을 시행자로 지정하여야 한다는 위 ①의 규정에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 지방자치단체 등을 시행자로 지정할 수 있다. 이 경우 도시개발사업을 시행하는 자가 시·도지사 또는 대도시 시장인 경우 국토교통부장관이 지정한다.

㉠ 토지소유자나 조합이 **개발계획의 수립 · 고시일부터 1년 이내**에 시행자 지정을 신청하지 아니한 경우 또는 지정권자가 **신청된 내용이 위법하거나 부당**하다고 인정한 경우
㉡ 지방자치단체의 장이 집행하는 **공공시설에 관한 사업과 병행**하여 시행할 필요가 있다고 인정한 경우
㉢ 도시개발구역의 국 · 공유지를 제외한 **토지면적의 2분의 1 이상**에 해당하는 토지소유자 및 **토지소유자 총수의 2분의 1 이상**이 지방자치단체 등의 시행에 동의한 경우

(3) 시행자의 변경

지정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시행자를 변경할 수 있다.

① 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 받은 후 **2년 이내**에 사업을 착수하지 아니하는 경우
② 행정처분으로 시행자의 지정이나 **실시계획의 인가가 취소**된 경우
③ 시행자의 **부도 · 파산**, 그 밖에 이와 유사한 사유로 도시개발사업의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우
④ 시행자로 지정된 자가 도시개발구역 지정의 고시일부터 **1년 이내**(다만, 지정권자가 실시계획의 인가신청기간의 연장이 불가피하다고 인정하여 6개월의 범위에서 연장한 경우 그 연장된 기간)에 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 신청하지 아니하는 경우

(4) 도시개발사업의 대행

국가나 지방자치단체, 대통령령으로 정하는 공공기관, 대통령령으로 정하는 정부출연기관, 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사에 해당하는 자는 도시개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 경우에는 다음의 대통령령으로 정하는 바에 따라 설계 · 분양 등 도시개발사업의 일부를 「주택법」 제4조에 따른 주택건설사업자 등으로 하여금 대행하게 할 수 있다.

① **대행범위** : 주택건설사업자 등에게 대행하게 할 수 있는 도시개발사업의 범위는 다음과 같다.

㉠ 실시설계
㉡ 부지조성공사
㉢ 기반시설공사
㉣ 조성된 토지의 분양

② **대행개발사업자의 선정** : 시행자는 도시개발사업을 대행하게 하려는 경우에 대행개발사업자를 경쟁입찰 방식으로 선정하여야 한다.

③ **대행에 관한 계약** : 시행자는 도시개발사업을 대행하게 하려는 경우에는 대행개발사업자와 대행에 관한 계약을 체결하여야 한다.

(5) 도시개발조합

※ 도시개발조합의 설립절차

정관작성 : 토지소유자 7인 이상

↓ 동의요건 : 구역면적 2/3 이상의 토지소유자와 토지소유자 총수 1/2 이상

인 가 : 지정권자

↓ 30일 이내

등 기 : 조합성립

① **인가권자** : 조합을 설립하려면 도시개발구역의 **토지소유자 7명 이상**이 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 정관을 작성하여 **지정권자**에게 조합설립의 **인가**를 받아야 한다.

② **변경인가** : 조합이 인가를 받은 사항을 변경하려면 **지정권자**로부터 변경인가를 받아야 한다. 다만, 다음으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 신고하여야 한다.

> ㉠ **주된 사무소의 소재지를 변경**하려는 경우
> ㉡ **공고방법을 변경**하려는 경우

③ 조합의 성립

㉠ **조합의 법인격** : 조합은 법인으로 한다.

㉡ **성립요건** : 조합의 설립인가를 받은 조합의 대표자는 설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 **설립등기**를 하여야 하고, 조합은 그 주된 사무소의 소재지에서 등기를 하면 성립한다.

㉢ **준용법률** : 조합에 관하여 이 법으로 규정한 것 외에는 「민법」 중 **사단법인**에 관한 규정을 준용한다.

④ 조합원 등

㉠ **조합원의 자격** : 조합의 조합원은 도시개발구역의 **토지소유자**로 한다.

㉡ **조합원의 권리 및 의무**

> ⓐ 보유토지의 면적과 관계없는 **평등한 의결권**. 다만, 다른 조합원으로부터 해당 도시개발구역에 그가 가지고 있는 토지소유권 전부를 이전 받은 조합원은 정관으로 정하는 바에 따라 본래의 의결권과는 별도로 그 토지소유권을 이전한 조합원의 의결권을 승계할 수 있다.
> ⓑ 정관에서 정한 조합의 운영 및 도시개발사업의 시행에 필요한 경비의 부담
> ⓒ 그 밖에 정관에서 정하는 권리 및 의무

㉢ **공유토지에 대한 의결권** : 위 ㉡의 ⓐ를 적용할 때 공유토지는 공유자의 동의를 받은 **대표공유자** 1명만 의결권이 있으며, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유자는 **구분소유자별**로 의결권이 있다.

㉣ **차별금지** : 조합은 환지계획을 작성하거나 그 밖에 사업을 시행하는 과정에서 조합원이 총회에서 의결하는 사항 등에 동의하지 아니하거나 소규모 토지소유자라는 이유로 차별해서는 아니 된다.

⑤ 대의원회

㉠ **임의기구** : 의결권을 가진 조합원의 수가 50명 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다.

㉡ **대의원 수** : 대의원회에 두는 대의원의 수는 의결권을 가진 조합원 총수의 100분의 10 이상으로 하고, 대의원은 의결권을 가진 조합원 중에서 정관에서 정하는 바에 따라 선출한다.

※ 총회의 의결사항 중 대의원회가 대행할 수 없는 사항

- ○ **정관**의 변경
- ○ **개발**계획 및 실시계획의 수립 및 변경[개발계획의 경미한 변경 및 실시계획의 수립 · 변경 제외]
- ○ 조합**임원**의 선임
- ○ 환지계획의 작성(환지계획의 경미한 변경은 제외한다)
- ○ 조합의 **합병** 또는 **해산**에 관한 사항. 다만, 법 제46조에 따른 청산금의 징수 · 교부를 완료한 후에 조합을 해산하는 경우는 제외한다.

제 2 절 실시계획

(1) 실시계획의 작성

① 작성의무 등

㉠ 시행자는 도시개발사업에 관한 실시계획을 작성하여야 한다.

㉡ 이 경우 실시계획에는 **지구단위계획이 포함**되어야 한다.

② **작성기준**: 실시계획은 **개발계획**에 맞게 작성하여야 한다.

(2) 실시계획의 인가 : 시행자(지정권자가 시행자인 경우 제외)는 작성된 실시계획에 관하여 지정권자의 인가를 받아야 한다.

(3) 실시계획 인가 · 고시의 효과

실시계획을 고시한 경우 그 고시된 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 하는 사항은 같은 법에 따른 도시 · 군관리계획이 결정되어 고시된 것으로 본다. 이 경우 종전에 도시 · 군관리계획으로 결정된 사항 중 고시 내용에 저촉되는 사항은 고시된 내용으로 변경된 것으로 본다.

기출체크

01 도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제35회

① 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 10명이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.
② 조합이 설립인가를 받은 사항 중 청산에 관한 사항을 변경하려는 경우에는 지정권자에게 신고하여야 한다.
③ 다른 조합원으로부터 해당 도시개발구역에 그가 가지고 있는 토지 소유권 전부를 이전 받은 조합원은 정관으로 정하는 바에 따라 본래의 의결권과는 별도로 그 토지소유권을 이전한 조합원의 의결권을 승계할 수 있다.
④ 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 두어야 한다.
⑤ 조합의 임원으로 선임된 자가 금고 이상의 형을 선고 받으면 그 날부터 임원의 자격을 상실한다.

02 도시개발법령상 수용 또는 사용 방식으로 시행하는 도시개발사업의 시행자로 지정될 수 없는 자는? ▸제35회

① 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사
② 지방자치단체
③ 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사
④ 도시개발구역의 국 · 공유지를 제외한 토지면적의 3분의 2이상을 소유한 자
⑤ 도시개발구역의 토지 소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합

03 도시개발법령상 도시개발사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제29회

① 국가는 도시개발사업의 시행자가 될 수 없다.
② 한국철도공사는「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따른 역세권개발사업을 시행하는 경우에만 도시개발사업의 시행자가 된다.
③ 지정권자는 시행자가 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 받은 후 2년 이내에 사업을 착수하지 아니하는 경우 시행자를 변경할 수 있다.
④ 토지 소유자가 도시개발구역의 지정을 제안하려는 경우에는 대상 구역 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자의 동의를 받아야 한다.
⑤ 사업주체인 지방자치단체는 조성된 토지의 분양을 「주택법」에 따른 주택건설사업자에게 대행하게 할 수 없다.

04 도시개발법령상 도시개발구역지정 이후 지정권자가도시개발사업의 시행방식을 변경할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?(단, 시행자는 국가이며, 시행방식변경을 위한 다른 요건은 모두 충족됨) ▸제35회

ㄱ. 수용 또는 사용방식에서 전부 환지 방식으로의 변경
ㄴ. 수용 또는 사용방식에서 혼용방식으로의 변경
ㄷ. 혼용방식에서 전부 환지 방식으로의 변경
ㄹ. 전부 환지 방식에서 혼용방식으로의 변경

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

05 도시개발법령상 도시개발사업의 실시계획에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제31회

① 시행자가 작성하는 실시계획에는 지구단위계획이 포함되어야 한다.
② 지정권자인 국토교통부장관이 실시계획을 작성하는 경우 시 · 도자사 또는 대도시 시장의 의견을 마리 들어야 한다.
③ 지정권자가 시행자가 아닌 경우 시행자는 작성된 실시 계획에 관하여 지정권자의 인가를 받아야 한다.
④ 고시된 실시계획의 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시 · 군관리계획으로 결정하여야 하는 사항이 종전에 도시 · 군관리계획으로 결정된 사항에 저촉되면 종전에 도시 · 군관리계획으로 결정된 사항이 우선하여 적용된다.
⑤ 실시계획의 인가에 의해 「주택법」에 따른 사업계획의 승인은 의제될 수 있다.

정답 및 해설

01. ③ ① 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 7명이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.
② 조합이 설립인가를 받은 사항 중 주된 사무소 소재지 변경이나 공고방법을 변경하려는 경우에는 지정권자에게 신고하여야 한다.
④ 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다.
⑤ 조합의 임원으로 선임된 자가 금고 이상의 형을 선고 받으면 그 다음날부터 임원의 자격을 상실한다.

02. ⑤ 도시개발구역의 토지 소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합은 전부를 환지방식으로 하는 경우만 그 시행자가 될 수 있다.

03. ③ ① 국가는 도시개발사업의 시행자가 될 수 있다.
② 한국철도공사는 모든 도시개발사업의 시행자로 지정 받을 수 있다. 다만, 「국가철도공단법」상 국가철도공단은 역세권개발사업을 시행하는 경우에만 지정이 가능하다.
④ 토지 소유자가 도시개발구역의 지정을 제안하려는 경우에는 대상 구역 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지 소유자의 동의를 받아야 한다.
⑤ 사업주체인 지방자치단체는 조성된 토지의 분양을 「주택법」에 따른 주택건설사업자에게 대행하게 할 수 있다.

04. ④ 도시개발구역 안의 원주민과 투자자에게 유리한 방식으로의 변경만 허용된다.

05. ④ 종전에 도시 · 군관리계획으로 결정된 사항 중 고시된 실시계획의 내용에 저촉되는 사항은 고시된 실시계획 내용으로 변경된 것으로 본다.

CHAPTER

04 도시개발사업의 시행방식

(1) 시행방식의 선정요건

① 환지방식 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

㉠ **대지로서의 효용증진**과 **공공시설의 정비**를 위하여 토지의 교환·분합, 그 밖의 구획변경, 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경이 필요한 경우
㉡ 도시개발사업을 시행하는 지역의 **지가가 인근의 다른 지역에 비하여 현저히 높아** 수용 또는 사용방식으로 시행하는 것이 어려운 경우

② 수용 또는 사용방식 : 계획적이고 체계적인 도시개발 등 집단적인 조성과 공급이 필요한 경우

※ 혼용방식의 구분

분할 혼용방식	수용방식이 적용되는 지역과 환지방식이 적용되는 지역을 사업시행지구별로 분할시행
미분할 혼용방식	사업시행지구를 분할하지 아니하고 수용 또는 사용방식과 환지방식을 혼용하여 시행하는 방식

(2) 시행방식의 변경

지정권자는 도시개발구역지정 이후 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도시개발사업의 시행방식을 변경할 수 있다.

① 시행자가 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도시개발사업의 시행방식을 **수용 또는 사용방식에서 전부 환지방식**으로 변경하는 경우
② 시행자 시행자가 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도시개발사업의 시행방식을 **혼용방식에서 전부 환지방식**으로 변경하는 경우
③ 시행자(조합 제외)가 대통령령으로 정하는 기준에 따라 도시개발사업의 시행방식을 **수용 또는 사용방식에서 혼용방식**으로 변경하는 경우

기출체크

도시개발법령상 도시개발사업의 시행방식에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제30회

① 분할 혼용방식은 수용 또는 사용 방식이 적용되는 지역과 환지 방식이 적용되는 지역을 사업시행지구별로 분할하여 시행하는 방식이다.

② 계획적이고 체계적인 도시개발 등 집단적인 조성과 공급이 필요한 경우에는 환지 방식으로 정하여야 하며, 다른 시행방식에 의할 수 없다.

③ 도시개발구역지정 이후에는 도시개발사업의 시행방식을 변경할 수 없다.

④ 시행자는 도시개발사업의 시행방식을 토지등을 수용 또는 사용하는 방식, 환지 방식 또는 이를 혼용하는 방식 중에서 정하여 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.

⑤ 지방자치단체가 도시개발사업의 전부를 환지 방식으로 시행하려고 할 때에는 도시개발사업에 관한 규약을 정하여야 한다.

정답 및 해설 ①

② 계획적이고 체계적인 도시개발 등 집단적인 조성과 공급이 필요한 경우에는 수용 방식으로 정하여야한다.

③ 도시개발구역지정 이후에는 도시개발사업의 시행방식을 변경할 수 있다.

④ 시행자는 도시개발사업의 시행방식을 토지등을 수용 또는 사용하는 방식, 환지 방식 또는 이를 혼용하는 방식 중에서 정하나 국토교통부장관의 허가대상은 아니다.

⑤ 지정권자는 토지 소유자 2인 이상이 도시개발사업을 시행하려고 할 때 또는 토지 소유자가 공동으로 도시개발사업을 시행하려고 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 도시개발사업에 관한 규약을 정하게 할 수 있다.

CHAPTER

05 수용 또는 사용방식

제 1 절 토지 등의 수용 또는 사용

(1) **수용주체** : 시행자는 도시개발사업에 필요한 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있다.

(2) **준용법률** : 토지 등의 수용 또는 사용에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

(3) **특례**

① **사업인정 및 고시 의제** : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용할 때 수용 또는 사용의 대상이 되는 **토지의 세부목록을 고시한 경우**에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 **사업인정 및 그 고시**가 있었던 것으로 본다.

② **재결신청기간** : 재결신청은 개발계획에서 정한 **도시개발사업의 시행기간 종료일까지** 하여야 한다.

제 2 절 토지상환채권의 발행

(1) **발행자 및 발행요건**

시행자는 토지소유자가 원하면 토지 등의 매수대금의 일부를 지급하기 위하여 사업시행으로 조성된 토지 · 건축물로 상환하는 토지상환채권을 발행할 수 있다. 다만, 토지소유자 등 민간에 해당하는 자는 금융기관으로부터 지급보증을 받은 경우에만 이를 발행할 수 있다.

(2) **발행절차**

토지상환채권의 발행계획을 작성하여 미리 지정권자의 승인을 받아야 한다.

(3) **발행규모** : 토지상환채권의 발행규모는 그 토지상환채권으로 상환할 토지 · 건축물이 해당 도시개발사업으로 조성되는 분양토지 또는 분양건축물 면적의 2분의 1을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

(4) **이율** : 토지상환채권의 이율은 발행당시의 은행의 예금금리 및 부동산 수급상황을 고려하여 발행자가 정한다.

(5) **이전 및 대항력**

① **대항요건** : 토지상환채권을 이전하는 경우 취득자는 그 성명과 주소를 토지상환채권원부에 기재하여 줄 것을 요청하여야 하며, 취득자의 성명과 주소가 토지상환채권에 기재되지 아니하면 취득자는 발행자 및 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.

② **질권의 대상** : 토지상환채권을 질권의 목적으로 하는 경우에는 질권자의 성명과 주소가 토지상환채권원부에 기재되지 아니하면 질권자는 발행자 및 그 밖의 제3자에게 대항하지 못한다.

제 3 절 원형지의 공급과 개발

(1) **공급목적 및 공급대상자**

시행자는 도시를 자연친화적으로 개발하거나 복합적 · 입체적으로 개발하기 위하여 필요한 경우에는 미리 지정권자의 승인을 받아 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 원형지를 공급하여 개발하게 할 수 있다. 이 경우 공급될 수 있는 원형지의 면적은 도시개발구역 전체 토지면적의 3분의 1 이내로 한정한다.

① **국가** 또는 **지방자치단체**
② 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 **공공기관**
③ 「지방공기업법」에 따라 설립된 **지방공사**
④ 시행자가 복합개발 등을 위하여 실시한 **공모에서 선정된 자**
⑤ 원형지를 **학교**나 **공장** 등의 부지로 직접 사용하는 자

(2) **매각제한**

① **원칙** : 원형지 개발자(국가 및 지방자치단체 제외)는 10년의 범위에서 다음으로 정하는 기간 중 먼저 끝나는 기간 안에는 원형지를 매각할 수 없다.

㉠ 원형지에 대한 **공사완료공고일**부터 **5년**
㉡ 원형지 **공급계약일**부터 **10년**

② **예외** : 이주용주택이나 공공 · 문화시설 · 기반시설 · 임대주택 · 그 밖에 원형지 개발자가 직접 조성하거나 운영하기 어려운 시설의 설치를 위한 용지로서 미리 지정권자의 승인을 받은 경우에는 예외로 한다.

(3) 원형지 개발자의 선정기준 등

① 선정기준

㉠ **원칙** : 수의계약의 방법으로 한다.

㉡ **예외** : 원형지를 학교나 공장 등의 부지로 직접 사용하는 자에 해당하는 원형지 개발자의 선정은 경쟁입찰의 방식으로 하며, 경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우에는 수의계약의 방법으로 할 수 있다.

② **공급가격** : 원형지의 감정가격에 시행자가 원형지에 설치한 기반시설 등의 공사비를 더한 금액을 기준으로 시행자와 원형지 개발자가 협의하여 결정한다.

제 4 절 조성토지 등의 공급

(1) 공급기준 및 방법

① **공급계획의 작성** : 시행자(지정권자가 시행자인 경우는 제외)는 조성토지등을 공급하려고 할 때에는 조성토지등의 공급 계획을 작성하거나 변경하여 지정권자의 승인을 받아야 한다.

② **공급기준** : 시행자는 조성토지 등을 고시된 실시계획(지구단위계획 포함)에 따라 공급하여야 한다.

③ 공급방법

㉠ **원칙** : 경쟁입찰의 방법에 따른다.

㉡ **추첨방법** : 다음은 추첨의 방법으로 분양할 수 있다.

> ⓐ 「주택법」에 따른 **국민주택규모 이하의 주택건설용지**(임대주택건설용지 포함)
> ⓑ 「주택법」에 따른 **공공택지**
> ⓒ **330㎡ 이하의 단독주택용지 및 공장용지**

㉢ **수의계약** : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약의 방법으로 조성토지 등을 공급할 수 있다.

> ⓐ **학교용지, 공공청사용지 등** 일반에게 분양할 수 없는 공공용지를 국가, 지방자치단체 그 밖의 법령에 따라 해당 시설을 설치할 수 있는 자에게 공급하는 경우
> ⓐ-1 임대주택 건설용지를 다음에 해당하는 자가 단독 또는 공동으로 총지분의 100분의 50을 초과하여 출자한 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사에 공급하는 경우

가. 국가나 지방자치단체
나. 한국토지주택공사
다. 주택사업을 목적으로 설립된 지방공사

ⓑ 고시한 실시계획에 따라 존치하는 **시설물**의 **유지관리**에 필요한 최소한의 토지를 공급하는 경우

ⓒ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의를 하여 그가 소유하는 도시개발구역 안의 **조성토지 등의 전부를 시행자에게 양도한 자**에게 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 토지를 공급하는 경우

ⓓ **토지상환채권**에 의하여 **토지**를 **상환**하는 경우

ⓔ 토지의 규모 및 형상, 입지조건 등에 비추어 **토지이용가치가 현저히 낮은 토지**로서, 인접 토지 소유자 등에게 공급하는 것이 불가피하다고 시행자가 인정하는 경우

ⓕ 공공시행자가 도시개발구역에서 도시발전을 위하여 **복합적이고 입체적인 개발**이 필요하여 국토교통부령으로 정하는 절차와 방법에 따라 선정된 자에게 토지를 공급하는 경우

ⓖ 산업통상자원부장관이 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자위원회의 심의를 거쳐 같은 법 제2조 제6호에 따른 **외국인투자기업**에게 수의계약을 통하여 조성토지 등을 공급할 필요가 있다고 인정하는 경우. 다만, 2009년 7월 1일부터 2011년 6월 30일까지 공급되는 조성토지 등만 해당한다.

ⓗ 대행개발사업자가 개발을 대행하는 토지를 해당 **대행개발사업자**에게 **공급**하는 경우

ⓘ 경쟁입찰 또는 추첨의 결과 **2회 이상 유찰**된 경우

ⓙ 그 밖에 관계 법령의 규정에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우

(2) 조성토지 등의 가격평가

① 감정가격 : 조성토지 등의 가격평가는 감정가격으로 한다.

② 감정평가한 가격 이하의 공급가격에 해당하는 경우

㉠ **공공청사**(2013년 12월 31일까지는 정부가 납입자본금 전액을 출자한 법인의 주된 사무소를 포함)

㉡ **사회복지시설**(행정기관 및 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인이 설치하는 사회복지시설을 말함). 다만, 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설의 경우에는 유료시설을 제외한 시설로서 관할 지방자치단체의 장의 추천을 받은 경우로 한정한다.

㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 해당하는 공장. 다만, 해당 **도시개발사업으로 이전되는 공장**의 소유자가 설치하는 경우로 한정)

㉣ **임대주택**

㉤ 「주택법」에 따른 **국민주택 규모 이하의 공동주택**. 다만, 법 제11조 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 시행자가 국민주택 규모 이하의 공동주택을 건설하려는 자에게 공급하는 경우로 한정한다.

㉥ 「관광진흥법」에 따른 호텔업 시설. 다만, 법 제11조 제1항 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 시행자가 **200실 이상의 객실을 갖춘 호텔**의 부지로 토지를 공급하는 경우로 한정한다.

(3) 선수금

① **수취절차** : 시행자(지정권자가 시행자인 경우 제외)는 해당 대금의 전부 또는 일부를 미리 받으려면 지정권자의 승인을 받아야 한다.

② 수취요건

시행자	수취요건
국가 · 지방자치단체 등 공공시행자	개발계획을 수립 · 고시한 후에 사업시행 토지면적의 100분의 10 이상의 토지에 대한 소유권을 확보할 것(사용동의를 포함한다). 다만, 실시계획인가를 받기 전에 선수금을 받으려는 경우에는 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 및 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가를 실시하여 기반시설 투자계획이 구체화된 경우로 한정한다.
민간시행자	㉠ 공급하려는 토지에 대한 소유권을 확보하고, 해당 토지에 설정된 저당권을 말소하였을 것 ㉡ 공급하려는 토지에 대한 도시개발사업의 공사 진척률이 100분의 10 이상일 것 ㉢ 공급계약의 불이행시 선수금의 환불을 담보하기 위하여 보증서 등을 지정권자에게 제출할 것

기출체크

01 도시개발법령상 토지 등의 수용 또는 사용의 방식에 따른 도시개발사업 시행에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제28회

① 지방자치단체가 시행자인 경우 토지상환채권을 발행할 수 없다.

② 지방자치단체인 시행자가 토지를 수용하려면 사업대상 토지면적의 3분의 2 이상의 토지를 소유하여야 한다.

③ 시행자는 조성토지를 공급받는 자로부터 해당 대금의 전부를 미리 받을 수 없다.

④ 시행자는 학교를 설치하기 위한 조성토지를 공급하는 경우 해당 토지의 가격을 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 감정평가한 가격 이하로 정할 수 있다.

⑤ 시행자는 지방자치단체에게 도시개발구역 전체 토지면적의 2분의 1 이내에서 원형지를 공급하여 개발하게 할 수 있다.

02 도시개발법령상 수용 또는 사용의 방식에 따른 사업 시행에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제27회

① 시행자가 아닌 지정권자는 도시개발사업에 필요한 토지 등을 수용할 수 있다.
② 도시개발사업을 위한 토지의 수용에 관하여 특별한 규정이 없으면 「도시 및 주거환경정비법」에 따른다.
③ 수용의 대상이 되는 토지의 세부목록을 고시한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 본다.
④ 국가에 공급될 수 있는 원형지 면적은 도시개발구역 전체 토지면적의 3분의 2까지로 한다.
⑤ 시행자가 토지상환채권을 발행할 경우, 그 발행규모는 토지상환채권으로 상환할 토지 · 건축물이 도시개발사업으로 조성되는 분양토지 또는 분양건축물 면적의 3분의 2를 초과하지 않아야 한다.

03 도시개발법령상 다음 시설을 설치하기 위하여 조성토지 등을 공급하는 경우 시행자가 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 감정평가한 가격 이하로 해당 토지의 가격을 정할 수 없는 것은? ▸제24회 수정

① 학교
② 임대주택
③ 공공청사
④ 200실 이상의 객실을 갖춘 호텔
⑤ 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인이 설치하는 유료의 사회복지시설

04 도시개발법령상 원형지의 공급과 개발에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제25회 수정

① 원형지를 공장 부지로 직접 사용하는 자는 원형지개발자가 될 수 있다.
② 원형지는 도시개발구역 전체 토지 면적의 3분의 1 이내의 면적으로만 공급될 수 있다.
③ 원형지 공급 승인신청서에는 원형지 사용조건에 관한 서류가 첨부되어야 한다.
④ 원형지 공급가격은 개발계획이 반영된 원형지의 감정가격으로 한다.
⑤ 지방자치단체가 원형지개발자인 경우 원형지 공사완료 공고일부터 5년이 경과하기 전에도 원형지를 매각할 수 있다.

정답 및 해설

01. ④ ① 지방자치단체인 경우에는 토지상환채권을 발행할 수 있다.
② 지방자치단체의 경우에는 수용 시 동의요건을 필요로 하지 않는다.
③ 시행자는 조성토지를 공급받는 자로부터 해당 대금의 전부를 미리 받을 수 있다.
⑤ 1/20이 아니라 1/30이다.

02. ③ ① 시행자는 수용이 가능하지만, 시행자가 아닌 지정권자는 수용권한이 없다.
② 수용에 관한 일반법인 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.
④ '3분의 2'가 아니라 '3분의 1'이다.
⑤ '3분의 2'가 아니라 '2분의 1'이다.

03. ⑤ 사회복지시설 중 유료시설은 제외된다.

04. ④ 원형지 공급가격은 개발계획이 반영된 원형지의 감정가격에 시행자가 원형지에 설치한 기반시설 등의 공사비를 더한 금액을 기준으로 시행자와 원형지개발자가 협의하여 결정한다. 단순한 개발계획이 반영된 감정가격만을 말하는 것이 아니다.

CHAPTER

06 환지방식

※ 환지방식의 사업절차

환지계획 작성 및 인가 ⇨ 공사시행 ⇨ 환지예정지 지정 ⇨ 공사시행 ⇨

공사완료공고 및 관계서류공람 ⇨ 의견제출 ⇨ 준공검사 ⇨ 환지처분 ⇨ 환지등기

제 1 절 환지계획

(1) **환지계획의 작성** : 시행자는 도시개발사업의 전부 또는 일부를 환지방식으로 시행하려면 다음의 사항이 포함된 환지계획을 작성하여야 한다.

① **환지설계**
② **필지별**로 된 **환지명세**
③ 필지별과 권리별로 된 **청산대상** 토지명세
④ **체비지**(替費地) 또는 **보류지**(保留地)의 명세
⑤ 입체환지를 계획하는 경우에는 **입체환지용 건축물**의 명세와 입체환지에 따른 주택공급 방법 · 규모에 관한 사항 등

(2) **환지계획의 인가**

① 인가권자 : 행정청이 아닌 시행자가 환지계획을 작성한 경우에는 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장의 인가를 받아야 한다.

② 인가내용의 변경 : 인가받은 내용을 변경하려는 경우에 준용한다. 다만, 다음의 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 종전 토지의 **합필** 또는 **분필**로 **환지명세**가 **변경**되는 경우
㉡ 토지 또는 건축물 소유자(체비지인 경우에는 시행자 또는 체비지 매수자)의 **동의에 따라 환지계획**을 **변경**하는 경우. 다만, 다른 토지 또는 건축물 소유자에 대한 환지 계획의 변경이 없는 경우로 한정한다.
㉢ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 **지적측량의 결과**를 **반영**하기 위하여 환지 계획을 변경하는 경우
㉣ **환지**로 지정된 토지나 건축물을 **금전**으로 **청산**하는 경우
㉤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 경우

(3) 환지계획의 작성기준

① 원칙

※ 환지설계 등의 기준

위치 · 지목 · 면적	+	토질 · 수리 · 이용상황 · 환경		
면적주의	+	평가주의	=	절충주의(적응환지)

② 특례

㉠ 동의에 따른 환지의 제외

토지소유자가 신청하거나 동의하면 해당 토지의 전부 또는 일부에 대하여 환지를 정하지 아니할 수 있다. 다만, 해당 토지에 관하여 임차권자 등이 있는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.

㉡ 증환지 · 감환지 · 과소토지의 환지부지정

시행자는 토지면적의 규모를 조정할 특별한 필요가 있으면 면적이 작은 토지는 과소토지가 되지 아니하도록 면적을 늘려 환지를 정하거나 환지대상에서 제외할 수 있고, 면적이 넓은 토지는 그 면적을 줄여서 환지를 정할 수 있다.

㉢ 입체환지

시행자는 도시개발사업을 원활히 시행하기 위하여 특히 필요한 경우에는 토지 또는 건축물 소유자의 신청을 받아 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 토지의 공유지분을 부여할 수 있다.

㉣ 공공시설용지 등에 관한 조치

공공시설의 용지에 대하여는 환지 계획을 정할 때 그 위치 · 면적 등에 관하여 적응환지에 따른 기준을 적용하지 아니할 수 있다.

㉤ 용도폐지 · 변경으로 사용 불가한 토지

시행자가 도시개발사업의 시행으로 국가 또는 지방자치단체가 소유한 공공시설과 대체되는 공공시설을 설치하는 경우 종전의 공공시설의 전부 또는 일부의 용도가 폐지되거나 변경되어 사용하지 못하게 될 토지는 환지를 정하지 아니하며, 이를 다른 토지에 대한 환지의 대상으로 하여야 한다.

㉥ 체비지 등

시행자는 도시개발사업에 필요한 경비에 충당하거나 규약 · 정관 · 시행규정 또는 실시계획으로 정하는 목적을 위하여 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 보류지로 정할 수 있으며, 그 중 일부를 체비지로 정하여 도시개발사업에 필요한 경비에 충당할 수 있다.

(4) 조성토지 등의 평가 등

① 조성토지 등의 평가

시행자는 환지 방식이 적용되는 도시개발구역에 있는 조성토지등의 가격을 평가할 때에는 토지평가협의회의 심의를 거쳐 결정하되, 그에 앞서 대통령령으로 정하는 공인평가기관이 평가하게 하여야 한다.

② 환지설계 시 토지 등의 평가액

환지설계 시 적용되는 토지 · 건축물의 평가액은 최초 환지계획인가 시를 기준으로 하여 정하고 변경할 수 없으며, 환지 후 토지 · 건축물의 평가액은 실시계획의 변경으로 평가요인이 변경된 경우에만 환지 계획의 변경인가를 받아 변경할 수 있다.

※ 평균토지부담률 · 비례율 · 권리가액

1. 평균토지부담률

[보류지면적 – (시행자에게 무상귀속되는 토지와 시행자가 소유하는 토지)] ÷ [환지계획 구역면적 – (시행자에게 무상귀속되는 토지와 시행자가 소유하는 토지면적)] × 100

- 토지부담률의 상한 : 환지계획구역의 평균토지부담률은 **50%**를 초과할 수 없다. 다만, 해당 환지계획구역의 특성을 고려하여 **지정권자가 인정**하는 경우에는 **60%까지**로 할 수 있으며, 환지계획구역의 **토지소유자 총수의 3분의 2 이상이 동의**하는 경우에는 **60%를 초과**하여 정할 수 있다.
- 환지계획구역의 외부와 연결되는 환지계획구역안의 도로로서 너비 25미터 이상의 간선도로는 토지 소유자가 도로의 부지를 부담하고, 관할 지방자치단체가 공사비를 보조하여 건설할 수 있다.

2. 비례율

[도시개발사업으로 조성되는 토지 · 건축물 평가액 합계(공공시설 또는 무상으로 공급되는 토지건축물 평가액 합계 제외) – 총 사업비] / [환지 전 토지 · 건축물의 평가액 합계(시행자에게 무상귀속되는 토지와 시행자가 소유하는 토지 및 평면환지방식을 적용하는 경우 환지 전 토지 위의 건축물로서 환지처분 당시 이전 또는 제거된 건축물이나 입체환지의 대상이 되지 아니하는 환지 전 토지의 건축물의 평가액 합계 제외)]

3. 권리가액

비례율 × 환지 전 토지 · 건축물의 평가액

제 2 절 환지예정지 처분

(1) 의의

도시개발사업의 시행으로 인하여 종전의 토지소유자나 임차권자 등이 종전의 토지를 사용·수익할 수 없게 되어 종전 토지소유자의 재산권침해가 극심하거나 용익권자의 권리관계가 불안정해졌을 때 환지계획에서 정한 환지를 환지예정지로 지정하여 마치 환지처분이 있는 것처럼 새로 지정받은 환지예정지를 종전 토지와 동일하게 사용·수익하도록 하는 행정처분을 말한다.

(2) 환지예정지의 지정절차

시행자가 환지예정지를 지정하려면 관계 토지소유자와 임차권자 등에게 환지예정지의 위치·면적과 환지예정지 지정의 효력발생시기를 알려야 한다.

(3) 환지예정지의 지정효과

① **종전의 토지사용·수익정지** : 환지예정지가 지정되면 종전의 토지소유자와 임차권자 등은 환지예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분이 공고되는 날까지 환지예정지나 해당 부분에 대하여 종전과 같은 내용의 권리를 행사할 수 있으며 종전의 토지는 사용하거나 수익할 수 없다.

② **수인의무** : 환지예정지 지정의 효력이 발생하거나 그 토지의 사용 또는 수익을 시작하는 경우에 해당 환지예정지의 종전의 소유자 또는 임차권자 등은 환지예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분이 공고되는 날까지 이를 사용하거나 수익할 수 없으며 종전 토지에 대한 권리의 행사를 방해할 수 없다.

③ **체비지의 사용 또는 수익·처분** : 시행자는 체비지의 용도로 환지예정지가 지정된 경우에는 도시개발사업에 드는 비용을 충당하기 위하여 이를 사용 또는 수익하게 하거나 처분할 수 있다.

④ 임대료 등의 증감청구

㉠ 환지예정지의 지정으로 임차권 등의 목적인 토지 또는 지역권에 관한 승역지(承役地)의 이용이 증진되거나 방해를 받아 종전의 임대료·지료 그 밖의 사용료 등이 불합리하게 되면 당사자는 계약 조건에도 불구하고 장래에 관하여 그 증감을 청구할 수 있다. 환지예정지의 지정으로 건축물이 이전된 경우 그 임대료에 관하여도 또한 같다.

㉡ 위 ㉠의 경우 당사자는 해당 권리를 포기하거나 계약을 해지하여 그 의무를 지지 아니할 수 있다.

㉢ 환지예정지 지정의 효력이 발생한 날부터 60일이 지나면 임대료·지료 그 밖의 사용료 등의 증감을 청구할 수 없다.

⑤ 권리의 포기 및 계약해지

㉠ 환지예정지의 지정으로 지역권 또는 임차권 등을 설정한 목적을 달성할 수 없게 되면 당사자는 해당 권리를 포기하거나 계약을 해지할 수 있다.

㉡ 위 ㉠에 따라 권리를 포기하거나 계약을 해지한 자는 그로 인한 손실을 보상하여 줄 것을 시행자에게 청구할 수 있다.

㉢ 위 ㉡에 따라 손실을 보상한 시행자는 해당 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그로 인하여 이익을 얻는 자에게 이를 구상(求償)할 수 있다.

제 3 절 환지처분

(1) 의의

환지처분이란 도시개발사업의 공사완료 후 환지계획에서 정한 것을 확정하기 위한 행정처분을 말한다.

(2) 환지처분의 절차

공사완료공고 관계서류공람 → 의견제출 → 준공검사 —60일→ 환지처분

(3) 환지처분의 형식

시행자는 환지처분을 하려는 경우에는 환지 계획에서 정한 사항을 토지 소유자에게 알리고 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 공고하여야 한다.

(4) 환지처분의 효과

① 효력발생시기 및 권리소멸

㉠ 효력발생시기 : 환지계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 본다.

㉡ 권리소멸 : 환지계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

② 환지처분의 영향을 받지 않는 것

㉠ **행정 · 재판상 처분** : 환지처분은 행정상 처분이나 재판상의 처분으로서 종전의 토지에 전속하는 것에 관하여는 영향을 미치지 아니한다.

㉡ **지역권**

ⓐ **원칙** : 도시개발구역의 토지에 대한 지역권은 환지처분에도 불구하고 종전의 토지에 존속한다.

ⓑ **예외** : 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

③ **입체환지처분의 효과** : 환지계획에 따라 환지처분을 받은 자는 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 환지계획으로 정하는 바에 따라 건축물의 일부와 해당 건축물이 있는 토지의 공유지분을 취득한다. 이 경우 종전의 토지에 대한 저당권은 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 해당 건축물의 일부와 해당 건축물이 있는 토지의 공유지분에 존재하는 것으로 본다.

④ **체비지 · 보류지의 소유권** : 체비지는 시행자가, 보류지는 환지계획에서 정한 자가 각각 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 해당 소유권을 취득한다. 다만, 체비지의 용도로 환지예정지의 지정에 따라 이미 처분된 체비지는 그 체비지를 매입한 자가 소유권이전등기를 마친 때에 소유권을 취득한다.

⑤ **청산금의 확정** : 청산금은 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 확정된다.

(5) 환지등기

① **환지등기의 신청 및 촉탁** : 시행자는 환지처분이 공고되면 공고 후 14일 이내에 관할 등기소에 이를 알리고 토지와 건축물에 관한 등기를 촉탁하거나 신청하여야 한다.

② **다른 등기의 제한**

㉠ **원칙** : 환지처분이 공고된 날부터 환지등기가 있는 때까지는 다른 등기를 할 수 없다.

㉡ **예외** : 등기신청인이 확정일자가 있는 서류로 환지처분의 공고일 전에 등기원인이 생긴 것임을 증명하면 다른 등기를 할 수 있다.

기출체크

01 도시개발법령상 환지 방식에 의한 사업 시행에 관한설명으로 틀린 것은? ▸제35회

① 행정청이 아닌 시행자가 환지 계획을 작성하여 인가를 신청하려는 경우 토지 소유자와 임차권자등에게 환지계획의 기준 및 내용 등을 알려야 한다.

② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 대지사용권에 해당하는 토지지분은 분할환지 할 수 없다.

③ 환지 예정지가 지정되면 종전의 토지의 소유자는 환지예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분이 공고되는 날까지 종전의 토지를 사용할 수 없다.

④ 도시개발사업으로 임차권의 목적인 토지의 이용이 방해를 받아 종전의 임대료가 불합리하게 된 경우라도, 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터는 임대료 감액을 청구할 수 없다.

⑤ 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

02 도시개발법령상 도시개발채권에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제31회

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 공작물의 설치허가를 받은 자는 도시개발채권을 매입하여야 한다.

② 도시개발채권의 이율은 기획재정부장관이 국채 · 공채등의 금리와 특별회계의 상황 등을 고려하여 정한다.

③ 도시개발채권을 발행하려는 시 · 도지사는 기획재정부장관의 승인을 받은 후 채권의 발행총액 등을 공고하여야 한다.

④ 도시개발채권의 상환기간은 5년보다 짧게 정할 수는 없다.

⑤ 도시개발사업을 공공기관이 시행하는 경우 해당 공공기관의 장은 시 · 도지사의 승인을 받아 도시개발채권을 발행할 수 있다.

03 도시개발법령상 환지방식에 의한 사업 시행에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제29회

① 지정권자는 도시개발사업을 환지방식으로 시행하려고 개발계획을 수립할 때에 시행자가 지방자치단체이면 토지 소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

② 시행자는 체비지의 용도로 환지 예정지가 지정된 경우에는 도시개발사업에 드는 비용을 충당하기 위하여 이를 처분할 수 있다.

③ 도시개발구역의 토지에 대한 지역권은 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어지면 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.
④ 지방자치단체가 도시개발사업의 전부를 환지방식으로 시행하려고 할 때에는 도시개발사업의 시행규정을 작성하여야 한다.
⑤ 행정청이 아닌 시행자가 인가받은 환지계획의 내용 중 종전 토지의 합필 또는 분필로 환지명세가 변경되는 경우에는 변경인가를 받아야 한다.

04 도시개발법령상 환지처분에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제33회

① 도시개발구역의 토지 소유자나 이해관계인은 환지 방식에 의한 도시개발사업 공사 관계 서류의 공람 기간에 시행자에게 의견서를 제출할 수 있다.
② 환지를 정하거나 그 대상에서 제외한 경우 그 과부족분(過不足分)은 금전으로 청산하여야 한다.
③ 시행자는 지정권자에 의한 준공검사를 받은 경우에는 90일 이내에 환지처분을 하여야 한다.
④ 시행자가 환지처분을 하려는 경우에는 환지 계획에서 정한 사항을 토지 소유자에게 알리고 관보 또는 공보에 의해 이를 공고하여야 한다.
⑤ 환지 계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 본다.

정답 및 해설

1. ④ 도시개발사업으로 임차권등의 목적인 토지 또는 지역권에 관한 승역지(承役地)의 이용이 증진되거나 방해를 받아 종전의 임대료 · 지료, 그 밖의 사용료 등이 불합리하게 되면 당사자는 계약 조건에도 불구하고 장래에 관하여 그 증감을 청구할 수 있다.

2. ④ ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 토지형질변경의 허가를 받은 자는 도시개발채권을 매입하여야 한다.
② 도시개발채권의 이율은 국채 · 공채등의 금리와 특별회계의 상황 등을 고려하여 시 · 도 조례로 정한다.
③ 도시개발채권을 발행하려는 시 · 도지사는 행정안전부장관의 승인을 받은 후 채권의 발행총액 등을 공고하여야 한다.
④ 도시개발채권의 상환기간은 5년부터 10년까지의 범위에서 조례로 정한다.
⑤ 도시개발채권의 발행은 행정안전부장관의 승인을 받아 시 · 도지사가 발행한다.

3. ⑤ 환지계획 변경 시 종전토지의 합필 또는 분필로 인한 경우에는 변경에 관하여 그 인가를 받지 않는다.

4. ③ 시행자는 지정권자에 의한 준공검사를 받은 경우에는 60일 이내에 환지처분을 하여야 한다.

PART 03

도시 및 주거환경정비법

CHAPTER 01 용어정의

CHAPTER 02 정비기본계획 및 정비계획

CHAPTER 03 재건축사업의 안전진단

CHAPTER 04 정비사업의 시행자

CHAPTER 05 조합설립추진위원회 및 조합의 설립

CHAPTER 06 사업시행계획

CHAPTER 07 관리처분계획

CHAPTER

01 용어의 정의

제 1 절 정비사업

정비사업	① 주거환경개선사업 : 도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후 · 불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업 ② 재개발사업 : 정비기반시설이 열악하고 노후 · 불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역 · 공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업. 이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재개발사업을 "공공재개발사업"이라 한다. ㉠ "시장 · 군수등" 또는 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 주거환경개선사업의 시행자, 재개발사업의 시행자나 재개발사업의 대행자(이하 "공공재개발사업 시행자"라 한다)일 것 ㉡ 건설 · 공급되는 주택의 전체 세대수 또는 전체 연면적 중 토지등소유자 대상 분양분을 제외한 나머지 주택의 세대수 또는 연면적의 100분의 20 이상 100분의 50 이하의 범위에서 "시 · 도 조례"로 정하는 비율 이상을 지분형주택, 「공공주택 특별법」에 따른 "공공임대주택" 또는 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 공공지원민간임대주택으로 건설 · 공급할 것. ③ 재건축사업 : 정비기반시설은 양호하나 노후 · 불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업. 이 경우 다음 요건을 모두 갖추어 시행하는 재건축사업을 "공공재건축사업"이라 한다. ㉠ 시장 · 군수등 또는 토지주택공사등(조합과 공동으로 시행하는 경우를 포함한다)이 재건축사업의 시행자나 재건축사업의 대행자(이하 "공공재건축사업 시행자"라 한다)일 것 ㉡ 종전의 용적률, 토지면적, 기반시설 현황 등을 고려하여 공공재건축사업을 추진하는 단지의 종전 세대수의 100분의 160에 해당하는 세대 이상을 건설 · 공급할 것.

제 2 절 노후불량건축물 등

노후불량 건축물	① 건축물이 훼손되거나 일부가 멸실되어 붕괴, 그 밖의 안전사고의 우려가 있는 건축물 ② 해당 건축물을 준공일 기준으로 40년까지 사용하기 위하여 보수 · 보강하는 데 드는 비용이 철거 후 새로운 건축물을 건설하는 데 드는 비용보다 클 것으로 예상되는 건축물 ③ 준공된 후 20년 이상 30년 이하의 범위에서 시 · 도 조례로 정하는 기간이 지난 건축물 등

정비기반시설	**도로·상하수도·공원·공용주차장·공동구**, 녹지, 하천, 공공공지, 광장, 소방용수시설, 비상대피시설, 가스공급시설, 지역난방시설
공동이용시설	주민이 공동으로 사용하는 **놀이터·마을회관·공동작업장**, 탁아소 · 어린이집 · 경로당 · 노유자시설 등
토지등소유자	① 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 **건축물의 소유자** 또는 그 **지상권자** ② 재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자
토지주택 공사 등	「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 **한국토지주택공사** 또는 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 수행하기 위하여 설립된 **지방공사**
정관 등	① 법 제40조에 따른 조합의 **정관** ② 사업시행자인 토지등소유자가 자치적으로 정한 **규약** ③ 시장·군수 등, 토지주택공사 등 또는 신탁업자가 법 제53조에 따라 작성한 **시행규정**

기출체크

01 도시 및 주거환경정비법령상 다음의 정의에 해당하는 정비사업은? ▸제32회

> 도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후 · 불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을보전 · 정비 · 개량하기 위한 사업

① 주거환경개선사업
② 재건축사업
③ 공공재건축사업
④ 재개발사업
⑤ 공공재개발사업

02 도시 및 주거환경정비법령상 주민이 공동으로 사용하는 시설로서 공동이용시설에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않으며, 각 시설은 단독주택, 공동주택 및 제1종근린생활시설에 해당하지 않음) ▸제29회

① 유치원 ② 경로당 ③ 탁아소
④ 놀이터 ⑤ 어린이집

03 도시 및 주거환경정비법령상 "토지등소유자"에 해당하지 않는 자는? ▸제35회

① 주거환경개선사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
② 재개발사업 정비구역에 위치한 토지의 지상권자
③ 재개발사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
④ 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자
⑤ 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 지상권자

정답 및 해설

01. ① 주거환경개선사업에 관한 용어정의에 해당한다.

02. ① 유치원은 공동이용시설에 해당하지 아니한다.

03. ⑤ ※ Focus : "토지등소유자"란 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자
나. 재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

CHAPTER

02 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

심화학습 I 정비기본방침

국토교통부장관은 도시 및 주거환경을 개선하기 위하여 10년마다 다음의 사항을 포함한 기본방침을 정하고, 5년마다 타당성을 검토하여 그 결과를 기본방침에 반영하여야 한다.

① 도시 및 주거환경 정비를 위한 국가 정책 방향
② 도시 · 주거환경정비기본계획의 수립 방향
③ 노후 · 불량 주거지 조사 및 개선계획의 수립
④ 도시 및 주거환경 개선에 필요한 재정지원계획

제 1 절 도시·주거환경정비기본계획의 수립

(1) 수립권자

① 의무적 수립 : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장은 관할 구역에 대하여 다음의 사항이 포함된 기본계획을 10년 단위로 수립하여야 한다.

㉠ **정비사업의 기본방향**
㉡ 정비사업의 계획기간
㉢ 인구 · 건축물 · 토지이용 · 정비기반시설 · 지형 및 환경 등의 현황
㉣ 주거지 관리계획
㉤ 토지이용계획 · 정비기반시설계획 · 공동이용시설설치계획 및 교통계획
㉥ 녹지 · 조경 · 에너지공급 · 폐기물처리 등에 관한 환경계획
㉦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
㉧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
㉨ 정비구역으로 지정할 **정비예정구역**의 개략적 범위
㉩ **단계별 정비사업 추진계획**(정비예정구역별 정비계획의 수립시기 포함)
㉪ **건폐율 · 용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획**
㉫ **세입자에 대한 주거안정대책**
이하 생략

② 임의적 수립 : 도지사가 대도시가 아닌 시로서 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

(2) 도지사의 승인

대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획을 수립하거나 변경하려면 **도지사의 승인**을 받아야 한다.

(3) 정비예정구역의 개략적 범위, 단계별 정비사업 추진계획의 생략

기본계획의 수립권자는 기본계획에 다음의 사항을 포함하는 경우에는 정비구역으로 지정할 **정비예정구역의 개략적 범위** 및 **단계별 정비사업 추진계획**을 생략할 수 있다.

① 생활권의 설정, 생활권별 기반시설 설치계획 및 주택수급계획
② 생활권별 주거지의 정비 · 보전 · 관리의 방향

(4) 타당성 검토

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장은 기본계획에 대하여 5년마다 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 기본계획에 반영하여야 한다.

(5) 기본계획 수립을 위한 주민의견청취 등

① 주민의견청취

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경하려는 경우에는 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 하며, 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 이를 기본계획에 반영하여야 한다.

② 기본계획의 수립권자는 위 ①에 따른 공람과 함께 지방의회의 의견을 들어야 한다. 이 경우 지방의회는 기본계획의 수립권자가 기본계획을 통지한 날부터 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 의견제시 없이 60일이 지난 경우 이의가 없는 것으로 본다.

③ 기본계획의 확정 · 고시 등

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 고시 및 열람

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하거나 변경한 때에는 지체 없이 이를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제 2 절 정비계획의 입안 및 입안 요청 및 제안

(1) 정비계획의 입안

① **입안권자** : 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 자치구의 구청장은 다음의 사항을 포함하는 정비계획을 입안할 수 있다. 정비구역의 지정권자는 정비구역 지정을 위하여 직접 정비계획을 입안할 수 있고, 자치구의 구청장 또는 광역시의 군수(이하 "구청장 등")는 정비계획을 입안하여 특별시장 · 광역시장에게 정비구역 지정을 신청하여야 한다. 이 경우

㉠ **정비사업의 명칭**
㉡ **정비구역 및 그 면적**
㉢ 도시 · 군계획시설의 설치에 관한 계획
㉣ 공동이용시설의 설치계획
㉤ 건축물의 주용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이에 관한 계획
㉥ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
㉦ 정비구역 주변의 교육환경보호에 관한 계획
㉧ **세입자 주거대책**
㉨ **정비사업시행 예정시기** 등

② **작성기준 및 작성방법** : 정비계획의 작성기준 및 작성방법은 **국토교통부장관**이 정하여 고시한다.

(2) 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안 요청 등

① **입안 요청** : 토지등소유자 또는 추진위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안을 요청할 수 있다.

㉠ 기본계획을 수립하지 아니한 지역으로서 대통령령으로 정하는 경우
㉡ 단계별 정비사업 추진계획상 정비예정구역별 정비계획의 입안시기가 지났음에도 불구하고 정비계획이 입안되지 아니한 경우
㉢ 기본계획에 정비예정구역의 개략적 범위 및 단계별 정비사업 추진계획을 생략한 경우
㉣ 천재지변 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 판단되는 경우

② **입안여부 결정통지** : 정비계획의 입안권자는 그 요청 일부터 4개월 이내에 정비계획의 입안 여부를 결정하여 토지등소유자 및 정비구역의 지정권자에게 알려야 한다. 다만, 정비계획의 입안권자는 정비계획의 입안 여부의 결정 기한을 2개월의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

③ **정비계획의 기본방향제시** : 정비구역의 지정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 토지이용, 주택건설 및 기반시설의 설치 등에 관한 기본방향(이하 "정비계획의 기본방향"이라 한다)을 작성하여 정비계획의 입안권자에게 제시하여야 한다.

㉠ 정비계획의 입안권자가 토지등소유자에게 정비계획을 입안하기로 통지한 경우
㉡ 단계별 정비사업 추진계획에 따라 정비계획의 입안권자가 요청하는 경우
㉢ 정비계획의 입안권자가 정비계획을 입안하기로 결정한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
㉣ 정비계획을 변경하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

④ **기타** : 위 ②~④에서 규정한 사항 외에 정비구역의 지정요청을 위한 요청서의 작성, 토지등소유자의 동의, 요청서의 처리 및 정비계획의 기본방향 작성을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

(3) 정비계획의 입안제안

① **입안제안사유** : 토지등소유자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.

㉠ 단계별 정비사업 추진계획상 **정비예정구역별 정비계획의 입안시기가 지났음에도 불구하고** 정비계획이 입안되지 아니하거나 정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 정하고 있지 아니한 경우
㉡ 토지등소유자가 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정요청하려는 경우
㉢ 대도시가 아닌 시 또는 군으로서 시·도 조례로 정하는 경우
㉣ 정비사업을 통하여 공공지원민간임대주택을 공급하거나 임대할 목적으로 주택을 주택임대관리업자에게 위탁하려는 경우로서 정비계획의 입안을 요청하려는 경우
㉤ 천재·지변 등 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행하려는 경우
㉥ 토지등소유자(조합이 설립된 경우 조합원)가 3분의 2 이상의 동의로 정비계획의 변경을 요청하는 경우
㉦ 토지등소유자가 공공재개발사업 또는 공공재건축사업을 추진하려는 경우

② 입안제안시 필요사항

㉠ **토지등소유자의 동의** : 토지등소유자가 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안하려는 경우 **토지등소유자의 3분의 2 이하 및 토지면적 3분의 2 이하의 범위**에서 시·도 조례로 정하는 비율 이상의 동의를 받아야 한다.

㉡ **제안서의 처리** : 정비계획의 입안권자는 제안이 있는 경우에는 **제안일부터 60일 이내**에 정비계획에의 반영 여부를 제안자에게 통보하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 한 차례만 30일을 연장할 수 있다.

제 3 절 공공재개발사업 및 공공재건축사업

(1) 공공재개발사업 예정구역의 지정 등

① 예정구역의 지정

정비구역의 지정권자는 비경제적인 건축행위 및 투기 수요의 유입을 방지하고, 합리적인 사업계획을 수립하기 위하여 공공재개발사업을 추진하려는 구역을 공공재개발사업 예정구역으로 지정할 수 있다. 이 경우 공공재개발사업 예정구역의 지정 · 고시에 관한 절차는 제16조(정비계획의 결정 및 정비구역의 지정 · 고시)를 준용한다.

② 예정구역의 지정 신청

정비계획의 입안권자 또는 토지주택공사등은 정비구역의 지정권자에게 공공재개발사업 예정구역의 지정을 신청할 수 있다. 이 경우 토지주택공사등은 정비계획의 입안권자를 통하여 신청하여야 한다.

③ 예정구역의 행위제한

공공재개발사업 예정구역에서는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장 · 군수등의 허가를 받아야 한다.

㉠ 건축물의 건축
㉡ 토지의 분할
㉢ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 일반건축물대장을 집합건축물대장으로 전환
㉣ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분 분할
㉤ 「주택법」에 따른 지역주택조합의 조합원을 모집

④ 예정구역 해제

정비구역의 지정권자는 공공재개발사업 예정구역이 지정 · 고시된 날부터 2년이 되는 날까지 예정구역이 정비구역으로 지정되지 아니하거나, 공공재개발사업 시행자가 지정되지 아니하면 그 2년이 되는 날의 다음 날에 공공재개발사업 예정구역 지정을 해제하여야 한다. 다만, 정비구역의 지정권자는 1회에 한하여 1년의 범위에서 공공재개발사업 예정구역의 지정을 연장할 수 있다.

⑤ 정비구역 해제

정비계획의 지정권자는 공공재개발사업을 위한 정비구역을 지정 · 고시한 날부터 1년이 되는 날까지 공공재개발사업 시행자가 지정되지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음 날에 공공재개발사업을 위한 정비구역의 지정을 해제하여야 한다. 다만, 정비구역의 지정권자는 1회에 한하여 1년의 범위에서 공공재개발사업을 위한 정비구역의 지정을 연장할 수 있다.

(2) 공공재개발사업에서의 용적률 완화 및 주택 건설비율 등

① 법정상한초관용적률

공공재개발사업 시행자는 공공재개발사업을 시행하는 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조 및 조례에도 불구하고 지방도시계획위원회 및 도시재정비위원회의 심의를 거쳐 법적상한용적률의 100분의 120(이하 "법적상한초과용적률"이라 한다)까지 건축할 수 있다.

② 국민주택규모 주택의무건설

공공재개발사업 시행자는 법적상한초과용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률의 100분의 20 이상 100분의 70 이하로서 시·도 조례로 정하는 비율에 해당하는 면적에 국민주택규모 주택을 건설하여 인수자에게 공급하여야 한다.

(3) 공공재건축사업에서의 용적률 완화 및 주택 건설비율 등

① 법정상한용적률까지 완화

공공재건축사업을 위한 정비구역에 대해서는 해당 정비구역의 지정·고시가 있은 날부터 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 에 따라 주거지역을 세분하여 정하는 지역 중 다음의 대통령령(아래 참고)으로 정하는 지역으로 결정·고시된 것으로 보아 해당 지역에 적용되는 용적률 상한까지 용적률을 정할 수 있다.

※ 참고)
㉠ 현행 용도지역이 제1종전용주거지역인 경우: 제2종전용주거지역
㉡ 현행 용도지역이 제2종전용주거지역인 경우: 제1종일반주거지역
㉢ 현행 용도지역이 제1종일반주거지역인 경우: 제2종일반주거지역
㉣ 현행 용도지역이 제2종일반주거지역인 경우: 제3종일반주거지역
㉤ 현행 용도지역이 제3종일반주거지역인 경우: 준주거지역

② 국민주택규모 주택 의무건설

공공재건축사업 시행자는 공공재건축사업을 시행하는 경우 위 ①에 따라 완화된 용적률에서 정비계획으로 정하여진 용적률을 뺀 용적률의 100분의 40 이상 100분의 70 이하로서 주택증가 규모, 재정적 여건 등을 고려하여 시·도 조례로 정하는 비율에 해당하는 면적에 국민주택규모 주택을 건설하여 인수자에게 공급하여야 한다.

제 4 절 정비구역의 지정

(1) 지정권자 및 지정절차

① **지정신청** : 자치구의 구청장 또는 광역시의 군수(이하 '구청장 등'이라 함)는 다음 사항이 포함된 정비계획을 입안하여 특별시장 · 광역시장에게 정비구역 지정을 신청하여야 한다. 이 경우 지방의회의 의견을 첨부하여야 한다.

② **지정권자** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 기본계획에 적합한 범위에서 노후 · 불량건축물이 밀집하는 등 요건에 해당하는 구역에 대하여 정비계획을 결정하여 정비구역을 지정(변경)할 수 있다. 다만, 천재지변, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 기본계획을 수립하거나 변경하지 아니하고 정비구역을 지정할 수 있다.

③ **지정절차** : 정비구역을 지정하거나 변경지정하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

(2) 정비구역의 지정효과

① **지구단위계획구역 및 지구단위계획으로 결정 · 고시** : 정비구역의 지정 · 고시가 있는 경우 해당 정비구역 및 정비계획 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 지구단위계획의 내용에 해당하는 사항은 지구단위계획구역 및 지구단위계획으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

② **정비구역으로 지정 · 고시 의제** : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역에 대하여 정비계획 내용을 모두 포함한 지구단위계획을 결정 · 고시하는 경우 해당 지구단위계획구역은 정비구역으로 지정 · 고시된 것으로 본다.

③ 정비구역 안에서의 행위제한

㉠ 허가대상

ⓐ 건축물의 건축 등: 「건축법」에 따른 건축물의 **건축, 용도변경**
ⓑ 공작물의 설치: 인공을 가하여 제작한 시설물의 설치
ⓒ 토지의 형질변경: 절토 · 성토 · 정지 · 포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위, 토지의 굴착 또는 공유수면의 매립
ⓓ 토석의 채취: 흙 · 모래 · 자갈 · 바위 등의 토석을 채취하는 행위
ⓔ 토지의 분할
ⓕ 물건을 쌓아놓는 행위: 이동이 용이하지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
ⓖ **죽목의 벌채 및 식재**

㉡ **임의사항** : 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 허가를 받지 아니하고 할 수 있다.

ⓐ 재해복구 또는 재난수습에 필요한 **응급조치**를 위한 행위
ⓑ 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 **간이공작물의 설치**
ⓒ **경작을 위한 토지의 형질변경**
ⓓ 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위 안에서의 토석의 채취
ⓔ 정비구역 안에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위
ⓕ **관상용 죽목의 임시 식재**(경작지에서의 임시 식재 제외)

④ **기득권 보호** : 정비구역의 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 허가를 받고 공사 또는 사업에 착수한 자는 그 정비구역이 지정 · 고시된 날부터 30일 이내에 시장 · 군수 등에게 신고하여야 한다.

제 5 절 정비구역 등의 해제

(1) 해제요청

정비구역의 지정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비구역등을 해제하여야 한다.

① 정비예정구역에 대하여 기본계획에서 정한 정비구역 지정 예정일부터 3년이 되는 날까지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수가 정비구역을 지정하지 아니하거나 구청장등이 정비구역의 지정을 신청하지 아니하는 경우

② 재개발사업 · 재건축사업(조합이 시행하는 경우로 한정)이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
ⓐ 토지등소유자가 정비구역으로 지정 · 고시된 날부터 2년이 되는 날까지 추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우(추진위원회를 구성하는 경우로 한정한다)
ⓑ 토지등소유자가 정비구역으로 지정 · 고시된 날부터 3년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우
ⓒ 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우
ⓓ 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우

③ 토지등소유자가 시행하는 재개발사업으로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정 · 고시된 날부터 5년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하는 경우

① **주민공람** : 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 30일 **이상** 주민에게 공람하여 의견을 들어야 한다.

① 정비구역 등을 해제하는 경우 ② 정비구역 등의 해제를 요청하는 경우

② **지정기간의 연장** : 정비구역의 지정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간을 2년의 범위에서 연장하여 정비구역 등을 해제하지 아니할 수 있다.

① 정비구역 등의 **토지등소유자가 100분의 30 이상**의 동의로 해당 기간이 도래하기 전까지 연장을 요청하는 경우
② 정비사업의 추진 상황으로 보아 주거환경의 계획적 정비 등을 위하여 **정비구역 등의 존치가 필요**하다고 인정하는 경우

(2) **직권해제** : 정비구역의 지정권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 정비구역등을 해제할 수 있다.

① 정비사업의 시행으로 **토지등소유자**에게 **과도한 부담**이 발생할 것으로 예상되는 경우
② 정비구역 등의 추진상황으로 보아 **지정목적을 달성할 수 없다고 인정**되는 경우
③ **토지등소유자 100분의 30 이상**이 정비구역 등의 해제를 **요청**하는 경우
④ 주거환경개선사업의 정비구역이 지정 · 고시된 날부터 10년 이상 지나고, 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 토지등소유자의 과반수가 정비구역의 해제에 동의하는 경우
⑤ 추진위원회 구성 또는 조합 설립에 동의한 토지등소유자의 2분의 1 이상 3분의 2 이하의 범위에서 시 · 도조례로 정하는 비율 이상의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)
⑥ 추진위원회가 구성되거나 조합이 설립된 정비구역에서 토지등소유자 과반수의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)

※ 정비구역 등 해제의 효과

① 정비구역등이 해제된 경우에는 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다.
② 정비구역등(재개발사업 및 재건축사업을 시행하려는 경우로 한정)이 해제된 경우에는 정비구역의 지정권자는 해제된 정비구역등을 토지등소유자가 스스로 주택을 보전 · 정비하거나 개량하는 방법으로 시행하는 주거환경개선구역으로 지정할 수 있다.
③ 정비구역등이 해제 · 고시된 경우 추진위원회 구성승인 또는 조합설립인가는 취소된 것으로 보고, 시장 · 군수등은 해당 지방자치단체의 공보에 그 내용을 고시하여야 한다.

기출체크

01 도시 및 주거환경정비법령상 도시 · 주거환경정비기본계획(이하 '기본계획')**의 수립에 관한 설명으로 틀린 것은?** ▸제27회

① 기본계획의 작성방법은 국토교통부장관이 정한다.
② 대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획의 내용 중 단계별 정비사업추진계획을 변경하는 때에는 도지사의 승인을 얻지 않아도 된다.
③ 기본계획에 생활권별 기반시설 설치계획이 포함된 경우에는 기본계획에 포함되어야 할 사항 중 주거지 관리계획이 생략될 수 있다.
④ 대도시의 시장은 지방도시계획위원회의 심의를 거치기 전에 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.
⑤ 도지사가 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 대도시가 아닌 시는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

02 도시 및 주거환경정비법령상 도시 · 주거환경정비기본계획의 수립 및 정비구역의 지정에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제30회

① 기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하려는 경우에는 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 한다.
② 기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립한 때에는 지체 없이 이를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
③ 정비구역의 지정권자는 정비구역의 진입로 설치를 위하여 필요한 경우에는 진입로 지역과 그 인접지역을 포함하여 정비구역을 지정할 수 있다.
④ 정비구역에서는 「주택법」에 따른 지역주택조합의 조합원을 모집해서는 아니 된다.
⑤ 정비구역에서 이동이 쉽지 아니한 물건을 14일 동안 쌓아두기 위해서는 시장 · 군수 등의 허가를 받아야 한다.

03 도시 및 주거환경정비법령상 정비구역 안에서의 행위 중 시장 · 군수 등의 허가를 받아야 하는 것을 모두 고른 것은? (단, 재해복구 또는 재난수습과 관련 없는 행위임) ▸제25회 수정

㉠ 가설건축물의 건축, 건축물의 용도변경 ㉡ 죽목의 벌채 ㉢ 공유수면의 매립 ㉣ 이동이 용이하지 아니한 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위

① ㉠, ㉡
② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

정답 및 해설

01. ③ 기본계획에 생활권별 기반시설 설치계획이 포함된 경우에는 주거지 관리계획이 아니라 '정비예정구역의 개략적 범위'와 '단계별 정비사업추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 포함하여야 한다)'를 생략할 수 있는 사유이다.

02. ⑤ 정비구역에서 이동이 쉽지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 시장 · 군수등의 허가를 받아야 한다.

03. ⑤ 정비구역에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장 · 군수 등의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

1. 건축물의 건축(가설건축물의 건축 포함), 용도변경
2. 공작물의 설치
3. 토지의 형질변경
4. 토석의 채취
5. 토지분할
6. 물건을 쌓아 놓는 행위

CHAPTER

03 재건축사업을 위한 재건축진단 등

제 1 절 재건축진단 시기 등

(1) 재건축진단 실시 시기

① **원칙** : 시장 · 군수등은 정비예정구역별 정비계획의 수립시기가 도래한 때부터 사업시행계획인가 전까지 재건축진단을 실시하여야 한다.

② **예외** : 시장 · 군수등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재건축진단을 실시하여야 한다. 이 경우 시장 · 군수등은 재건축진단에 드는 비용을 해당 재건축진단의 실시를 요청하는 자에게 부담하게 할 수 있다.

㉠ 정비계획의 입안을 요청하려는 자가 입안을 요청하기 전에 해당 정비예정구역 또는 사업예정구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
㉡ 정비계획의 입안을 제안하려는 자가 입안을 제안하기 전에 해당 정비예정구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
㉢ 정비예정구역을 지정하지 아니한 지역에서 재건축사업을 하려는 자가 사업예정구역에 있는 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
㉣ 건축물의 소유자로서 재건축사업을 시행하려는 자가 해당 사업예정구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
㉤ 정비계획을 입안하여 주민에게 공람한 지역 또는 정비구역으로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하려는 자가 해당 구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
㉥ 시장 · 군수등의 승인을 받은 조합설립추진위원회 또는 사업시행자가 재건축진단의 실시를 요청하는 경우

(2) 재건축진단 대상

재건축사업의 재건축진단은 주택단지(연접한 단지를 포함한다)의 건축물을 대상으로 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 주택단지의 건축물인 경우에는 재건축진단 대상에서 제외할 수 있다.

(3) **실시의뢰** : 시장 · 군수등은 대통령령으로 정하는 재건축진단기관에 의뢰하여 주거환경 적합성, 해당 건축물의 구조안전성, 건축마감, 설비노후도 등에 관한 재건축진단을 실시하여야 한다.

(4) **보고서 작성 및 제출** : 결과재건축진단을 의뢰받은 재건축진단기관은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준(건축물의 내진성능 확보를 위한 비용을 포함한다)에 따라 재건축진단을 실시하여야 하며, 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 재건축진단 결과보고서를 작성하여 시장 · 군수등 및 재건축진단의 실시를 요청한 자에게 제출하여야 한다.

(5) **사업시행계획 인가여부 결정 등**

① **사업시행계획 인가여부 결정** : 시장 · 군수등은 재건축진단의 결과와 도시계획 및 지역여건 등을 종합적으로 검토하여 사업시행계획인가 여부(제75조에 따른 시기 조정을 포함한다)를 결정하여야 한다.

② **재건축진단의 대상 등** : 재건축진단의 대상 · 기준 · 실시기관 · 지정절차 · 수수료 및 결과에 대한 조치 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제 2 절 재건축진단 결과의 적정성 검토

(1) **결과보고서 제출 등**

① **결과보고서 제출** : 시장 · 군수등(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다)은 재건축진단 결과보고서를 제출받은 경우에는 지체 없이 특별시장 · 광역시장 · 도지사에게 결정 내용과 해당 재건축진단 결과보고서를 제출하여야 한다.

② **적정성 검토 의뢰** : 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하 "시 · 도지사"라 한다)는 필요한 경우 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원에 재건축진단 결과의 적정성에 대한 검토를 의뢰할 수 있다.

③ **결과보고서의 제출을 요청** : 국토교통부장관은 시 · 도지사에게 재건축진단 결과보고서의 제출을 요청할 수 있으며, 필요한 경우 시 · 도지사에게 재건축진단 결과의 적정성에 대한 검토를 요청할 수 있다.

(2) **시정요구 등**

특별시장 · 광역시장 · 도지사는 위 ② 및 ③에 따른 검토결과에 따라 필요한 경우 시장 · 군수등에게 재건축진단에 대한 시정요구 등 대통령령으로 정하는 조치를 요청할 수 있으며, 시장 · 군수등은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

CHAPTER

04 정비사업의 시행자

※ 정비사업의 시행자

정비사업	시행자
주거환경개선사업	공공개발: 시장 · 군수 등이 직접 시행, 토지주택공사 등을 지정하여 시행 등
재개발사업	민간개발: 조합이 시행(토지등소유자 20인 미만 : 토지등소유자 직접 시행)
재건축사업	민간개발: 조합이 시행

(1) 주거환경개선사업의 시행자(공공개발)

① 토지등소유자가 스스로 주택을 보전 · 정비 · 개량의 방법으로 시행하는 경우

시장 · 군수 등이 직접 시행하되, 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 하려는 경우에는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아야 한다.

② 수용 · 환지 · 관리처분계획의 방법으로 시행하는 경우

시장 · 군수 등이 직접 시행하거나 다음에서 정한 자에게 시행하게 할 수 있다.

㉠ 시장 · 군수 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 사업시행자로 지정하는 경우
  ⓐ 토지주택공사 등
  ⓑ 주거환경개선사업을 시행하기 위하여 국가, 지방자치단체, 토지주택공사등 또는 공공기관이 총 지분의 100분의 50을 초과하는 출자로 설립한 법인

㉡ 시장 · 군수 등이 위 ㉠에 해당하는 자와 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 공동시행자로 지정하는 경우
  ⓐ 「건설산업기본법」에 따른 건설업자
  ⓑ 「주택법」에 따라 등록사업자

참고 위 ②의 경우 동의요건

위 ②에 따라 시행하려는 경우에는 해당 정비예정구역의 토지 또는 건축물의 소유자 또는 지상권자의 3분의 2 이상의 동의와 세입자세대수의 과반수의 동의를 각각 받아야 한다. 다만, 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 등 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다.

③ **예외** : 시장 · 군수 등은 천재 · 지변 그 밖의 불가피한 사유로 건축물이 붕괴할 우려가 있어 긴급히 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 토지등소유자 및 세입자의 동의 없이 자신이 직접 시행하거나 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정하여 시행하게 할 수 있다. 이 경우 시장 · 군수 등은 지체 없이 토지등소유자에게 긴급한 정비사업의 시행 사유 · 방법 및 시기 등을 통보하여야 한다.

(2) 재개발사업 · 재건축사업의 시행자(민간개발)

① 원칙

㉠ **재개발사업 시행자** : 재개발사업은 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 시행할 수 있다.

> ⓐ **조합이 시행**하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장 · 군수 등, 토지주택공사 등, 건설업자, 등록사업자 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자와 **공동**으로 **시행**하는 방법
> ⓑ **토지등소유자가 20명 미만인 경우**에는 **토지등소유자**가 **시행**하거나 토지등소유자가 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 시장 · 군수 등, 토지주택공사 등, 건설업자, 등록사업자 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자와 공동으로 시행하는 방법

㉡ **재건축사업 시행자** : 조합이 시행하거나 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장 · 군수 등, 토지주택공사 등, 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행할 수 있다.

② 예외

㉠ **재개발사업 · 재건축사업의 공공시행자** : 시장 · 군수 등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사 등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

> ⓐ **천재 · 지변**, 「재난 및 안전관리 기본법」 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 사용제한 · 사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 **긴급**하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
> ⓑ 고시된 정비계획에서 정한 **정비사업시행 예정일부터 2년 이내**에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 **위법 또는 부당**하다고 인정하는 때(재건축사업 제외)
> ⓒ 추진위원회가 시장 · 군수 등의 구성승인을 받은 날부터 **3년 이내**에 조합설립인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 **3년 이내**에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때
> ⓓ 지방자치단체의 장이 시행하는 **도시 · 군계획사업과 병행**하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
> ⓔ 법 제59조 제1항에 따른 **순환정비방식**으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
> ⓕ 법 제113조에 따라 **사업시행계획인가**가 **취소**된 때 등개발사업 및 재건축사업

기출체크

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행방법으로 허용되지 않는 것은? ▸제35회

① 주거환경개선사업: 환지로 공급하는 방법
② 주거환경개선사업: 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설 · 복리시설을 건설하여 공급하는 방법
③ 재개발사업: 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법
④ 재개발사업: 환지로 공급하는 방법
⑤ 재건축사업: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 일반주거지역인 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 「건축법」에 따른 오피스텔을 건설하여 공급하는 방법

정답 및 해설 ⑤ 재건축사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 한다. 건축물을 건설하여 공급하는 경우 주택, 부대시설 및 복리시설을 제외한 건축물(이하 이 항에서 "공동주택 외 건축물"이라 한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준주거지역 및 상업지역에서만 건설할 수 있다. 이 경우 공동주택 외 건축물의 연면적은 전체 건축물 연면적의 100분의 30 이하이어야 한다.

CHAPTER

05 정비사업조합 및 시공자선정 등

정비사업조합의 설립절차

추진위원회 구성
↓ 요건 → 위원장 포함 5인 이상의 위원 및 운영규정에 대한 토지등소유자 과반수 동의
승인(시장 · 군수 등)
↓
정안작성
↓ 요건 → 재개발 : 토지등소유자 3/4 이상 및 토지면적 1/2 이상
인가(시장 · 군수 등)
↓ 30일 이내
등기(조합성립)

제 1 절 조합설립추진위원회의 구성

(1) 구성요건 및 승인

조합을 설립하려는 경우에는 정비구역의 지정 · 고시 후 다음의 사항에 대하여 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장 · 군수 등의 승인을 받아야 한다.

① 추진위원장을 포함한 5명 이상의 추진위원
② 운영규정

(2) 구성대상

추진위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 대상으로 구성한다.

① 정비구역으로 지정 · 고시된 지역

② 정비구역으로 지정 · 고시되지 아니한 지역으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역

㉠ 기본계획을 수립하지 아니한 지역 또는 기본계획에 정비예정구역의 개략적 범위 및 단개별사업추진계획을 생략한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역
㉡ 기본계획에 정비예정구역이 설정된 지역
㉢ 정계획비 입안 요청 및 입안 제안에 따라 정비계획의 입안을 결정한 지역
㉣ 정비계획의 입안을 위하여 주민에게 공람한 지역

(3) 추진위원회 동의자의 조합설립 동의 의제

① **동의의 의제** : 추진위원회의 구성에 동의한 토지등소유자(이하 이 조에서 "추진위원회 동의자"라 한다)는 조합의 설립에 동의한 것으로 본다. 다만, 조합설립인가를 신청하기 전에 시장 · 군수등 및 추진위원회에 조합설립에 대한 반대의 의사표시를 한 추진위원회 동의자의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ **재승인 등** : 추진위원회를 구성하여 승인받은 경우로서 승인 당시의 구역과 지정 · 고시된 정비구역의 면적 차이가 대통령령으로 정하는 기준 이상인 경우 추진위원회는 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 시장 · 군수등에게 다시 승인을 받아야 한다. 이 경우 추진위원회 구성에 동의한 자는 정비구역 지정 · 고시 이후 1개월 이내에 동의를 철회하지 아니하는 경우 동의한 것으로 본다.

⑤ **포괄승계** : 위 ④의 재 승인이 있는 경우 기존의 추진위원회의 업무와 관련된 권리 · 의무는 승인받은 추진위원회가 포괄승계한 것으로 본다.

제 2 절 조합설립추진위원회의 기능

(1) 추진위원회의 업무

① 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경 ② 설계자의 선정 및 변경
③ 개략적인 정비사업시행계획서의 작성 ④ 조합설립인가를 받기 위한 준비업무
⑤ 그 밖에 조합설립을 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 업무

(2) 정비사업전문관리업자의 선정

추진위원회가 정비사업전문관리업자를 선정하려는 경우에는 추진위원회 승인을 받은 후 **경쟁입찰** 또는 **수의계약**(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정)의 방법으로 선정하여야 한다.

(3) 창립총회

추진위원회는 조합설립인가를 신청하기 전에 조합설립을 위한 창립총회를 개최하여야 한다.

제 3 절 조합의 설립

(1) 조합의 설립의무

① **원칙** : 시장 · 군수 등, 토지주택공사 등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다.

② **예외** : 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 재개발사업의 설립인가신청

재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정 · 고시 후 시장 · 군수등의 인가를 받아야 한다.

(3) 재건축사업의 설립인가신청

재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동별 구분소유자의 과반수 동의와 주택단지의 전체 구분소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 4분의 3 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정 · 고시 후 시장 · 군수등의 인가를 받아야 한다.

(4) 조합의 성립

① **조합의 법인격** : 조합은 법인으로 한다.

② **성립요건** : 조합은 조합설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 등기하는 때에 성립한다.

③ **준용법률** : 조합에 관하여는 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

(5) 조합원의 자격

① **조합원** : 정비사업의 조합원(사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말하며, 사업시행자가 토지주택공사등인 경우에는 제72조에 따른 분양신청을 할 수 있는 자를 말한다)은 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당한다)로 하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 여러 명을 대표하는 1명을 조합원으로 본다.

㉠ 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권이 여러 명의 공유에 속하는 때
㉡ 여러 명의 토지등소유자가 1세대에 속하는 때
㉢ 조합설립인가 후 1명의 토지등소유자로부터 토지 또는 건축물의 소유권이나 지상권을 양수하여 여러 명이 소유하게 된 때

② **조합원지위의 이전** : 「주택법」에 따른 투기과열지구로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하는 경우에는 조합설립인가 후, 재개발사업을 시행하는 경우에는 관리처분계획의 인가 후 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수(상속 · 이혼으로 인한 양도 · 양수의 경우는 제외)한 자는 조합원이 될 수 없다. 다만, 양도인이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 양도인으로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다.

㉠ 세대원의 근무상 또는 생업상의 사정이나 질병치료 · 취학 · 결혼으로 세대원이 모두 해당 사업구역에 위치하지 아니한 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군으로 이전하는 경우
㉡ **상속**으로 취득한 주택으로 세대원 모두 이전하는 경우
㉢ 세대원 모두 해외로 이주하거나 세대원 모두 **2년 이상 해외에 체류**하려는 경우
㉣ 1세대 1주택자로서 양도하는 주택에 대한 소유기간 10년 이상 및 거주기간 5년 이상인 경우
㉤ 지분형주택을 공급받기 위하여 건축물 또는 토지를 토지주택공사등과 공유하려는 경우
㉥ 공공임대주택, 「공공주택 특별법」에 따른 공공분양주택의 공급 및 건축물 또는 토지를 양수하려는 공공재개발사업 시행자에게 양도하려는 경우

(6) 조합의 임원

① 임원

㉠ **임원의 구성** : 조합은 다음의 임원을 둔다.

ⓐ **조합장 1명**	ⓑ **이사**	ⓒ **감사**

㉡ **이사와 감사의 수** : 조합에 두는 이사의 수는 3명 이상으로 하고, 감사의 수는 1명 이상 3명 이하로 한다. 다만, 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우에는 이사의 수를 5명 이상으로 하여 정관으로 정한다.

㉢ **선거관리의 위탁** : 조합은 총회의 의결을 거쳐 조합임원의 선출에 관한 선거관리를 「선거관리위원회법」에 따라 **선거관리위원회**에 위탁할 수 있다.

㉣ **임원의 임기** : 조합임원의 임기는 **3년 이하**의 범위에서 **정관**으로 정하되, 연임할 수 있다.

㉤ **임원의 선출** : 조합임원의 선출방법 등은 **정관**으로 정한다.

② 조합임원의 직무

㉠ 조합장

ⓐ 조합장은 조합을 대표하고, 그 사무를 총괄하며, 총회 또는 대의원회의 의장이 된다.

ⓑ 조합장이 대의원회의 의장이 되는 경우 대의원으로 본다.

㉡ **감사의 조합대표** : 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.

㉢ **겸직 금지** : 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.

③ **임원의 퇴임** : 조합임원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴임한다.

㉠ 임원의 결격사유의 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우

㉡ 조합임원이 그 자격요건을 갖추지 못한 경우

④ **퇴임 전 관여행위** : 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

(2) 총회

① 총회의 개최

㉠ **총회의 설치** : 조합에는 조합원으로 구성되는 총회를 둔다.

㉡ **총회의 소집** : 총회는 조합장이 직권으로 소집하거나 조합원 5분의 1 이상(정관의 기재사항 중 조합임원의 권리 · 의무 · 보수 · 선임방법 · 변경 및 해임에 관한 사항을 변경하기 위한 총회의 경우는 10분의 1 이상으로 한다) 또는 대의원 3분의 2 이상의 요구로 조합장이 소집한다.

㉢ **임원의 선출을 위한 총회 소집** : 조합임원의 사임, 해임 또는 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장 · 군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.

② **총회의 소집통지** : 총회를 소집하려는 자는 총회가 개최되기 7일 전까지 회의 목적 · 안건 · 일시 및 장소와 서면의결권의 행사기간 및 장소 등 서면의결권 행사에 필요한 사항을 정하여 조합원에게 통지하여야 한다.

(3) 온라인총회

① **원칙** : 조합은 총회의 의결을 거쳐 총회와 병행하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 에 따른 정보통신망을 이용한 총회(이하 "온라인총회"라 한다)를 개최하여 조합원이 참석하게 할 수 있다.

② **예외** : 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난의 발생 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 시장 · 군수등이 조합원의 직접 출석이 어렵다고 인정하는 경우에는 온라인총회를 단독으로 개최할 수 있다.

③ **개최요건** : 온라인총회는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 개최하여야 한다. 이 경우 정족수를 산정할 때에는 직접 출석한 것으로 본다.

㉠ 온라인총회에 참석한 조합원이 본인인지 여부를 확인할 수 있을 것

㉡ 온라인총회에 참석한 조합원의 접속 기록 등이 보관되어 실제 참석 여부를 확인·관리할 수 있을 것

㉢ 그 밖에 원활한 의견의 청취·제시 등을 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 부합할 것

④ **개최방법 등** : 그 밖에 온라인총회의 개최 방법 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 총회의 의결

㉠ **의결사항** : 다음의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

> ⓐ 정관의 변경(제40조제4항에 따른 경미한 사항의 변경은 이 법 또는 정관에서 총회의 결사항으로 정한 경우로 한정한다)
> ⓑ 자금의 차입과 그 방법·이자율 및 상환방법
> ⓒ 정비사업비의 세부 항목별 사용계획이 포함된 예산안 및 예산의 사용내역
> ⓓ 예산으로 정한 사항 외에 조합원에게 부담이 되는 계약
> ⓔ 시공자·설계자 및 감정평가법인등의 선정 및 변경
> ⓕ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
> ⓖ 조합임원의 선임 및 해임
> ⓗ 정비사업비의 조합원별 분담내역
> ⓘ 사업시행계획서의 작성 및 변경
> ⓙ 관리처분계획의 수립 및 변경
> ⓚ 청산금의 징수·지급(분할징수·분할지급 포함)과 조합 해산 시의 회계보고
> ⓛ 법 제93조에 따른 비용의 금액 및 징수방법

㉡ 총회의 의결

ⓐ **원칙** : 총회의 의결은 이 법 또는 정관에 다른 규정이 없으면 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원의 과반수 찬성으로 한다.

ⓑ **예외** : 사업시행계획서의 작성 및 변경, 관리처분계획의 수립 및 변경은 조합원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 정비사업비가 100분의 10 이상 늘어나는 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

ⓒ **의결권의 행사** : 조합원은 서면으로 의결권을 행사하거나 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 서면으로 의결권을 행사하는 경우에는 정족수를 산정할 때에 출석한 것으로 본다.

> ○ 조합원이 권한을 행사할 수 없어 배우자, 직계존비속 또는 형제자매 중에서 성년자를 대리인으로 정하여 위임장을 제출하는 경우
> ○ 해외에 거주하는 조합원이 대리인을 지정하는 경우
> ○ 법인인 토지등소유자가 대리인을 지정하는 경우. 이 경우 법인의 대리인은 조합임원 또는 대의원으로 선임될 수 있다.

ⓓ **총회 출석의무** : 총회의 의결은 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석(대리인을 통하거나 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 경우 직접 출석한 것으로 본다.)하여야 한다. 다만, 시공자의 선정을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 하고, 창립총회, 시공자 선정 취소를 위한 총회, 사업시행계획서의 작성 및 변경, 관리처분계획의 수립 및 변경을 의결하는 총회 등 대통령령으로 정하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.

ⓔ **기타** : 총회의 의결방법, 서면의결권 행사 및 본인확인방법 등에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

⑥ 전자적 방법의 의결권 행사

조합원은 다음의 요건을 모두 충족한 경우에는 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제호에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖의 정보통신기술을 이용하는 방법을 말한다. 이하 같다)으로 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 정족수를 산정할 때에 출석한 것으로 본다.

㉠ 조합원이 전자적 방법 외에 제5항에 따른 방법으로도 의결권을 행사할 수 있게 할 것
㉡ 의결권의 행사 방법에 따른 결과가 각각 구분되어 확인 · 관리할 수 있을 것
㉢ 그 밖에 전자적 방법을 통한 의결권의 투명한 행사 등을 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 부합할 것노력하여야 한다.

⑦ 전자적 방법에 에 한하는 경우

재난의 발생 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 시장 · 군수등이 조합원의 직접 출석이 어렵다고 인정하는 경우에는 온라인총회를 단독으로 개최할 수 있고 이 경우에는 전자적 방법만으로 의결권을 행사할 수 있다.

⑧ 본인여부의 확인

조합은 서면 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 자가 본인인지를 확인하여야 한다.

⑨ **총회의결** : 총회의 의결은 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석(대리인을 통하거나 제6항 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 경우 직접 출석한 것으로 본다)하여야 한다. 다만, 시공자의 선정을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 하고, 창립총회, 시공자 선정 취소를 위한 총회, 사업시행계획서의 작성 및 변경, 관리처분계획의 수립 및 변경을 의결하는 총회 등 대통령령으로 정하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.

⑩ **총회 의결방법 등** : 총회의 의결방법, 서면 또는 전자적 방법에 따른 의결권 행사 및 본인확인방법 등에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

(7) 정관의 작성

① 정관의 기재사항

ⓐ 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
ⓑ 조합원의 자격
ⓒ 조합원의 제명 · 탈퇴 및 교체
ⓓ 정비구역의 위치 및 면적
ⓔ 조합의 임원(이하 '조합임원' 이라 함)의 수 및 업무의 범위
ⓕ 조합임원의 권리 · 의무 · 보수 · 선임방법 · 변경 및 해임
ⓖ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
ⓗ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
ⓘ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
ⓙ 총회의 소집절차 · 시기 및 의결방법
ⓚ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
ⓛ 법 제73조 제3항에 따른 이자 지급
ⓜ 정비사업비의 부담시기 및 절차
ⓝ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
ⓞ 청산금의 징수 · 지급방법 및 절차
ⓟ 시공자 · 설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
ⓠ 정관의 변경절차

② **정관의 변경** : 조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장 · 군수등의 인가를 받아야 한다.

*정관의 변경 시 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 경우
㉠ 조합원의 자격
㉡ 조합원의 제명 · 탈퇴 및 교체
㉢ 정비구역의 위치 및 면적
㉣ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
㉤ 정비사업비의 부담시기 및 절차
㉥ 시공자 · 설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

(8) 대의원회

① **설치대상** : 조합원의 수가 100명 이상인 조합은 대의원회를 두어야 한다.

② **대의원회의 구성** : 대의원회는 조합원의 10분의 1 이상으로 구성한다. 다만, 조합원의 10분의 1이 100명을 넘는 경우에는 조합원의 10분의 1의 범위에서 100명 이상으로 구성할 수 있다.

③ 대의원 선정제한 : 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다.

*대의원회가 총회의 권한을 대행할 수 없는 사항
ⓐ 정관의 변경에 관한 사항
ⓑ 자금의 차입과 그 방법 · 이자율 및 상환방법에 관한 사항
ⓒ 예산으로 정한 사항 외에 조합원에게 부담이 되는 계약에 관한 사항
ⓓ 시공자 · 설계자 또는 감정평가업자의 선정 및 변경에 관한 사항
ⓔ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경에 관한 사항
ⓕ 조합임원의 선임 및 해임과 대의원의 선임 및 해임에 관한 사항.
ⓖ 사업시행계획서의 작성 및 변경에 관한 사항
ⓗ 관리처분계획의 수립 및 변경에 관한 사항
ⓘ 총회에 상정하여야 하는 사항
ⓙ 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항.
ⓚ 정비사업비의 변경에 관한 사항

제 4 절 정비사업의 시행방법

정비사업	시행방법
주거환경 개선사업	다음의 방법 또는 이를 혼용하는 방법으로 한다. ① 토지등소유자가 스스로 주택을 보전 · 정비하거나 개량하는 방법 ② 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지등소유자에게 우선 공급하거나 대지를 토지등소유자 또는 토지등소유자 외의 자에게 공급하는 방법 ③ 사업시행자가 환지로 공급하는 방법 ④ 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설 · 복리시설을 건설하여 공급하는 방법
재개발사업	관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하거나 환지로 공급하는 방법
재건축사업	① 재건축사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 한다. 다만, 주택단지에 있지 아니하는 건축물의 경우에는 지형여건 · 주변의 환경으로 보아 사업 시행상 불가피한 경우로서 정비구역으로 보는 사업에 한정한다. ② 위 ①에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 경우 주택, 부대시설 및 복리시설을 제외한 건축물은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준주거지역 및 상업지역에서만 건설할 수 있다. 이 경우 공동주택 외 건축물의 연면적은 전체 건축물 연면적의 100분의 30 이하이어야 한다.

제 5 절 시공자 선정

선정주체	선정시기	선정방법
조합이 시행하는 경우	조합설립인가를 받은 후	또는 (2회 이상 유찰시)의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 선정 ㉡ 예외: **조합원 수 100명 이하**의 정비사업은 조합총회에서 **정관**으로 정하는 바에 따라 선정할 수 있다.
토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우	사업시행계획 인가를 받은 후	에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 선정
시장 · 군수 등이 직접 시행, 토지주택공사등 또는 지정개발자를 지정하는 경우	사업시행자 지정 · 고시 후	경쟁입찰 또는 수의계약의 방법의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 선정

참고 **시공자 추천**

1. 시장 · 군수 등이 직접시행하거나 토지주택공사 등 또는 지정개발자를 지정한 경우의 시행자가 시공자를 선정하거나 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설 · 복리시설을 건설하여 공급하는 방법으로 시행하는 주거환경개선사업의 사업시행자가 시공자를 선정하는 경우 **주민대표회의** 또는 **토지등소유자 전체 회의**는 경쟁입찰 또는 수의계약의 방법으로 시공자를 **추천**할 수 있다.
2. 주민대표회의 또는 토지등소유자 전체회의가 시공자를 추천한 경우 사업시행자는 **추천받은 자**를 시공자로 **선정하여야 한다.**
3. 사업시행자(사업대행자 포함)는 선정된 시공자와 공사에 관한 계약을 체결할 때 **기존 건축물의 철거 공사에 관한 사항**을 포함시켜야 한다.

기출체크

01 도시 및 주거환경정비법령상 조합설립 등에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제35회

① 재개발조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때에는 시장 · 군수등은 직접 정비사업을 시행할 수 있다.

② 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 3분의 2 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의토지소유자의 동의를 받아야 한다.

③ 토지등소유자가 30인 미만인 경우 토지등소유자는 조합을 설립하지 아니하고 재개발사업을 시행할 수 있다.

④ 조합은 재개발조합설립인가를 받은 때에도 토지등소유자에게 그 내용을 통지하지 아니한다.

⑤ 추진위원회는 조합설립인가 후 지체 없이 추정분담금에 관한 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

02 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행방법으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? ▸제29회

ㄱ. 주거환경개선사업 : 사업시행자가 환지로 공급하는 방법
ㄴ. 주거환경개선사업 : 사업시행자가 정비구역에서 인가 받은 관리처분계획에 따라 주택, 부대시설 · 복리시설 및 오피스텔을 건설하여 공급하는 방법
ㄷ. 재개발사업 : 정비구역에서 인가 받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

01. ① 1. 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정 · 고시 후 시장 · 군수등의 인가를 받아야 한다.
2. 토지등소유자가 20인 미만인 경우 토지등소유자는 조합을 설립하지 아니하고 재개발사업을 시행할 수 있다.
3. 조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
4. 추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금에 관한 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

02. ③ ㄴ. 사업시행자가 정비구역에서 인가 받은 관리처분계획에 따라 주택, 부대시설 · 복리시설 및 오피스텔을 건설하여 공급하는 방법은 재건축사업의 시행방법에 해당한다.

CHAPTER

06 사업시행계획

제 1 절 사업시행계획

(1) 사업시행계획서의 작성

사업시행자는 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하는 사업시행계획서를 작성하여야 한다.

① 토지이용계획(건축물배치계획 포함)
② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
③ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
④ 세입자의 주거 및 이주대책
⑤ 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
⑥ 임대주택의 건설계획(재건축사업 제외한다)
⑦ 국민주택규모 주택의 건설계획(주거환경개선사업의 경우는 제외한다)
⑧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획(필요한 경우로 한정한다)
⑨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
⑩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
⑪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획(정비구역부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우로 한정한다) 등등

(2) 사업시행계획의 인가

① **인가** : 사업시행자는 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관등 서류를 첨부하여 시장 · 군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하고, 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 다음의 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장 · 군수등에게 신고하여야 한다.

※ 사업시행계획인가의 경미한 변경
㉠ 정비사업비를 10%의 범위에서 변경하거나 관리처분계획의 인가에 따라 변경하는 때
㉡ 건축물이 아닌 부대시설 · 복리시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우는 제외한다)
㉢ 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때
㉣ 세대수와 세대당 주거전용면적을 변경하지 않고 세대당 주거전용면적의 10%의 범위에서 세대 내부구조의 위치 또는 면적을 변경하는 때
㉤ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
㉥ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
㉦ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
㉧ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때

② **신고** : 시장 · 군수등은 위 ①의 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

③ **의제** : 시장 · 군수등이 위 ②의 20일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

④ **통지** : 시장 · 군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.

제 2 절 사업시행인가의 특례

(1) 교육감 또는 교육장과 협의

시장 · 군수 등은 사업시행계획인가를 하려는 경우 **정비구역부터 200m 이내**에 교육시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 **교육감 또는 교육장과 협의**하여야 하며, 인가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

(2) 존치 또는 리모델링대상 건축물

① **일부 건축물의 존치 또는 리모델링** : 사업시행자는 일부 건축물의 존치 또는 리모델링에 관한 내용이 포함된 사업시행계획서를 작성하여 사업시행계획인가를 신청할 수 있다.

② **건축 관련 기준에 적합하지 아니한 경우** : 시장 · 군수 등은 존치 또는 리모델링하는 건축물 및 건축물이 있는 토지가 「주택법」 및 「건축법」에 따른 다음의 건축 관련 기준에 적합하지 아니하더라도 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사업시행계획인가를 할 수 있다.

㉠ 「주택법」에 따른 **주택단지의 범위**
㉡ 「주택법」에 따른 **부대시설 및 복리시설의 설치기준**
㉢ 「건축법」에 따른 **대지와 도로의 관계**
㉣ 「건축법」에 따른 **건축선의 지정**
㉤ 「건축법」에 따른 **일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한**

③ **소유자의 동의** : 사업시행자가 사업시행계획서를 작성하려는 경우에는 존치 또는 리모델링하는 건축물 소유자의 동의를 받아야 한다. 다만, 정비계획에서 존치 또는 리모델링하는 것으로 계획된 경우에는 그러하지 아니한다.

(3) 순환정비방식의 정비사업

① **순환정비방식** : 사업시행자는 정비구역의 안과 밖에 새로 건설한 주택 또는 이미 건설되어 있는 주택의 경우 그 정비사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자를 임시로 거주하게 하는 등 그 정비구역을 순차적으로 정비하여 주택의 소유자 또는 세입자의 이주대책을 수립하여야 한다.

② **순환용 주택의 활용** : 사업시행자는 순환정비방식으로 정비사업을 시행하는 경우에는 임시로 거주하는 순환용 주택을 「주택법」 제54조(주택의 공급)에도 불구하고 임시거주시설로 사용하거나 임대할 수 있으며, 토지주택공사 등이 보유한 공공임대주택을 순환용 주택으로 우선 공급할 것을 요청할 수 있다.

③ **순환용 주택의 분양 및 임대** : 사업시행자는 순환용 주택에 거주하는 자가 정비사업이 완료된 후에도 순환용 주택에 계속 거주하기를 희망하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 분양하거나 계속 임대할 수 있다. 이 경우 사업시행자가 소유하는 순환용 주택은 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 처분된 것으로 본다.

(4) 지정개발자의 정비사업비 예치

① **정비사업비의 예치** : 시장 · 군수 등은 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우 해당 정비사업의 사업시행자가 지정개발자인 때에는 정비사업비의 100분의 20의 범위에서 시 · 도조례로 정하는 금액을 예치하게 할 수 있다.

② **반환시기** : 예치금은 청산금의 지급이 완료된 때에 반환한다.

(5) 임시거주시설의 설치

① **주거환경개선사업 및 재개발사업의 지원** : 사업시행자는 주거환경개선사업 및 재개발사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자 또는 세입자에게 해당 정비구역 안과 밖에 위치한 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자를 알선하는 등 임시거주에 상응하는 조치를 하여야 한다.

② **임시거주시설의 토지사용** : 사업시행자는 임시거주시설의 설치 등을 위하여 필요한 때에는 국가 · 지방자치단체 그 밖의 공공단체 또는 개인의 시설이나 토지를 일시사용할 수 있다.

③ **사용신청 거부 금지** : 국가 또는 지방자치단체는 사업시행자로부터 임시거주시설에 필요한 건축물이나 토지의 사용신청을 받은 때에는 대통령령으로 정하는 사유가 없으면 이를 거절하지 못한다. 이 경우 사용료 또는 대부료는 면제한다.

④ **원상회복** : 사업시행자는 정비사업의 공사를 완료한 때에는 완료한 날부터 30일 이내에 임시거주시설을 철거하고, 사용한 건축물이나 토지를 원상회복하여야 한다.

(6) 임시상가의 설치

재개발사업의 사업시행자는 사업시행으로 이주하는 상가세입자가 사용할 수 있도록 정비구역 또는 정비구역 인근에 임시상가를 설치할 수 있다.

(7) 토지 등의 수용 또는 사용

① **수용주체** : 사업시행자(재건축은 천재지변 등 긴급한 경우에 한함)

② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 준용

> ㉠ **사업시행계획인가 고시**가 있은 때 **사업인정 및 그 고시** 의제
> ㉡ 재결신청: **사업시행기간 이내**

(8) 재건축사업에서의 매도청구

① **동의 여부에 대한 회답촉구** : 재건축사업의 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있은 날부터 30일 이내에 다음의 자에게 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 관한 동의 여부를 회답할 것을 서면으로 촉구하여야 한다.

> ㉠ **조합설립**에 **동의**하지 아니한 자
> ㉡ 시장 · 군수 등, 토지주택공사 등 또는 신탁업자의 **사업시행자 지정**에 **동의**하지 아니한 자

② **회답** : 촉구를 받은 토지등소유자는 촉구를 받은 날부터 2개월 이내에 회답하여야 한다.

③ **회답으로 의제** : 회답기간 내에 회답하지 아니한 경우 그 토지등소유자는 조합설립 또는 사업시행자의 지정에 동의하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 것으로 본다.

④ **매도청구** : 회답기간이 지나면 사업시행자는 그 기간이 만료된 때부터 2개월 이내에 조합설립 또는 사업시행자 지정에 **동의하지 아니하겠다는 뜻**을 **회답**한 토지등소유자와 **건축물 또는 토지만 소유한 자**에게 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다.

(9) 주거환경개선구역에 대한 특례

① 「건축법」상 대지와 도로의 관계에 해당하는 사항은 **시 · 도조례**로 그 기준을 따로 정할 수 있다.

② 도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 **국토교통부령**으로 정하는 바에 따른다.

③ 건축허가를 받은 때와 부동산등기를 하는 때에는 「주택도시기금법」의 **국민주택채권의 매입에 관한 규정**을 적용하지 아니한다.

④ 제2종 일반주거지지역 등으로 결정 · 고시 의제

㉠ 주거환경개선사업이 토지등소유자가 스스로 주택을 보전 · 정비 · 개량하는 방법 또는 환지로 공급하는 방법으로 시행되는 경우에는 정비구역의 지정 · 고시가 있은 날부터 제2종 일반주거지지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.
㉡ 주거환경개선사업이 수용방식과 관리처분계획방법으로 시행되는 경우에는 제3종일반주거지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.
∴ 다만, 공공지원민간임대주택 또는 공공건설임대주택을 200세대 이상 공급하려는 경우로서 해당 임대주택의 건설지역을 포함하여 정비계획에서 따로 정하는 구역은 준주거지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

기출체크

도시 및 주거환경정비법령상 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제31회

① 토지이용계획(건축물배치계획을 포함한다)
② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
③「도시 및 주거환경정비법」 제10조(임대주택 및 주택규모별 건설 비율)에 따른 임대주택의 건설계획
④ 세입자의 주거 및 이주 대책
⑤ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책

정답 및 해설 ③ 제10조에 따른 임대주택의 건설계획에 관한사항은 재건축사업의 경우는 제외하고, 국민주택규모 주택의 건설계획은 주거환경개선사업의 경우는 제외한다.

CHAPTER

07 관리처분계획

제 1 절 분양공고 및 분양신청

(1) 분양공고

사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있은 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 120일 이내에 다음의 사항을 토지등소유자에게 통지하고, 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 다음의 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다. 다만, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업의 경우에는 그러하지 아니하다.

① **분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의** 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있은 날을 기준으로 한 **가격**
② 분양대상자별 **분담금의 추산액**
③ **분양신청기간**
④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

(2) 분양신청기간

① **원칙** : 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다.

② **예외** : 사업시행자는 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단하는 경우에는 분양신청기간을 20일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

(3) 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치

① **손실보상에 관한 협의** : 사업시행자는 관리처분계획이 인가 · 고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 **손실보상에 관한 협의**를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

㉠ 분양신청을 하지 **아니한 자**
㉡ 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 **철회한 자**
㉢ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 **제외된 자**

② **협의 불성립시** : 사업시행자는 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

③ **이자의 지급** : 사업시행자는 기간을 넘겨서 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기한 경우에는 해당 토지등소유자에게 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다. 이 경우 이자는 100분의 15 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 이율을 적용하여 산정한다.

제 2 절 관리처분계획

(1) 관리처분계획의 내용

사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청현황을 기초로 다음의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장 · 군수 등의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경 · 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다.

① 분양설계
② 분양대상자의 주소 및 성명
③ 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액
④ 다음에 해당하는 보류지 등의 명세와 추산액 및 처분방법
㉠ 일반 분양분 ㉡ 공공지원민간임대주택
㉢ 임대주택 ㉣ 그 밖에 부대시설 · 복리시설 등
⑤ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 **사업시행계획인가 고시가 있은 날을 기준으로** 한 가격
⑥ 정비사업비의 추산액 및 그에 따른 조합원 분담규모 및 분담시기
⑦ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
⑧ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액

참고 관리처분 변경 시 경미한 사항

㉠ 계산착오 · 오기 · 누락 등에 따른 조서의 단순정정인 경우(불이익을 받는 자가 없는 경우에만 해당한다)
㉡ 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우
㉢ 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우
㉣ 권리 · 의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
㉤ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우
㉥ 임대사업자의 주소를 변경하는 경우

(2) 관리처분계획의 수립기준

※ 환지계획 및 관리처분계획의 수립기준

구분	수립기준
환지계획	위치 · 지목 · 면적 · 토질 · 수리 · 이용상황 · 환경(「도시개발법」)
관리처분계획	면적 · 이용상황 · 환경(「도시 및 주거환경정비법」)

① **원칙** : 종전의 토지 또는 건축물의 **면적 · 이용상황 · 환경** 그 밖의 사항을 종합적으로 고려하여 대지 또는 건축물이 균형 있게 분양신청자에게 배분되고 합리적으로 이용되도록 한다.

② 특례

㉠ 지나치게 좁거나 넓은 토지 또는 건축물은 넓히거나 좁혀 대지 또는 건축물이 적정 규모가 되도록 한다.

㉡ **너무 좁은 토지 또는 건축물**이나 **정비구역 지정 후 분할된 토지를 취득한 자**에게는 현금으로 청산할 수 있다.

㉢ 토지를 갈음하여 보상을 하거나 **건축물의 일부**와 그 건축물이 있는 **대지의 공유지분**을 **교부**할 수 있다.

㉣ **분양설계**에 관한 계획은 **분양신청기간이 만료하는 날**을 기준으로 하여 수립한다.

㉤ 1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 **1주택을 공급**하고, 같은 세대에 속하지 아니하는 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 공유한 경우에는 **1주택만 공급**한다.

㉥ ㉤에도 불구하고 다음의 경우에는 다음의 방법에 따라 주택을 공급할 수 있다.

ⓐ 2명 이상이 1토지를 공유한 경우로서 시 · 도조례로 주택공급을 따로 정하고 있는 경우에는 **시 · 도조례**로 정하는 바에 따라 주택을 공급할 수 있다.

ⓑ 다음 어느 하나에 해당하는 토지등소유자에게는 **소유한 주택 수만큼 공급**할 수 있다.

- 과밀억제권역에 위치하지 아니한 재건축사업의 토지등소유자
- 근로자(공무원인 근로자 포함) 숙소, 기숙사 용도로 주택을 소유하고 있는 토지등소유자
- 국가, 지방자치단체 및 토지주택공사 등
- 「국가균형발전 특별법」에 따른 공공기관지방이전시책 등에 따라 이전하는 공공기관이 소유한 주택을 양수한 자

ⓒ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 **가격의 범위** 또는 종전 주택의 **주거전용면적의 범위**에서 2주택을 공급할 수 있고, 이 중 1주택은 주거전용면적을 **60㎡ 이하**로 한다. 다만, 60㎡ 이하로 공급받은 1주택은 이전고시일 다음 날부터 **3년**이 지나기 전에는 주택을 **전매하거나 전매를 알선**할 수 없다.

ⓓ **과밀억제권역**에서 **투기과열지구**에 위치하지 아니한 **재건축사업**의 경우에는 토지등소유자가 소유한 주택수의 범위에서 **3주택 이하**로 한정하여 공급할 수 있다. 다만, 투기과열지구 또는 「주택법」에 따라 지정된 조정대상지역에서 최초 사업시행계획인가를 신청하는 재건축사업의 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 관리처분계획 인가 · 고시효과

① **건축물 등의 사용 · 수익** : 종전의 토지 또는 건축물의 소유자 · 지상권자 · 전세권자 · 임차권자 등 권리자는 관리처분계획인가의 고시가 있은 때에는 이전고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물을 사용하거나 수익할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

> ㉠ 사업시행자의 동의를 받은 경우
> ㉡ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 손실보상이 완료되지 아니한 경우

② 지상권 등 계약의 해지

㉠ **계약의 해지** : 정비사업의 시행으로 지상권 · 전세권 또는 임차권의 설정 목적을 달성할 수 없는 때에는 그 권리자는 계약을 해지할 수 있다.

㉡ **금전반환청구** : 계약을 해지할 수 있는 자가 가지는 전세금 · 보증금, 그 밖의 계약상의 금전의 반환청구권은 사업시행자에게 행사할 수 있다.

㉢ **구상권의 행사** : 금전의 반환청구권의 행사로 해당 금전을 지급한 사업시행자는 해당 토지등소유자에게 구상할 수 있다.

③ 기존 건축물의 철거

㉠ **관리처분계획인가를 받은 후** : 사업시행자는 관리처분계획인가를 받은 후 기존의 건축물을 철거하여야 한다.

㉡ **관리처분계획인가 전** : 사업시행자는 다음의 하나에 해당하는 경우에는 기존 건축물 소유자의 동의 및 시장 · 군수 등의 허가를 받아 해당 건축물을 철거할 수 있다. 이 경우 건축물의 철거는 토지등소유자로서의 권리 · 의무에 영향을 주지 아니한다.

> ⓐ 「재난 및 안전관리 기본법」, 「주택법」, 「건축법」 등 관계 법령에서 정하는 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우
> ⓑ 폐공가의 밀집으로 범죄발생의 우려가 있는 경우

(4) 재산 또는 권리의 평가방법

정비사업에서 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액 · 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 가격 및 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 감정평가법인등 중 다음의 구분에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다. 다만, 관리처분계획을 변경 · 중지 또는 폐지하려는 경우 분양예정 대상인 대지 또는 건축물의 추산액과 종전의 토지 또는 건축물의 가격은 사업시행자 및 토지등소유자 전원이 합의하여 산정한다.

① 주거환경개선사업 또는 재개발사업: 시장 · 군수등이 선정 · 계약한 2인 이상의 감정평가법인등
② 재건축사업: 시장 · 군수등이 선정 · 계약한 1인 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정 · 계약한 1인 이상의 감정평가법인등

(5) 주택 등 건축물을 분양받을 권리의 산정기준일

정비사업을 통하여 분양받을 건축물이 다음의 하나에 해당하는 경우에는 **정비구역 지정 · 고시가 있은 날 또는 시 · 도지사가 투기를 억제하기 위하여 기본계획 수립 후 정비구역 지정 · 고시 전에 따로 정하는 날의 다음 날**을 기준으로 건축물을 분양받을 권리를 산정한다.

① 1필지의 토지가 여러 개의 필지로 분할되는 경우
② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 집합건물이 아닌 건축물이 같은 법에 따른 집합건물로 전환되는 경우
③ 하나의 대지 범위에 속하는 동일인 소유의 토지와 주택 등 건축물을 토지와 주택 등 건축물로 각각 분리소유하는 경우
④ 나대지에 건축물을 새로 건축하거나 기존 건축물을 철거하고 다세대주택, 그 밖의 공동주택을 건축하여 토지등소유자의 수가 증가하는 경우
⑤ 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전유부분의 분할로 토지등소유자의 수가 증가하는 경우

(6) 사업시행계획인가 및 관리처분계획인가의 시기조정

① **시기조정요청 : 특별시장 · 광역시장 또는 도지사**는 정비사업의 시행으로 정비구역 주변 지역에 주택이 현저하게 부족하거나 주택시장이 불안정하게 되는 등 특별시 · 광역시 또는 도의 조례로 정하는 사유가 발생하는 경우에는 시 · 도 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 사업시행계획인가 또는 관리처분계획인가의 시기를 조정하도록 해당 시장, 군수 또는 구청장에게 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 시장, 군수 또는 구청장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 하며, 사업시행계획인가 또는 관리처분계획인가의 조정시기는 인가를 신청한 날부터 1년을 넘을 수 없다.

② **직권조정 : 특별자치시장 및 특별자치도지사**는 정비사업의 시행으로 정비구역 주변 지역에 주택이 현저하게 부족하거나 주택시장이 불안정하게 되는 등 특별자치시 및 특별자치도의 조례로 정하는 사유가 발생하는 경우 「주거기본법」에 따른 시 · 도 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 사업시행계획인가 또는 관리처분계획인가의 시기를 조정할 수 있다. 이 경우 사업시행계획인가 또는 관리처분계획인가의 조정시기는 인가를 신청한 날부터 1년을 넘을 수 없다.

제 3 절 공사완료에 따른 조치

(1) 정비사업의 준공인가

① 시장 · 군수등이 아닌 사업시행자의 준공인가

시장 · 군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업 공사를 완료한 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장 · 군수 등의 준공인가를 받아야 한다.

② 시장 · 군수등의 공사완료 고시

시장 · 군수등은 직접 시행하는 정비사업에 관한 공사가 완료된 때에는 그 완료를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

(2) 준공인가 전 사용허가

① **준공인가 전 사용 허가** : 시장 · 군수등은 준공인가를 하기 전이라도 완공된 건축물이 사용에 지장이 없는 등 기준에 적합한 경우에는 입주예정자가 완공된 건축물을 사용할 수 있도록 사업시행자에게 허가할 수 있다. 다만, 시장 · 군수등이 사업시행자인 경우에는 허가를 받지 아니하고 입주예정자가 완공된 건축물을 사용하게 할 수 있다.

② **사요허가의 범위** : 시장 · 군수등은 준공인가를 하기 전 사용허가를 하는 때에는 동별 · 세대별 또는 구획별로 사용허가를 할 수 있다.

(3) 준공인가에 따른 정비구역의 해제

① **정비구역 지정해제** : 정비구역의 지정은 준공인가의 고시가 있은 날(관리처분계획을 수립하는 경우에는 이전고시가 있은 때)의 다음 날에 해제된 것으로 본다. 이 경우 지방자치단체는 해당 지역을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획으로 관리하여야 한다.

② **조합의 존속** : 위 ①의 정비구역의 해제는 조합의 존속에 영향을 주지 아니한다.

(4) 소유권 이전 · 고시

① **소유권 이전** : 사업시행자는 고시가 있은 때에는 지체 없이 대지확정측량을 하고 토지의 분할절차를 거쳐 관리처분계획에서 정한 사항을 분양받을 자에게 통지하고 대지 또는 건축물의 소유권을 이전하여야 한다.

② **분양처분** : 사업시행자는 대지 및 건축물의 소유권을 이전하려는 때에는 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시한 후 시장 · 군수 등에게 보고하여야 한다. 이 경우 대지 또는 건축물을 분양받을 자는 고시가 있은 날의 다음 날에 그 대지 또는 건축물의 소유권을 취득한다.

(5) 등기절차 및 권리변동의 제한

① **등기절차** : 사업시행자는 이전고시가 있은 때에는 **지체 없이** 대지 및 건축물에 관한 등기를 지방법원지원 또는 등기소에 촉탁 또는 신청하여야 한다.

② **다른 등기의 제한** : 정비사업에 관하여 **이전고시가 있은 날부터 등기가 있을 때까지는** 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다.

(6) 청산금의 징수

① **강제징수 및 위탁** : 시장 · 군수 등인 사업시행자는 청산금을 납부할 자가 이를 납부하지 아니하는 경우 **지방세 체납처분의 예**에 따라 징수할 수 있으며, **시장 · 군수 등이 아닌 사업시행자**는 시장 · 군수 등에게 청산금의 **징수를 위탁**할 수 있다.

② **공탁** : 청산금을 지급받을 자가 받을 수 없거나 받기를 거부한 때에는 사업시행자는 그 청산금을 **공탁**할 수 있다.

③ **소멸시효** : 청산금을 지급받을 권리 또는 이를 징수할 권리는 이전고시일의 다음 날부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸한다.

기출체크

01 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 인가 받은 관리처분계획을 변경하고자 할 때 시장 · 군수 등에게 신고하여야 하는 경우가 아닌 것은? ▸제29회

① 사업시행자의 변동에 따른 권리 · 의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
② 재건축사업에서의 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우
③ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우
④ 계산착오 · 오기 · 누락 등에 따른 조서의 단순경정인 경우로서 불이익을 받는 자가 있는 경우
⑤ 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우

02 도시 및 주거환경정비법령상 공사완료에 따른 조치 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
▸제29회

① 사업시행자인 지방공사가 정비사업 공사를 완료한 때에는 시장 · 군수 등의 준공인가를 받아야 한다.
② 시장 · 군수 등은 준공인가 전 사용허가를 하는 때에는 동별 · 세대별 또는 구획별로 사용허가를 할 수 있다.
③ 관리처분계획을 수립하는 경우 정비구역의 지정은 이전고시가 있은 날의 다음 날에 해제된 것으로 본다.
④ 준공인가에 따른 정비구역의 해제가 있으면 조합은 해산된 것으로 본다.
⑤ 관리처분계획에 따라 소유권을 이전하는 경우 건축물을 분양 받을 자는 이전고시가 있은 날의 다음 날에 그 건축물의 소유권을 취득한다.

03 도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 관리처분계획이 인가 · 고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자를 모두 고른 것은? (단, 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있음) □□ 제35회

ㄱ. 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 자
ㄴ. 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서제외된 자
ㄷ. 분양신청기간 종료 후에 분양신청을 철회한 자

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획 등에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제32회

① 지분형주택의 규모는 주거전용면적 60㎡ 이하인 주택으로 한정한다.
② 분양신청기간의 연장은 30일의 범위에서 한 차례만 할 수 있다.
③ 같은 세대에 속하지 아니하는 3명이 1토지를 공유한 경우에는 3주택을 공급하여야 한다.
④ 조합원 10분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있은 날부터 30일 이내에 관리처분계획의 타당성 검증을 요청한 경우 시장 · 군수는 이에 따라야 한다.
⑤ 시장 · 군수는 정비구역에서 면적이 100제곱미터의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

정답 및 해설

01. ④ 계산착오 · 오기 · 누락 등에 따른 조서의 단순경정인 경우로서 불이익을 받는 자가 있는 경우에는 신고대상에서 제외된다.

02. ④ 준공인가에 따른 정비구역의 해제는 조합의 해산에는 영향을 미치지 아니한다.

03. ② 사업시행자는 관리처분계획이 인가 · 고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음 각 호에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

1. 분양신청을 하지 아니한 자
2. 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
3. 제72조 제6항 본문에 따라 분양신청을 할 수 없는 자
4. 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

04. ① ② 분양신청기간의 연장은 20일의 범위에서 한 차례만 할 수 있다.
③ 같은 세대에 속하지 아니하는 3명이 1토지를 공유한 경우에는 1주택을 공급하여야 한다.
④ 조합원 5분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있은 날부터 15일 이내에 관리처분계획의 타당성 검증을 요청한 경우 공공기관에 감정을 요청하여야 한다.
⑤ 시장 · 군수는 정비구역에서 면적이 90제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

PART 04

건축법

CHAPTER 01 건축법의 적용범위
CHAPTER 02 건축절차 등
CHAPTER 03 건축물의 대지 및 도로
CHAPTER 04 건축물의 구조
CHAPTER 05 건축협정

CHAPTER

01 건축법의 적용범위

제 1 절 용어의 정의

(1) 지하층

건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.

(2) 주요구조부

내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 말한다.

(3) 고층건축물 등

① "고층건축물"이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.

② "초고층 건축물"이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.

③ "준초고층 건축물"이란 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것을 말한다.

(4) 대지(垈地)

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 각 필지(筆地)로 나눈 토지를 말한다. 다만, 대통령령으로 정하는 토지는 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 하거나 하나 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있다.

(5) 건축물

토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소 · 공연장 · 점포 · 차고 · 창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

(6) 건축물의 용도

건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것을 말한다.

(7) 거실

건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다.

(8) 실내건축

건축물의 실내를 안전하고 쾌적하며 효율적으로 사용하기 위하여 내부 공간을 칸막이로 구획하거나 벽지, 천장재, 바닥재, 유리 등 대통령령으로 정하는 다음의 재료 또는 장식물을 설치하는 것을 말한다.

① 벽, 천장, 바닥 및 반자틀의 재료
② 실내에 설치하는 난간, 창호 및 출입문의 재료
③ 실내에 설치하는 전기 · 가스 · 급수, 배수 · 환기시설의 재료
④ 실내에 설치하는 충돌 · 끼임 등 사용자의 안전사고 방지를 위한 시설의 재료

(9) 발코니

건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적(附加的)으로 설치되는 공간을 말한다.

(10) 한옥 : 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 한옥을 말한다.

(11) 다중이용 건축물

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

① 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물
㉠ 문화 및 집회시설(**동물원 및 식물원 제외**) ㉡ 종교시설
㉢ 판매시설 ㉣ 운수시설 중 여객용 시설
㉤ 의료시설 중 종합병원 ㉥ 숙박시설 중 관광숙박시설

② 16층 이상인 건축물

※ 준다중이용 건축물

다중이용 건축물 외의 건축물로서 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물을 말한다.

- 문화 및 집회시설 (**동물원 및 식물원 제외**)
- 판매시설
- 의료시설 중 종합병원
- 노유자시설
- 숙박시설 중 관광숙박시설
- 관광휴게시설
- 종교시설
- 운수시설 중 여객용 시설
- 교육연구시설
- 운동시설
- 위락시설
- 장례시설

(12) "**특수구조 건축물**"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

① 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지(支持)되지 아니한 구조로 된 보 · 차양 등이 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 기둥을 말한다)의 중심선으로부터 3미터 이상 돌출된 건축물

② 기둥과 기둥 사이의 거리(기둥의 중심선 사이의 거리를 말하며, 기둥이 없는 경우에는 내력벽과 내력벽의 중심선 사이의 거리를 말한다. 이하 같다)가 20미터 이상인 건축물

③ 특수한 설계 · 시공 · 공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물

제 2 절 적용대상물

(1) 건축물

「건축법」의 적용을 받는 건축물	「건축법」의 적용을 받지 않는 건축물
① 토지에 정착하는 공작물 중 **지붕**과 **기둥 또는 벽**이 있는 것 ② 건축물에 딸린 시설물 (대문, 굴뚝, 담장 등) ③ 지하나 고가의 공작물에 설치하는 사무소 · 공연장 · 점포 · 차고 · 창고	① 「문화재보호법」에 따른 지정문화재나 임시지정문화재 ② 철도나 궤도의 선로 부지에 있는 운전보안시설, 플랫폼 등(≠철도역사) ③ 고속도로 통행료 징수시설 ④ 컨테이너를 이용한 간이창고(공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지에 설치하는 것으로서 이동이 쉬운 것만 해당) ⑤ 「하천법」에 따른 하천구역 내의 수문조작실

(2) **대지** : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 각 필지로 나눈 토지를 말한다. 다만, 다음으로 정하는 토지는 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 하거나 하나 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있다.

① 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 할 수 있는 토지

㉠ **하나의 건축물을 두 필지 이상에 걸쳐 건축하는 경우:** 그 건축물이 건축되는 각 필지의 토지를 합한 토지

㉡ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 합병이 불가능한 경우: 다음의 하나에 해당하는 경우 그 합병이 불가능한 필지의 토지를 합한 토지. 다만, 토지의 소유자가 서로 다르거나 소유권 외의 권리관계가 서로 다른 경우는 제외한다.

ⓐ 각 필지의 **지번부여지역**이 서로 다른 경우

ⓑ 각 필지의 **도면의 축척**이 다른 경우

ⓒ 서로 인접하고 있는 필지로서 각 필지의 **지반이 연속**되지 아니한 경우

㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군계획시설에 해당하는 건축물을 건축하는 경우: 그 **도시 · 군계획시설이 설치되는 일단**의 토지

㉣ 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건축하는 경우: 같은 법에 따른 **주택단지**

㉤ **도로의 지표 아래에 건축하는 건축물**의 경우: 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 그 건축물이 건축되는 토지로 정하는 토지

㉥ 사용승인을 신청할 때 둘 이상의 필지를 **하나의 필지로 합칠 것을 조건**으로 건축허가를 하는 경우: 그 필지가 합쳐지는 토지

② 하나 이상의 필지 일부를 하나의 대지로 할 수 있는 토지

㉠ 하나 이상의 필지 일부에 대하여 **도시 · 군계획시설이 결정 · 고시**된 경우: 그 결정 · 고시된 부분의 토지

㉡ 하나 이상의 필지 일부에 대하여 「농지법」에 따른 **농지전용허가**를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

㉢ 하나 이상의 필지 일부에 대하여 「산지관리법」에 따른 **산지전용허가**를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

㉣ 하나 이상의 필지 일부에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **개발행위허가**를 받은 경우: 그 허가받은 부분의 토지

㉤ 사용승인을 신청할 때 필지를 **나눌 것을 조건**으로 건축허가를 하는 경우: 그 필지가 나누어지는 토지

(3) 축조신고대상 공작물

① 높이 2미터를 넘는 옹벽 또는 담장
② 높이 4미터를 넘는 장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것
③ 높이 6미터를 넘는 굴뚝, 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑, 주거지역 · 상업지역에 설치하는 통신용 철탑, 그 밖에 이와 비슷한 것
④ 높이 8미터를 넘는 고가수조나 그 밖에 이와 비슷한 것
⑤ 높이 8미터(위험을 방지하기 위한 난간의 높이는 제외한다) 이하의 기계식 주차장 및 철골조립식 주차장(바닥면이 조립식이 아닌 것을 포함한다)으로서 외벽이 없는 것
⑥ 바닥면적 30제곱미터를 넘는 지하대피호
⑦ 건축조례로 정하는 제조시설, 저장시설(시멘트사일로를 포함한다), 유희시설, 그 밖에 이와 비슷한 것
⑧ 건축물의 구조에 심대한 영향을 줄 수 있는 중량물로서 건축조례로 정하는 것
⑨ 높이 5미터를 넘는 「신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법」에 따른 태양에너지를 이용하는 발전설비와 그 밖에 이와 비슷한 것

제 3 절 적용행위

1. 건축

(1) 신축

① 건축물이 없는 대지(기존 건축물이 철거되거나 멸실된 대지 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것

② 부속건축물만 있는 대지에 새로 주된 건축물을 축조하는 것을 포함하되, 개축 또는 재축하는 것은 제외한다.

(2) 증축

기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.

(3) 개축

기존 건축물의 전부 또는 일부(내력벽 · 기둥 · 보 · 지붕틀 중 셋 이상이 포함되는 경우)를 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.

(4) 재축

건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 다음의 요건을 모두 갖추어 다시 축조하는 것을 말한다.

① **연면적 합계는 종전 규모 이하**로 할 것
② 동(棟)수, 층수 및 높이는 다음의 어느 하나에 해당할 것
  ㉠ **동수, 층수 및 높이가 모두 종전 규모 이하**일 것
  ㉡ **동수, 층수 또는 높이의 어느 하나가 종전 규모를 초과하는 경우**에는 해당 동수, 층수 및 높이가 **법령 등**에 모두 **적합**할 것

(5) 이전

건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

2. 대수선

다음의 하나에 해당하는 것으로서 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

① **내력벽**을 **증설 또는 해체**하거나 그 벽면적을 **30㎡ 이상 수선** 또는 **변경**하는 것
② **기둥**을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
③ **보**를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
④ **지붕틀**(한옥의 경우 지붕틀의 범위에서 서까래 제외)을 **증설 또는 해체**하거나 **세 개 이상 수선 또는 변**경하는 것
⑤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 **바닥 또는 벽**을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
⑥ **주계단 · 피난계단** 또는 **특별피난계단**을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
⑦ **미관지구**에서 건축물의 **외부형태(담장 포함)**를 변경하는 것
⑧ **다가구주택**의 가구간 **경계벽** 또는 **다세대주택**의 세대간 **경계벽**을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
⑨ 건축물의 외벽에 사용하는 **마감재료**를 증설 또는 해체하거나 벽면적 **30㎡ 이상** 수선 또는 변경하는 것

3. 용도변경

(1) 용도분류(29개)

건축물의 종류를 유사한 구조, 이용목적 및 형태별로 묶어 분류한 것으로 건축물의 용도는 다음과 같이 구분한다.

용도분류	
① 단독주택	⑮ 숙박시설
② 공동주택	⑯ 위락시설
③ 제1종 근린생활시설	⑰ 공장
④ 제2종 근린생활시설	⑱ 창고시설
⑤ 문화 및 집회시설	⑲ 위험물 저장 및 처리시설
⑥ 종교시설	⑳ 자동차 관련 시설
⑦ 판매시설	㉑ 동물 및 식물 관련 시설
⑧ 운수시설	㉒ 자원순환 관련 시설
⑨ 의료시설	㉓ 교정시설, 23의2. 국방 · 군사시설
⑩ 교육연구시설	㉔ 방송통신시설
⑪ 노유자(老幼者: 노인 및 어린이)시설	㉕ 발전시설
⑫ 수련시설	㉖ 묘지 관련 시설
⑬ 운동시설	㉗ 관광휴게시설
⑭ 업무시설	㉘ 장례시설
	㉙ 야영장시설

(2) 시설군 분류(9개)

각 시설군에 속하는 건축물의 용도는 다음과 같다.

시설군	용도
① 자동차 관련 시설군	자동차 관련 시설
② 산업 등 시설군	운수시설, 창고시설, 공장, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 묘지 관련 시설, 장례시설
③ 전기통신시설군	방송통신시설, 발전시설
④ 문화집회시설군	문화 및 집회시설, 종교시설, 위락시설, 관광휴게시설
⑤ 영업시설군	판매시설, 운동시설, 숙박시설, 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
⑥ 교육 및 복지시설군	의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 야영장 시설
⑦ 근린생활시설군	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
⑧ 주거업무시설군	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정 및 군사시설
⑨ 그 밖의 시설군	동물 및 식물 관련 시설

(3) 용도변경의 방법

① **허가대상** : 각 시설군에 속하는 건축물의 용도를 **상위군에 해당하는 용도로 변경하는 경우**

② **신고대상** : 각 시설군에 속하는 건축물의 용도를 **하위군에 해당하는 용도로 변경하는 경우**

③ **건축물대장 변경신청** : 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.

참고 **준용 규정**

1. 사용승인규정 준용
   용도변경허가나 신고대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100㎡ 이상인 경우의 사용승인에 관하여는 법 제22조(건축물의 사용승인)를 준용한다.

2. 건축사설계규정 준용
   용도변경허가대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 용도변경의 설계에 관하여는 법 제23조(건축물의 설계)를 준용한다.

(4) 복수용도의 인정

① 복수용도

건축주는 건축물의 용도를 복수로 하여 법 제11조에 따른 **건축허가**, 법 제14조에 따른 **건축신고** 및 제19조에 따른 **용도변경 허가 · 신고** 또는 **건축물대장 기재내용의 변경신청**을 할 수 있다.

② 허용기준

허가권자는 신청한 복수의 용도가 이 법 및 관계 법령에 정한 건축기준과 입지기준 등에 모두 적합한 경우에 한정하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 복수용도를 허용할 수 있다.

※ 용도별 건축물의 종류

1. 단독주택

① 단독주택

② 다중주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택

- 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것
- 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것
- 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 **330㎡ 이하**이고 주택으로 쓰는 층수가 **3개층 이하**일 것

③ 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것

- 주택으로 쓰는 층수가 **3개층 이하**일 것
- 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 **660㎡ 이하**일 것
- **19세대** 이하가 거주할 수 있을 것

④ 공관 : 대사관, 영사관

2. 공동주택

① 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 **5개층 이상**인 주택

② 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 **바닥면적 합계가 660㎡를 초과**하고, 층수가 **4개층 이하**인 주택

③ 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 **바닥면적 합계가 660㎡ 이하**이고, 층수가 **4개층 이하**인 주택

④ 기숙사

3. **제1종 근린생활시설**

① 식품 · 잡화 · 의류 · 완구 · 서적 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것

② **의원, 치과의원, 한의원,** 침술원, 접골원, 조산원, **안마원,** 산후조리원 등

③ 지역자치센터, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소 등 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것

④ 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것

4. **제2종 근린생활시설**

① 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당)으로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것

② 종교집회장(교회, 성당, 사찰)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것

③ 일반음식점, 장의사, 동물병원, 동물미용실, 안마시술소, 노래연습장

④ 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 바닥면적의 합계가 30㎡ 이상 500㎡ 미만인 것

5. **문화 및 집회시설** : 동 · 식물원(동물원, 식물원, 수족관)

6. **의료시설** : 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원, 격리병원

7. **노유자시설** : 어린이집, 아동복지시설 유치원 ⇨ 교육연구시설

8. **수련시설** : 유스호스텔

9. **업무시설** : 오피스텔, 부동산 중개사무소로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 것

10. **위락시설** : 무도장

11. **자동차 관련 시설** : 운전학원 및 정비학원

12. **묘지 관련 시설** : 화장시설, 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다), 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물, 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬)시설 및 동물 전용의 납골시설

13. **관광휴게시설** : 야외음악당, 야외극장

14. **장례시설** : 장례식장, 동물 전용의 장례식장

15. **야영장시설** : 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것

제 4 절 「건축법」의 적용대상 지역

(1) 「건축법」의 전부 적용지역

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역 및 도시지역 밖의 지구단위계획구역 외의 지역으로서 동이나 읍(동이나 읍에 속하는 섬의 경우에는 인구가 500명 이상인 경우만 해당)의 지역은 「건축법」의 규정이 전부 적용된다.

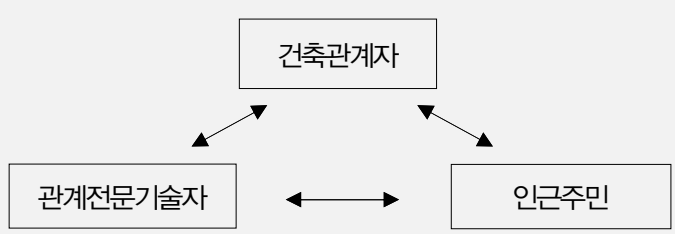
(2) 일부 규정의 배제지역 및 규정

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 전부 적용지역이 아닌 지역은 다음의 규정을 적용하지 아니한다.

① 대지와 도로의 관계(법 제44조)
② 도로의 지정 · 폐지 또는 변경(법 제45조)
③ 건축선의 지정(법 제46조)
④ 건축선에 따른 건축제한(법 제47조)
⑤ 방화지구 안의 건축물(법 제51조)
⑥ 대지의 분할제한(법 제57조)

제 5 절 건축분쟁전문위원회의 조정대상

※ 건축분쟁전문위원회의 조정대상



- 건축관계자와 해당 건축물의 건축 등으로 피해를 입은 인근주민(이하 '인근주민'이라 함)간의 분쟁
- 관계 전문기술자와 인근주민간의 분쟁
- 건축관계자와 관계 전문기술자간의 분쟁
- 건축관계자간의 분쟁
- 인근주민간의 분쟁
- 관계 전문기술자간의 분쟁
- 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

기출체크

01 건축법령상 건축물의 "대수선"에 해당하지 않는 것은? (단, 건축물의 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 않음) ▸제35회

① 보를 두 개 변경하는 것
② 기둥을 세 개수선하는 것
③ 내력벽의 벽면적을 30제곱미터 수선하는 것
④ 특별피난계단을 변경하는 것
⑤ 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설하는 것

02 건축법령상 철도의 선로 부지(敷地)에 있는 시설로서 「건축법」의 적용을 받지 않는 건축물만을 모두 고른 것은? (단, 건축법령 이외의 특례는 고려하지 않음) ▸제30회

ㄱ. 플랫폼
ㄴ. 운전보안시설
ㄷ. 철도 선로의 아래를 가로지르는 보행시설
ㄹ. 해당 철도사업용 급수(給水) · 급탄(給炭) 및 급유(給油) 시설

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

03 건축법령상 '건축'에 해당하는 것을 모두 고른 것은? ▸제25회 수정

㉠ 건축물이 없던 나대지에 새로 건축물을 축조하는 것
㉡ 기존 5층의 건축물이 있는 대지에서 건축물의 층수를 7층으로 늘리는 것
㉢ 태풍으로 멸실된 건축물을 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것(단, 연면적 합계는 종전 규모 이하 이고, 동수 · 층수 및 높이가 모두 종전 규모 이하이다)
㉣ 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지에서 옆으로 5미터 옮기는 것

① ㉠, ㉡
② ㉢, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

04 건축법령상 다중이용 건축물에 해당하는 용도가 아닌 것은? (단, 16층 이상의 건축물은 제외하고, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계는 5천㎡ 이상임) ▸제29회

① 관광 휴게시설
② 판매시설
③ 운수시설 중 여객용 시설
④ 종교시설
⑤ 의료시설 중 종합병원

정답 및 해설

01. ① 보를 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경은 세 개 이상 이어야 한다.

02. ⑤ 건축법령상 철도나 궤도의 선로 부지(敷地)에 있는 다음의 시설은 이 법의 적용을 받니 아니한다.

가. 운전보안시설
나. 철도 선로의 위나 아래를 가로지르는 보행시설
다. 플랫폼
라. 해당 철도 또는 궤도사업용 급수(給水)·급탄(給炭) 및 급유(給油) 시설

03. ⑤ ㉠ 건축물이 없던 나대지에 새로 건축물을 축조하는 것 : 신축
㉡ 기존 5층의 건축물이 있는 대지에서 건축물의 층수를 7층으로 늘리는 것 : 증축
㉢ 태풍으로 멸실된 건축물을 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것 : 재축
㉣ 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지에서 옆으로 5미터 옮기는 것 : 이전

04. ① "다중이용 건축물"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.
가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물
ⓐ 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)
ⓑ 종교시설
ⓒ 판매시설
ⓓ 운수시설 중 여객용 시설
ⓔ 의료시설 중 종합병원
ⓕ 숙박시설 중 관광숙박시설
나. 16층 이상인 건축물

CHAPTER

02 건축절차 등

※ 건축절차

건축설계
- 건축사 설계

↓

건축허가신청
- 허가권자
- 사전결정
- 사전승인
- 허가거부
- 허가취소(기속취소)
- 가설건축물의 건축
- 건축신고

↓

착공신고
- 대상암기
  ① 허가받은 건축물
  ② 신고한 건축물
  ③ 허가받은 가설건축물

↓

시 공

↓ 완료

사용승인
- 착공신고대상과 동일
- 건축주 —신청→ 허가권자
- 처리기간 → 7일

제 1 절 건축허가

(1) 건축허가권자

① **원칙** : 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장의 허가를 받아야 한다.

② **예외** : 다음의 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.

㉠ 층수가 **21층** 이상
㉡ 연면적의 합계가 **10만㎡** 이상인 건축물의 건축(다만, ㉠과 ㉡의 경우 연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상으로 되는 경우 포함)을 말한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외한다.
ⓐ **공장** ⓑ **창고** ⓒ **지방건축위원회의 심의**를 거친 건축물

※ 건축허가권자

- 원칙: 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장
- 예외: 특별시장, 광역시장(≠ 국토교통부장관, 도지사)

(2) 건축신고

① 건축신고대상

㉠ 바닥면적의 합계가 85㎡ **이내**의 **증축 · 개축** 또는 **재축**
㉡ **관리지역, 농림지역** 또는 **자연환경보전지역**에서 **연면적이 200㎡ 미만**이고 **3층 미만**인 건축물의 건축. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.
  ⓐ **지구단위계획구역**
  ⓑ **방재지구** 또는 **붕괴위험지역**
㉢ 연면적이 **200㎡ 미만**이고 **3층 미만**인 건축물의 대수선
㉣ 주요구조부의 해체가 없는 등 다음의 대수선
  ⓐ 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것
  ⓑ 기둥을 세 개 이상 수선하는 것
  ⓒ 보를 세 개 이상 수선하는 것
  ⓓ 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
  ⓔ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
  ⓕ 주계단 · 피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것
㉤ **연면적의 합계**가 **100㎡ 이하**인 건축물
㉥ 건축물의 **높이**를 **3m 이하**의 범위에서 **증축**하는 건축물
㉦ **공업지역, 지구단위계획구역 및 산업단지**에서 건축하는 **2층 이하**인 건축물로서 **연면적 합계 500㎡ 이하**인 공장
㉧ **표준설계도서에 따라 건축하는 건축물**로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 건축조례로 정하는 건축물
㉨ 농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍 · 면지역에서 건축하는 **연면적 200㎡ 이하의 창고 및 연면적 400㎡ 이하의 축사, 작물재배사,** 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실

② 내용의 통지

특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

③ 신고의 효력

신고를 한 자가 신고일부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어진다.

(3) 건축 관련 입지와 규모의 사전결정

① **사전결정신청** : 건축허가대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 해당 대지에 건축하는 것이 이 법이나 관계 법령에서 허용되는지 여부 등에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.

② **동시신청** : 사전결정신청자는 건축위원회 심의와 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.

③ **소규모 환경영향평가에 관한 협의** : 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가대상 사업인 경우 환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.

④ **사전결정의 효과** : 사전결정통지를 받은 경우에는 다음의 허가를 받거나 신고 또는 협의를 한 것으로 본다.

> ㉠ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **개발행위허가**
> ㉡ 「산지관리법」에 따른 **산지전용허가**와 산지전용신고(다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다)
> ㉢ 「농지법」에 따른 **농지전용허가** · 신고 및 협의
> ㉣ 「하천법」에 따른 **하천점용허가**

⑤ **사전결정의 효력** : 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

(4) 사전승인

시장 · 군수는 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 국토교통부령으로 정하는 건축물의 용도, 규모 및 형태가 표시된 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.

> ① 층수가 **21층 이상**인 건축물
> ② 연면적의 합계가 **10만m^2 이상**인 건축물, 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외한다.
> ⓐ 공장 ⓑ 창고 ⓒ 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물
> ③ **자연환경**이나 **수질을 보호**하기 위하여 도지사가 지정 · 공고한 구역에 건축하는 **3층** 이상 또는 연면적의 합계가 1,000m^2 **이상**인 **공동주택, 일반음식점, 일반업무시설, 숙박시설, 위락시설**에 해당하는 건축물
> ④ **주거환경**이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하여 도지사가 지정 · 공고한 구역에 건축하는 **위락시설** 및 **숙박시설**에 해당하는 건축물

제 2 절 건축허가의 제한 등

(1) 건축허가의 제한

제한권자	제한사유	제한대상	제한기간
국토교통부 장관	① 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정 ② 주무부장관이 국방, 문화재보존, 환경보전 등을 위하여 요청	허가권자	2년 이내, 1회 1년 이내에서 연장 가능
특별시장 · 광역시장 · 도지사	지역계획이나 도시 · 군계획에 특히 필요하다고 인정	시장 · 군수 · 구청장	

(2) 허가의 취소(기속취소)

허가권자는 허가를 받은 자가 다음의 어느 하나에 해당하면 허가를 취소하여야 한다. 다만, 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

① 허가를 받은 날부터 **2년**(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장의 **신설 · 증설** 또는 **업종변경**의 승인을 받은 공장은 **3년) 이내**에 공사에 착수하지 아니한 경우
② 위 ①의 착수기간 이내에 공사에 착수하였으나 **공사의 완료가 불가능**하다고 인정되는 경우
③ 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 **대지소유권을 상실**한 때부터 **6개월이 경과**한 이후 공사의 **착수**가 **불가능**하다고 판단되는 경우

참고

건축위원회의 심의를 받은 자가 심의결과를 통지 받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하지 아니하면 건축위원회 심의의 효력이 상실된다.

※ 사용승인신청시 일괄신고대상

허가나 신고사항 중 다음으로 정하는 사항의 변경은 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고할 수 있다.

1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경 부분의 바닥면적의 합계가 50m2 이하인 경우로서 다음의 요건을 모두 갖춘 경우
   - 변경 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것
   - 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치변경 범위가 1m 이내일 것
   - 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것
2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우
3. 대수선에 해당하는 경우

4. 건축물의 층수를 변경하지 아니하면서 변경 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하인 경우
5. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치가 1m 이내에서 변경되는 경우

(3) 대지소유권의 확보

① **원칙** : 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다.

② **예외** : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 **사용할 수 있는 권원을 확보**한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
㉡ 건축주가 건축물의 노후화 또는 구조안전 문제 등 대통령령으로 정하는 사유로 건축물을 신축·개축·재축 및 리모델링을 하기 위하여 건축물 및 해당 **대지의 공유자 수의 100분의 80 이상의 동의**를 얻고 **동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80 이상**인 경우
㉢ 건축주가 건축허가를 받아 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하기 위하여 「주택법」 제21조를 준용한 **대지소유 등의 권리 관계를 증명**한 경우
㉣ 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 **토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인**한 경우
㉤ 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 **결의가 있었음을 증명**한 경우
㉥ 건축주가 집합건물을 재건축하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

(4) 건축허가의 거부

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법이나 다른 법률에도 불구하고 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

① **위락시설**이나 **숙박시설**에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모 또는 형태가 **주거환경**이나 **교육환경** 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
② **방재지구 및 자연재해위험개선지구** 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 건축하려는 건축물에 대하여 지하층 등 일부 공간을 **주거용으로 사용**하거나 **거실을 설치**하는 것이 **부적합**하다고 인정되는 경우

(5) 공용 건축물에 대한 특례

① **협의** : 국가나 지방자치단체는 건축물을 건축·대수선·용도변경하거나 가설건축물을 건축하거나 공작물을 축조하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자와 협의하여야 한다.

② **의제** : 국가나 지방자치단체가 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자와 협의한 경우에는 제11조(건축허가), 제14조(건축신고), 제19조(가설건축물 허가), 제83조(가설건축물 축조신고)에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 본다.

③ **적용배제 및 통지** : 협의한 건축물에는 제22조 (사용승인)의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 건축물의 공사가 끝난 경우에는 지체 없이 허가권자에게 통보하여야 한다.

④ **주민평의시설 등 특례** : 국가나 지방자치단체가 소유한 대지의 지상 또는 지하 여유공간에 구분지상권을 설정하여 주민편의시설 등 다음의 대통령령으로 정하는 시설을 설치하고자 하는 경우 허가권자는 구분지상권자를 건축주로 보고 구분지상권이 설정된 부분을 대지로 보아 건축허가를 할 수 있다.

1. 제1종 근린생활시설
2. 제2종 근린생활시설(총포판매소, 장의사, 다중생활시설, 제조업소, 단란주점, 안마시술소 및 노래연습장은 제외한다)
3. 문화 및 집회시설(공연장 및 전시장으로 한정한다)
4. 의료시설
5. 교육연구시설
6. 노유자시설
7. 운동시설
8. 업무시설(오피스텔은 제외한다)

제 3 절 가설건축물의 건축

(1) 가설건축물의 건축

① **원칙** : 도시 · 군계획시설 및 도시 · 군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장의 **허가**를 받아야 한다.

※ 가설건축물의 허가기준

다음의 어느 하나에 해당하는 경우가 아니면 가설건축물의 허가를 하여야 한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 위배되는 경우
2. **4층 이상**인 경우
3. 구조, 존치기간, 설치목적 및 다른 시설설치 필요성 등에 관하여 다음의 대통령령으로 정하는 기준의 범위에서 조례로 정하는 바에 따르지 아니한 경우
   - **철근콘크리트조** 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것
   - 존치기간은 **3년 이내**일 것. 다만, **도시 · 군계획사업이 시행될 때까지** 그 기간을 연장할 수 있다.

- **전기** · 수도 · 가스 등 새로운 **간선 공급설비의 설치를 필요**로 하지 아니할 것
- 공동주택 · 판매시설 · 운수시설 등으로서 **분양을 목적으로 건축하는 건축물이 아닐 것**

4. 그 밖에 이 법 또는 **다른 법령에 따른 제한규정을 위반**하는 경우

② **예외** : 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치기간, 설치기준 및 절차에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다.

③ **신고대상 가설건축물의 존치기간** : 신고하여야 하는 가설건축물의 존치기간은 3년 이내로 한다. 다만, 공사용 가설건축물 및 공작물의 경우에는 해당 공사의 완료일까지의 기간을 말한다.

④ **가설건축물의 존치기간 연장**

㉠ **존치기간 만료일 통지**: 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 가설건축물의 존치기간 만료일 30일 전까지 해당 가설건축물의 건축주에게 다음의 사항을 알려야 한다.

ⓐ 존치기간 만료일
ⓑ 존치기간 연장 가능 여부
ⓒ 존치기간이 연장될 수 있다는 사실

㉡ **연장허가 및 신고** : 존치기간을 연장하려는 가설건축물의 건축주는 다음의 구분에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 허가를 신청하거나 신고하여야 한다.

ⓐ 허가대상 가설건축물: 존치기간 **만료일 14일 전까지** 허가신청
ⓑ 신고대상 가설건축물: 존치기간 **만료일 7일 전까지** 신고

⑤ **공장에 설치한 가설건축물의 존치기간 연장** : 다음의 요건을 모두 충족하는 가설건축물로서 건축주가 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 그 존치기간의 연장을 원하지 않는다는 사실을 통지하지 아니하는 경우에는 기존 가설건축물과 동일한 기간으로 존치기간을 연장한 것으로 본다.

㉠ 다음의 어느 하나에 해당하는 가설건축물일 것
ⓐ 공장에 설치한 가설건축물
ⓑ 야외흡연실 용도로 쓰는 가설건축물로서 연면적이 50㎡ 이하인 것
㉡ 존치기간 연장이 가능한 가설건축물일 것

제 4 절 건축설계

(1) 건축사 설계대상

① 건축허가를 받아야 하거나 ② 건축신고를 하여야 하는 건축물 ③ 「주택법」에 따른 리모델링을 하는 건축물의 건축 등을 위한 설계는 건축사가 아니면 할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 바닥면적의 합계가 85㎡ 미만인 증축 · 개축 또는 재축
㉡ 연면적이 200㎡ 미만이고 층수가 3층 미만인 건축물의 대수선

(2) 착공신고 등

① **착공신고대상** : 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다.

㉠ **건축허가**를 받은 건축물 ㉡ **건축신고**한 건축물 ㉢ **허가**받은 **가설건축물**

② 신고수리 여부 등 통지

㉠ 허가권자는 신고를 받은 날부터 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

㉡ 허가권자가 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

(3) 건축물의 사용승인

① **사용승인대상** : 건축주가 법 제11조(건축허가), 법 제14조(건축신고) 또는 제20조 제1항(가설건축물허가)에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 **허가권자**에게 사용승인을 신청하여야 한다.

※ 사용승인대상 = 착공신고대상

- 건축허가를 받아야 할 건축물
- 건축신고대상 건축물
- 허가대상 가설건축물

≠축조신고 대상 가설건축물

② **사용승인서 교부** : 허가권자는 사용승인신청을 받은 경우 사용승인신청서를 받은 날부터 7일 이내에 검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 내주어야 한다.

※ 사용승인효과

1. 원칙: 사용승인을 받은 후 사용
2. 예외: 사용승인 전 사용할 수 있는 경우
   - 사용승인신청서를 받은 날부터 7일 이내에 사용승인서를 교부하지 아니한 경우
   - 임시로 사용의 승인을 한 경우
   - 협의한 공용 건축물
   - 축조신고대상 건축물

(4) 등기촉탁

특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 건축물대장의 기재 내용이 변경되는 경우 관할 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 한다.

① 지번이나 **행정구역의 명칭**이 변경된 경우
② 사용승인을 받은 건축물로서 **사용승인 내용 중 건축물의 면적 · 구조 · 용도 및 층수**가 변경된 경우
③ 건축물의 **철거신고에 따라 철거**한 경우
④ 건축물의 멸실 후 멸실신고를 한 경우

기출체크

01 甲은 A도 B군에서 숙박시설로 사용승인을 받은 바닥면적의 합계가 3천㎡인 건축물의 용도를 변경하려고 한다. 건축법령상 이에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제31회

① 의료시설로 용도를 변경하려는 경우에는 용도변경 신고를 하여야 한다.
② 종교시설로 용도를 변경하려는 경우에는 용도변경 허가를 받아야 한다.
③ 甲이 바닥면적의 합계 1천㎡의 부분에 대해서만 업무시설로 용도를 변경하는 경우에는 사용승인을 받지 않아도 된다.
④ A도지사는 도시 · 군계획에 특히 필요하다고 인정하면 B군수의 용도변경허가를 제한할 수 있다.
⑤ B군수는 甲이 판매시설과 위락시설의 복수 용도로 용도변경 신청을 한 경우 지방건축위원회의 심의를 거쳐 이를 허용할 수 있다.

02 건축법령상 대지를 조성하기 위하여 건축물과 분리하여 공작물을 축조하려는 경우, 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 하는 공작물에 해당하지 않는 것은? (단, 공용건축물에 대한 특례는 고려하지 않음) ▸제30회

① 상업지역에 설치하는 높이 8미터의 통신용 철탑
② 높이 4미터의 옹벽
③ 높이 8미터의 굴뚝
④ 바닥면적 40제곱미터의 지하대피호
⑤ 높이 4미터의 장식탑

03 건축법령상 건축허가 제한 등에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제35회

① 도지사는 지역계획에 특히 필요하다고 인정하더라도 허가 받은 건축물의 착공을 제한할 수 없다.
② 시장 · 군수 · 구청장이 건축허가를 제한하려는 경우에는 주민의견을 청취한 후 도시계획위원회의 심의를 거쳐야한다.
③ 건축허가를 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.
④ 건축허가를 제한하는 경우 국토교통부장관은 제한 목적 · 기간 등을상세하게정하여지체없이공고하여야한다.
⑤ 건축허가를 제한한 경우 허가권자는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한 내용이 지나치다고 인정하면 직권으로 이를 해제하여야 한다.

04 건축법령상 건축허가대상 건축물을 건축하려는 자가 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우에 허가를 받은 것으로 볼 수 있는 것을 모두 고른 것은? (단, 미리 관계 행정기관의 장과 사전결정에 관하여 협의한 것을 전제로 함) ▸제33회

ㄱ. 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가
ㄴ. 「하천법」 제33조에 따른 하천점용허가
ㄷ. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가
ㄹ. 도시지역 외의 지역에서 「산지관리법」 제14조에 따른 보전산지에 대한 산지전용허가

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

01. ③ 용도변경 되는 부분의 바닥면적의 합계 100㎡ 이상이면 사용승인규정이 준용된다.

02. ⑤ 축조신고대상 공작물 범위
1. 높이 6미터를 넘는 굴뚝
2. 삭제 〈2020. 12. 15.〉
3. 높이 4미터를 넘는 장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것
4. 높이 8미터를 넘는 고가수조나 그 밖에 이와 비슷한 것
5. 높이 2미터를 넘는 옹벽 또는 담장
6. 바닥면적 30제곱미터를 넘는 지하대피호
7. 높이 6미터를 넘는 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑, 주거지역 · 상업지역에 설치하는 통신용 철탑, 그 밖에 이와 비슷한 것
8. 높이 8미터(위험을 방지하기 위한 난간의 높이는 제외한다) 이하의 기계식 주차장 및 철골 조립식 주차장(바닥면이 조립식이 아닌 것을 포함한다)으로서 외벽이 없는 것
9. 건축조례로 정하는 제조시설, 저장시설(시멘트사일로를 포함한다), 유희시설, 그 밖에 이와 비슷한 것

03. ③

제한권자	제한사유	제한대상	제한기간
국토교통부 장관	국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 국가유산의 보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청	허가권자	원칙 : 2년 이내 연장 : 1회 1년 이내에서 가능
특별시장 · 광역시장 · 도지사	지역계획이나 도시 · 군계획에 특히 필요하다고 인정	시장 · 군수 · 구청장	

04. ③ ㄹ. 산지관리법」 제14조에 따른 보전산지에 대한 산지전용허가는 도시지역에서만 의제사항에 포함된다.

CHAPTER

03 건축물의 대지 및 도로

제 1 절 대지

(1) 대지의 안전기준

① 인접 도로와의 관계

대지는 인접한 **도로면**보다 낮아서는 아니 된다. 다만, 대지의 배수에 지장이 없거나 건축물의 용도상 방습의 필요가 없는 경우에는 인접한 도로면보다 낮아도 된다.

② 옹벽설치

손궤(損潰: 무너져 내림)의 우려가 있는 토지에 대지를 조성하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 옹벽을 설치하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

※ 옹벽설치기준

1. 성토 또는 절토하는 부분의 경사도가 1 : 1.5 **이상**으로서 높이가 1m **이상**인 부분에는 옹벽을 설치할 것
2. 옹벽의 높이가 2m **이상**인 경우에는 이를 **콘크리트구조**로 할 것
3. 옹벽의 외벽면에는 이의 지지 또는 배수를 위한 시설 외의 구조물이 밖으로 튀어 나오지 아니하게 할 것
4. 옹벽의 윗가장자리로부터 안쪽으로 2m **이내**에 묻는 배수관은 주철관, 강관 또는 흡관으로 하고, 이음부분은 물이 새지 아니하도록 할 것
5. 옹벽에는 $3m^2$ **마다** 하나 이상의 배수구멍을 설치하여야 하고, 옹벽의 윗가장자리로부터 안쪽으로 2m **이내**에서의 지표수는 지상으로 또는 배수관으로 배수하여 옹벽의 구조상 지장이 없도록 할 것

(2) 대지의 조경

① **조경대상** : 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

② **예외** : 조경이 필요하지 아니한 건축물로서 다음의 건축물에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

㉠ 녹지지역에 건축하는 건축물
㉡ 면적 **5,000㎡ 미만인 대지**에 건축하는 공장
㉢ **연면적의 합계가 1,500㎡ 미만**인 공장
㉣ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 **산업단지**의 공장
㉤ 대지에 염분이 함유되어 있는 경우 또는 건축물 용도의 특성상 조경 등의 조치를 하기가 곤란하거나 조경 등의 조치를 하는 것이 불합리한 경우로서 건축조례로 정하는 건축물
㉥ 축사
㉦ 법 제20조 제1항에 따른 가설건축물
㉧ 연면적의 합계가 **1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역**에 건축하는 것은 제외)
㉨ 자연환경보전지역 · 농림지역 또는 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역 제외)의 건축물
㉩ 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물 중 건축조례로 정하는 건축물
ⓐ 「관광진흥법」에 따른 관광지 또는 관광단지에 설치하는 관광시설
ⓑ 「관광진흥법 시행령」에 따른 전문휴양업의 시설 또는 종합휴양업의 시설
ⓒ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 관광 · 휴양형 지구단위계획구역에 설치하는 관광시설
ⓓ 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른 골프장

③ **옥상조경** : 건축물의 옥상에 국토교통부장관이 고시하는 기준에 따라 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하는 경우에는 옥상부분 조경면적의 3분의 2에 해당하는 면적을 대지의 조경면적으로 산정할 수 있다. 이 경우 조경면적으로 산정하는 면적은 조경면적의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제 2 절 도로

(1) 의의

① **원칙** : 도로란 **보행과 자동차 통행**이 가능한 **너비 4m 이상**의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다.

㉠ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로
㉡ 건축허가 또는 신고시에 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하 '시 · 도지사'라 함) 또는 시장 · 군수 · 구청장(자치구 구청장)이 위치를 지정하여 공고한 도로

② **예외** : 지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.

㉠ 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 지형적 조건으로 인하여 차량 통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 그 위치를 지정 · 공고하는 구간의 너비 **3m 이상**(길이가 10m 미만인 막다른 도로인 경우 너비 2m 이상)인 도로

㉡ 막다른 도로로서 그 도로의 너비가 그 길이에 따라 각각 다음 표에 정하는 기준 이상인 도로

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10m 미만	2m 이상
10m 이상 35m 미만	3m 이상
35m 이상	6m 이상(도시지역이 아닌 읍 · 면지역 4m 이상)

(2) 대지와 도로의 관계

① **원칙** : 건축물의 대지는 2m 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로 제외)에 접하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다.

㉠ 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우

㉡ 건축물의 주변에 광장, 공원, 유원지, 그 밖에 관계 법령에 따라 건축이 금지되고 공중의 통행에 지장이 없는 공지로서 허가권자가 인정한 공지가 있는 경우

㉢ 「농지법」에 따른 농막을 건축하는 경우

② **강화** : 연면적의 합계가 2,000㎡(공장인 경우 3,000㎡) 이상인 건축물(축사, 작물 재배사 그 밖에 이와 비슷한 건축물로서 건축조례로 정하는 규모의 건축물 제외)의 대지는 너비 6m 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다.

(3) 도로의 지정 · 폐지 또는 변경

① 도로의 지정

㉠ **원칙** : 허가권자는 도로의 위치를 지정 · 공고하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다.

㉡ **예외** : 다음의 어느 하나에 해당하면 이해관계인의 동의를 받지 아니하고 건축위원회의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있다.

ⓐ 허가권자가 이해관계인이 **해외에 거주**하는 등의 사유로 이해관계인의 동의를 받기가 곤란하다고 인정하는 경우

ⓑ 주민이 오랫동안 통행로로 이용하고 있는 **사실상의 통로**로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 것인 경우

② **도로의 폐지 또는 변경** : 허가권자는 지정한 도로를 폐지하거나 변경하려면 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다. 그 도로에 편입된 토지의 소유자, 건축주 등이 허가권자에게 지정된 도로의 폐지나 변경을 신청하는 경우에도 또한 같다.

제 3 절 건축선 지정

(1) 건축선의 지정

① 원칙 : 대지와 도로의 경계선으로 한다.

② 예외

㉠ 소요 너비(4m 이상)에 못 미치는 너비의 도로의 양쪽에 대지가 접한 경우

소요 너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.

㉡ 소요 너비(4m 이상)에 못 미치는 너비의 도로의 반대쪽에 경사지 등이 접한 경우

소요 너비에 못 미치는 너비의 도로 반대쪽에 경사지, 하천, 철도, 선로부지 그 밖에 이와 유사한 것이 있는 경우에는 그 경사지 등이 있는 쪽의 도로경계선에서 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선을 건축선으로 한다.

(2) 지정건축선

특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 시가지 안에서 건축물의 위치나 환경정비를 위하여 필요한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에는 4m 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.

(3) 건축선에 따른 건축제한

① 건축물과 담장의 제한

건축물과 담장은 건축선의 수직면을 넘어서는 아니 된다. 다만, 지표 아래 부분은 그러하지 아니하다.

② 출입구 · 창문 등의 제한

도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

제 4 절 공개공지 등 확보

(1) 확보대상지역

㉠ 일반주거지역, 준주거지역 ㉡ 상업지역 ㉢ 준공업지역
㉣ 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정 · 공고하는 지역

(2) 확보대상 건축물 및 용도

㉠ **문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설**(「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설 제외), **운수시설**(여객용 시설만 해당), **업무시설** 및 **숙박시설**로서 해당 용도로 쓰는 **바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상**인 건축물
㉡ 그 밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물

(3) 공개공지 등의 면적

공개공지 등의 면적은 대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.

(4) 완화적용

㉠ 용적률: 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하
㉡ 높이제한: 해당 건축물에 적용하는 높이기준의 1.2배 이하

(5) **활용** : 공개공지 등에는 연간 60일 이내의 기간 동안 건축조례로 정하는 바에 따라 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다. 다만, 울타리를 설치하는 등 공중이 해당 공개공지 등을 이용하는데 지장을 주는 행위를 해서는 아니 된다.

기출체크

01 건축법령상 대지의 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있는 건축물이 아닌 것은? (단, 가설건축물은 제외하고, 건축법령상 특례, 기타 강화 · 완화조건 및 조례는 고려하지 않음) ▸제35회

① 녹지지역에 건축하는 건축물
② 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장
③ 연면적의 합계가 1천 제곱미터인 공장
④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역이 아님)의 건축물
⑤ 주거지역에 건축하는 연면적의 합계가 1천500제곱미터인 물류시설

02 건축법령상 도시지역에 건축하는 건축물의 대지와 도로 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
▸제25회

① 연면적의 합계가 2천㎡인 공장의 대지는 너비 6미터 이상의 도로에 4미터 이상 접하여야 한다.
② 쓰레기로 매립된 토지에 건축물을 건축하는 경우 성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.
③ 군수는 건축물의 위치나 환경을 정비하기 위하여 필요하다고 인정하면 4미터 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.
④ 담장의 지표 위 부분은 건축선의 수직면을 넘어서는 아니된다.
⑤ 공장의 주변에 허가권자가 인정한 공지인 광장이 있는 경우 연면적의 합계가 1천㎡인 공장의 대지는 도로에 2미터 이상 접하지 않아도 된다.

03 건축법령상 건축물의 면적 등의 산정방법에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 건축법령상 특례는 고려하지 않음) ▸제33회

① 공동주택으로서 지상층에 설치한 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.
② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다.
③ 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적은 건축물의 외벽중 내측 내력벽의 중심선을 기준으로 한다.
④ 용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적은 연면적에 산입하지 않는다.
⑤ 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 높이는 4미터마 다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

정답 및 해설

01. ⑤ 주거지역과 상업지역에 건축하는 연면적의 합계가 1천500제곱미터인 물류시설은 조경 등의 조치를 하여야 한다.

02. ① 공장의 경우에는 연면적의 합계가 3천 제곱미터인 경우에 대지는 너비 6미터 이상의 도로에 4미터 이상 접하여야 한다.

03. ② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입하지 아니한다.

CHAPTER

04 건축물의 구조

제 1 절 구조안전 확인

(1) 구조안전 확인서류의 제출 등

구조안전을 확인한 건축물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조안전의 확인서류를 받아 착공신고를 하는 때에 그 확인서류를 허가권자에게 제출하여야 한다.

① **층수가 2층**(목구조 건축물의 경우 3층) **이상**인 건축물
② **연면적이 200㎡**(목구조 건축물의 경우 500㎡) **이상**인 건축물. 다만, 창고, 축사, 작물 재배사 및 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외
③ **높이가 13m 이상**인 건축물
④ **처마높이가 9m 이상**인 건축물
⑤ **기둥과 기둥 사이**의 거리가 **10m 이상**인 건축물
⑥ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
⑦ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 박물관 · 기념관 그 밖에 이와 유사한 것으로서 연면적의 합계가 5천㎡ 이상인 건축물
⑧ 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 보 · 차양 등이 외벽의 중심선으로부터 **3m 이상 돌출**된 건축물
⑨ **단독주택 및 공동주택**

참고 **관계전문기술자와의 협력**

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다.

㉠ 6층 이상인 건축물 ㉡ 특수구조 건축물 ㉢ 다중이용 건축물
㉣ 준다중이용 건축물 ㉤ 3층 이상의 필로티형식 건축물

(2) 건축물의 내진등급설정

① **내진등급설정** : 국토교통부장관은 지진으로부터 건축물의 구조 안전을 확보하기 위하여 건축물의 용도, 규모 및 설계구조의 중요도에 따라 **내진등급**을 설정하여야 한다.

② **내진등급기준 등** : 내진등급을 설정하기 위한 내진등급기준 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

(3) 건축물의 내진능력공개

① 공개대상

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다.

㉠ 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 "목구조 건축물"이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
㉡ 연면적이 200㎡(목구조 건축물의 경우에는 500㎡) 이상인 건축물

② 세부기준

내진능력의 산정기준과 공개방법 등 세부사항은 국토교통부령으로 정한다.

(4) 건축물의 내화구조와 방화벽

① 내화구조대상

문화 및 집회시설, 의료시설, 공동주택 등 대통령령으로 정하는 건축물은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 주요구조부를 내화구조로 하여야 한다.

② 대규모 건축물의 방화벽 등

연면적 1,000㎡ 이상인 건축물은 방화벽으로 구획하되, 각 구획된 바닥면적의 합계는 1,000㎡ 미만이어야 한다. 다만, 주요구조부가 내화구조이거나 불연재료인 건축물과 건축물 또는 내부설비의 구조상 방화벽으로 구획할 수 없는 창고시설의 경우에는 그러하지 아니하다.

(5) 방화지구안의 건축물

① 주요구조부와 외벽의 내화구조의무

방화지구 안에서는 건축물의 주요구조부와 외벽을 내화구조로 하여야 한다. 다만, 다음의 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 연면적 30㎡ 미만인 단층 부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연재료로 된 것
㉡ 도매시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 주요구조부가 불연재료로 된 것

② 공작물의 불연재료의무

방화지구 안의 공작물로서 간판, 광고탑, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공작물 중 건축물의 지붕 위에 설치하는 공작물이나 높이 3m 이상의 공작물은 주요부를 불연재료로 하여야 한다.

(6) 범죄예방기준에 따라 건축하여야 하는 건축물

국토교통부장관은 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 다음의 건축물, 건축설비 및 대지에 관한 범죄예방 기준을 정하여 고시할 수 있다.

① 다가구주택, 아파트, 연립주택 및 다세대주택
② 제1종 근린생활시설 중 일용품을 판매하는 소매점
③ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
④ 문화 및 집회시설(동 · 식물원은 제외한다)
⑤ 교육연구시설(연구소 및 도서관은 제외한다)
⑥ 노유자시설
⑦ 수련시설
⑧ 업무시설 중 오피스텔
⑨ 숙박시설 중 다중생활시설

(7) 직통계단의 설치

① **원칙** : 건축물의 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

② 예외

㉠ **주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물** : 건축물(지하층에 설치하는 것으로서 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 공연장 · 집회장 · 관람장 및 전시장 제외)의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물은 그 보행거리가 50m(층수가 16층 이상인 공동주택은 40m) 이하가 되도록 설치할 수 있다.

㉡ **자동식 소화설비를 설치한 공장** : 자동화 생산시설에 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 반도체 및 디스플레이 패널을 제조하는 공장인 경우에는 그 보행거리가 75m(무인화 공장인 경우 100m) 이하가 되도록 설치할 수 있다.

※ 2개소 이상의 직통계단설치

피난층 외의 층이 다음의 하나에 해당하는 용도 및 규모의 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 한다.

1. 제2종 근린생활시설 중 공연장 · 종교집회장, 문화 및 집회시설(전시장 및 동 · 식물원 제외), 종교시설, 위락시설 중 주점영업 또는 장례시설의 용도로 쓰는 층으로서 그 층에서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 200㎡(제2종 근린생활시설 중 공연장 · 종교집회장은 각각 300㎡) 이상인 것
2. 단독주택 중 다중주택 · 다가구주택, 제1종 근린생활시설 중 정신과의원(입원실이 있는 경우로 한정), 제2종 근린생활시설 중 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 · 학원 · 독서실, 판

매시설, 운수시설(여객용 시설만 해당), 의료시설(입원실이 없는 치과병원 제외), 교육연구시설 중 학원, 노유자시설 중 아동 관련 시설 · 노인복지시설 · 장애인 거주시설 및 「장애인복지법」에 따른 장애인 의료재활시설, 수련시설 중 유스호스텔 또는 숙박시설의 용도로 쓰는 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상인 것

3. 공동주택 또는 업무시설 중 오피스텔의 용도로 쓰는 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것
4. 1.부터 3.까지의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 400㎡ 이상인 것
5. 지하층으로서 그 층 거실의 바닥면적의 합계가 200㎡ 이상인 것

(8) 초고층건축물 등의 피난안전구역

① **초고층건축물** : 초고층건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난 · 안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간)을 지상층으로부터 최대 30개층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

② **준초고층건축물** : 준초고층건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 해당 건축물 전체 층수의 2분의 1에 해당하는 층으로부터 상하 5개층 이내에 1개소 이상 설치하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(9) 소음방지용 경계벽 등의 설치

① **경계벽 설치대상** : 다음의 용도 및 규모의 건축물에 대하여 가구 · 세대 등간 소음방지를 위하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 경계벽 및 바닥을 설치하여야 한다.

㉠ 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택의 각 세대 간 경계벽
㉡ 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실간 경계벽
㉢ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실간 경계벽
㉣ 노유자시설 중 「노인복지법」에 따른 노인복지주택의 각 세대간 경계벽
㉤ 노유자시설 중 노인요양시설의 호실간 경계벽

② **층간바닥 설치대상** : 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 층간바닥은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치하여야 한다.

㉠ 단독주택 중 **다가구주택**
㉡ **공동주택**(「주택법」에 따른 **주택건설사업계획승인대상 제외**)
㉢ 업무시설 중 **오피스텔**
㉣ 제2종 근린생활시설 중 **다중생활시설**
㉤ 숙박시설 중 **다중생활시설**

(9) 승강기

① 승용 승강기 설치대상

㉠ **원칙** : 건축주는 6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 건축물을 건축하려면 승강기를 설치하여야 한다.

㉡ **예외** : 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물은 제외한다.

② 비상용 승강기 설치대상

높이 31m를 넘는 건축물에는 비상용 승강기를 설치하여야 한다. 다만, 승용 승강기를 비상용 승강기의 구조로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 2 절 지역·지구 안의 건축물

(1) 원칙

대지가 이 법이나 다른 법률에 따른 지역 · 지구(녹지지역과 방화지구 제외) 또는 구역에 걸치는 경우에는 그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반이 속하는 지역 · 지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지 등에 관한 이 법의 규정을 적용한다.

(2) 예외

① 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우

하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 이 법의 규정을 적용한다. 다만, 건축물의 방화지구에 속한 부분과 그 밖의 구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 대지가 녹지지역과 그 밖의 지역 등에 걸치는 경우

대지가 녹지지역과 그 밖의 지역 · 지구 또는 구역에 걸치는 경우에는 각 지역 · 지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 이 법의 규정을 적용한다. 다만, 녹지지역 안의 건축물이 방화지구에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 이 법의 규정을 적용한다.

제 3 절 대지의 분할제한

건축물이 있는 대지는 다음으로 정하는 범위 이상에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 못 미치게 분할할 수 없다.

① 주거지역: 60㎡ ② 상업지역: 150㎡ ③ 공업지역: 150㎡
④ 녹지지역: 200㎡ ⑤ ①부터 ④까지의 규정에 해당하지 아니하는 지역: 60㎡

제 4 절 건축물의 높이제한

(1) 가로구역별 높이제한

① **원칙** : 허가권자는 가로구역을 단위로 하여 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 건축물의 높이를 지정·공고할 수 있다.

② 예외

㉠ **완화적용** : 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 가로구역의 높이를 완화하여 적용할 필요가 있다고 판단되는 대지에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 건축위원회의 심의를 거쳐 높이를 완화하여 적용할 수 있다.

㉡ **특별시·광역시 조례** : 특별시장이나 광역시장은 도시의 관리를 위하여 필요하면 가로구역별 건축물의 높이를 특별시나 광역시의 조례로 정할 수 있다.

㉢ 완화규정 중첩적용 : 허가권자는 일조·통풍 등 주변 환경 및 도시미관에 미치는 영향이 크지 않다고 인정하는 경우에는 건축위원회의 심의를 거쳐 이 법 및 다른 법률에 따른 가로구역의 높이 완화에 관한 규정을 중첩하여 적용할 수 있다.

(2) 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한

① 전용주거지역과 일반주거지역 안의 일조 등 확보

㉠ **원칙** : 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북방향으로의 인접 대지경계선으로부터 다음의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다.

ⓐ 높이 10m 이하인 부분: 인접 대지경계선으로부터 **1.5m 이상**
ⓑ 높이 10m를 초과하는 부분: 인접 대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 **2분의 1 이상**

㉡ **예외** : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용주거지역과 일반주거지역 안의 일조 등 확보를 위한 규정을 적용하지 아니한다.

ⓐ 다음의 어느 하나에 해당하는 구역 안의 대지 상호간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 **너비 20m 이상**의 도로에 접한 경우
- **지구단위계획구역, 경관지구**
- **중점경관관리구역**
- **특별가로구역**
- 도시미관 향상을 위하여 **허가권자가 지정 · 공고하는 구역**

ⓑ **건축협정구역 안**에서 대지 상호간에 **건축하는 건축물**의 경우

ⓒ 건축물의 **정북방향의 인접 대지가 전용주거지역이나 일반주거지역이 아닌 용도지역**에 해당하는 경우

② 공동주택의 일조 등의 확보

다음의 어느 하나에 해당하는 공동주택(일반상업지역과 중심상업지역에 건축하는 것은 제외)은 채광 등의 확보를 위하여 대통령령으로 정하는 높이 이하로 하여야 한다.

㉠ 인접 대지경계선 등의 방향으로 채광을 위한 창문 등을 두는 경우

㉡ 하나의 대지에 두 동(棟) 이상을 건축하는 경우

ⓐ 채광방향에 따른 제한: 공동주택의 건축물(기숙사 제외)의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 수평거리의 2배(근린상업지역 또는 준주거지역의 건축물은 4배) 이하로 할 것. 다만, 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 수평거리가 1m 이상으로서 건축조례로 정하는 거리 이상인 다세대주택은 이를 적용하지 아니한다.

ⓑ 인동거리제한: 같은 대지에서 두 동(棟) 이상의 건축물이 서로 마주보고 있는 경우에 건축물 각 부분 사이의 거리는 다음의 거리 이상을 띄어 건축할 것. 다만, 그 대지의 모든 세대가 동지(冬至)를 기준으로 9시에서 15시 사이에 2시간 이상을 계속하여 일조를 확보할 수 있는 거리 이상으로 할 수 있다.

- 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면으로부터 직각방향으로 건축물 각 부분 높이의 0.5배(도시형 생활주택의 경우 0.25배) 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상
- 서로 마주보는 건축물 중 남쪽방향의 건축물 높이가 낮고, 주된 개구부의 방향이 남쪽을 향하는 경우에는 높은 건축물 각 부분의 높이의 0.4배 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상이고 낮은 건축물 각 부분의 높이의 0.5배 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상
- 건축물과 부대시설 또는 복리시설이 서로 마주보고 있는 경우에는 부대시설 또는 복리시설 각 부분 높이의 1배 이상
- 채광창(창넓이가 0.5㎡ 이상인 창)이 없는 벽면과 측벽이 마주보는 경우에는 8m 이상
- 측벽과 측벽이 마주보는 경우에는 4m 이상

③ 건축물의 높이제한 배제

2층 이하로서 높이가 8m 이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제 5 절 건축물의 높이

1. 반자높이

방의 바닥면으로부터 반자까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 반자높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분의 반자면적에 따라 가중평균한 높이로 한다.

2. 층고

방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이로 한다.

3. 층수

- 승강기탑(옥상 출입용 승강장 포함), 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑, 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1(「주택법」에 따른 사업계획승인대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85㎡ 이하인 경우에는 6분의 1) 이하인 것과 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니한다.
- 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 4m마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.
- 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.

4. 건축물의 높이

- 지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이(건축물의 1층 전체에 필로티가 설치되어 있는 경우에는 필로티의 층고를 제외한 높이)로 한다.
- 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 경우로서 그 부분의 높이가 12미터를 넘는 경우에는 그 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다.
- 지붕마루장식 · 굴뚝 · 방화벽의 옥상돌출부나 그 밖에 이와 비슷한 옥상돌출물과 난간벽(그 벽면적의 2분의 1 이상이 공간으로 되어 있는 것만 해당한다)은 그 건축물의 높이에 산입하지 아니한다.

기출체크

01 건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 건축법령상 특례, 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음) ▸35회

① 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정 · 공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 없다.
② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 없다.
③ 공개공지등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.
④ 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 90일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나판촉활동을 할 수 있다.
⑤ 울타리나 담장 등 시설의 설치 또는 출입구의 폐쇄 등을 통하여 공개공지등의 출입을 제한한 경우 지체 없이 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다.

02 건축법령상 구조 안전 확인 건축물 중 건축주가 착공신고시 구조 안전 확인서류를 제출하여야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 건축법상 적용 제외 및 특례는 고려하지 않음) ▸제29회

① 단독주택
② 처마높이가 10미터인 건축물
③ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물
④ 연면적이 330㎡인 2층의 목구조 건축물
⑤ 다세대주택

03 건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당하지 않는 것은?(단, 소규모건축구조기준을 적용한 건축물이 아님) ▸제35회

① 높이가 13미터인 건축물
② 처마높이가 9미터인 건축물
③ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물
④ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
⑤ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로 문화체육관광부령으로 정하는 건축물

04 건축법령상 건축물의 높이 제한에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 「건축법」 제73조에 따른 적용 특례 및 조례는 고려하지 않음) ▸제25회 수정

① 전용주거지역과 일반주거지역 안에서 건축하는 건축물에 대하여는 일조의 확보를 위한 높이 제한이 적용된다.

② 일반상업지역에 건축하는 공동주택으로서 하나의 대지에 두 동(棟) 이상을 건축하는 경우에는 채광의 확보를 위한 높이 제한이 적용된다.

③ 허가권자는 같은 가로구역에서 건축물의 용도 및 형태에 따라 건축물의 높이를 다르게 정할 수 있다.

④ 특별시장이나 광역시장은 도시의 관리를 위하여 필요하면 가로구역별 건축물의 높이를 특별시나 광역시의 조례로 정할 수 있다.

⑤ 허가권자는 가로구역별 건축물의 최고 높이를 지정하려면 지방건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답 및 해설

01. ③ ① 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정 · 공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 있다. ② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다. ④ 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 60일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나판촉활동을 할 수 있다. ⑤ 울타리나 담장 등 시설의 설치 또는 출입구의 폐쇄 등을 통하여 공개공지등의 출입을 제한하는 행위를 하여서는 아니된다.

02. ④ 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다.

1. 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 (이하 "목구조 건축물"이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
2. 연면적이 200㎡(목구조 건축물의 경우에는 500㎡) 이상인 건축물. 다만, 창고, 축사 및 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외한다.
3. 높이가 13미터 이상인 건축물
4. 처마높이가 9미터 이상인 건축물
5. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터 이상인 건축물
6. 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정
7. 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 것
8. 단독주택 및 공동주택

03. ⑤ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물

04. ② 중심상업지역과 일반상업지역을 제외한 지역에서 건축하는 공동주택으로서 하나의 대지에 두 동 이상을 건축하는 경우에는 채광의 확보를 위한 높이 제한이 적용된다. 따라서 해당 지문은 일반상업지역 이므로 채광확보를 위한 높이제한은 적용되지 않는다.

CHAPTER

05 건축협정

제 1 절 특별건축구역

(1) 특별건축구역의 지정

국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 다음의 구분에 따라 도시나 지역의 일부가 특별건축구역으로 특례 적용이 필요하다고 인정하는 경우에는 특별건축구역을 지정할 수 있다.

① 국토교통부장관이 지정하는 경우

㉠ 국가가 **국제행사 등을 개최**하는 도시 또는 지역의 사업구역
㉡ 관계 법령에 따른 국가정책사업으로서 다음의 사업구역
ⓐ 행정중심복합도시의 사업구역 ⓑ 혁신도시의 사업구역
ⓒ 경제자유구역 ⓓ 택지개발사업구역
ⓔ 공공주택지구 ⓕ 도시개발구역 등

② 시 · 도지사가 지정하는 경우

㉠ 지방자치단체가 **국제행사 등을 개최**하는 도시 또는 지역의 사업구역
㉡ 관계 법령에 따른 도시개발 · 도시재정비 및 건축문화 진흥사업으로서 건축물 또는 공간환경을 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 사업구역
㉢ 그 밖에 다음의 도시 또는 지역의 사업구역
ⓐ 경제자유구역 ⓑ 택지개발사업구역 ⓒ 정비구역, 도시개발구역 등

③ **지정할 수 없는 대상** : 다음의 어느 하나에 해당하는 지역 · 구역 등에 대하여는 특별건축구역으로 지정할 수 없다.

㉠ 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 **개발제한구역**
㉡ 「자연공원법」에 따른 **자연공원**
㉢ 「도로법」에 따른 **접도구역**
㉣ 「산지관리법」에 따른 **보전산지**

④ **지정협의** : 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 특별건축구역으로 지정하고자 하는 지역이 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역에 해당하는 경우에는 국방부장관과 사전에 협의하여야 한다.

(2) 특례대상 건축물

특별건축구역에서 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물은 다음의 어느 하나에 해당되어야 한다.

① **국가** 또는 **지방자치단체**가 건축하는 건축물
② 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 **공공기관**이 건축하는 건축물
③ 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도 · 규모의 건축물로서 허가권자가 인정하는 건축물

(3) 특별건축구역의 지정해제

국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별건축구역의 전부 또는 일부에 대하여 지정을 해제할 수 있다.

① 지정신청기관의 **요청**이 있는 경우
② **거짓**이나 그 밖의 **부정한 방법**으로 지정을 받은 경우
③ 특별건축구역 지정일부터 **5년 이내**에 특별건축구역 지정목적에 부합하는 건축물의 착공이 이루어지지 아니하는 경우
④ 특별건축구역 지정요건 등을 위반하였으나 시정이 불가능한 경우

(4) 특별건축구역의 지정효과

특별건축구역을 지정하거나 변경한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군관리계획의 결정(용도지역 · 지구 · 구역의 지정 및 변경 제외)이 있는 것으로 본다.

제 2 절 건축협정

(1) 건축협정의 체결

토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등은 전원의 합의로 다음의 어느 하나에 해당하는 지역 또는 구역에서 건축물의 건축 · 대수선 또는 리모델링에 관한 건축협정을 체결할 수 있다.

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 **지구단위계획구역**
② 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 **주거환경개선사업**을 시행하기 위하여 지정 · 고시된 **정비구역**
③ 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」에 따른 **존치지역**
④ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 **도시재생활성화지역**
⑤ 그 밖에 건축협정인가권자가 도시 및 주거환경개선이 필요하다고 인정하여 해당 **지방자치단체의 조례로 정하는 구역**

(2) 둘 이상의 토지를 소유한 자가 1인인 경우의 특례

협정체결가능지역에서 둘 이상의 토지를 소유한 자가 1인인 경우에도 그 토지소유자는 해당 토지의 구역을 건축협정대상 지역으로 하는 건축협정을 정할 수 있다. 이 경우 그 토지소유자 1인을 건축협정체결자로 본다.

(3) 건축협정의 내용

건축협정은 다음의 사항을 포함하여야 한다.

① 건축물의 **건축 · 대수선** 또는 **리모델링**에 관한 사항
② 건축물의 **위치 · 용도 · 형태 및 부대시설**에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

(4) 건축협정에 따른 특례

① **맞벽건축시 공동건축허가** : 건축협정을 체결하여 둘 이상의 건축물 벽을 맞벽으로 하여 건축하려는 경우 맞벽으로 건축하려는 자는 공동으로 건축허가를 신청할 수 있다.

② **통합적용** : 건축협정구역에서 연접한 대지에 대하여는 다음의 관계 법령의 규정을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 **건축협정구역의 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여** 적용할 수 있다.

㉠ **대지의 조경**(법 제42조)
㉡ **대지와 도로와의 관계**(법 제44조)
㉢ **지하층의 설치**(법 제53조)
㉣ **건폐율**(법 제55조)
㉤ **부설주차장의 설치**(「주차장법」 제19조)
㉥ **개인하수처리시설의 설치**(「하수도법」 제34조)

③ **둘 이상 건축물의 경계벽의 전체 또는 일부를 공유하여 건축하는 경우 특례** : 건축협정을 체결하여 둘 이상 건축물의 경계벽을 전체 또는 일부를 공유하여 건축하는 경우에는 해당 대지를 하나의 대지로 보아 이 법의 기준을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 허가를 신청한 건축물의 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.

④ **완화적용대상** : 건축협정구역에 건축하는 건축물에 대하여는 다음의 규정을 대통령령으로 정하는 바에 따라 **완화하여 적용**할 수 있다.

㉠ 대지의 조경(법 제42조)
㉡ 건축물의 건폐율(법 제55조)
㉢ 건축물의 용적률(법 제56조)
㉣ 대지 안의 공지(법 제58조)
㉤ 건축물의 높이제한(법 제60조)
㉥ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(법 제61조)
㉦ 주택건설기준(「주택법」 제35조) 등

제 3 절 결합건축

(1) 결합건축대상지

다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서 대지간의 **최단거리가** 100m **이내**의 범위에서 2개의 대지의 건축주가 서로 합의한 경우 **용적률**을 개별 대지마다 적용하지 아니하고, 2**개의 대지를 대상으로 통합적용**하여 건축물을 건축(이하 '결합건축' 이라 함)할 수 있다. 다만, 도시경관의 형성, 기반시설 부족 등의 사유로 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 지역 안에서는 결합건축을 할 수 없다.

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 **상업지역**
② 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 **역세권개발구역**
③ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역 중 **주거환경개선사업의 시행을 위한 구역**
④ 그 밖에 도시 및 주거환경개선과 효율적인 토지이용이 필요하다고 대통령령으로 정하는 지역

(2) 2개의 대지를 소유한 자가 1명인 경우

(1) 의 결합건축대상 지역에서 2개의 대지를 소유한 자가 1명인 경우에도 그 대지의 소유자는 해당 대지를 대상으로 결합건축을 할 수 있다.

참고 3개 이상의 대지 대상

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 3개 이상 대지의 건축주 등이 서로 합의한 경우 3개 이상의 대지를 대상으로 결합건축을 할 수 있다.

㉠ 국가 · 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관이 소유 또는 관리하는 건축물과 결합건축하는 경우
㉡ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제2조제1항제1호에 따른 빈집 또는 「건축물관리법」 제42조에 따른 빈 건축물을 철거하여 그 대지에 공원, 광장 등 대통령령으로 정하는 시설을 설치하는 경우
㉢ 그 밖에 대통령령으로 정하는 건축물과 결합건축하는 경우

(3) 건축허가의 제한

허가권자는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군계획사업에 편입된 대지가 있는 경우에는 결합건축을 포함한 건축허가를 아니할 수 있다.

(4) 건축위원회 심의 등

① **공동심의** : 허가권자는 결합건축을 포함한 건축허가를 하기 전에 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 결합건축으로 조정되어 적용되는 대지별 용적률이 「국토의 계획 및

이용에 관한 법률」에 따라 해당 대지에 적용되는 도시계획조례의 용적률의 100분의 20을 초과하는 경우에는 건축위원회 심의와 도시계획위원회 심의를 공동으로 하여 거쳐야 한다.

② **대지가 2 이상의 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구에 걸친 경우** : 결합건축 대상 대지가 둘 이상의 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구에 걸치는 경우 건축협정 체결 대상 토지면적의 과반(過半)이 속하는 허가권자에게 건축허가를 신청할 수 있다.

(5) 협정체결 유지기간

결합건축협정서에 따른 협정체결 유지기간은 **최소 30년**으로 한다. 다만, 결합건축협정서의 용적률 기준을 종전대로 환원하여 신축·개축·재축하는 경우에는 그러하지 아니한다.

(6) 결합건축협정서 폐지

결합건축협정서를 폐지하려는 경우에는 **결합건축협정체결자 전원이 동의**하여 허가권자에게 신고하여야 하며, 허가권자는 용적률을 이전받은 건축물이 멸실된 것을 확인한 후 결합건축의 폐지를 수리하여야 한다.

제 4 절 이행강제금 부과 등

(1) 위반 건축물 등에 대한 조치 등

① 허가 또는 승인 취소 등

허가권자는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분에 위반되는 대지나 건축물에 대하여 이 법에 따른 허가 또는 승인을 취소하거나 그 건축물의 "건축주등"에게 공사의 중지를 명하거나 상당한 기간을 정하여 그 건축물의 해체·개축·증축·수선·용도변경·사용금지·사용제한, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 영업이나 그 밖의 행위를 허가 등 중지 요청

허가권자는 허가나 승인이 취소된 건축물 또는 시정명령을 받고 이행하지 아니한 건축물에 대하여는 다른 법령에 따른 영업이나 그 밖의 행위를 허가·면허·인가·등록·지정 등을 하지 아니하도록 요청할 수 있다. 다만, 허가권자가 기간을 정하여 그 사용 또는 영업, 그 밖의 행위를 허용한 주택과 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 이행강제금

① 부과대상

허가권자는 건축물의 해체 등 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음 각 호의 이행강제금을 부과한다. 다만, 연면적이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.

㉠ **건폐율, 용적률을 초과하여 건축 또는 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축** : 1㎡의 시가표준액의 100분의 50에 해당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액 이하의 범위에서 위반 내용에 따라 다음의 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 금액

ⓐ 건폐율을 초과하여 건축한 경우: 100분의 80
ⓑ 용적률을 초과하여 건축한 경우: 100분의 90
ⓒ 허가를 받지 아니하고 건축한 경우: 100분의 100
ⓓ 신고를 하지 아니하고 건축한 경우: 100분의 70

㉡ **기타 위반** : 「지방세법」에 따라 그 건축물에 적용되는 시가표준액에 해당하는 금액의 100분의 10의 범위에서 위반내용에 따라 대통령령으로 정하는 금액

② **가중부과** : 허가권자는 영리목적을 위한 위반이나 상습적 위반 등 위 ①에 따른 금액을 100분의 100의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 가중하여야 한다.

③ **계고** : 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고(戒告)하여야 한다.

④ **부과방법** : 허가권자는 이행강제금을 부과하는 경우 금액, 부과 사유, 납부기한, 수납기관, 이의제기 방법 및 이의제기 기관 등을 구체적으로 밝힌 문서로 하여야 한다.

⑤ **부과 횟수**: 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 부과·징수할 수 있다.

⑥ **부과중지** : 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.

⑦ **강제징수** : 허가권자는 이행강제금 부과처분을 받은 자가 이행강제금을 납부기한까지 내지 아니하면 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.

기출체크

01 건축법령상 특별건축구역에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제32회

① 국토교통부장관은 지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 지역의 사업구역을 특별건축구역으로 지정할 수 있다.
② 「도로법」에 따른 접도구역은 특별건축구역으로 지정될 수 없다.
③ 특별건축구역에서의 건축기준의 특례사항은 지방자치단체가 건축하는 건축물에는 적용되지 않는다.
④ 특별건축구역에서 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치에 관한 규정은 개별 건축물마다 적용하여야 한다.
⑤ 특별건축구역을 지정한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 · 지구 · 구역의 지정이 있는 것으로 본다.

02 건축법령상 건축협정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제30회

① 해당 지역의 토지 또는 건축물의 소유자 전원이 합의하면 지상권자가 반대하는 경우에도 건축협정을 체결할 수 있다.
② 건축협정 체결 대상 토지가 둘 이상의 시 · 군 · 구에 걸치는 경우에는 관할 시 · 도지사에게 건축협정의 인가를 받아야 한다.
③ 협정체결자는 인가받은 건축협정을 변경하려면 협정 체결자 과반수의 동의를 받아 건축협정인가권자에게 신고하여야 한다.
④ 건축협정을 폐지하려면 협정체결자 전원의 동의를 받아 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.
⑤ 건축협정에서 달리 정하지 않는 한, 건축협정이 공고된 후에 건축협정구역에 있는 토지에 관한 권리를 협정체결자로부터 이전받은 자도 건축협정에 따라야 한다.

03 건축법령상 결합건축을 할 수 있는 지역 · 구역에 해 당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제33회

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 상업지역
② 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 역세권개발구역
③ 건축협정구역
④ 특별가로구역
⑤ 리모델링 활성화 구역

정답 및 해설

01. ② ① 시 · 도지사는 지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 지역의 사업구역을 특별건축구역으로 지정할 수 있다.
③ 특별건축구역에서의 건축기준의 특례사항은 지방자치단체가 건축하는 건축물에도 적용된다.
④ 특별건축구역에서 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치에 관한 규정은 개별 건축물마다 적용하지 않고 특별건축구역의 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.
⑤ 특별건축구역을 지정한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시군관리계획 결정(용도지역 · 지구 · 구역의 지정 및 변경은 제외)이 있은 것으로 본다.

02. ⑤ ① 건축협정은 토지 또는 건축물소유자나 지상권자의 전원합의로 체결가능하다.
② 건축협정대상토지가 둘 이상의 시 · 군 · 구에 걸친 경우에는 협정체결대상 토지면적의 과반이 속하는 시장, 군수 또는 구청장에게 인가를 받아야 한다.
③ 인가받은 건축협정을 변경하는 경우에도 그 변경에 관하여 인가를 받아야 한다.
④ 인가받은 건축협정의 폐지는 협정체결자 과반수 동의를 받아 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.

03. ④ 특별가로구역이 대상에 해당하지 않는다.

PART 05

주택법

CHAPTER 01 총칙
CHAPTER 02 주택의 건설
CHAPTER 03 주택의 공급
CHAPTER 04 리모델링

CHAPTER

01 총칙

제 1 절 용어의 정의

(1) 주택의 정의

세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말한다.

(2) 주택의 분류

① 구조에 따른 분류

㉠ 단독주택

1세대가 하나의 건축물 안에서 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 다음의 주택을 말한다.

ⓐ 「건축법 시행령」에 따른 단독주택
ⓑ 「건축법 시행령」에 따른 다중주택
ⓒ 「건축법 시행령」에 따른 다가구주택

㉡ 공동주택

건축물의 벽 · 복도 · 계단이나 그 밖의 설비 등의 전부 또는 일부를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 다음의 주택을 말한다.

ⓐ 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 **5개층 이상**인 주택
ⓑ 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 **바닥면적의 합계가 660㎡를 초과**하고, 층수가 **4개층 이하**인 주택
ⓒ 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 **바닥면적의 합계가 660㎡ 이하**이고, 층수가 **4개층 이하**인 주택

㉢ 세대구분형 공동주택

공동주택의 주택 내부 공간의 일부를 세대별로 구분하여 생활이 가능한 구조로 하되, 그 구분된 공간의 일부를 구분소유할 수 없는 주택으로서 다음 의 구분에 따른 요건을 충족하는 공동주택을 말한다.

ⓐ 사업계획의 승인을 받아 건설하는 공동주택의 경우 : 다음의 요건을 모두 충족할 것

가. 세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 현관을 설치할 것
나. 하나의 세대가 통합하여 사용할 수 있도록 세대 간에 연결문 또는 경량구조의 경계벽 등을 설치할 것
다. 세대구분형 공동주택의 세대수가 해당 주택단지 안의 공동주택 전체 세대수의 3분의 1을 넘지 않을 것
라. 세대별로 구분된 각각의 공간의 주거전용면적 합계가 해당 주택단지 전체 주거전용면적 합계의 3분의 1을 넘지 않는 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 주거전용면적의 비율에 관한 기준을 충족할 것

ⓑ 「공동주택관리법」 제35조에 따른 행위의 허가를 받거나 신고를 하고 설치하는 공동주택의 경우 : 다음의 요건을 모두 충족할 것

가. 구분된 공간의 세대수는 기존 세대를 포함하여 2세대 이하일 것
나. 세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 구분 출입문을 설치할 것
다. 세대구분형 공동주택의 세대수가 해당 주택단지 안의 공동주택 전체 세대수의 10분의 1과 해당 동의 전체 세대수의 3분의 1을 각각 넘지 않을 것
라. 구조, 화재, 소방 및 피난안전 등 관계 법령에서 정하는 안전 기준을 충족할 것

참고 **세대수 산정**

건설 또는 설치되는 주택과 관련하여 주택건설기준 등을 적용하는 경우 세대구분형 공동주택의 세대수는 그 구분된 공간의 세대수에 관계없이 하나의 세대로 산정한다.

② 건설재원에 따른 분류

㉠ 국민주택 : 다음의 어느 하나에 해당하는 주택으로서 국민주택규모 이하인 주택을 말한다.

ⓐ 국가 · 지방자치단체, 한국토지주택공사 또는 지방공사가 건설하는 주택
ⓑ 국가 · 지방자치단체의 **재정** 또는 「주택도시기금법」에 따른 **주택도시기금**으로부터 자금을 지원받아 건설되거나 개량되는 주택

※ **국민주택규모**
- 원칙 : 주거전용면적이 1호 또는 1세대당 85㎡ **이하**인 주택
- 예외 : 「수도권정비계획법」에 따른 수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역은 1호 또는 1세대당 주거전용면적이 100㎡ **이하**

㉡ 민영주택 : 국민주택을 제외한 주택을 말한다.

③ 준주택

주택 외의 건축물과 그 부속토지로서 주거시설로 이용 가능한 시설 등으로 그 종류는 다음과 같다.

㉠ 「건축법 시행령」에 따른 **기숙사**
㉡ 「건축법 시행령」에 따른 **다중생활시설**
㉢ 「건축법 시행령」에 따른 노인복지시설 중 「노인복지법」의 **노인복지주택**
㉣ 「건축법 시행령」에 따른 **오피스텔**

④ 도시형 생활주택

300세대 미만의 국민주택규모에 해당하는 주택으로서 도시지역에 건설하는 다음의 주택을 말한다.

㉠ 아파트형 주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 공동주택

ⓐ 세대별로 독립된 주거가 가능하도록 욕실 및 부엌을 설치할 것
ⓑ 지하층에는 세대를 설치하지 아니할 것

㉡ 단지형 연립주택

연립주택. 다만, 「건축법」 제5조 제2항에 따라 같은 법 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 받은 경우에는 주택으로 쓰는 층수를 5개 층까지 건축할 수 있다.

㉢ 단지형 다세대주택

다세대주택. 다만, 「건축법」 제5조 제2항에 따라 같은 법 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 받은 경우에는 주택으로 쓰는 층수를 5개 층까지 건축할 수 있다.

※ 공동건축제한

하나의 건축물에는 도시형 생활주택과 그 밖의 주택을 함께 건축할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.

㉠ 도시형 생활주택과 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 주택 1세대를 함께 건축하는 경우
㉡ 준주거지역 또는 상업지역에서 아파트형 주택과 도시형 생활주택 외의 주택을 함께 건축하는 경우
㉡ 하나의 건축물에는 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택과 아파트형 주택을 함께 건축할 수 없다.

(3) 주택단지

다음의 시설로 분리된 토지는 각각 별개의 주택단지로 본다.

① 철도 · 고속도로 · 자동차전용도로
② 폭 20m 이상인 **일반도로**
③ 폭 8m 이상인 **도시계획예정도로**
④ ①부터 ③까지의 시설에 준하는 것으로서 시설
㉠ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군계획시설인 도로로서 국토교통부령으로 정하는 도로
㉡ 「도로법」에 따른 일반국도 · 특별시도 · 광역시도 또는 지방도

(4) 주택조합

많은 수의 구성원이 사업계획의 승인을 받아 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 결성하는 다음의 조합을 말한다.

① **지역주택조합** : 다음 구분에 따른 지역에 거주하는 주민이 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합을 말한다.

㉠ 서울특별시 · 인천광역시 및 경기도
㉡ 대전광역시 · 충청남도 및 세종특별자치시
㉢ 충청북도
㉣ 광주광역시 및 전라남도
㉤ 전라북도
㉥ 대구광역시 및 경상북도
㉦ 부산광역시 · 울산광역시 및 경상남도
㉧ 강원도
㉨ 제주특별자치도

② **직장주택조합** : 같은 직장의 근로자가 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합을 말한다.

③ **리모델링주택조합** : 공동주택의 소유자가 그 주택을 리모델링하기 위하여 설립한 조합을 말한다.

(5) 부대시설

① 주차장, 관리사무소, 담장 및 주택단지 안의 도로
② 「건축법」에 따른 건축설비
③ 보안등, 대문, 경비실 및 자전거보관소, 조경시설, 옹벽 및 축대, 안내표지판 및 공중화장실 저수시설, 지하양수시설 및 대피시설, 쓰레기 수거 및 처리시설, 오수처리시설, 정화조, 소방시설, 냉난방공급시설(지역난방공급시설은 제외한다) 및 방범설비, 전기자동차에 전기를 충전하여 공급하는 시설

(6) 복리시설

① 어린이놀이터, 근린생활시설, 유치원, 주민운동시설 및 경로당
② 그 밖에 다음의 대통령령으로 정하는 공동시설
㉠ 제1종 근린생활시설
㉡ 제2종 근린생활시설, 사회복지관, 공동작업장, 주민공동시설 등

(7) 기간시설

도로 · 상하수도 · 전기시설 · 가스시설 · 통신시설 · 지역난방시설 등을 말한다.

(8) 간선시설

도로 · 상하수도 · 전기시설 · 가스시설 · 통신시설 및 지역난방시설 등 주택단지 안의 기간시설을 그 주택단지 밖에 있는 같은 종류의 기간시설에 연결시키는 시설을 말한다.

(9) 공구

하나의 주택단지에서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 둘 이상으로 구분되는 일단의 구역으로, 착공신고 및 사용검사를 별도로 수행할 수 있는 구역으로서 다음의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

① 다음의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치하거나 공간을 조성하여 **6m 이상의 너비로 공구간 경계를 설정**할 것
㉠ 주택단지 안의 도로 ㉡ 주택단지 안의 지상에 설치되는 부설주차장
㉢ 주택단지 안의 옹벽 또는 축대 ㉣ 식재 · 조경이 된 녹지 등
② **공구별 세대수는 300세대 이상**으로 할 것

(10) 공공택지

다음의 어느 하나에 해당하는 공공사업에 의하여 개발 · 조성되는 공동주택이 건설되는 용지를 말한다.

① 국민주택건설사업 또는 대지조성사업
② 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업
③ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지개발사업
④ 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구조성사업
⑤ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업
⑥ 「도시개발법」에 따른 도시개발사업**(수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용의 방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업만 해당)**

⑦ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역개발사업(**수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용의 방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업만 해당**) 등

(11) 리모델링

건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위한 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

① 대수선(大修繕) 리모델링 : 사용검사일 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일부터 10년이 지난 공동주택일 것
② 증축리모델링
㉠ 주거전용면적의 증축 : 사용검사일 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일부터 15년(15년 이상 20년 미만의 연수 중 시·도의 조례로 정하는 경우에는 그 연수로 한다)이 지난 공동주택을 각 세대의 주거전용면적의 30% 이내(세대의 주거전용면적이 85㎡ 미만인 경우에는 40% 이내)에서 증축하는 행위. 이 경우 공동주택의 기능 향상 등을 위하여 공용부분에 대하여도 별도로 증축할 수 있다.
㉡ 세대수 증가형 리모델링 : 각 세대의 증축 가능 면적을 합산한 면적의 범위에서 기존 세대수의 15% 이내에서 세대수를 증가하는 증축 행위. 다만, 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)는 다음 요건을 모두 충족하는 경우로 한정한다.
ⓐ 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 15층 이상인 경우 : 3개층 이하, 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 14층 이하인 경우 : 2개층 이하
ⓑ 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 신축 당시 구조도를 보유하고 있을 것

참고 장수명 주택 등

㉠ "에너지절약형 친환경주택"이란 저에너지 건물 조성기술 등 대통령령으로 정하는 기술을 이용하여 에너지 사용량을 절감하거나 이산화탄소 배출량을 저감할 수 있도록 건설된 주택을 말하며, 그 종류와 범위는 대통령령으로 정한다.
㉡ "건강친화형 주택"이란 건강하고 쾌적한 실내환경의 조성을 위하여 실내공기의 오염물질 등을 최소화할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 건설된 주택을 말한다.
㉢ "장수명 주택"이란 구조적으로 오랫동안 유지·관리될 수 있는 내구성을 갖추고, 입주자의 필요에 따라 내부 구조를 쉽게 변경할 수 있는 가변성과 수리 용이성 등이 우수한 주택을 말한다.

기출체크

01 주택법령상 "기간시설"에 해당하지 않는 것은? ▸제35회

① 전기시설
② 통신시설
③ 상하수도
④ 어린이놀이터
⑤ 지역난방시설

02 주택법령상 용어의 정의에 따를 때 '주택'에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은? ▸제30회

ㄱ. 3층의 다가구주택	ㄴ. 2층의 공관
ㄷ. 4층의 다세대주택	ㄹ. 3층의 기숙사
ㅁ. 7층의 오피스텔	

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 주택법령상 수직증축형 리모델링의 허용 요건에 관한규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은? ▸제35회

> 시행령 제13조 ① 법 제2조 제25호 다목1)에서 "대통령령으로 정하는 범위"란 다음 각 호의 구분에 따른 범위를 말한다.
> 1. 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)의 대상이 되는 기존 건축물의층수가 (ㄱ)층 이상인 경우: (ㄴ)개층
> 2. 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 (ㄷ)층 이하인 경우: (ㄹ)개층

① ㄱ: 10, ㄴ: 3, ㄷ: 9, ㄹ: 2
② ㄱ: 10, ㄴ: 4, ㄷ: 9, ㄹ: 3
③ ㄱ: 15, ㄴ: 3, ㄷ: 14, ㄹ: 2
④ ㄱ: 15, ㄴ: 4, ㄷ: 14, ㄹ: 3
⑤ ㄱ: 20, ㄴ: 5, ㄷ: 19, ㄹ: 4

정답 및 해설

01. ④ 1. "기간시설"(基幹施設)이란 도로 · 상하수도 · 전기시설 · 가스시설 · 통신시설 · 지역난방시설 등을 말한다.
2. "복리시설" 이란 주택단지의 입주자 등의 생활복리를 위한 어린이놀이터, 근린생활시설, 유치원, 주민운동시설 및 경로당 등의 공동시설을 말한다.
3. "부대시설" 이란 주택에 딸린 주차장, 관리사무소, 담장 및 주택단지 안의 도로, 저수시설, 지하양수시설 및 대피시설, 쓰레기 수거 및 처리시설 등을 말한다.

02. ④ ㄴ. 2층의 공관은 건축법상 단독주택으로 용도분류 되지만 주택법상 주택은 아니다. 기숙사와 오피스텔은 주택법상 준주택에 해당한다.

03. ③

대수선 리모델링	사용검사 후 10년이 경과된 공동주택	
증축리모델링 (사용검사 후 15년 경과)	주거전용면적 증축	주거전용면적 30% 이내에서 증축가능
	세대수 증가형 증축 (수직증축)	기존세대수 15% 이내에서 세대수 증가 (14층 이하: 2개 층, 15층 이상: 3개 층)

CHAPTER

02 주택의 건설

제 1 절 사업주체

(1) 주택건설사업의 등록(등록사업자)

① 등록대상

㉠ 연간 단독주택 **20호 이상**, 공동주택 **20세대 이상**의 주택건설사업을 시행하려는 자 다만, 도시형 생활주택은 30세대로 한다.
㉡ 연간 **10,000㎡ 이상**의 대지조성사업을 시행하려는 자

② **등록기관** : 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

③ **등록요건** : 주택건설사업 또는 대지조성사업의 등록을 하려는 자는 다음의 요건을 모두 갖추어야 한다.

㉠ 자본금 : 3억원(개인인 경우 자산평가액 6억원) 이상
㉡ 다음의 구분에 따른 기술인력
ⓐ 주택건설사업 : 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 건축분야 기술인 1명 이상
ⓑ 대지조성사업 : 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 토목분야 기술인 1명 이상
㉢ 사무실면적 : 사업의 수행에 필요한 사무장비를 갖출 수 있는 면적

④ **등록사업자의 결격사유** : 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 주택건설사업 등의 등록을 할 수 없다.

㉠ 미성년자 · 피성년후견인 또는 피한정후견인
㉡ 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
㉢ 「부정수표 단속법」 또는 이 법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
㉣ 「부정수표 단속법」 또는 이 법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자
㉤ 등록이 말소된 후 2년이 지나지 아니한 자
㉥ 임원 중에 ㉠부터 ㉤까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자가 있는 법인

※ 등록사업자의 주택건설공사 시공요건

주택건설공사를 시공하려는 등록사업자는 다음의 요건을 모두 갖추어야 한다.
- 자본금이 **5억원**(개인인 경우 자산평가액 **10억원**) 이상일 것
- 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 **건축 분야 및 토목 분야 기술인 3명 이상**을 보유하고 있을 것
- 최근 **5년**간의 주택건설 실적이 **100호 또는 100세대 이상**일 것

※ 등록사업자의 시공제한

1. 등록사업자가 건설할 수 있는 주택은 주택으로 쓰는 층수가 **5개층 이하**인 주택으로 한다. 다만, 각층 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우에는 주택으로 쓰는 층수가 6개층인 주택을 건설할 수 있다.
2. 위 1.에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 등록사업자는 주택으로 쓰는 층수가 **6개층 이상인 주택**을 건설할 수 있다.
   - 주택으로 쓰는 층수가 6개층 이상인 아파트를 건설한 실적이 있는 자
   - 최근 3년간 300세대 이상의 공동주택을 건설한 실적이 있는 자

⑤ **주택건설사업의 등록말소 등** : 국토교통부장관은 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, ㉠ 또는 ㉤에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 한다.

㉠ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
㉡ 등록기준에 미달하게 된 경우
㉢ 고의 또는 과실로 공사를 잘못 시공하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼치거나 입주자에게 재산상 손해를 입힌 경우
㉣ 등록사업자의 결격사유 중 어느 하나에 해당하게 된 경우
㉤ 등록증의 대여 등을 한 경우
㉥ 위반하여 등록증을 빌리거나 허락 없이 등록사업자의 성명 또는 상호로 이 법에서 정한 사업이나 업무를 수행 또는 시공한 경우
㉦ 위반하여 이 법에서 정한 사업이나 업무를 수행 또는 시공하기 위하여 같은 조 제2항의 행위를 교사하거나 방조한 경우

⑥ **등록사항 변경** : 등록사업자는 등록사항에 변경이 있으면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 경미한 변경에 대해서는 그러하지 아니하다.

(2) 공동사업주체

① **토지소유자와 등록사업자** : 토지소유자가 주택을 건설하는 경우에는 등록사업자와 공동으로 사업을 시행할 수 있다.

② **주택조합과 등록사업자** : 주택조합(세대수를 증가하지 아니하는 리모델링주택조합 제외)이 그 구성원의 주택을 건설하는 경우에는 등록사업자와 공동으로 사업을 시행할 수 있다.

③ **고용자와 등록사업자** : 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다.

제 2 절 주택조합

(1) 주택조합의 설립인가

① **설립인가** : 많은 수의 구성원이 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 주택조합을 설립하려는 경우 〔아래 (2)의직장주택조합의 경우는 제외한다〕 에는 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장 · 군수 · 구청장"이라 한다)의 인가를 받아야 한다. 인가받은 내용을 변경하거나 주택조합을 해산하려는 경우에도 또한 같다.

② **토지의 사용권원 확보** : 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자는 다음의 요건을 모두 갖추어야 한다.

㉠ 해당 주택건설대지의 80퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보할 것
㉡ 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보할 것

※ 리모델링주택조합의 인가신청 시 결의요건

㉠ 주택단지 전체를 리모델링하고자 하는 경우에는 주택단지 전체의 구분소유자와 의결권의 각 3분의 2 이상의 결의 및 각 동의 구분소유자와 의결권의 각 과반수의 결의
㉡ 동을 리모델링하고자 하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 3분의 2 이상의 결의
∴ 리모델링주택조합 설립에 동의한 자로부터 건축물을 취득한 자는 리모델링주택조합 설립에 동의한 것으로 본다.

※ 조합설립인가신청시 첨부서류

1. **지역주택조합 또는 직장주택조합의 경우**
   ① 창립총회 회의록 ② 조합장선출동의서
   ③ 조합원 전원이 자필로 연명한 조합규약 ④ 조합원 명부
   ⑤ 사업계획서
   ⑥ 해당 주택건설대지의 80% 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하였음을 증명하는 서류
   ⑦ 해당 주택건설대지의 15% 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류
2. **리모델링주택조합의 경우**
   ① 위 1.의 ①부터 ⑤까지의 서류
   ② 조합설립인가신청의 결의를 증명하는 서류
   ③ 「건축법」에 따라 건축기준의 완화 적용이 결정된 경우에는 그 증명서류
   ④ 해당 주택이 사용검사일 또는 사용승인일부터 다음의 구분에 따른 기간이 지났음을 증명하는 서류
   - 대수선인 리모델링: 10년
   - 증축인 리모델링: 15년

(2) 주택조합의 설립신고

① **설립신고** : 국민주택을 공급받기 위하여 직장주택조합을 설립하려는 자는 관할 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

② **제출서류** : 국민주택을 공급받기 위한 직장주택조합을 설립하려는 자는 신고서에 다음의 서류를 첨부하여 관할 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

ⓐ **조합원 명부**
ⓑ 조합원이 될 사람이 **해당 직장에 근무하는 사람임을 증명할 수 있는 서류**(그 직장의 장이 확인한 서류여야 함)
ⓒ **무주택자임을 증명하는 서류**

③ **설립인가 공고** : 시장·군수·구청장은 주택조합의 설립인가를 한 경우 다음의 사항을 해당 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다. 이 경우 공고한 내용이 변경인가에 따라 변경된 경우에도 또한 같다.

㉠ 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
㉡ 조합설립 인가일
㉢ 주택건설대지의 위치
㉣ 조합원 수
㉤ 토지의 사용권원 또는 소유권을 확보한 면적과 비율

(3) 조합원의 구성

주택조합(리모델링주택조합은 제외)은 주택조합 설립인가를 받는 날부터 사용검사를 받는 날까지 계속하여 다음의 요건을 모두 충족해야 한다.

① 주택건설 예정 세대수(설립인가 당시의 사업계획서상 주택건설 예정 세대수를 말하되, 법 제20조에 따라 임대주택으로 건설·공급하는 세대수는 제외한다)의 50% 이상의 조합원으로 구성할 것. 다만, 사업계획승인 등의 과정에서 세대수가 변경된 경우에는 변경된 세대수를 기준으로 한다.
② 조합원은 20명 이상일 것

(4) 조합원의 자격

주택조합의 조합원이 될 수 있는 사람은 다음의 구분에 따른 사람으로 한다.

① 지역주택조합 조합원 : 다음의 요건을 모두 갖춘 사람

ⓐ 조합설립인가신청일부터 해당 조합주택의 입주 가능일까지 주택을 소유하는지에 대하여 다음의 어느 하나에 해당할 것
㉮ 세대원 전원이 주택을 소유하고 있지 아니한 세대의 세대주일 것
㉯ 세대원 중 1명에 한정하여 주거전용면적 **85㎡ 이하**의 주택 **1채를 소유한 세대의 세대주**일 것
ⓑ 조합설립인가신청일 현재 같은 모집지역에 **6개월 이상** 계속하여 거주하여 온 사람일 것
ⓒ 본인 또는 본인과 같은 세대별 주민등록표에 등재되어 있지 않은 배우자가 같은 또는 다른 지역주택조합의 조합원이거나 직장주택조합의 조합원이 아닐 것

② 직장주택조합 조합원 : 다음의 요건을 모두 갖춘 사람

ⓐ **위 ①의 ⓐ에 해당**하는 사람일 것. 다만, 국민주택을 공급받기 위한 직장주택조합의 경우에는 위 ①의 ⓐ의 ㉮에 해당하는 세대주로 한정한다.
ⓑ 조합설립인가신청일 현재 **동일한 국가기관·지방자치단체·법인에 근무하는 사람**일 것
ⓒ 본인 또는 본인과 같은 세대별 주민등록표에 등재되어 있지 않은 배우자가 같은 또는 다른 직장주택조합의 조합원이거나 지역주택조합의 조합원이 아닐 것

③ 리모델링주택조합 조합원 : 다음의 어느 하나에 해당하는 사람

ⓐ 사업계획승인을 받아 건설한 **공동주택의 소유자**
ⓑ 복리시설을 함께 리모델링하는 경우에는 해당 **복리시설의 소유자**
ⓒ 건축허가를 받아 분양을 목적으로 건설한 **공동주택의 소유자**(해당 건축물에 **공동주택 외의 시설**이 있는 경우에는 해당 공동주택 외 시설의 소유자 포함)

④ 지역 · 직장주택조합 조합원의 교체 · 신규가입 등

㉠ 교체 · 신규가입의 금지

지역주택조합 또는 직장주택조합은 설립인가를 받은 후에는 해당 조합원을 교체하거나 신규로 가입하게 할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

ⓐ 조합원 수가 주택건설 예정세대수를 초과하지 아니하는 범위에서 시장 · 군수 · 구청장으로부터 조합원 **추가모집의 승인**을 받은 경우

ⓑ 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 결원이 발생한 범위에서 충원하는 경우

- 조합원의 **사망**
- 사업계획승인 이후에 입주자로 선정된 지위가 **양도 · 증여 또는 판결 등**으로 변경된 경우
- 조합원의 탈퇴 등으로 **조합원 수가 주택건설 예정세대수의 50% 미만**이 되는 경우
- 조합원이 **무자격자**로 **판명**되어 자격을 상실하는 경우
- 사업계획승인 등의 과정에서 주택건설 예정세대수가 변경되어 **조합원 수가 변경된 세대수의 50% 미만**이 되는 경우

㉡ 조합원의 자격요건 판단기준일

조합원으로 추가모집되거나 충원되는 자가 조합원 자격요건을 갖추었는지를 판단할 때에는 해당 조합설립인가신청일을 기준으로 한다.

㉢ 주택조합의 변경인가신청기한

조합원 추가모집의 승인과 조합원 추가모집에 따른 주택조합의 변경인가신청은 사업계획승인신청일까지 하여야 한다.

⑤ 주택조합의 사업계획승인신청

㉠ 주택조합은 설립인가를 받은 날부터 2년 이내에 법 제15조에 따른 사업계획승인(사업계획승인 대상이 아닌 리모델링인 경우에는 리모델링 허가를 말한다)을 신청하여야 한다.

㉡ 주택조합은 등록사업자가 소유하는 공공택지를 주택건설대지로 사용해서는 아니 된다. 다만, 경매 또는 공매를 통하여 취득한 공공택지는 예외로 한다.

※ 조합원에 대한 우선 공급

주택조합(리모델링주택조합 제외)은 그 구성원을 위하여 건설하는 주택을 그 조합원에게 우선 공급할 수 있으며, 설립을 신고한 직장주택조합에 대하여는 사업주체가 국민주택을 그 직장주택조합원에게 우선 공급할 수 있다.

⑥ 주택조합의 업무대행

㉠ 업무의 대행

주택조합(리모델링주택조합 제외) 및 그 조합의 구성원은 조합원 가입 알선 등 주택조합의 업무를 공동사업주체인 등록사업자 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게만 대행하도록 하여야 한다.

ⓐ 등록사업자
ⓑ 「공인중개사법」에 따른 중개업자
ⓒ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업전문관리업자
ⓓ 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」에 따른 등록사업자
ⓔ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자
ⓕ 그 밖에 다른 법률에 따라 등록한 자로서 대통령령으로 정하는 자

㉡ 업무대행자의 업무범위

ⓐ 조합원 모집, 토지 확보, 조합설립인가 신청 등 조합설립을 위한 업무의 대행
ⓑ 사업성 검토 및 사업계획서 작성업무의 대행
ⓒ 설계자 및 시공자 선정에 관한 업무의 지원
ⓓ 사업계획승인 신청 등 사업계획승인을 위한 업무의 대행
ⓔ 계약금 등 자금의 보관 및 그와 관련된 업무의 대행
ⓕ 그 밖에 총회의 운영업무 지원 등 국토교통부령으로 정하는 사항

㉢ 신탁업자의 대행

주택조합 및 주택조합의 발기인은 대행업무 중 계약금 등 자금의 보관 업무는 신탁업자에게 대행하도록 하여야 한다.

⑦ 조합원 모집신고 및 공개모집

㉠ **원칙** – 지역주택조합 또는 직장주택조합의 설립인가를 받기 위하여 조합원을 모집하려는 자는 해당 주택건설대지의 50% 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하여 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하고, 공개모집의 방법으로 조합원을 모집하여야 한다.

㉡ **예외** – 신고 없이 선착순 모집 : 공개모집 이후 조합원의 사망 · 자격상실 · 탈퇴 등으로 인한 결원을 충원하거나 미달된 조합원을 재모집하는 경우에는 신고하지 아니하고 선착순의 방법으로 조합원을 모집할 수 있다.

㉢ **신고 수리의 거부** : 시장 · 군수 · 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조합원 모집신고를 수리할 수 없다.

ⓐ 이미 신고 된 사업대지와 전부 또는 일부가 중복되는 경우
ⓑ 이미 수립되었거나 수립 예정인 도시·군계획, 이미 수립된 토지이용계획 또는 이 법이나 관계 법령에 따른 건축기준 및 건축제한 등에 따라 해당 주택건설대지에 조합주택을 건설할 수 없는 경우
ⓒ 조합업무를 대행할 수 있는 자가 아닌 자와 업무대행계약을 체결한 경우 등 신고내용이 법령에 위반되는 경우
ⓓ 신고한 내용이 사실과 다른 경우

⑧ 조합임원의 결격사유

㉠ **결격사유** : 다음의 어느 하나에 해당하는 사람은 조합의 임원이 될 수 없다.

ⓐ 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
ⓑ 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
ⓒ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과되지 아니한 사람
ⓓ **해당 주택조합의 공동사업주체인 등록사업자 또는 업무대행사의 임직원** 등

㉡ 발기인의 지위상실 및 임원의 퇴직

주택조합의 발기인이나 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 발기인은 그 지위를 상실하고 해당 임원은 당연히 퇴직한다.

ⓐ 주택조합의 발기인이 자격기준을 갖추지 아니하게 되거나 주택조합의 임원이 조합원 자격을 갖추지 아니하게 되는 경우
ⓑ 주택조합의 발기인 또는 임원이 그 결격사유에 해당하게 되는 경우

㉢ 지위가 상실된 발기인 또는 퇴직된 임원이 지위 상실이나 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지 아니한다.

제 3 절 주택조합가입철회 등

(1) 주택조합 가입에 관한 청약의 철회

① **청약철회** : 주택조합 가입 신청자는 주택조합 가입에 관한 청약을 철회하는 경우 국토교통부령으로 정하는 청약 철회 요청서를 모집주체에게 제출해야 한다.

② **접수증발급** : 모집주체는 청약철회요청서를 제출받은 경우 이를 즉시 접수하고 접수일자가 적힌 접수증을 해당 주택조합 가입 신청자에게 발급해야 한다.

(2) 조합 가입 철회 및 가입비 등의 반환

① **가입비등 예치** : 모집주체는 주택조합의 가입을 신청한 자가 주택조합 가입을 신청하는 때에 납부하여야 하는 일체의 금전(이하 "가입비 등"이라 한다)을 예치기관에 예치하도록 하여야 한다.

② **청약철회** : 주택조합의 가입을 신청한 자는 가입비등을 예치한 날부터 30일 이내에 주택조합 가입에 관한 청약을 철회할 수 있다.

③ **의사표시의 효력발생** : 청약 철회를 서면으로 하는 경우에는 청약 철회의 의사를 표시한 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생한다.

④ **가입비등 반환요청** : 모집주체는 주택조합의 가입을 신청한 자가 청약 철회를 한 경우 청약 철회 의사가 도달한 날부터 7일 이내에 예치기관의 장에게 가입비등의 반환을 요청하여야 한다.

⑤ **가입비등 반환** : 예치기관의 장은 가입비등의 반환 요청을 받은 경우 요청일부터 10일 이내에 그 가입비등을 예치한 자에게 반환하여야 한다.

⑥ **손해배상청구 금지** : 모집주체는 주택조합의 가입을 신청한 자에게 청약 철회를 이유로 위약금 또는 손해배상을 청구할 수 없다.

(3) 주택조합의 회계감사

① **회계감사** : 주택조합은 다음의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 **이내**에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 회계감사를 받아야 한다.

> ⓐ 주택조합 설립인가를 받은 날부터 **3개월**이 지난 날
> ⓑ 사업계획승인(사업계획승인대상이 아닌 리모델링인 경우의 허가)을 받은 날부터 **3개월**이 지난 날
> ⓒ **사용검사** 또는 **임시사용승인을 신청한 날**

② **회계감사기준** : 회계감사에 대해서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 회계감사기준을 적용한다.

③ **결과통보** : 회계감사를 한 자는 회계감사 종료일부터 15일 **이내**에 회계감사 결과를 관할 시장 · 군수 · 구청장과 해당 주택조합에 각각 통보하여야 한다.

(4) 주택조합의 해산 등

① **해산여부의 결정** : 주택조합은 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 총회의 의결을 거쳐 해산 여부를 결정하여야 한다.

② **사업종결여부의 결정** : 주택조합의 발기인은 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다.

제 4 절 사업절차

※주택건설사업 절차

사업계획 승인
- 승인권자
- 승인대상
- 대지의 소유권 확보

↓ 5년내

착수신고

↓

공사시행
: 지원
- 국 · 공유지 우선매각 건축물
- 체비지 매각 등

↓ 완료

사용검사
- 사업주체 —신청→ 시장, 군수, 구청장
- 처리기간 → 15일
- 효과 : 사용승인 후 사용

(1) 사업계획의 승인대상

① 단독주택 **30호**, 공동주택 **30세대**(리모델링의 경우 증가하는 세대수를 기준) 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자
② **10,000㎡** 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자

※ 50호 이상, 50세대 이상을 승인대상으로 하는 경우

1. **다음의 어느 하나에 해당하는 단독주택의 경우에는 50호**
   ① 공공사업에 따라 조성된 용지를 개별 필지로 구분하지 아니하고 **일단의 토지로 공급받아** 해당 토지에 건설하는 단독주택
   ② 「건축법 시행령」에 따른 **한옥**

2. **다음의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설하는 경우에는 50세대**
   ① 다음의 요건을 모두 갖춘 **단지형 연립주택** 또는 **단지형 다세대주택**
   - 세대별 주거전용면적이 **30㎡ 이상**일 것
   - 해당 주택단지 진입도로의 폭이 **6m 이상**일 것

   ② 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역에서 **주거환경개선사업**을 시행하기 위하여 건설하는 공동주택

(2) 사업계획승인권자

① **원칙** : 시 · 도지사(대도시시장) 등

㉠ 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 10만㎡ 이상인 경우: 시 · 도지사 또는 「대도시의 시장

㉡ 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 **10만㎡ 미만**인 경우: 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수

② **특례** : 국토교통부장관

㉠ **국가** 및 **한국토지주택공사**가 시행하는 경우

㉡ **330만㎡ 이상의 규모**로 **택지개발사업** 또는 **도시개발사업**을 추진하는 지역 중 국토교통부장관이 지정 · 고시하는 지역

㉢ 수도권(「수도권정비계획법」에 따른 수도권) 또는 광역시 지역의 **긴급한 주택난 해소**가 필요하거나 **지역균형개발** 또는 **광역적 차원의 조정**이 필요하여 국토교통부장관이 지정 · 고시하는 지역에서 주택건설사업을 시행하는 경우

㉣ 다음의 자가 단독 또는 공동으로 **총 지분의 50%**를 **초과**하여 **출자**한 위탁관리 부동산투자회사(해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 한국토지주택공사인 경우만 해당)가 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택건설사업을 시행하는 경우

ⓐ 국가 ⓑ 지방자치단체 ⓒ 한국토지주택공사 ⓓ 지방공사

※ 사업계획승인대상의 제외

주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하면 사업계획승인을 받지 아니한다.

1. **다음의 요건을 모두 갖춘 사업의 경우**
   - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 **준주거지역 또는 상업지역**(유통상업지역 제외)에서 **300세대 미만**의 **주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물**로 건축하는 경우일 것
   - 해당 **건축물의 연면적**에서 **주택의 연면적**이 차지하는 비율이 **90% 미만**일 것
2. 「농어촌정비법」에 따른 생활환경정비사업 중 「농업협동조합법」에 따른 **농업협동조합중앙회가 조달하는 자금**으로 시행하는 사업인 경우

③ 사업계획의 통합심의 등

㉠ **통합심의 대상** : 사업계획승인권자는 필요하다고 인정하는 경우에 도시계획 · 건축 · 교통 등 사업계획승인과 관련된 다음 각 호의 사항을 "통합심의"할 수 있다.

ⓐ 「건축법」에 따른 건축심의
ⓑ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군관리계획 및 개발행위 관련 사항
ⓒ 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 따른 광역교통 개선대책
ⓓ 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가
ⓔ 「경관법」에 따른 경관심의
ⓕ 그 밖에 사업계획승인권자가 필요하다고 인정하여 통합심의에 부치는 사항

㉡ 심의 의무화

사업계획승인권자는 사업계획승인을 받으려는 자가 통합심의를 신청하는 경우 통합심의를 하여야 한다. 다만, 사업계획의 특성 및 규모 등으로 인하여 통합심의가 적절하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 사항을 제외하고 통합심의를 할 수 있다.

㉢ 통합심의 요청

사업계획승인권자가 시장 · 군수 · 구청장인 경우로서 시 · 도지사가 통합심의의 권한을 가진 경우에는 사업계획승인권자가 시 · 도지사에게 통합심의를 요청할 수 있다.

㉣ 심의 결과 반영

사업계획승인권자는 통합심의를 한 경우 특별한 사유가 없으면 심의 결과를 반영하여 사업계획을 승인하여야 한다.

㉤ 통합심의의 효력

통합심의를 거친 경우에는 위 ㉠ 각 호의 검토 · 심의 · 조사 · 협의 · 조정 또는 재정을 거친 것으로 본다.

④ 승인여부 통보

사업계획승인권자는 사업계획승인의 신청을 받았을 때에는 정당한 사유가 없으면 신청받은 날부터 60일 이내에 사업주체에게 승인 여부를 통보하여야 한다.

⑤ 공구별 분할시행

주택건설사업을 시행하려는 자는 전체 세대수가 600세대 이상인 주택단지를 공구별로 분할하여 주택을 건설 · 공급할 수 있다.

(3) 대지소유권의 확보

① **원칙** : 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 **소유권을 확보**하여야 한다.

② **예외** : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 지구단위계획의 결정이 필요한 주택건설사업의 해당 대지면적의 **80% 이상을 사용할 수 있는 권원**(등록사업자와 공동으로 사업을 시행하는 주택조합의 경우 95% 이상)**을 확보**하고, 확보하지 못한 대지가 매도청구 대상이 되는 대지에 해당하는 경우
㉡ 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 **사용할 수 있는 권원을 확보**한 경우
㉢ **국가 · 지방자치단체 · 한국토지주택공사 또는 지방공사**가 주택건설사업을 하는 경우
㉣ 리모델링 결의를 한 리모델링주택조합이 매도청구를 하는 경우

(4) 매도청구

① **매도합의 또는 승소판결 후 공사 시작** : 사업주체가 착공신고한 후 공사를 시작하려는 경우 사업계획승인을 받은 해당 주택건설대지에 매도청구대상이 되는 대지가 포함되어 있으면 해당 매도청구대상 대지에 대하여는 그 대지의 소유자가 **매도에 대하여 합의**를 하거나 **매도청구에 관한 법원의 승소판결**(판결이 확정될 것을 요하지 아니함)을 **받은 경우**에만 공사를 시작할 수 있다.

② **매도청구 등**

㉠ 사업계획승인을 받은 사업주체는 다음에 따라 해당 주택건설대지 중 사용할 수 있는 권원을 확보하지 못한 대지의 소유자에게 그 대지를 **시가**로 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구대상이 되는 대지의 소유자와 매도청구를 하기 전에 3개월 이상 협의를 하여야 한다.

ⓐ 주택건설대지면적의 **95% 이상**의 사용권원을 확보한 경우: 사용권원을 확보하지 못한 대지의 **모든 소유자**에게 매도청구 가능
ⓑ ⓐ 외의 경우 : 사용권원을 확보하지 못한 대지의 소유자 중 **지구단위계획구역 결정고시일 10년 이전에 해당 대지의 소유권을 취득하여 계속 보유하고 있는 자**를 제외한 소유자에게 매도청구 가능

㉡ 인가를 받아 설립된 리모델링주택조합은 그 **리모델링 결의에 찬성하지 아니하는 자의 주택 및 토지에 대하여 매도청구를 할 수 있다.**

㉢ 매도청구에 관하여는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제48조를 준용한다.

(5) 사업계획의 이행 및 취소

① **공사착수** : 사업주체는 승인받은 사업계획대로 사업을 시행하여야 하고, 다음의 구분에 따라 공사를 시작하여야 한다. 다만, 사업계획승인권자는 정당한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 사업주체의 신청을 받아 그 사유가 없어진 날부터 1년의 범위에서 그 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

㉠ 하나의 주택단지에서 승인을 받은 경우: 승인받은 날부터 **5년** 이내
㉡ 공구별로 분할하여 승인을 받은 경우
ⓐ 최초로 공사를 진행하는 공구 : 승인받은 날부터 **5년** 이내
ⓑ 최초로 공사를 진행하는 공구 외의 공구 : 해당 주택단지에 대한 **최초 착공신고일부터 2년** 이내

② **사업계획의 승인취소(임의취소)** : 사업계획승인권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사업계획의 승인을 취소할 수 있다.

㉠ 사업주체가 착수시기 **위반하여 공사를 시작하지 아니한 경우(단,** 최초로 공사를 진행하는 공구 외의 공구는 해당 주택단지에 대한 **최초 착공신고일부터 2년** 이내에 착수하지 아니한 경우에도 취소대상이 되지 아니한다)
㉡ 사업주체가 **경매 · 공매 등으로 인하여 대지소유권을 상실**한 경우
㉢ 사업주체의 **부도 · 파산 등으로 공사의 완료가 불가능**한 경우

(6) 주택건설공사의 시공제한

① **시공제한** : 사업계획승인을 받은 주택의 건설공사는 「건설산업기본법」에 따른 **건설업자**로서 대통령령으로 정하는 자 또는 건설업자로 간주하는 **등록사업자**가 아니면 이를 시공할 수 없다.

② **분리발주** : 국가 또는 지방자치단체인 사업주체는 사업계획승인을 받은 주택건설공사의 설계와 시공을 분리하여 발주하여야 한다.

③ **도시형 생활주택의 건설기준** : 하나의 건축물에는 **도시형 생활주택과 그 밖의 주택을 복합하여 건축**할 수 없다. 다만, 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다.

(7) 감리자 지정

사업계획승인권자가 **주택건설사업계획을 승인**하였을 때와 시장 · 군수 · 구청장이 **리모델링의 허가**를 하였을 때에는 「건축사법」 또는 「건설기술 진흥법」에 따른 감리자격이 있는 자를 다음의 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 주택건설공사의 **감리자로 지정**하여야 한다.

① **300세대 미만**의 주택건설공사: 다음의 어느 하나에 해당하는 자
㉠ 「건축사법」에 따라 **건축사사무소개설신고를 한 자**
㉡ 「건설기술 진흥법」에 따라 **등록한 건설기술용역업자**
② **300세대 이상**의 주택건설공사: 「건설기술 진흥법」에 따라 **등록한 건설기술용역업자**

제 5 절 사전방문 및 품질점검단

(1) 사전방문

① **사전방문** : 사업주체는 사용검사를 받기 전에 입주예정자가 해당 주택을 방문하여 공사 상태를 미리 점검(이하 "사전방문"이라 한다)할 수 있게 하여야 한다.

② **보수공사 등조치 요청** : 입주예정자는 사전방문 결과 하자가 있다고 판단하는 경우 사업주체에게 보수공사 등 적절한 조치를 해줄 것을 요청할 수 있다.

③ **사업주체의 조치의무** : 위 ②의 하자에 대한 조치 요청을 받은 사업주체는 다음 각 호의 구분에 따른 시기까지 보수공사 등의 조치를 완료하기 위한 계획(이하 "조치계획"이라 한다)을 수립하고, 해당 계획에 따라 보수공사 등의 조치를 완료해야 한다

㉠ 중대한 하자인 경우 : 사용검사를 받기 전. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 입주예정자와 협의하여 정하는 날로 하되, 사용검사를 받은 날부터 90일 이내에 조치를 완료하도록 노력해야 한다.

㉡ 그 밖의 하자인 경우 : 다음 각 목의 구분에 따른 시기. 다만, 특별한 사유가 있거나 입주예정자와 협의한 경우에는 입주예정자와 협의하여 정하는 날로 하되, 전유부분은 입주예정자에게 인도한 날부터, 공용부분은 사용검사를 받은 날부터 각각 180일 이내에 조치를 완료하도록 노력해야 한다.

가. 전유부분: 입주예정자에게 인도하기 전

나. 공용부분: 사용검사를 받기 전

④ **하자여부의 확인** : 입주예정자가 요청한 사항이 하자가 아니라고 판단하는 사업주체는 사용검사를 하는 시장 · 군수 · 구청장(이하 "사용검사권자"라 한다)에게 하자 여부를 확인해줄 것을 요청할 수 있다. 이 경우 사용검사권자는 공동주택 품질점검단의 자문을 받는 등 하자 여부를 확인할 수 있다.

⑤ **사업주체의 통지의무** : 사업주체는 하자에 대한 조치한 내용 및 하자가 아니라고 확인받은 사실 등을 입주예정자 및 사용검사권자에게 알려야 한다.

(2) 품질점검단의 설치 및 운영 등

① **설치 및 운영** : 시 · 도지사는 사전방문을 실시하고 사용검사를 신청하기 전에 공동주택의 품질을 점검하여 사업계획의 내용에 적합한 공동주택이 건설되도록 할 목적으로 주택 관련 분야 등의 전문가로 구성된 공동주택 품질점검단(이하 "품질점검단"이라 한다)을 설치 · 운영할 수 있다. 이 경우 시 · 도지사는 품질점검단의 설치 · 운영에 관한 사항을 조례로 정하는 바에 따라 대도시 시장에게 위임할 수 있다.

② **점검결과 제출** : 품질점검단은 공동주택의 건축 · 구조 · 안전 · 품질관리 등에 대한 시공품질을 점검하여 그 결과를 시 · 도지사와 사용검사권자에게 제출하여야 한다.

③ **서류 등 제출 요청** : 사용검사권자는 품질점검단의 시공품질 점검을 위하여 필요한 경우에는 사업주체, 감리자 등 관계자에게 공동주택의 공사현황 등 서류 및 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ **보관 및 공개의무** : 사용검사권자는 제출받은 점검결과를 사용검사가 있은 날부터 2년 이상 보관하여야 하며, 입주자(입주예정자를 포함한다)가 관련 자료의 공개를 요구하는 경우에는 이를 공개하여야 한다.

⑤ **조치명령** : 사용검사권자는 품질점검단의 점검결과에 대한 사업주체의 의견을 청취한 후 하자가 있다고 판단하는 경우 보수 · 보강 등 필요한 조치를 명하여야 한다.

⑥ **조치결과 보고** : 보수 · 보강 등의 조치명령을 받은 사업주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 조치를 하고, 그 결과를 사용검사권자에게 보고하여야 한다. 다만, 조치명령에 이의가 있는 사업주체는 사용검사권자에게 이의신청을 할 수 있다.

⑦ **조치결과 등 등록** : 사용검사권자는 공동주택의 시공품질 관리를 위하여 사업주체에게 통보받은 사전방문 후 조치결과, 조치명령, 조치결과, 이의신청 등에 관한 사항을 정보시스템에 등록하여야 한다.

제 6 절 사용검사

(1) 사용검사권자 등

① **원칙** : 사업주체는 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설사업 또는 대지조성사업을 완료한 경우에는 주택 또는 대지에 대하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 **시장 · 군수 · 구청장**(국가 또는 한국토지주택공사가 사업주체인 경우와 국토교통부장관으로부터 사업계획의 승인을 받은 경우 **국토교통부장관**)의 사용검사를 받아야 한다.

② **예외** : 공구별로 분할하여 사업계획을 승인받은 경우에는 완공된 주택에 대하여 **공구별로 분할 사용검사**를 받을 수 있고, **사업계획승인 조건의 미이행** 등 다음의 사유가 있는 경우에는 공사가 완료된 주택에 대하여 **동별로 동별 사용검사**를 받을 수 있다.

> ㉠ **사업계획승인의 조건**으로 부과된 사항의 **미이행**
> ㉡ 하나의 주택단지의 **입주자를 분할 모집**하여 전체 단지의 사용검사를 마치기 전에 입주가 필요한 경우
> ㉢ 그 밖에 사업계획승인권자가 **동별로 사용검사를 받을 필요**가 있다고 인정하는 경우

③ **사용검사의 처리기간** : 사용검사는 신청일부터 15일 이내에 하여야 한다.

(2) 시공보증자 등의 사용검사

사업주체가 파산 등으로 주택건설사업을 계속할 수 없는 경우에는 해당 주택의 **시공보증자**가 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받아야 한다. 다만, 시공보증자가 없거나 파산 등으로 시공을 할 수 없는 경우에는 **입주예정자대표회의**가 시공자를 정하여 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받아야 한다.

(3) 사용검사의 효과

① **원칙** : 사업주체 또는 입주예정자는 **사용검사를 받은 후**가 아니면 주택 또는 대지를 사용하게 하거나 이를 사용할 수 없다.

② **예외** : 다음의 대통령령으로 정하는 경우로서 사용검사권자의 임시 사용승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

※ 임시사용승인

1. **임시사용승인의 신청시기**
   - **주택건설사업**의 경우 : 건축물의 **동별로 공사가 완료**된 경우
   - **대지조성사업**의 경우 : **구획별로 공사가 완료**된 경우
2. **임시사용승인신청**
   임시사용승인을 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 **사용검사권자**에게 임시사용승인을 신청하여야 한다.
3. **임시사용승인기준**
   사용검사권자는 임시사용승인신청을 받은 때에는 임시사용승인대상인 주택 또는 대지가 사업계획의 내용에 적합하고 사용에 지장이 없는 경우에만 임시사용을 승인할 수 있다. 이 경우 **임시사용승인의 대상이 공동주택인 경우**에는 **세대별**로 임시사용승인을 할 수 있다.

제 7 절 주택건설사업의 지원

(1) 토지 등의 수용 또는 사용

① **수용주체 및 목적** : 사업주체가 국민주택을 건설하거나 국민주택을 건설하기 위한 대지를 조성하는 경우에는 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있다.

② **준용법률**

㉠ **사업계획승인 의제** : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 법 제15조에 따른 사업계획승인으로 본다.

㉡ 재결신청기간 연장 : 재결신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에도 불구하고 사업계획승인을 받은 주택건설사업기간 이내에 할 수 있다.

(2) 토지매수업무 등의 위탁

① 위탁주체 및 업무

국가 또는 한국토지주택공사인 사업주체는 주택건설사업 또는 대지조성사업을 위한 토지매수업무와 손실보상업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 지방자치단체의 장에게 위탁할 수 있다.

② 위탁수수료

사업주체가 토지매수업무와 손실보상업무를 위탁할 때에는 그 토지매수금액과 손실보상금액의 2%의 범위에서 위탁수수료를 해당 지방자치단체에 지급하여야 한다.

(3) 간선시설의 설치 및 비용의 상환

① 설치대상 및 설치의무자

사업주체가 단독주택 100호, 공동주택 100세대 이상의 주택건설사업을 시행하는 경우 또는 16,500㎡ 이상의 대지조성사업을 시행하는 경우 다음에 해당하는 자는 각각 해당 간선시설을 설치하여야 한다. 다만, 도로 및 상하수도시설로서 사업주체가 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획에 포함하여 설치하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

※ 간선시설별 설치의무자

간선시설	설치의무자
도로 및 상하수도시설	지방자치단체
전기시설 · 통신시설 · 가스시설 또는 지역난방시설	해당 지역에 전기 · 통신 · 가스 또는 난방을 공급하는 자
우체통	국가

② 설치시기

간선시설은 특별한 사유가 없으면 사용검사일까지 설치를 완료하여야 한다.

③ 설치비용의 부담

㉠ 간선시설의 설치비용은 설치의무자가 부담한다. 이 경우 도로 및 상하수도시설의 설치비용은 그 비용의 50%의 범위에서 국가가 보조할 수 있다.

㉡ 전기간선시설을 지중선로로 설치하는 경우에는 전기를 공급하는 자와 지중에 설치할 것을 요청하는 자가 각각 50%의 비율로 그 설치비용을 부담한다.

(4) 국 · 공유지 등의 우선 매각 및 임대

① 우선매각 및 임대대상

국가 또는 지방자치단체는 그가 소유하는 토지를 매각하거나 임대하는 경우에는 다음의 어느 하나의 목적으로 그 토지의 매수 또는 임차를 원하는 자가 있으면 그에게 우선적으로 그 토지를 매각하거나 임대할 수 있다.

㉠ 국민주택규모의 주택을 **50% 이상**으로 건설하는 주택의 건설
㉡ **조합주택**의 건설
㉢ 위 ㉠ 또는 ㉡의 주택을 건설하기 위한 **대지의 조성**

② 환매 및 임대계약 취소

국가 또는 지방자치단체는 국가 또는 지방자치단체로부터 토지를 매수하거나 임차한 자가 그 매수일 또는 임차일부터 2년 이내에 국민주택규모의 주택 또는 조합주택을 건설하지 아니하거나 그 주택을 건설하기 위한 대지조성사업을 시행하지 아니한 경우에는 환매하거나 임대계약을 취소할 수 있다.

(5) 환지방식에 의한 도시개발사업으로 조성된 대지의 활용

① 체비지의 우선 매각

사업주체가 국민주택용지로 사용하기 위하여 도시개발사업시행자에게 체비지의 매각을 요구한 경우 그 도시개발사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 체비지의 총 면적의 50%의 범위에서 이를 우선적으로 사업주체에게 매각할 수 있다.

② 체비지의 매각요구

사업주체가 「도시개발법」에 따른 환지계획의 수립 전에 체비지의 매각을 요구하면 도시개발사업시행자는 사업주체에게 매각할 체비지를 그 환지계획에서 하나의 단지로 정하여야 한다.

③ 체비지의 양도가격

㉠ 원칙

체비지의 양도가격은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 감정평가한 감정가격을 기준으로 한다.

㉡ 예외

임대주택을 건설하는 경우 등 국토교통부령으로 정하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 조성원가를 기준으로 할 수 있다.

제 8 절 주택건설자금

(1) 주택상환사채

① 발행자 : 한국토지주택공사와 등록사업자는 주택으로 상환하는 사채를 발생할 수 있다.

② 등록사업자의 발행요건

㉠ 법인으로서 자본금이 **5억원** 이상일 것
㉡ 「건설산업기본법」에 따라 **건설업 등록**을 한 자일 것
㉢ 최근 **3년**간 연평균 주택건설 실적이 **300호 이상**일 것

※ 주택상환사채의 규모

등록사업자가 발행할 수 있는 주택상환사채의 규모는 **최근 3년간의 연평균 주택건설 호수 이내**로 한다.

③ 발행방법 : 액면 또는 할인의 방법으로 발행한다.

④ 발행절차 : 주택상환사채발행계획을 수립하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

⑤ 상환기간 및 양도제한

㉠ 주택상환사채의 상환기간은 3년을 초과할 수 없다.

㉡ 위 ㉠의 상환기간은 주택상환사채 발행일부터 주택의 공급계약체결일까지의 기간으로 한다.

㉢ 주택상환사채는 양도하거나 중도에 해약할 수 없다. 다만, 해외이주 등 다음의 국토교통부령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.

ⓐ 세대원의 **근무** 또는 **생업상**의 **사정**이나 질병치료, 취학 또는 결혼으로 세대원 전원이 다른 행정구역으로 이전하는 경우
ⓑ 세대원 전원이 **상속**으로 취득한 주택으로 이전하는 경우
ⓒ 세대원 전원이 해외로 이주하거나 **2년 이상 해외에 체류**하려는 경우

⑥ 명의변경 등 : 주택상환사채는 기명증권으로 하고, 사채권자의 명의변경은 취득자의 성명과 주소를 사채원부에 기록하는 방법으로 하며, 취득자의 성명을 채권에 기록하지 아니하면 사채발행자 및 제3자에게 대항할 수 없다.

⑦ 주택상환사채의 효력 : 등록사업자의 등록이 말소된 경우에도 등록사업자가 발행한 주택상환사채의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

⑧ 「상법」의 적용 : 이 법에서 규정한 것을 제외하고 「상법」 중 사채발행에 관한 규정을 적용한다.

(2) 국민주택사업특별회계

① **설치 · 운용의 주체** : 지방자치단체는 국민주택사업을 시행하기 위하여 국민주택사업특별회계를 설치 · 운용하여야 한다.

② **재원** : 국민주택사업특별회계의 자금은 다음의 재원으로 조성한다.

㉠ 자체 부담금
㉡ 주택도시기금으로부터의 **차입금**
㉢ 정부로부터의 **보조금**
㉣ 농협은행으로부터의 차입금
㉤ 외국으로부터의 차입금
㉥ 국민주택사업특별회계에 속하는 **재산**의 **매각 대금**
㉦ 국민주택사업특별회계자금의 회수금 · 이자수입금 및 그 밖의 수익
㉧ 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금 중 지방자치단체 귀속분

③ **보고** : 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민주택사업특별회계의 운용상황을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

기출체크

01 주택법령상 지역주택조합에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제29회 수정

① 조합의 설립인가를 받기 위하여 조합원을 모집하려는 자는 해당 주택건설대지의 50% 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하여 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하고, 공개모집의 방법으로 하여야 한다.

② 공개모집 이후 조합원의 사망 · 자격상실 · 탈퇴 등으로 인한 결원을 충원하는 경우에는 신고하지 아니하나 이 경우에도 공개모집의 방법으로 하여야 한다.

③ 주택조합의 발기인은 조합원 모집 신고를 하는 날 주택조합에 가입한 것으로 본다. 이 경우 주택조합의 발기인은 그 주택조합의 가입 신청자와 동일한 권리와 의무가 있다.

④ 모집주체는 조합가입계약서의 작성내용을 주택조합 가입 신청자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

⑤ 모집주체는 위 설명한 내용을 주택조합 가입 신청자가 이해하였음을 서면으로 확인을 받아 주택조합 가입 신청자에게 교부하여야 하며, 그 사본을 5년간 보관하여야 한다.

02 주택법령상 주택조합에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 리모델링주택조합은 제외함) ▸제28회 수정

① 지역주택조합설립인가를 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 80% 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하고 해당 주택건설대지의 15% 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보여야 한다.
② 탈퇴한 조합원은 조합규약으로 정하는 바에 따라 부담한 비용의 환급을 청구할 수 있다.
③ 주택조합은 주택건설 예정 세대수의 50% 이상의 조합원으로 구성하되, 조합원은 50명 이상이어야 한다.
④ 지역주택조합은 그 구성원을 위하여 건설하는 주택을 그 조합원에게 우선 공급할 수 있다.
⑤ 리모델링주택조합 설립에 동의한 자로부터 건축물을 취득한 자는 리모델링주택조합 설립에 동의한 것으로 본다.

03 주택법령상 사업계획승인 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 법률에 따른 사업은 제외함)
▸ 제32회

① 주택건설사업을 시행하려는 자는 전체 세대수가 600세대 이상의 주택단지를 공구별로 분할하여 주택을 건설 · 공급할 수 있다.
② 사업계획승인권자는 착공신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.
③ 사업계획승인권자는 사업계획승인의 신청을 받았을 때에는 정당한 사유가 없으면 신청받은 날부터 60일 이내에 사업주체에게 승인 여부를 통보하여야 한다.
④ 사업주체는 사업계획승인을 받은 날부터 1년 이내에 공사를 착수하여야 한다.
⑤ 사업계획에는 부대시설 및 복리시설의 설치에 관한 계획 등이 포함되어야 한다.

04 주택법령상 사업계획의 승인 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 다른 법률에 따른 사업은 제외함) ▸제31회

ㄱ. 대지조성사업계획승인을 받으려는 자는 사업계획승인신청서에 조성한 대지의 공급계획서를 첨부하여 사업계획 승인권자에게 제출하여야 한다.
ㄴ. 등록사업자는 동일한 규모의 주택을 대량으로 건설하려는 경우에는 시 · 도지사에게 주택의 형별로 표본설계도서를 작성 · 제출하여 승인을 받을 수 있다.
ㄷ. 지방공사가 사업주체인 경우 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서의 건축물의 배치 조정은 사업계획변경승인을 받지 않아도 된다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 주택법령상 사업계획승인권자가 사업주체의 신청을 받아 공사의 착수기간을 연장할 수 있는 경우가 아닌 것은? (단, 공사에 착수하지 못할 다른 부득이한 사유는 고려하지 않음) ▸제30회

① 사업계획승인의 조건으로 부과된 사항을 이행함에 따라 공사 착수가 지연되는 경우
② 공공택지의 개발 · 조성을 위한 계획에 포함된 기반시설의 설치 지연으로 공사 착수가 지연되는 경우
③ 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 에 따라 문화재청장의 매장문화재 발굴허가를 받은 경우
④ 해당 사업시행지에 대한 소유권 분쟁을 사업주체가 소송 외의 방법으로 해결하는 과정에서 공사 착수가 지연되는 경우
⑤ 사업주체에게 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 공사 착수가 지연되는 경우

06 주택법령상 주택의 사용검사 등에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제24회 수정

① 주택건설 사업계획 승인의 조건이 이행되지 않은 경우에는 공사가 완료된 주택에 대하여 동별로 사용검사를 받을 수 없다.

② 사업주체가 파산하여 주택건설사업을 계속할 수 없고 시공보증자도 없는 경우 입주예정자대표회의가 시공자를 정하여 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받아야 한다.

③ 주택건설사업을 공구별로 분할하여 시행하는 내용으로 사업계획의 승인을 받은 경우 완공된 주택에 대하여 공구별로 사용검사를 받을 수 있다.

④ 사용검사는 그 신청일부터 15일 이내에 하여야 한다.

⑤ 공동주택이 동별로 공사가 완료되고 임시사용승인신청이 있는 경우 대상 주택이 사업계획의 내용에 적합하고 사용에 지장이 없는 때에는 세대별로 임시사용승인을 할 수 있다.

정답 및 해설

01. ② 공개모집 이후 조합원의 사망 · 자격상실 · 탈퇴 등으로 인한 결원을 충원하는 경우에는 신고하지 아니하고 선착순의 방법으로 조합원을 모집할 수 있다.

02. ③ 주택조합(리모델링주택조합은 제외한다)은 주택건설 예정 세대수(설립인가 당시의 사업계획서상 주택건설 예정 세대수를 말하되, 임대주택으로 건설공급하는 세대수는 제외한다)의 50퍼센트 이상의 조합원으로 구성하되, 조합원은 20명 이상이어야 한다. 다만, 사업계획승인 등의 과정에서 세대수가 변경된 경우에는 변경된 세대수를 기준으로 한다.

03. ④ 사업주체는 사업계획승인을 받은 날부터 5년 이내에 공사를 착수하여야 한다.

04. ③ ㄴ, 등록사업자는 동일한규모의 주택을 대량으로 건설하는 경우에는 국토교통부장관에게 주택의 형별로 표본설계도서를 작성 · 제출하여 승인을 받을 수 있다.

05. ① 주택건설 사업계획 승인의 조건이 이행되지 않은 경우에는 공사가 완료된 주택에 대하여 동별로 사용검사를 받을 수 있다.

CHAPTER

03 주택의 공급

제 1 절 주택의 공급

(1) 주택공급의 기준

① 주택공급의 원칙

㉠ 원칙 : 사업주체가 입주자를 모집하려는 경우에는 시장 · 군수 · 구청장의 승인을 받아야 한다.

㉡ 특례

ⓐ 복리시설의 경우에는 입주자 모집을 신고하여야 한다.

ⓑ 공공주택사업자는 입주자 모집을 승인받지 아니한다.

② 입주자 모집승인을 받으려는 경우 제공대상

사업주체가 시장 · 군수 · 구청장의 입주자 모집승인을 받으려는 경우에는 견본주택에 사용되는 마감자재 목록표와 견본주택의 각 실의 내부를 촬영한 영상물 등을 제작하여 승인권자에게 제출하여야 한다.

③ 주택공급계약 체결시 제공대상

사업주체는 주택공급계약을 체결할 때 입주예정자에게 다음의 자료 또는 정보를 제공하여야 한다.

㉠ 견본주택에 사용된 **마감자재 목록표**
㉡ 공동주택 발코니의 세대간 경계벽에 **피난구**를 **설치**하거나 경계벽을 경량구조로 건설한 경우 그에 관한 **정보**

④ 마감자재 목록표 등의 보관 및 공개

시장 · 군수 · 구청장은 제공받은 마감자재 목록표와 영상물 등을 사용검사가 있은 날부터 2년 이상 보관하여야 하며, 입주자가 열람을 요구하는 경우에는 이를 공개하여야 한다.

⑤ 마감자재의 품질 유지

사업주체가 마감자재 생산업체의 부도 등으로 인한 제품의 품귀 등 부득이한 사유로 인하여 사업계획승인 또는 마감자재 목록표의 마감자재와 다르게 마감자재를 시공 · 설치하려는 경우에는 당초의 마감자재와 같은 질 이상으로 설치하여야 한다.

(2) 주택의 분양가격 제한 등

① 적용대상 및 지역

사업주체가 일반인에게 공급하는 공동주택 중 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서 공급하는 주택의 경우 법정된 기준에 따라 산정되는 분양가격 이하로 공급하여야 한다.

ⓐ **공공택지**
ⓑ 공공택지 외의 택지에서 주택가격 상승 우려가 있어 국토교통부장관이 "주거정책심의위원회"의 심의를 거쳐 지정하는 지역

② 적용제외

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 분양가제한의 규정을 적용하지 아니한다.

㉠ **도시형 생활주택**
㉡ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따라 지정·고시된 경제자유구역에서 건설·공급하는 공동주택으로서 같은 법에 따른 **경제자유구역위원회**에서 외자유치 촉진과 관련이 있다고 인정하여 분양가격제한을 적용하지 아니하기로 **심의·의결**한 경우
㉢ 「관광진흥법」에 따라 지정된 **관광특구**에서 건설·공급하는 공동주택으로서 해당 건축물의 **층수가 50층 이상**이거나 **높이가 150m 이상**인 경우
㉣ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주거환경개선사업 및 공공재개발사업에서 건설·공급하는 주택
㉤ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 주거재생혁신지구에서 시행하는 혁신지구재생사업에서 건설·공급하는 주택
㉥ 「공공주택 특별법」에 따른 도심 공공주택 복합사업에서 건설·공급하는 주택

③ 분양가상한제 적용지역의 지정 및 해제

㉠ **지정권자 및 요건** : 국토교통부장관은 주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높은 지역으로서 그 지역의 주택가격·주택거래 등과 지역 주택시장 여건 등을 고려하였을 때 주택가격이 급등하거나 급등할 우려가 있는 지역 중 다음의 기준을 충족하는 지역은 주거정책심의위원회 심의를 거쳐 분양가상한제 적용 지역으로 지정할 수 있다.

ⓐ 직전 월부터 소급하여 12개월간의 아파트 분양가격상승률이 물가상승률의 2배를 초과한 지역
ⓑ 직전 월부터 소급하여 3개월간의 주택매매거래량이 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 지역
ⓒ 직전 월부터 소급하여 주택공급이 있었던 2개월 동안 해당 지역에서 공급되는 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 5대 1을 초과하였거나 해당 지역에서 공급되는 국민주택규모 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 10대 1을 초과한 지역

㉡ 해제

ⓐ 분양가상한제 적용지역으로 지정된 지역의 **시 · 도지사, 시장, 군수 또는 구청장**은 분양가상한제 적용지역의 지정 후 해당 지역의 주택가격이 안정되는 등 분양가상한제 적용 지역으로 계속 지정할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 **국토교통부장관**에게 그 지정의 **해제**를 **요청**할 수 있다.

ⓑ 국토교통부장관은 분양가상한제 적용지역 지정의 해제를 요청받은 경우에는 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 **요청받은 날부터 40일 이내**에 해제 여부를 결정하고, 그 결과를 시 · 도지사, 시장, 군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다.

(3) 분양가심사위원회

① 위원회의 설치 · 운영

㉠ **시장 · 군수 · 구청장**은 사업계획승인신청이 있는 날부터 20일 **이내**에 분양가심사위원회를 설치 · 운영하여야 한다.

㉡ 사업주체가 국가, 지방자치단체, 한국토지주택공사 또는 지방공사인 경우에는 **해당 기관의 장**이 위원회를 설치 · 운영하여야 한다.

② **입주자모집 승인 여부의 결정** : 시장 · 군수 · 구청장은 입주자 모집 승인을 할 때에는 분양가심사위원회의 심사결과에 따라 승인 여부를 결정하여야 한다.

③ 심의대상

㉠ **분양가격** 및 **발코니 확장비용** 산정의 적정성 여부
㉡ 시 · 군 · 구별 **기본형 건축비** 산정의 적정성 여부
㉢ **분양가격 공시내용**의 적정성 여부
㉣ 분양가상한제 적용주택과 관련된 「주택도시기금법 시행령」에 따른 **제2종 국민주택채권 매입예정상한액** 산정의 적정성 여부
㉤ 분양가상한제 적용주택의 전매행위제한과 관련된 인근지역 **주택매매가격산정**의 적정성 여부

(4) 분양가의 산정

분양가격은 택지비와 건축비로 구성(토지임대부 분양주택의 경우에는 건축비만 해당)되며, 구체적인 명세, 산정방식, 감정평가기관 선정방법 등은 국토교통부령으로 정한다.

① **택지비의 산정** : 택지비는 다음에 따라 산정한 금액으로 한다.

ⓐ **공공택지에서 주택을 공급하는 경우**에는 해당 택지의 **공급가격**에 국토교통부령으로 정하는 **택지와 관련된 비용**을 가산한 금액
ⓑ **공공택지 외의 택지에서 분양가상한제 적용주택을 공급하는 경우**에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 **감정평가한 가액**에 국토교통부령으로 정하는 **택지와 관련된 비용**을 가산한 금액

② 건축비의 산정

분양가격 구성항목 중 건축비는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 건축비(이하 '**기본형 건축비**'라 함)에 국토교통부령으로 정하는 금액을 **더한 금액**으로 한다. 이 경우 기본형 건축비는 시장·군수·구청장이 해당 지역의 특성을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 범위에서 따로 정하여 고시할 수 있다.

※ 택지비와 건축비 산정

택지비	**공공택지**	공급가격 + 택지 관련 비용
	공공택지 외	감정가액 + 택지 관련 비용
건축비	기본형 건축비 + 국토교통부령으로 정하는 금액	

(5) 분양가의 공시

① 공공택지에서 공급하는 주택

사업주체는 분양가상한제 적용주택으로서 공공택지에서 공급하는 주택에 대하여 **입주자 모집승인을 받았을 때에는 입주자 모집공고**에 다음(국토교통부령으로 정하는 세분류를 포함)에 대하여 분양가격을 공시하여야 한다.

ⓐ 택지비
ⓑ 공사비
ⓒ 간접비
ⓓ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 비용

② 공공택지 외의 택지에서 공급되는 주택

시장·군수·구청장이 공공택지 외의 택지에서 공급되는 분양가상한제 적용주택 중 분양가 상승 우려가 큰 지역으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당되는 지역에서 공급되는 **주택의 입주자 모집승인을 하는 경우**에는 다음의 구분에 따라 분양가격을 공시하여야 한다.

ⓐ 택지비
ⓑ 직접공사비
ⓒ 간접공사비
ⓓ 설계비
ⓔ 감리비
ⓕ 부대비
ⓖ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 비용

(6) 분양가상한제 적용주택의 입주자의 거주의무 등

① 거주의무대상 및 거주의무기간

다음의 어느 하나에 해당하는 주택의 입주자(상속받은 자는 제외한다. "거주의무자"라 한다)는 해당 주택의 최초 입주가능일부터 3년 이내에 입주하여야 하고, 해당 주택의 인근지역 주택매매가격의 비율에 따라 5년 이내의 범위에서 다음 대통령령으로 정하는 기간(이하 "거주의무기간"이라 한다) 동안 계속하여 해당 주택에 거주하여야 한다. 다만, 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간은 해당 주택에 거주한 것으로 본다.

㉠ 사업주체가 「수도권정비계획법」에 따른 수도권에서 건설 · 공급하는 분양가상한제 적용주택
㉡ 토지임대부 분양주택

※분양가상한제 적용주택의 입주자 거주의무기간

1. 「수도권정비계획법」에 따른 수도권에서 건설 · 공급하는 분양가상한제 적용주택
가. 공공택지에서 건설 · 공급되는 주택의 경우
1) 분양가격이 "인근지역주택매매가격"의 80퍼센트 미만인 주택: 5년
2) 분양가격이 인근지역주택매매가격의 80퍼센트 이상 100퍼센트 미만인 주택: 3년
나. 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택의 경우
1) 분양가격이 인근지역주택매매가격의 80퍼센트 미만인 주택: 3년
2) 분양가격이 인근지역주택매매가격의 80퍼센트 이상 100퍼센트 미만인 주택: 2년

2. 토지임대부 분양주택의 경우: 5년

② **매입신청** : 거주의무자는 거주의무를 이행하지 아니한 경우 해당 주택을 양도(매매 · 증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다.)할 수 없다. 다만, 거주의무자가 거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우 거주의무자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국토지주택공사에 해당 주택의 매입을 신청하여야 한다.

③ **주택의 매입** : 한국토지주택공사는 "거주의무자등"이 거주의무 등을 위반하였다는 사실을 알게 된 경우 위반사실에 대한 의견청취를 하는 등 대통령령으로 정하는 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 해당 주택을 매입하여야 한다.

④ **주택의 취득** : 한국토지주택공사가 주택을 매입하는 경우 거주의무자등에게 그가 납부한 입주금과 그 입주금에 「은행법」에 따른 은행의 1년 만기 정기예금의 평균이자율을 적용한 이자를 합산한 금액(이하 "매입비용"이라 한다)을 지급한 때에는 그 지급한 날에 한국토지주택공사가 해당 주택을 취득한 것으로 본다.

⑤ **부기등기 의무** : 사업주체는 거주의무대상인 주택을 공급하는 경우에는 거주의무자가 거주의무기간을 거주하여야 해당 주택을 양도할 수 있음을 소유권에 관한 등기에 부기등기하여야 한다. 이 경우 부기등기는 주택의 소유권보존등기와 동시에 하여야 하며, 부기등기에 포함되어야 할 표기내용 등은 대통령령으로 정한다.

제 2 절 저당권 설정 등의 제한

(1) 사업주체의 행위제한

① **행위제한기간 및 대상** : 사업주체는 주택건설사업에 의하여 건설된 주택 및 대지에 대하여는 **입주자 모집공고 승인신청일**(주택조합의 경우 사업계획승인신청일) **이후부터 입주예정자가 그 주택 및 대지의 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날 이후** 60일까지의 기간 동안 입주예정자의 동의 없이 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날이란 사업주체가 입주예정자에게 통보한 입주가능일을 말한다.

㉠ 해당 주택 및 대지에 저당권 또는 가등기담보권 등 **담보물권을 설정하는 행위**
㉡ 해당 주택 및 대지에 전세권 · 지상권 또는 **등기되는 부동산임차권을 설정**하는 행위
㉢ 해당 주택 및 대지를 **매매 또는 증여 등의 방법으로 처분**하는 행위

② **예외** : 그 주택의 건설을 촉진하기 위하여 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

㉠ 해당 주택의 입주자에게 주택구입자금의 일부를 융자해 줄 목적으로 주택도시기금이나 「은행법」에 따른 은행의 금융기관으로부터 **주택건설자금의 융자**를 받는 경우
㉡ 해당 주택의 입주자에게 주택구입자금의 일부를 융자해 줄 목적으로 금융기관으로부터 **주택구입자금의 융자**를 받는 경우
㉢ 사업주체가 파산, 합병, 분할, 등록말소 또는 영업정지 등의 사유로 사업을 시행할 수 없게 되어 **사업주체가 변경**되는 경우

(2) 부기등기

① **사업주체의 등기의무** : 저당권설정 등의 제한을 할 때 **사업주체**는 해당 주택 또는 대지가 입주예정자의 동의 없이는 양도하거나 제한물권을 설정하거나 압류 · 가압류 · 가처분 등의 목적물이 될 수 없는 재산임을 소유권등기에 **부기등기하여야 한다**. 다만, 사업주체가 국가 · 지방자치단체 및 한국토지주택공사 등 공공기관이거나 해당 대지가 사업주체의 소유가 아닌 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 부기등기의 시기 및 말소

㉠ 부기등기의 시기: 부기등기는 주택건설대지에 대하여는 입주자 모집공고 승인신청(주택건설대지 중 주택조합이 사업계획승인 신청일까지 소유권을 확보하지 못한 부분이 있는 경우 그 부분에 대한 소유권이전등기)과 동시에 하여야 하고, 건설된 주택에 대하여는 소유권보존등기와 동시에 하여야 한다.

㉡ 부기등기의 말소: 사업주체는 사업계획승인이 취소되거나 입주예정자가 소유권이전등기를 신청한 경우를 제외하고는 부기등기를 말소할 수 없다. 다만, 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날부터 60일이 지나면 부기등기를 말소할 수 있다.

③ 부기등기의 효력 : 부기등기일 이후에 해당 대지 또는 주택을 양수하거나 제한물권을 설정 받은 경우 또는 압류 · 가압류 · 가처분 등의 목적물로 한 경우에는 그 효력을 무효로 한다.

제 3 절 사용검사 후 매도청구

(1) 실소유자의 매도청구

주택(복리시설 포함)의 소유자들은 주택단지 전체 대지에 속하는 일부의 토지에 대한 소유권이전등기 말소소송 등에 따라 사용검사(동별 사용검사 포함)를 받은 이후에 해당 토지의 소유권을 회복한 자에게 해당 토지를 시가로 매도할 것을 청구할 수 있다.

(2) 소유자의 대표자 선정

주택의 소유자들은 대표자를 선정하여 매도청구에 관한 소송을 제기할 수 있다. 이 경우 대표자는 주택의 소유자 전체의 4분의 3 이상의 동의를 받아 선정한다.

(3) 매도청구 판결의 효력

매도청구에 관한 소송에 대한 판결은 주택의 소유자 전체에 대하여 효력이 있다.

(4) 매도청구 허용면적

매도청구를 하려는 경우에는 해당 토지의 면적이 주택단지 전체 대지 면적의 5% 미만이어야 한다.

(5) 매도청구 의사표시의 송달

매도청구의 의사표시는 실소유자가 해당 토지 소유권을 회복한 날부터 2년 이내에 해당 실소유자에게 송달되어야 한다.

제 4 절 공급질서교란금지

(1) 양도 · 양수 등이 금지되는 증서 또는 지위

누구든지 이 법에 따라 건설 · 공급되는 주택을 공급받거나 공급받게 하기 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 증서 또는 지위를 **양도 · 양수**(매매 · 증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속 · 저당의 경우는 제외) 또는 이를 **알선**하거나 양도 · 양수 또는 이를 알선할 목적으로 하는 **광고**(각종 간행물 · 유인물 · 전화 · 인터넷 그 밖의 매체를 통한 행위 포함)를 하여서는 아니 되며, 누구든지 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따라 건설 · 공급되는 증서나 지위 또는 주택을 공급받거나 공급받게 하여서는 아니 된다.

① 법 제11조(주택조합의 설립 등)에 따라 주택을 공급받을 수 있는 지위**(조합원 지위)**
② 법 제56조(입주자저축)에 따른 **입주자저축증서**
③ 법 제80조(주택상환사채의 발행) 에 따른 **주택상환사채**
④ 그 밖에 주택을 공급받을 수 있는 증서 또는 지위로서 대통령령으로 정하는 것
㉠ 시장 · 군수 · 구청장이 발행한 **무허가건물 확인서, 건물철거예정 증명서** 또는 **건물철거 확인서**
㉡ 공공사업의 시행으로 인한 **이주대책에 따라** 주택을 **공급받을** 수 있는 **지위** 또는 **이주대책 대상자 확인서**

(2) 위반 시 조치

① **지위무효 등** : 국토교통부장관 또는 사업주체는 위 금지규정을 위반하여 증서 또는 지위를 양도하거나 양수한 자 등에 대하여 그 주택 공급을 신청할 수 있는 지위를 무효로 하거나 이미 체결된 주택의 공급계약을 취소하여야 한다.

② **환매조치** : 사업주체가 위반한 자에게 주택가격에 해당하는 금액을 지급한 경우에는 그 지급한 날에 그 주택을 취득한 것으로 본다.

③ **퇴거명령** : 사업주체가 매수인에게 주택가격을 지급하거나, 매수인을 알 수 없어 주택가격의 수령 통지를 할 수 없는 경우 등에 해당하는 경우로서 주택가격을 그 주택이 있는 지역을 관할하는 법원에 공탁한 경우에는 그 주택에 입주한 자에게 기간을 정하여 퇴거를 명할 수 있다.

④ **입주자 자격제한** : 10년의 범위에서 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 주택의 입주자 자격을 제한할 수 있다.

(3) 매수인 보호

국토교통부장관 또는 사업주체는 공급질서 교란 행위가 있었다는 사실을 알지 못하고 주택 또는 주택의 입주자로 선정된 지위를 취득한 매수인이 해당 공급질서 교란 행위와 관련이 없음을 소명하는 경우에는 이미 체결된 주택의 공급계약을 취소하여서는 아니 된다.

① **소명요구** : 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 통보하거나 국토교통부장관으로부터 통보받은 사업주체는 매수인이 공급질서교란행위와 관련이 없음을 제2항에 따른 시장 · 군수 · 구청장에게 소명할 것을 매수인에게 요구해야 한다.

② **소명서류제출** : 소명 요구를 받은 매수인은 요구받은 날부터 1개월 이내에 소명 내용을 적은 문서(전자문서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 제2항에 따른 시장 · 군수 · 구청장에게 제출할 수 있다.

㉠ 주택등의 거래계약서
㉡ 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조제5항에 따라 발급받은 신고필증
㉢ 주택등 거래대금의 지급내역이 적힌 서류
㉣ 그 밖에 주택등의 거래사실을 증명할 수 있는 서류

③ **소명내용 확인** : 소명 문서를 제출받은 시장 · 군수 · 구청장은 문서를 제출받은 날부터 2개월 이내에 소명 내용을 확인하여 매수인이 공급질서교란행위와 관련이 있는지를 국토교통부장관 · 사업주체 및 매수인에게 각각 통보해야 한다.

제 5 절 조정대상지역의 지정 및 해제

(1) 조정대상지역

① **지정권자 및 지정대상** : 국토교통부장관은 다음의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 지역을 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 조정대상지역으로 지정할 수 있다. 이 경우 조정대상지역은 그 지정 목적을 달성할 수 있는 최소한의 범위에서 시 · 군 · 구 또는 읍 · 면 · 동의 지역 단위로 지정하되, 택지개발지구 등 해당 지역 여건을 고려하여 지정 단위를 조정할 수 있다.

① 과열지역 : 주택가격, 청약경쟁률, 분양권 전매량 및 주택보급률 등을 고려하였을 때 주택 분양 등이 과열되어 있거나 과열될 우려가 있는 지역
② 위축지역 : 주택가격, 주택거래량, 미분양주택의 수 및 주택보급률 등을 고려하여 주택의 분양 · 매매 등 거래가 위축되어 있거나 위축될 우려가 있는 지역

※ 조정지역의 지정기준

1. **과열지역**
   직전 월부터 소급하여 3개월간의 해당 지역 주택가격상승률이 해당 지역이 포함된 시 · 도 소비자물가상승률의 1.3배를 초과한 지역으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.
   - 직전 월부터 소급하여 주택공급이 있었던 2개월 동안 해당 지역에서 공급되는 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 5대 1을 초과하였거나 국민주택규모 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 10대 1을 초과한 지역
   - 직전 월부터 소급하여 3개월간의 분양권(주택의 입주자로 선정된 지위) 전매거래량이 전년 동기 대비 30% 이상 증가한 지역
   - 시 · 도별 주택보급률 또는 자가주택비율이 전국 평균 이하인 지역
2. **위축지역**
   직전 월부터 소급하여 6개월간의 평균 주택가격상승률이 마이너스 1.0% 이하인 지역으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.
   - 직전 월부터 소급하여 3개월 연속 주택매매거래량이 전년 동기 대비 20% 이상 감소한 지역
   - 직전 월부터 소급하여 3개월간의 평균 미분양주택의 수가 전년 동기 대비 2배 이상인 지역
   - 시 · 도별 주택보급률 또는 자가주택비율이 전국 평균을 초과하는 지역

② 지정절차

㉠ **관계 기관과 협의** : 국토교통부장관은 조정대상지역을 지정하는 경우 미리 관계 기관과 협의할 수 있다.

㉡ **의견청취** : 국토교통부장관은 조정대상지역을 지정하는 경우에는 미리 시 · 도지사의 의견을 들어야 한다.

㉢ **공고 및 통보** : 국토교통부장관은 조정대상지역을 지정하였을 때에는 지체 없이 이를 공고하고, 그 조정대상지역을 관할하는 시장 · 군수 · 구청장에게 공고 내용을 통보하여야 한다.

③ 해제

㉠ **국토교통부장관**은 조정대상지역으로 유지할 필요가 없다고 판단되는 경우에는 **주거정책심의위원회의 심의**를 거쳐 조정대상지역의 **지정**을 **해제**하여야 한다.

㉡ 조정대상지역으로 지정된 지역의 **시 · 도지사** 또는 **시장 · 군수 · 구청장**은 조정대상지역 지정 후 해당 지역의 주택가격이 안정되는 등 조정대상지역으로 유지할 필요가 없다고 판단되는 경우에는 **국토교통부장관**에게 그 지정의 **해제**를 **요청**할 수 있다.

④ **재검토** : 국토교통부장관은 반기마다 주거정책심의위원회의 회의를 소집하여 조정대상지역으로 지정된 지역별로 해당 지역의 주택가격 안정 여건의 변화 등을 고려하여 조정대상지역 지정의 유지 여부를 재검토하여야 한다. 이 경우 재검토 결과 조정대상지역

지정의 해제가 필요하다고 인정되는 경우에는 지체 없이 조정대상지역 지정을 해제하고 이를 공고하여야 한다.

⑤ **해제요청** : 조정대상지역으로 지정된 지역의 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 조정대상지역 지정 후 해당 지역의 주택가격이 안정되는 등 조정대상지역으로 유지할 필요가 없다고 판단되는 경우에는 국토교통부장관에게 그 지정의 해제를 요청할 수 있다.

제 6 절 투기과열지구의 지정 및 해제

(1) 투기과열지구

① **지정권자** : 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 주택가격의 안정을 위하여 필요한 경우에는 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 일정한 지역을 투기과열지구로 지정하거나 이를 해제할 수 있다. 이 경우 투기과열지구는 그 지정 목적을 달성할 수 있는 최소한의 범위에서 시 · 군 · 구 또는 읍 · 면 · 동의 지역 단위로 지정하되, 택지개발지구(「택지개발촉진법」 제2조제3호에 따른 택지개발지구를 말한다) 등 해당 지역 여건을 고려하여 지정 단위를 조정할 수 있다.

② **지정대상** : 투기과열지구는 해당 지역의 주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높은 지역으로서 그 지역의 청약경쟁률 · 주택가격 · 주택보급률 및 주택공급계획 등과 지역 주택시장 여건 등을 고려하였을 때 주택에 대한 투기가 성행하고 있거나 성행할 우려가 있는 지역 중 다음의 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 곳이어야 한다.

※ 투기과열지구의 지정요건

1. **직전 월(투기과열지구로 지정하는 날이 속하는 달의 바로 전달)부터 소급하여 주택공급이 있었던 직전 2개월 동안 해당 지역에서 공급되는 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 5대 1을 초과하였거나 국민주택규모 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 10대 1을 초과한 곳**
2. **다음의 어느 하나에 해당하여 주택공급이 위축될 우려가 있는 곳**
   - 주택의 분양계획이 직전월보다 30% 이상 감소한 곳
   - 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인이나 「건축법」에 따른 건축허가 실적이 직전년도보다 급격하게 감소한 곳
3. **신도시 개발이나 주택의 전매행위 성행 등으로 투기 및 주거불안의 우려가 있는 곳으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 곳**
   - 시 · 도별 주택보급률이 전국 평균 이하인 경우
   - 시 · 도별 자가주택비율이 전국 평균 이하인 경우
   - 해당 지역의 주택공급물량이 입주자저축 가입자 중 「주택공급에 관한 규칙」에 따른 주택청약 제1순위자에 비하여 현저하게 적은 경우

③ 지정절차

국토교통부장관이 투기과열지구를 지정하거나 해제할 경우에는 미리 **시 · 도지사의 의견**을 듣고 그 의견에 대한 검토의견을 회신하여야 하며, **시 · 도지사**가 투기과열지구를 지정하거나 해제할 경우에는 **국토교통부장관과 협의**하여야 한다.

④ 재검토

국토교통부장관은 반기마다 주거정책심의위원회의 회의를 소집하여 투기과열지구로 지정된 지역별로 해당 지역의 주택가격 안정 여건의 변화 등을 고려하여 투기과열지구 지정의 유지 여부를 재검토하여야 한다. 이 경우 재검토 결과 투기과열지구 지정의 해제가 필요하다고 인정되는 경우에는 지체 없이 투기과열지구 지정을 해제하고 이를 공고하여야 한다.

⑤ 해제

㉠ 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 투기과열지구에서 지정 사유가 없어졌다고 인정하는 경우에는 지체 없이 투기과열지구 지정을 해제하여야 한다.

㉡ 투기과열지구로 지정된 지역의 **시 · 도지사, 시장, 군수 또는 구청장**은 투기과열지구 지정 후 해당 지역의 주택가격이 안정되는 등 지정 사유가 없어졌다고 인정되는 경우에는 **국토교통부장관** 또는 **시 · 도지사**에게 투기과열지구 지정의 해제를 요청할 수 있다.

㉢ 투기과열지구 지정의 해제를 요청받은 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 **요청받은 날부터 40일 이내**에 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 투기과열지구 지정의 해제 여부를 결정하여 그 투기과열지구를 관할하는 지방자치단체의 장에게 심의결과를 통보하여야 한다.

⑥ 국토교통부장관는 주택의 분양 · 매매 등 거래가 위축될 우려가 있는 지역을 시 · 도 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐 조정대상지역으로 지정할 수 있다.

(2) 주택의 전매행위제한

① 제한대상

사업주체가 건설 · 공급하는 주택[해당 주택의 입주자로 선정된 지위(입주자로 선정되어 그 주택에 입주할 수 있는 권리 · 자격 · 지위 등을 말한다)를 포함한다]으로서 다음 의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나기 전에는 그 주택을 전매(매매 · 증여나 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다.)하거나 이의 전매를 알선할 수 없다. 이 경우 전매제한기간은 주택의 수급 상황 및 투기 우려 등을 고려하여 대통령령으로 지역별로 달리 정할 수 있다.

㉠ 투기과열지구에서 건설 · 공급되는 주택
㉡ 조정대상지역에서 건설 · 공급되는 주택. 다만, 조정대상지역 중 주택의 수급 상황 등을 고려하여 위축지역에서 건설 · 공급되는 주택은 제외한다.
㉢ 분양가상한제 적용주택. 다만, 수도권 외의 지역 중 투기과열지구가 지정되지 아니하거나 해제된 지역 중 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 분양가상한제 적용주택은 제외한다.
㉣ 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택
㉤ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 공공재개발사업에서 건설 · 공급하는 주택
㉥ 토지임대부분양주택

② 전매행위제한기간

1. 공통 사항
   가. 전매행위 제한기간은 해당 주택의 입주자로 선정된 날부터 기산한다.
   나. 주택에 대한 제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 전매행위 제한기간이 둘 이상에 해당하는 경우에는 그 중 가장 긴 전매행위 제한기간을 적용한다. 다만, 법 제63조의2제1항제2호에 따른 지역에서 건설 · 공급되는 주택의 경우에는 가장 짧은 전매행위 제한기간을 적용한다.
   다. 주택에 대한 제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 전매행위 제한기간 이내에 해당 주택에 대한 소유권이전등기를 완료한 경우 소유권이전등기를 완료한 때에 전매행위 제한기간이 지난 것으로 본다. 이 경우 주택에 대한 소유권이전등기에는 대지를 제외한 건축물에 대해서만 소유권이전등기를 하는 경우를 포함한다.

2. 법 제64조제1항제1호의 주택(투기과열지구에서 건설 · 공급되는 주택): 다음 각 목의 구분에 따른 기간
   가. 수도권: 3년
   나. 수도권 외의 지역: 1년

3. 법 제64조제1항제2호의 주택(조정대상지역에서 건설 · 공급되는 주택): 다음 각 목의 구분에 따른 기간
   가. 과열지역(법 제63조의2제1항제1호에 해당하는 조정대상지역을 말한다): 다음의 구분에 따른 기간
      1) 수도권: 3년
      2) 수도권 외의 지역: 1년
   나. 위축지역(법 제63조의2제1항제2호에 해당하는 조정대상지역을 말한다)

공공택지에서 건설 · 공급되는 주택	공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택
6개월	–

(3) 전매제한의 예외

① 주택을 공급받은 자의 생업상의 사정 등으로 전매가 불가피하다고 인정되는 경우로서 다음의 대통령령으로 정하는 경우에는 전매제한의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 분양가상한제 적용주택을 공급받은 자가 전매하는 경우에는 한국토지주택공사가 그 주택을 우선 매입할 수 있다.

ⓐ 세대원이 근무 또는 생업상의 사정이나 질병치료 · 취학 · 결혼으로 인하여 세대원 전원이 다른 광역시, 특별자치시, 특별자치도, 시 또는 군(광역시의 관할구역에 있는 군은 제외한다)으로 이전하는 경우. 다만, 수도권 안에서 이전하는 경우는 제외한다.
ⓑ 상속에 따라 취득한 주택으로 세대원 전원이 이전하는 경우
ⓒ 세대원 전원이 해외로 이주하거나 2년 이상의 기간 동안 해외에 체류하려는 경우
ⓓ 이혼으로 인하여 입주자로 선정된 지위 또는 주택을 배우자에게 이전하는 경우
ⓔ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조 제1항에 따라 공익사업의 시행으로 주거용 건축물을 제공한 자가 사업시행자로부터 이주대책용 주택을 공급받은 경우(사업시행자의 알선으로 공급받은 경우를 포함한다)로서 시장 · 군수 · 구청장이 확인하는 경우
ⓕ 법 제64조제1항 제3호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 국가 · 지방자치단체 및 금융기관과 주택도시보증공사에 대한 채무를 이행하지 못하여 경매 또는 공매가 시행되는 경우
ⓖ 입주자로 선정된 지위 또는 주택의 일부를 배우자에게 증여하는 경우
ⓗ 실직 · 파산 또는 신용불량으로 경제적 어려움이 발생한 경우

② **전매위반 시 조치** : 위반하여 주택의 입주자로 선정된 지위의 전매가 이루어진 경우, 사업주체가 매입비용을 그 매수인에게 지급한 경우에는 그 지급한 날에 사업주체가 해당 입주자로 선정된 지위를 취득한 것으로 보며, 한국토지주택공사가 분양가상한제 적용주택을 우선 매입하는 경우에도 매입비용을 준용하되, 해당 주택의 분양가격과 인근 지역 주택매매가격의 비율 및 해당 주택의 보유기간 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 매입금액을 달리 정할 수 있다.

③ **부기등기대상** : 사업주체가 분양가상한제 적용주택 및 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택을 공급하는 경우에는 그 주택의 소유권을 제3자에게 이전할 수 없음을 소유권에 관한 등기에 부기등기하여야 한다.

④ **부기등기시기** : 부기등기는 주택의 소유권보존등기와 동시에 하여야 하며, 부기등기에는 "이 주택은 최초로 소유권이전등기가 된 후에는 전매제한의 기간이 지나기 전에 한국토지주택공사 외의 자에게 소유권을 이전하는 어떠한 행위도 할 수 없음"을 명시하여야 한다.

기출체크

01 주택법령상 주택의 공급에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제26회

① 한국토지주택공사가 사업주체로서 복리시설의 입주자를 모집하려는 경우 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다.

② 지방공사가 사업주체로서 견본주택을 건설하는 경우에는 견본주택에 사용되는 마감자재 목록표와 견본주택의 각 실의 내부를 촬영한 영상물 등을 제작하여 시장 · 군수 · 구청장에게 제출하여야 한다.

③ 「관광진흥법」에 따라 지정된 관광특구에서 건설 · 공급하는 50층 이상의 공동주택은 분양가상한제의 적용을 받는다.

④ 공공택지 외의 택지로서 분양가상한제가 적용되는 지역에서 공급하는 도시형 생활주택은 분양가상한제의 적용을 받는다.

⑤ 시 · 도지사는 사업계획승인 신청이 있는 날부터 30일 이내에 분양가심사위원회를 설치 · 운영하여야 한다.

02 주택법령상 주택공급과 관련하여 금지되는 공급질서 교란행위에 해당하는 것을 모두 고른 것은? ▸제32회

ㄱ. 주택을 공급받을 수 있는 조합원 지위의 상속
ㄴ. 입주자저축 증서의 저당
ㄷ. 공공사업의 시행으로 인한 이주대책에 따라 주택을 공급받을 수 있는 지위의 매매
ㄹ. 주택을 공급받을 수 있는 증서로서 시장 · 군수 · 구청장이 발행한 무허가건물 확인서의 증여

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ,

03 주택법령상 한국토지주택공사가 우선 매입하는 분양가상한제 적용주택의 매입금액에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은? ▸제32회

> 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택의 분양가격이 인근지역주택매매가격의 80퍼센트 이상 100% 미만이고 보유기간이 3년 이상 4년 미만인 경우: 매입비용의 (ㄱ)퍼센트에 인근지역주택매매가격의 (ㄴ)퍼센트를 더한 금액

① ㄱ: 25, ㄴ: 50
② ㄱ: 25, ㄴ: 75
③ ㄱ: 50, ㄴ: 50
④ ㄱ: 50, ㄴ: 75
⑤ ㄱ: 75, ㄴ: 25

04 주택법령상 주거정책심의위원회의 심의를 거치도록 규정되어 있는 것만을 모두 고른 것은? ▸제30회

> ㄱ.「주택법」 제20조에 따라 시장 · 군수 · 구청장의 요청을 받아 국토교통부장관이 임대주택의 인수자를 지정하는 경우
> ㄴ.「주택법」 제58조에 따라 국토교통부장관이 분양가상한제 적용 지역을 지정하는 경우
> ㄷ.「주택법」 제63조에 따라 국토교통부장관이 투기과열지구의 지정을 해제하는 경우

① ㄴ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 주택건설사업이 완료되어 사용검사가 있은 후에 甲이 주택단지 일부에 토지에 대해 소유권이전등기 말소소송에 따라 해당 토지의 소유권을 회복하게 되었다. 주택법령상 이에 관한 설명으로 옳은 것은? ▸제29회

① 주택의 소유자들은 甲에게 해당 토지를 공시지가로 매도할 것을 청구할 수 있다.
② 대표자를 선정하여 매도청구에 관한 소송을 하는 경우 대표자는 복리시설을 포함하여 주택의 소유자 전체의 4분의 3 이상의 동의를 받아 선정한다.
③ 대표자를 선정하여 매도청구에 관한 소송을 하는 경우 그 판결은 대표자 선정에 동의하지 않은 주택의 소유자에게는 효력이 미치지 않는다.
④ 甲이 소유권을 회복한 토지의 면적이 주택단지 전체 대지 면적의 5퍼센트를 넘는 경우에는 주택 소유자 전원의 동의가 있어야 매도청구를 할 수 있다.
⑤ 甲이 해당 토지의 소유권을 회복한 날부터 1년이 경과한 이후에는 甲에게 매도청구를 할 수 없다.

정답 및 해설

01. ② ① 한국토지주택공사와 지방자치단체는 신고하지 않는 자에 해당한다.
③ 분양가상한제 적용대상 제외에 해당하는 규정이다.
④ 도시형생활주택은 분양가상한제를 적용하지 않는 대상이다.
⑤ '시 · 도지사'가 아니라 '시장 · 군수 · 구청장'이고, '30일'이 아니라 '20일'이다.

02. ③ 상속, 저당은 금지행위에서 제외된다.

03. ② 공공택지 외의 택지에서 건설 · 공급되는 주택의 분양가격이 인근지역주택매매가격의 80% 이상 100% 미만이고 보유기간이 3년 이상 4년 미만인 경우: 매입비용의 (25)%에 인근지역주택매매가격의 (75)%를 더한 금액

04. ④ 국토교통부장관이 분양가상한제 적용지역의 지정이나 투기과열지구의 지정 및 해제는 주거정책심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

05. ② ① 주택의 소유자들은 甲에게 해당 토지를 시가로 매도할 것을 청구할 수 있다.
③ 대표자를 선정하여 매도청구에 관한 소송을 하는 경우 그 판결은 모든 주택의 소유자에게는 효력이 미친다.
④ 甲이 소유권을 회복한 토지의 면적이 주택단지 전체 대지 면적의 5퍼센트 미만이어야 매도청구를 할 수 있다.
⑤ 甲이 해당 토지의 소유권을 회복한 날부터 2년이 경과한 이후에는 甲에게 매도청구를 할 수 없다.

CHAPTER

04 리모델링

제 1 절 리모델링 기본계획의 수립

(1) 리모델링 기본계획의 수립 및 생략

① **의의** : 세대수 증가형 리모델링으로 인한 도시과밀, 이주수요 집중 등을 체계적으로 관리하기 위하여 수립하는 계획을 말한다.

② **수립권자** : 특별시장 · 광역시장 및 대도시의 시장은 관할구역에 대하여 다음의 사항을 포함한 리모델링 기본계획을 10년 단위로 수립하여야 한다.

㉠ 계획의 목표 및 기본방향
㉡ 도시기본계획 등 관련 계획 검토
㉢ 리모델링대상 공동주택 현황 및 세대수 증가형 리모델링 수요 예측
㉣ 세대수 증가에 따른 기반시설의 영향 검토
㉤ 일시집중 방지 등을 위한 단계별 리모델링 시행방안
㉥ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

③ **수립의 생략** : 세대수 증가형 리모델링에 따른 도시과밀의 우려가 적은 경우 등 다음의 대통령령으로 정하는 경우에는 리모델링 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

㉠ 특별시 · 광역시의 경우: 세대수 증가형 리모델링에 따른 도시과밀이나 이주수요의 일시집중 우려가 적은 경우로서 특별시장 · 광역시장이 시 · 도 도시계획위원회의 심의를 거쳐 리모델링 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 경우
㉡ 대도시: 세대수 증가형 리모델링에 따른 도시과밀이나 이주수요의 일시집중 우려가 적은 경우로서 대도시 시장의 요청으로 도지사가 시 · 도 도시계획위원회의 심의를 거쳐 리모델링 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 경우

④ **대도시가 아닌 시의 기본계획 수립 여부** : 대도시가 아닌 시의 시장은 세대수 증가형 리모델링에 따른 도시과밀이나 일시집중 등이 우려되어 도지사가 리모델링 기본계획의 수립이 필요하다고 인정한 경우 리모델링 기본계획을 수립하여야 한다.

(2) 리모델링 기본계획의 수립절차

① **주민공람 및 지방의회 의견청취** : 특별시장 · 광역시장 및 대도시의 시장은 리모델링 기본계획을 수립하거나 변경하려면 14일 이상 주민에게 공람하고, 지방의회의 의견을 들어야 한다.

② **협의 및 심의** : 특별시장 · 광역시장 및 대도시의 시장은 리모델링 기본계획을 수립하거나 변경하려면 **관계 행정기관의 장과 협의**한 후 시 · 도 도시계획위원회 또는 시 · 군 · 구도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

③ **도지사 승인** : 대도시의 시장은 리모델링 기본계획을 수립하거나 변경하려면 **도지사의 승인**을 받아야 하며, 도지사는 리모델링 기본계획을 승인하려면 시 · 도 도시계획위원회의 **심의**를 거쳐야 한다.

④ **타당성 검토** : 특별시장 · 광역시장 및 대도시의 시장은 **5년마다** 리모델링 기본계획의 **타당성 여부**를 검토하여 그 결과를 리모델링 기본계획에 반영하여야 한다.

제 2 절 리모델링절차 등

(1) 리모델링의 허가

① 입주자 · 사용자 또는 관리주체의 리모델링

㉠ **리모델링허가** : 공동주택(부대시설과 복리시설 포함)의 **입주자 · 사용자** 또는 **관리주체가 공동주택을 리모델링하려고 하는 경우**에는 허가와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자 등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장 · 군수 · 구청장의 허가를 받아야 한다.

㉡ **허가신청서 제출** : 리모델링허가를 받으려는 자는 허가신청서에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장 · 군수 · 구청장에게 제출하여야 한다.

※ 리모델링 허가기준 – 동의비율

1. **입주자 · 사용자 또는 관리주체의 경우**
   공사기간, 공사방법 등이 적혀 있는 동의서에 **입주자 전체**의 동의를 받아야 한다.
2. **리모델링주택조합의 경우**
   다음의 사항이 적혀 있는 결의서에 주택단지 **전체를 리모델링하는 경우**에는 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 **각 75% 이상의 동의**와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 **각 50% 이상의 동의**를 받아야 하며, 동을 리모델링하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 **각 75% 이상의 동의**를 받아야 한다.
   • 리모델링 설계의 개요 • 공사비 • 조합원의 비용분담 명세
3. **입주자 대표회의 경우**
   다음의 사항이 적혀 있는 결의서에 주택단지의 **소유자 전원**의 동의를 받아야 한다.
   • 리모델링 설계의 개요 • 공사비 • 소유자의 비용분담 명세

② 리모델링주택조합 등의 리모델링

㉠ **리모델링허가** : (1)에도 불구하고 대통령령으로 정하는 경우에는 **리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장의 허가**를 받아 리모델링을 할 수 있다.

㉡ **리모델링동의의 철회** : 리모델링에 동의한 소유자는 리모델링주택조합 또는 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장에게 **허가신청서를 제출하기 전까지** 서면으로 동의를 철회할 수 있다.

③ 시공자 선정

㉠ **시공자** : 리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의가 리모델링을 하는 경우 설립인가를 받은 **리모델링주택조합의 총회** 또는 **소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의**에서 「건설산업기본법」에 따른 건설업자 또는 건설업자로 보는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.

㉡ **선정방법** : 시공자를 선정하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 **경쟁입찰의 방법**으로 하여야 한다. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 시공자를 선정하는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ **사용검사** : 공동주택의 입주자 · 사용자 · 관리주체 · 입주자대표회의 또는 리모델링주택조합이 또는 리모델링에 관하여 시장 · 군수 · 구청장의 허가를 받은 후 그 **공사를 완료하였을 때에는 시장 · 군수 · 구청장의 사용검사**를 받아야 하며, 사용검사에 관하여는 법 제49조를 준용한다.

⑤ **세대수 증가형 리모델링 허가기준** : 리모델링 기본계획 수립대상 지역에서 세대수 증가형 리모델링을 허가하려는 시장 · 군수 · 구청장은 해당 리모델링 기본계획에 부합하는 범위에서 허가하여야 한다.

(2) 권리변동계획의 수립

세대수가 증가되는 리모델링을 하는 경우에는 기존 주택의 권리변동, 비용분담 등 대통령령으로 정하는 사항에 대한 **권리변동계획을 수립하여 사업계획승인 또는 행위허가를 받아야 한다.**

① **권리변동계획의 내용** : 법 제67조에서 '기존 주택의 권리변동, 비용분담 등 대통령령으로 정하는 사항'이란 다음의 사항을 말한다.

> ㉠ 리모델링 전후의 대지 및 건축물의 권리변동 명세
> ㉡ 조합원의 비용분담
> ㉢ 사업비
> ㉣ 조합원 외의 자에 대한 분양계획
> ㉤ 그 밖에 리모델링과 관련된 권리 등에 대하여 해당 시 · 도 또는 시 · 군의 조례로 정하는 사항

② **조합원의 비용분담 금액 산정기준** : 대지 및 건축물의 권리변동 명세를 작성하거나 조합원의 비용분담 금액을 산정하는 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자가 리모델링 전후의 재산 또는 권리에 대하여 평가한 금액을 기준으로 할 수 있다.

(3) 증축형 리모델링의 안전진단

① **안전진단대상** : 증축형 리모델링을 하려는 자는 시장 · 군수 · 구청장에게 안전진단을 요청하여야 하며, 안전진단을 요청받은 시장 · 군수 · 구청장은 해당 건축물의 증축 가능 여부의 확인 등을 위하여 안전진단을 실시하여야 한다.

② **안전진단의 실시** : 시장 · 군수 · 구청장은 안전진단을 실시하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기관에 안전진단을 의뢰하여야 하며, 안전진단을 의뢰받은 기관은 리모델링을 하려는 자가 추천한 건축구조기술사와 함께 안전진단을 실시하여야 한다.

㉠ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 등록한 안전진단전문기관
㉡ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 한국시설안전공단
㉢ 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원

③ **증축형 리모델링 금지** : 시장 · 군수 · 구청장이 안전진단으로 건축물 구조의 안전에 위험이 있다고 평가하여 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축사업 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축사업의 시행이 필요하다고 결정한 건축물은 증축형 리모델링을 하여서는 아니 된다.

④ **상세 확인을 위한 안전진단실시** : 시장 · 군수 · 구청장은 수직증축형 리모델링을 허가한 후에 해당 건축물의 구조안전성 등에 대한 상세 확인을 위하여 안전진단을 실시하여야 한다.

⑤ **안전진단의 실시기준** : 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 안전진단을 실시하여야 한다.

⑥ **안전진단의 실시비용** : 시장 · 군수 · 구청장은 안전진단을 실시하는 비용의 전부 또는 일부를 리모델링을 하려는 자에게 부담하게 할 수 있다.

기출체크

01 주택법령상 리모델링에 관한 설명으로 옳은 것은?(단, 조례는 고려하지 않음) ▸제25회 수정

① 기존 14층 건축물에 수직증축형 리모델링이 허용되는 경우 2개층까지 증축할 수 있다.
② 리모델링주택조합의 설립인가를 받으려는 자는 인가신청서에 해당 주택건설대지의 80% 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하였음을 증명하는 서류를 첨부하여 관할 시장 · 군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다.
③ 소유자의 전원의 동의를 받은 입주자대표회의는 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하고 리모델링을 할 수 있다.
④ 수직증축형 리모델링의 경우 리모델링주택조합의 설립인가신청서에 당해 주택이 사용검사를 받은 후 10년 이상의 기간이 경과하였음을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.
⑤ 리모델링주택조합이 시공자를 선정하는 경우 수의계약의 방법으로 하여야 한다.

02 주택법령상 공동주택의 리모델링에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음) ▸제28회

① 입주자 · 사용자 또는 관리주체가 리모델링하려고 하는 경우에는 공사기간, 공사방법 등이 적혀 있는 동의서에 입주자 전체의 동의를 받아야 한다.
② 리모델링에 동의한 소유자는 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장에게 허가신청서를 제출한 이후에도 서면으로 동의를 철회할 수 있다.
③ 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 15층 이상인 경우에는 3개층까지 증축할 수 있다.
④ 주택단지 전체를 리모델링하고자 하는 경우에는 주택단지 전체의 구분소유자와 의결권의 각 3분의 2 이상의 결의 및 각 동의 구분소유자와 의결권의 각 과반수의 결의를 얻어야 한다.
⑤ 증축형 리모델링을 하려는 자는 시장 · 군수 · 구청장에게 안전진단을 요청하여야 한다.

정답 및 해설

01. ① ② 리모델링주택조합의 경우는 제출하지 않아도 된다. ③ 리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장의 허가를 받아 리모델링을 할 수 있다. ④ 증축인 리모델링의 경우 15년이다. ⑤ 시공자를 선정하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 경쟁입찰의 방법으로 하여야 한다. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 시공자를 선정하는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

02. ② 리모델링에 동의한 소유자는 리모델링주택조합 또는 입주자대표회의가 시장 · 군수 · 구청장에게 허가신청서를 제출하기 전까지 서면으로 동의를 철회할 수 있다. 제출한 이후에는 철회가 불가능하다.

PART 06

농지법

CHAPTER 01 용어의 정의
CHAPTER 02 농지의 소유
CHAPTER 03 농지의 이용
CHAPTER 04 농지의 보전

CHAPTER

01 용어의 정의

(1) 농지

① "농지"란 다음의 어느 하나에 해당하는 토지를 말한다.

㉠ 전 · 답, 과수원, 그 밖에 법적 지목을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 다음의 대통령령으로 정하는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지

ⓐ 목초 · 종묘 · 인삼 · 약초 · 잔디 및 조림용 묘목
ⓑ 과수 · 뽕나무 · 유실수 그 밖의 생육기간이 2년 이상인 식물
ⓒ 조경 또는 관상용 수목과 그 묘목(조경목적으로 식재한 것을 제외)

㉡ 위 ㉠의 토지의 개량시설과 위 ㉠의 토지에 설치하는 농축산물 생산시설로서 다음의 대통령령으로 정하는 시설의 부지

ⓐ 유지(溜池), 양 · 배수시설, 수로, 농로, 제방
ⓑ 그 밖에 농지의 보전이나 이용에 필요한 시설로서 농림축산식품부령으로 정하는 시설

② 다음은 이 법에 따른 농지에서 제외된다.

㉠ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답, 과수원이 아닌 토지(지목이 임야인 토지는 제외)로서 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 계속하여 이용되는 기간이 3년 미만인 토지

㉡ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야인 토지로서 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 거치지 아니하고 농작물의 경작 또는 다년생식물의 재배에 이용되는 토지

㉢ 「초지법」에 따라 조성된 초지

㉠ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답, 과수원이 아닌 토지(지목이 임야인 토지는 제외)로서 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 계속하여 이용되는 기간이 3년 미만인 토지
㉡ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야인 토지로서 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 거치지 아니하고 농작물의 경작 또는 다년생식물의 재배에 이용되는 토지
㉢ 「초지법」에 따라 조성된 초지

(2) **농업인**: 농업에 종사하는 개인으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

① **1,000㎡ 이상**의 **농지**에서 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하거나 **1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자**
② 농지에 **330㎡ 이상**의 **고정식온실** · 버섯재배사 · 비닐하우스 등 시설을 설치하여 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하는 자
③ **대가축 2두, 중가축 10두, 소가축 100두, 가금 1,000수** 또는 **꿀벌 10군** 이상을 사육하거나 1년 중 **120일 이상 축산업**에 종사하는 자
④ 농업경영을 통한 **농산물의 연간 판매액이 120만원 이상**인 자

(3) **농업법인** : 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따라 설립된 영농조합법인과 같은 법 제19조에 따라 설립되고 업무집행권을 가진 자 중 3분의 1 이상이 농업인인 농업회사법인을 말한다.

(4) **자경(自耕)** : 농업인이 그 소유농지에서 농작물 경작 또는 다년생식물 재배에 상시 종사하거나 농작업의 2분의 1 이상을 자기의 노동력으로 경작 또는 재배하는 것과 농업법인이 그 소유농지에서 농작물을 경작하거나 다년생식물을 재배하는 것을 말한다.

(5) **위탁경영** : 농지 소유자가 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영을 말한다.

(6) **농지의 전용** : 농지를 농작물의 경작이나 다년생식물의 재배 등 농업생산 또는 농지개량 외의 용도로 사용하는 것을 말한다.

(7) **주말 · 체험영농** : 농업인이 아닌 개인이 주말 등을 이용하여 취미생활이나 여가활동으로 농작물을 경작하거나 다년생식물을 재배하는 것을 말한다.

(8) **6의2. 농지개량** : 농지의 생산성을 높이기 위하여 농지의 형질을 변경하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 농지의 이용가치를 높이기 위하여 농지의 구획을 정리하거나 개량시설을 설치하는 행위
나. 농지의 토양개량이나 관개, 배수, 농업기계 이용의 개선을 위하여 해당 농지에서 객토 · 성토 또는 절토하거나 암석을 채굴하는 행위

기출체크

01 농지법령상 농업에 종사하는 개인으로서 농업인에 해당하는 자는? ▸제28회

① 꿀벌 10군을 사육하는 자
② 가금 500수를 사육하는 자
③ 1년 중 100일을 축산업에 종사하는 자
④ 농산물의 연간 판매액이 100만원인 자
⑤ 농지에 300㎡의 비닐하우스를 설치하여 다년생식물을 재배하는 자

02 농지법령상 농지에 해당하는 것만을 모두 고른 것은? ▸제30회

ㄱ. 대통령령으로 정하는 다년생식물 재배지로 실제로 이용되는 토지(「초지법」에 따라 조성된 초지 등 대통령령으로 정하는 토지는 제외)
ㄴ. 관상용 수목의 묘목을 조경목적으로 식재한 재배지로 실제로 이용되는 토지
ㄷ. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 답(畓)이고 농작물 경작지로 실제로 이용되는 토지의 개량시설에 해당하는 양·배수시설의 부지

① ㄱ　② ㄱ, ㄴ　③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

01. ① 농업인이란 다음에 해당하는 자를 말한다.
1. 1천㎡ 이상의 농지에서 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하거나 1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자
2. 농지에 330㎡ 이상의 고정식온실 · 버섯재배사 · 비닐하우스, 그 밖의 농림축산식품부령으로 정하는 농업생산에 필요한 시설을 설치하여 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하는 자
3. 대가축 2두, 중가축 10두, 소가축 100두, 가금 1천수 또는 꿀벌 10군 이상을 사육하거나 1년 중 120일 이상 축산업에 종사하는 자
4. 농업경영을 통한 농산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자

02. ③ ㄱ, ㄷ은 이 법상 농지에 해당하고, ㄴ은 조경목적으로 식재한 것은 농지에서 제외한다.

CHAPTER

02 농지의 소유

제 1 절 농지의 소유규제

(1) 농지의 소유제한

① 원칙

농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다.

② 예외

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자기의 농업경영에 이용하지 아니할지라도 농지를 소유할 수 있다. 다만, 소유 농지는 농업경영에 이용되도록 하여야 한다(㉡ 및 ㉢은 제외한다).

㉠ **국가**나 **지방자치단체**가 농지를 소유하는 경우
㉡ 「초 · 중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 **학교**, 농림축산식품부령으로 정하는 **공공단체 · 농업연구기관 · 농업생산자단체 등**이 시험지 · 연구지 등으로 쓰기 위하여 농지를 소유하는 경우
㉢ **주말 · 체험영농**을 하려고 농지를 소유하는 경우
㉣ **상속**으로 농지를 취득하여 소유하는 경우
㉤ **8년 이상 농업경영**을 하던 자가 **이농**한 후에도 이농 당시 소유하고 있던 농지를 계속 소유하는 경우
㉥ **담보농지**를 취득하여 소유하는 경우
㉦ **농지전용허가**를 받거나 **농지전용신고**를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우
㉧ **농지전용협의**를 마친 농지를 소유하는 경우
㉨ 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 농지의 **개발사업지구**에 있는 **농지**로서 대통령령으로 정하는 **1,500㎡ 미만**의 농지를 취득하여 소유하는 경우
㉩ 농업진흥지역 밖의 농지 중 최상단부부터 최하단부까지의 **평균경사율이 15% 이상**인 **농지**로서 대통령령으로 정하는 농지를 소유하는 경우 등

③ 특례

㉠부터 ㉥까지의 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우에는 임대하거나 무상사용하게 하는 기간 동안 농지를 계속 소유할 수 있다.

④ 농지소유에 관한 특례제한

이 법에서 허용된 경우 외에는 농지 소유에 관한 특례를 정할 수 없다.

(2) 농지의 소유상한

① **상속농지** : 상속으로 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 아니하는 자는 그 상속 농지 중에서 총 10,000㎡까지만 소유할 수 있다.

② **농업경영을 한 후 이농한 자** : 8년 이상 농업경영을 한 후 **이농한 자**는 이농 당시 소유 농지 중에서 총 10,000㎡만 소유할 수 있다.

③ **주말 · 체험영농** : 주말 · 체험영농을 하려는 자는 총 1,000㎡ 미만의 농지를 소유할 수 있다. 이 경우 면적 계산은 그 **세대원 전부**가 소유하는 총 면적으로 한다.

④ **임대 또는 사용대하는 경우의 특례** : 상속으로 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 아니하는 자가 소유 상한을 초과하여 소유하고 있는 농지 또는 8년 이상 농업경영을 한 후 이농한 자가 소유 상한을 초과하여 소유하고 있는 농지를 **임대하거나 사용대**하는 경우에는 **소유상한**을 **초과**할지라도 그 기간에는 그 농지를 **계속 소유**할 수 있다.

제 2 절 농지취득자격증명

(1) 농지취득자격증명의 발급

① **발급기관** : 농지를 취득하려는 자는 농지 소재지를 관할하는 시장, 구청장, 읍장 또는 면장(이하 "시 · 구 · 읍 · 면의 장"이라 한다)에게서 농지취득자격증명을 발급받아야 한다.

② **발급면제** : 다음의 어느 하나에 해당하면 농지취득자격증명을 발급받지 아니하고 농지를 취득할 수 있다.

㉠ **국가**나 **지방자치단체**가 농지를 소유하는 경우
㉡ **상속**으로 농지를 취득하여 소유하는 경우
㉢ **담보농지**를 취득하여 소유하는 경우
㉣ **농지전용협의**를 마친 농지를 소유하는 경우
㉤ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
ⓐ **한국농어촌공사**가 농지를 취득하여 소유하는 경우
ⓑ 매립농지를 취득하여 소유하는 경우
ⓒ **토지수용**으로 농지를 취득하여 소유하는 경우 등
ⓑ 농업법인의 **합병**으로 농지를 취득하는 경우 등
ⓢ 공유 농지의 분할이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 원인으로 농지를 취득하는 경우

③ 발급절차

㉠ 원칙

농지취득자격증명을 발급받으려는 자는 다음 각 호의 사항이 모두 포함된 농업경영계획서 또는 주말·체험영농계획서를 작성하고 농림축산식품부령으로 정하는 서류를 첨부하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면의 장에게 발급신청을 하여야 한다. 다만, 제6조 제2항 제2호·제7호·제9호·제9호의2 또는 제10호 바목에 따라 농지를 취득하는 자는 농업경영계획서 또는 주말·체험영농계획서를 작성하지 아니하고 농림축산식품부령으로 정하는 서류를 첨부하지 아니하여도 발급신청을 할 수 있다.

※ 농업경영계획서에 포함되는 사항

ⓐ 취득 대상 농지의 면적
ⓑ 취득 대상 농지에서 농업경영을 하는 데에 필요한 노동력 및 농업 기계·장비·시설의 확보 방안
ⓒ 소유 농지의 이용 실태(농지 소유자에게만 해당한다)
ⓓ 농지취득자격증명을 발급받으려는 자의 직업·영농경력·영농거리

㉡ 예외

다음에 따라 농지를 취득하는 자는 농업경영계획서를 작성하지 아니하고 발급신청을 할 수 있다.

ⓐ 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 농림축산식품부령으로 정하는 공공단체·농업연구기관·농업생산자단체 또는 종묘나 그 밖의 농업 기자재 생산자가 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 시험지·연구지·실습지·종묘생산지 또는 과수 인공수분용 꽃가루 생산지로 쓰기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 농지를 취득하여 소유하는 경우
ⓑ 농지전용허가를 받거나 제35조 또는 제43조에 따른 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우
ⓒ 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제24조 제2항에 따른 농지의 개발사업지구에 있는 농지로서 대통령령으로 정하는 1천500제곱미터 미만의 농지나 「농어촌정비법」 제98조 제3항에 따른 농지를 취득하여 소유하는 경우
ⓓ 농업진흥지역 밖의 농지 중 최상단부부터 최하단부까지의 평균경사율이 15퍼센트 이상인 농지로서 대통령령으로 정하는 농지를 소유하는 경우
ⓔ 「공공토지의 비축에 관한 법률」 제2조 제1호 가목에 해당하는 토지 중 같은 법 제7조 제1항에 따른 공공토지비축심의위원회가 비축이 필요하다고 인정하는 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 계획관리지역과 자연녹지지역 안의 농지를 한국토지주택공사가 취득하여 소유하는 경우

④ **처리기간** : 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 농지취득자격증명의 발급 신청을 받은 때에는 그 신청을 받은 날부터 7일(농업경영계획서를 작성하지 아니하고 농지취득자격증명의 발급 신청을 할 수 있는 경우에는 4일, 농지위원회의 심의 대상의 경우에는 14일) 이내에 신청인에게 농지취득자격증명을 발급하여야 한다.

⑤ **첨부의무** : 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 취득하는 자가 그 소유권에 관한 등기를 신청할 때에는 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다.

⑥ **준용** : 농지취득자격증명의 발급에 관한 민원의 처리에 관하여 이 조에서 규정한 사항을 제외하고 「민원 처리에 관한 법률」이 정하는 바에 따른다.

⑦ **보존기간** : 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 제출되는 농업경영계획서를 10년간 보존하여야 한다. 또한, 농업경영계획서 외의 농지취득자격증명 신청서류의 보존기간은 10년으로 한다.

⑧ **발급제한**

㉠ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 농지취득자격증명을 발급받으려는 자가 농업경영계획서 또는 주말 · 체험영농계획서에 포함하여야 할 사항을 기재하지 아니하거나 첨부하여야 할 서류를 제출하지 아니한 경우 농지취득자격증명을 발급하여서는 아니 된다.

㉡ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 1필지를 공유로 취득하려는 자가 시 · 군 · 구의 조례로 정한 수를 초과한 경우에는 농지취득자격증명을 발급하지 아니할 수 있다.

㉢ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 실태조사 등에 따라 영농조합법인 또는 농업회사법인이 같은 법 에 따른 해산명령 청구 요건에 해당하는 것으로 인정하는 경우에는 농지취득자격증명을 발급하지 아니할 수 있다.

⑨ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 농지 투기가 성행하거나 성행할 우려가 있는 지역의 농지를 취득하려는 자 등 농림축산식품부령으로 정하는 자가 농지취득자격증명 발급을 신청한 경우 농지위원회의 심의를 거쳐야 한다.

(2) 농지의 위탁경영

농지소유자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 소유농지를 위탁경영할 수 없다.

① 「병역법」에 따라 **징집** 또는 **소집**된 경우
② **3개월 이상 국외여행** 중인 경우
③ 농업법인이 **청산** 중인 경우
④ 질병, 취학, 선거에 따른 **공직취임** 그 밖에 다음의 사유로 자경할 수 없는 경우
㉠ 부상으로 **3개월 이상**의 **치료**가 필요한 경우
㉡ 교도소 · 구치소 또는 보호감호시설에 수용 중인 경우
⑤ 농지이용증진사업 시행계획에 따라 위탁경영하는 경우
⑥ 농업인이 자기 **노동력**이 **부족**하여 **농작업**의 **일부**를 **위탁**하는 경우

제 3 절 농지의 처분

(1) 농지의 처분

① **처분의무 및 처분사유** : 농지 소유자는 다음 의 어느 하나에 해당하게 되면 그 사유가 발생한 날부터 1년 이내에 해당 농지(소유상한을 초과한 경우 그 농지 소유 상한을 초과하는 면적에 해당하는 농지를 말한다)를 그 사유가 발생한 날 당시 세대를 같이하는 세대원이 아닌 자에게 처분하여야 한다.

㉠ 소유 농지를 자연재해 · 농지개량 · 질병 등 정당한 사유 없이 자기의 농업경영에 이용하지 아니하거나 이용하지 아니하게 되었다고 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우
㉡ 농지를 소유하고 있는 농업회사법인이 법인의 설립요건에 맞지 아니하게 된 후 3개월이 지난 경우
㉢ 농지를 취득한 자가 그 농지를 해당 목적사업에 이용하지 아니하게 되었다고 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우
㉣ 정당한 사유 없이 그 농지를 주말 · 체험영농에 이용하지 아니하게 되었다고 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우
㉤ 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 하고 농지를 취득한 자가 취득한 날부터 2년 이내에 그 목적사업에 착수하지 아니한 경우
㉥ 농지 소유 상한을 초과하여 농지를 소유한 것이 판명된 경우
㉦ 정당한 사유 없이 제8조제2항에 따른 농업경영계획서 내용을 이행하지 아니하였다고 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우

② **농지처분명령** : 시장 · 군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 농지소유자에게 6개월 이내에 그 농지를 처분할 것을 명할 수 있다.

㉠ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 소유한 것으로 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우
㉡ 처분의무 기간에 처분 대상 농지를 처분하지 아니한 경우
㉢ 농업법인이 부동산업을 영위한 것으로 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우

③ 처분명령과 매수청구

㉠ **농지처분명령** : 시장 · 군수 또는 구청장은 다음 의 어느 하나에 해당하는 농지소유자에게 6개월 이내에 그 농지를 처분할 것을 명할 수 있다.

ⓐ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 소유한 것으로 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우
ⓑ 처분의무 기간에 처분 대상 농지를 처분하지 아니한 경우
ⓒ 농업법인이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」를 위반하여 부동산업을 영위한 것으로 시장 · 군수 또는 구청장이 인정한 경우

㉡ **매수청구** : 농지소유자는 처분명령을 받으면 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 **한국농어촌공사**에 그 농지의 **매수**를 **청구**할 수 있다.

㉢ 매수가격

ⓐ **원칙** : 공시지가를 기준으로 한다.

ⓑ **예외** : 실제 거래가격이 공시지가보다 낮으면 실제 거래가격을 기준으로 한다.

④ **처분명령의 유예** : 시장 · 군수 또는 구청장은 처분의무기간에 처분대상 농지를 처분하지 아니한 농지소유자가 다음의 어느 하나에 해당하면 **처분의무기간이 지난 날**부터 3년간 처분명령을 직권으로 유예할 수 있다.

> ㉠ 해당 농지를 자기의 **농업경영**에 **이용**하는 경우
> ㉡ 한국농어촌공사 등과 해당 농지의 **매도위탁계약**을 **체결한** 경우

(2) 이행강제금

① **부과대상** : 시장 · 군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 해당 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 감정평가한 감정가격 또는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 상 개별공시지가 중 더 높은 가액의 100분의 25에 해당하는 이행강제금을 부과한다.

> ㉠ 정당한 사유 없이 지정기간까지 그 처분명령을 이행하지 아니한 자
> ㉡ 농지의 원상회복 명령을 받은 후 그 기한까지 원상회복을 아니한 자

② 부과절차

㉠ **부과 전 통지** : 시장 · 군수 또는 구청장은 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과 · 징수한다는 뜻을 미리 문서로 알려야 한다.

㉡ **이의신청** : 이행강제금 부과처분에 불복하는 자는 그 처분을 고지받은 날부터 30일 이내에 시장 · 군수 또는 구청장에게 이의를 제기할 수 있다.

③ **부과횟수** : 최초로 처분명령을 한 날을 기준으로 하여 그 처분명령이 이행될 때까지 이행강제금을 **매년 1회** 부과 · 징수할 수 있다.

④ **처분명령 이행 시** : 시장 · 군수 또는 구청장은 처분명령을 받은 자가 처분명령을 이행하면 **새로운 이행강제금**의 부과는 **즉시 중지**하되, **이미 부과된 이행강제금**은 징수하여야 한다.

⑤ **강제징수** : 기간 내에 이의를 제기하지 아니하고 이행강제금을 납부기한까지 내지 아니하면 「지방행정제재 · 부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.

기출체크

01 농지법령상 농지의 소유자가 소유 농지를 위탁경영할 수 없는 경우만을 모두 고른 것은? ▸제30회

> ㄱ. 과수를 가지치기 또는 열매솎기, 재배관리 및 수확하는 농작업에 1년 중 4주간을 직접 종사하는 경우
> ㄴ. 6개월간 대한민국 전역을 일주하는 여행 중인 경우
> ㄷ. 선거에 따른 공직취임으로 자경할 수 없는 경우

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 농지법령상 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못함이 원칙이다. 그 예외에 해당하지 않는 것은? ▸제33회

① 8년 이상 농업경영을 하던 사람이 이농한 후에도 이농 당시 소유 농지 중 1만제곱미터를 계속 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
② 농림축산식품부장관과 협의를 마치고 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 농지를 취득하여 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
③ 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 매립농지를 취득하여 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
④ 주말 · 체험영농을 하려고 농업진흥지역 내의 농지를 소유하는 경우
⑤ 「초 · 중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교가 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 연구지 · 실습지로 쓰기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 농지를 취득하여 소유하는 경우

정답 및 해설
01. ③ ㄱ : 과수를 가지치기 또는 열매솎기, 재배관리 및 수확하는 농작업의 3분의 1 이상을 자기 또는 세대원의 노동력에 의하는 경우여야 한다.
ㄴ : 3개월 이상 국외 여행 중인 경우여야 한다.
02. ④ 주말 · 체험영농을 하려고 농업진흥지역 외의 농지를 소유하는 경우여야 한다.

CHAPTER

03 농지의 이용

제 1 절 농지이용계획의 수립 등

(1) 농지이용계획

① **수립권자 등** : 시장 · 군수 또는 자치구구청장은 농지를 효율적으로 이용하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지역 주민의 의견을 들은 후, 시 · 군 · 구 농업 · 농촌및식품산업정책심의회의 심의를 거쳐 관할 구역의 농지를 종합적으로 이용하기 위한 계획(이하 "농지이용계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. 다만, 관할구역 안의 농지의 면적이 3천만㎡ 이하인 시 또는 자치구는 그 수립대상에서 제외된다.

② **포함사항** : 농지이용계획에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

㉠ 농지의 지대(地帶)별 · 용도별 이용계획
㉡ 농지를 효율적으로 이용하고 농업경영을 개선하기 위한 경영 규모 확대계획
㉢ 농지를 농업 외의 용도로 활용하는 계획

③ **확정 · 고시** : 시장 · 군수 또는 자치구구청장은 농지이용계획을 수립하면 관할 특별시장 · 광역시장 또는 도지사(이하 "시 · 도지사"라 한다)의 승인을 받아 그 내용을 확정하고 고시하여야 하며, 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 농지이용증진사업의 시행

시장 · 군수 · 자치구구청장, 한국농어촌공사, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자(이하 "사업시행자"라 한다)는 농지이용계획에 따라 농지 이용을 증진하기 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 "농지이용증진사업"이라 한다)을 시행할 수 있다.

① 농지의 매매 · 교환 · 분합 등에 의한 농지 **소유권 이전을 촉진하는 사업**
② 농지의 장기 임대차, 장기 사용대차에 따른 농지 **임차권 설정을 촉진하는 사업**
③ **위탁경영을 촉진하는 사업**
④ 농업인이나 농업법인이 농지를 공동으로 이용하거나 집단으로 이용하여 농업경영을 개선하는 **농업경영체 육성사업**

제 2 절 대리경작제도

(1) 지정권자 및 지정대상

시장 · 군수 또는 구청장은 **유휴농지**에 대하여 그 농지의 대리경작자를 직권으로 지정하거나 유휴농지를 경작하려는 자의 신청을 받아 대리경작자를 지정할 수 있다.

(2) 지정대상에서 제외되는 유휴농지의 범위

① **지력의 증진**이나 **토양의 개량 · 보전**을 위하여 필요한 기간 동안 휴경하는 농지
② 연작으로 인하여 피해가 예상되는 작목의 경작 또는 재배 전후에 **지력의 증진 또는 회복**을 위하여 필요한 기간 동안 휴경하는 농지
③ **농지전용허가**를 받거나 **농지전용협의**(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의 포함)를 거친 농지
④ **농지전용신고**를 한 농지
⑤ 농지의 **타용도 일시사용허가**를 받거나 협의를 거친 농지
⑥ 그 밖에 농림축산식품부장관이 정하는 ①부터 ⑤까지의 농지에 준하는 농지

(3) 대리경작자의 지정요건

① **원칙** : 농업인 또는 농업법인으로서 대리경작을 하려는 자 중에서 지정하여야 한다.

② **예외** : 농업생산자단체 · 학교나 그 밖의 해당 농지를 경작하려는 자를 지정할 수 있다.

(4) 지정절차

① **지정예고** : 시장 · 군수 또는 구청장은 대리경작자를 지정하려면 그 농지의 소유권자 또는 임차권자에게 **예고**하여야 하야야 한다.

② 대리경작자 지정예고에 대한 이의신청

㉠ 대리경작자의 지정예고에 대하여 이의가 있는 농지의 소유권자나 임차권자는 **지정예고를 받은 날부터 10일 이내**에 시장 · 군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

㉡ 시장 · 군수 또는 구청장은 **이의신청을 받은 날부터 7일 이내**에 이를 심사하여 그 결과를 신청인에게 알려야 한다.

(5) 대리경작기간

대리경작기간은 따로 정하지 아니하면 3년으로 한다.

(6) 대리경작자의 의무

대리경작자는 수확량의 100분의 10을 그 농지의 소유권자나 임차권자에게 토지사용료로 지급하여야 한다.

(7) 대리경작자 지정해지

① **대리경작기간만료에 의한 해지** : 대리경작 농지의 소유권자 또는 임차권자가 그 농지를 스스로 경작하려면 **대리경작기간이 끝나기 3개월 전까지**, 그 대리경작 기간이 끝난 후에는 **대리경작자 지정을 중지할 것을 시장·군수 또는 구청장에게 신청하여야 하며**, 신청을 받은 시장·군수 또는 구청장은 **신청을 받은 날부터 1개월 이내에 대리경작자 지정 중지**를 그 대리경작자와 그 농지의 소유권자 또는 임차권자에게 알려야 한다.

② **대리경작기간이 끝나기 전 해지** : 시장·군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하면 **대리경작기간이 끝나기 전이라도 대리경작자 지정을 해지할 수 있다.**

㉠ 대리경작농지의 소유권자나 임차권자가 정당한 사유를 밝히고 지정 해지신청을 하는 경우
㉡ 대리경작자가 경작을 게을리하는 경우
㉢ 대리경작자로 지정된 자가 토지사용료를 지급 또는 공탁하지 아니하는 경우
㉣ 대리경작자로 지정된 자가 대리경작자의 지정해지를 신청하는 경우

제 3 절 농지의 임대차 등

(1) 농지의 임대차 또는 사용대차

① **임대차 또는 사용대차 금지** : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 사용대할 수 없다.

㉠ 국가나 지방자치단체가 농지를 소유하는 경우
㉡ 상속(상속인에게 한 유증을 포함한다)으로 농지를 취득하여 소유하는 경우
㉢ 8년 이상 농업경영을 하던 자가 이농한 후에도 이농 당시 소유하고 있던 농지를 계속 소유하는 경우
㉣ 담보농지를 취득하여 소유하는 경우
㉤ 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우
㉥ 농지전용협의를 마친 농지를 소유하는 경우
㉦ 농지의 개발사업지구에 있는 농지로서 대통령령으로 정하는 1천500제곱미터 미만의 농지나 「농어촌정비법」에 따른 농지를 취득하여 소유하는 경우
㉧ 농지이용증진사업 시행계획에 따라 농지를 임대하거나 사용대하는 경우

㉦ 질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임, 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 인하여 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 사용대하는 경우
㉧ 60세 이상이 되어 더 이상 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자로서 대통령령으로 정하는 자가 소유하고 있는 농지 중에서 자기의 농업경영에 이용한 기간이 5년이 넘은 농지를 임대하거나 사용대하는 경우
㉨ 소유하고 있는 농지를 주말 · 체험영농을 하려는 자에게 임대하거나 사용대하는 경우, 또는 주말 · 체험영농을 하려는 자에게 임대하는 것을 업(業)으로 하는 자에게 임대하거나 사용대하는 경우
㉩ 개인이 소유하고 있는 농지를 한국농어촌공사나 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에게 위탁하여 임대하거나 사용대하는 경우
㉪ 자경 농지를 농림축산식품부장관이 정하는 이모작을 위하여 8개월 이내로 임대하거나 사용대하는 경우

② **임대차 또는 사용대차의 종료** : 농지를 임차하거나 사용대차한 임차인 또는 사용대차인이 그 농지를 정당한 사유 없이 농업경영에 사용하지 아니할 때에는 시장 · 군수 · 구청장이 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 임대차 또는 사용대차의 종료를 명할 수 있다.

(2) 임대차 · 사용대차 계약 방법과 확인

① **서면계약을 원칙** : 임대차계약과 사용대차계약은 서면계약을 원칙으로 한다.

② **임대차계약의 효력** : 임대차계약은 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 농지소재지를 관할하는 시 · 구 · 읍 · 면의 장의 확인을 받고, 해당 농지를 인도(引渡)받은 경우에는 그 다음 날부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다.

(3) 임대차 기간

① **원칙** : 임대차 기간은 3년 이상으로 하여야 한다.

② **예외**

㉠ 임대차 기간을 정하지 아니하거나 3년보다 짧은 경우에는 3년으로 약정된 것으로 본다.

㉡ 임대인은 질병, 징집 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 임대차 기간을 3년 미만으로 정할 수 있다. 이 경우 임차인은 3년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.

(4) 임대차계약에 관한 조정 등

① **조정신청** : 임대차계약의 당사자는 임대차 기간, 임차료 등 임대차계약에 관하여 서로 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 농지소재지를 관할하는 시장 · 군수 또는 자치구구청장에게 조정을 신청할 수 있다.

② **조정절차의 개시** : 시장 · 군수 또는 자치구구청장은 조정의 신청이 있으면 지체 없이 농지임대차조정위원회를 구성하여 조정절차를 개시하여야 한다.

③ **조정안의 수락** : 농지임대차조정위원회에서 작성한 조정안을 임대차계약 당사자가 수락한 때에는 이를 해당 임대차의 당사자 간에 체결된 계약의 내용으로 본다.

④ **위원회의 구성** : 농지임대차조정위원회는 위원장 1명을 포함한 3명의 위원으로 구성하며, 위원장은 부시장 · 부군수 또는 자치구의 부구청장이 되고, 위원은 시 · 군 · 구 농업 · 농촌및식품산업정책심의회의 위원으로서 조정의 이해당사자와 관련이 없는 사람 중에서 시장 · 군수 또는 자치구구청장이 위촉한다.

(5) 묵시의 갱신

① **묵시의 갱신** : 임대인이 임대차 기간이 끝나기 3개월 전까지 임차인에게 임대차계약을 갱신하지 아니한다는 뜻이나 임대차계약 조건을 변경한다는 뜻을 통지하지 아니하면 그 임대차 기간이 끝난 때에 이전의 임대차계약과 같은 조건으로 다시 임대차계약을 한 것으로 본다.

② **불리한 약정의 효력** : 이 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다.

제 4 절 농업진흥지역

(1) 지정권자

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시 · 도지사"라 한다)는 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위하여 농업진흥지역을 지정한다.

(2) 농업진흥지역의 구분

농업진흥지역은 다음의 용도구역으로 구분하여 지정할 수 있다.

① **농업진흥구역** : 농업의 진흥을 도모하여야 하는 다음의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 농지가 집단화되어 농업목적으로 이용할 필요가 있는 지역

㉠ 농지조성사업 또는 농업기반정비사업이 시행되었거나 시행 중인 지역으로서 농업용으로 이용하고 있거나 이용할 토지가 집단화되어 있는 지역

㉡ 위 ㉠에 해당하는 지역 외의 지역으로서 농업용으로 이용하고 있는 토지가 집단화되어 있는 지역

② **농업보호구역** : 농업진흥구역의 용수원 확보, 수질보전 등 농업환경을 보호하기 위하여 필요한 지역

(3) 농업진흥지역의 지정대상

농업진흥지역 지정은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 및 자연환경보전지역을 대상으로 한다. 다만, 특별시의 녹지지역은 제외한다.

(4) 농업진흥지역의 지정 절차

① **농업 · 농촌및식품산업정책심의회의 심의** : 시 · 도지사는 「농업 · 농촌 및 식품산업 기본법」 제15조에 따른 시 · 도 농업 · 농촌및식품산업정책심의회의 심의를 거쳐 농림축산식품부장관의 승인을 받아 농업진흥지역을 지정한다.

② **국토교통부장관과 협의** : 농림축산식품부장관은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 녹지지역이나 계획관리지역이 농업진흥지역에 포함되면 농업진흥지역 지정을 승인하기 전에 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

제 5 절 농업전용

(1) 농지전용허가

① **전용허가** : 농지를 전용하려는 자는 농림축산식품부장관의 허가를 받아야 한다.

※ 전용허가 없이 농지전용이 가능한 경우

㉠ 다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 거쳐 농지를 전용하는 경우
㉡ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역 또는 계획관리지역에 있는 농지로서 전용협의를 거친 농지나 협의대상에서 제외되는 농지를 전용하는 경우
㉢ 농지전용신고를 하고 농지를 전용하는 경우
㉣ 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 받지 아니하거나 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고를 하지 아니하고 불법으로 개간한 농지를 산림으로 복구하는 경우
㉤ 「하천법」에 따라 하천관리청의 허가를 받고 농지의 형질을 변경하거나 공작물을 설치하기 위하여 농지를 전용하는 경우

② 전용허가권의 위임

㉠ 시 · 도지사에게 위임

ⓐ **농업진흥지역 안**의 3,000㎡ **이상** 30,000㎡ **미만**의 농지의 전용
ⓑ **농업진흥지역 밖**의 30,000㎡ **이상** 300,000㎡ **미만**의 농지의 전용

㉡ 시장 · 군수 또는 구청장에게 위임

ⓐ **농업진흥지역 안**의 3,000㎡ **미만**의 농지의 전용
ⓑ **농업진흥지역 밖**의 30,000㎡ **미만**의 농지의 전용
ⓒ 농림축산식품부장관(그 권한을 위임받은 자를 포함)과의 협의를 거쳐 지정되거나 결정된 별표 3에 따른 지역 · 지구 · 구역 · 단지 등의 안에서 100,000㎡ 미만의 농지의 전용

(2) 농지전용협의

주무부장관이나 지방자치단체의 장은 다음의 어느 하나에 해당하면 농림축산식품부장관과 미리 농지전용에 관한 협의를 하여야 한다.

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **도시지역에 주거지역 · 상업지역 또는 공업지역**을 **지정**하거나 **도시 · 군계획시설**을 **결정**할 때에 해당 지역 예정지 또는 시설 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **계획관리지역에 지구단위계획구역을 지정할 때**에 해당 구역 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우
③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 **도시지역의 녹지지역 및 개발제한구역의 농지**에 대하여 같은 법에 따라 **개발행위를 허가를 하거나 토지의 형질변경허가를 하는 경우**

(3) 농지전용신고

농지를 다음의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지로 전용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장 · 군수 또는 자치구 구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

① **농업인 주택, 어업인 주택, 농축산업용 시설**(개량시설과 농축산물 생산시설 제외), 농수산물 유통 · 가공시설
② **어린이놀이터 · 마을회관** 등 농업인의 공동생활 편의시설
③ **농수산 관련 연구 시설**과 **양어장 · 양식장 등** 어업용시설

(4) 전용허가의 취소

농림축산식품부장관, 시장 · 군수 또는 자치구구청장은 다음의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 관계 공사의 중지, 조업의 정지, 사업규모의 축소 또는 사업계획의 변경 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 다만, ⑦에 해당하면 그 허가를 취소하여야 한다.

① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받거나 신고한 것이 판명된 경우
② 허가목적이나 허가조건을 위반하는 경우

③ 허가를 받지 아니하거나 신고하지 아니하고 사업계획 또는 사업규모를 변경하는 경우
④ 허가를 받거나 신고를 한 후 농지전용 목적사업과 관련된 사업계획의 변경 등 법정된 정당한 사유 없이 2년 이상 대지의 조성, 시설물의 설치 등 농지전용목적사업에 착수하지 아니하거나 농지전용목적사업에 착수한 후 1년 이상 공사를 중단한 경우
⑤ 농지보전부담금을 내지 아니한 경우
⑥ 허가를 받은 자나 신고를 한 자가 허가취소를 신청하거나 신고를 철회하는 경우
⑦ 허가를 받은 자가 **관계 공사의 중지 등** 법 제39조 본문에 따른 **조치명령**을 **위반**한 경우

제 6 절 농지의 타용도일시사용허가 및 신고

(1) 농지의 타용도 일시사용허가(허가기간)

농지를 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 일시 사용하려는 자는 다음의 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정 기간 사용한 후 농지로 복구한다는 조건으로 시장 · 군수 또는 자치구구청장의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 국가나 지방자치단체의 경우에는 시장 · 군수 또는 자치구구청장과 협의하여야 한다.

㉠ 「건축법」에 따른 건축허가 또는 건축신고 대상시설이 아닌 간이 농수축산업용 시설과 농수산물의 간이 처리 시설을 설치하는 경우 : 7년 이내
㉡ 주(主)목적사업을 위하여 현장 사무소나 부대시설, 그 밖에 이에 준하는 시설을 설치하거나 물건을 적치하거나 매설하는 경우 : 그 주목적 사업의 시행에 필요한 기간 이내
㉢ 적조방제 · 농지개량 또는 토목공사용으로 사용하거나 공업용 원료로 사용하기 위한 토석과 광물을 채굴하는 경우 : 5년 이내

(2) 농지의 타용도 일시사용신고(기간)

농지를 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 일시사용하려는 자는 다음의 대통령령으로 정하는 바에 따라 지력을 훼손하지 아니하는 범위에서 일정 기간 사용한 후 농지로 원상복구한다는 조건으로 시장 · 군수 또는 자치구구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 국가나 지방자치단체의 경우에는 시장 · 군수 또는 자치구구청장과 협의하여야 한다.

① 썰매장, 지역축제장 등으로 일시적으로 사용하는 경우 : 6개월 이내
② 「건축법」에 따른 건축허가 또는 건축신고 대상시설이 아닌 간이 농수축산업용 시설과 농수산물의 간이 처리 시설 또는 주(主)목적사업을 위하여 현장 사무소나 부대시설 등을 일시적으로 설치하는 경우 : 6개월 이내

제 7 절 농지관리위원회 등

(1) 농지 소유의 세분화 방지

시장 · 군수 또는 구청장은 농지를 효율적으로 이용하고 농업생산성을 높이기 위하여 통상적인 영농 관행 등을 감안하여 농지 1필지를 공유로 소유하려는 자의 최대인원수를 7인 이하의 범위에서 시 · 군 · 구의 조례로 정하는 바에 따라 제한할 수 있다.(신설)

(2) 농지관리위원회의 설치 · 운영

① 농림축산식품부장관의 다음의 사항에 대한 자문에 응하게 하기 위하여 농림축산식품부에 농지관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

㉠ 농지의 이용, 보전 등의 정책 수립에 관한 사항

㉡ 농지전용허가 및 협의 또는 농지전용신고 사항 중 대통령령으로 정하는 규모 이상의 농지전용에 관한 사항

㉢ 그 밖에 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하여 위원회에 부치는 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회의 위원은 관계 행정기관의 공무원, 농업 · 농촌 · 토지이용 · 공간정보 · 환경 등과 관련된 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 농림축산식품부장관이 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

④ 위원장 및 위원의 임기는 2년으로 한다.

⑤ 위원회의 구성 · 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

(3) 농지위원회

① 농지위원회의 설치

농지의 취득 및 이용의 효율적인 관리를 위해 시 · 구 · 읍 · 면에 각각 농지위원회를 둔다. 다만, 해당 지역 내의 농지가 농림축산식품부령으로 정하는 면적 이하이거나, 농지위원회의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우 시 · 군의 조례로 정하는 바에 따라 그 행정구역 안에 권역별로 설치할 수 있다.

② 농지위원회의 구성

㉠ 농지위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성하며 위원장은 위원 중에서 호선한다.

㉡ 농지위원회의 위원은 다음의 어느 하나에 해당하는 사람으로 구성한다.

ⓐ 해당 지역에서 농업경영을 하고 있는 사람
ⓑ 해당 지역에 소재하는 농업 관련 기관 또는 단체의 추천을 받은 사람
ⓒ「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체의 추천을 받은 사람
ⓓ 농업 및 농지정책에 대하여 학식과 경험이 풍부한 사람

㉢ 농지위원회의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우에는 각 10명 이내의 위원으로 구성되는 분과위원회를 둘 수 있다.

㉣ 분과위원회의 심의는 농지위원회의 심의로 본다.

③ **농지위원회의 기능** : 농지위원회는 다음의 기능을 수행한다.

㉠ 농지취득자격증명 심사에 관한 사항

㉡ 농지전용허가를 받은 농지의 목적사업 추진상황에 관한 확인

㉢ 농지의 소유 등에 관한 조사 참여

㉣ 그 밖에 농지 관리에 관하여 농림축산식품부령으로 정하는 사항

(4) 농지대장

① 농지대장의 작성과 비치

㉠ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 농지 소유 실태와 농지 이용 실태를 파악하여 이를 효율적으로 이용하고 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 농지대장(農地臺帳)을 작성하여 갖추어 두어야 한다.

㉡ 농지대장에는 농지의 소재지 · 지번 · 지목 · 면적 · 소유자 · 임대차 정보 · 농업진흥지역 여부 등을 포함한다.

② **농지이용 실태 파악** : 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 농지대장을 작성 · 정리하거나 농지 이용 실태를 파악하기 위하여 필요하면 해당 농지 소유자에게 필요한 사항을 보고하게 하거나 관계 공무원에게 그 상황을 조사하게 할 수 있다.

(5) 농지이용 정보 등 변경신청

농지소유자 또는 임차인은 다음의 사유가 발생하는 경우 그 변경사유가 발생한 날부터 60일 이내에 시 · 구 · 읍 · 면의 장에게 농지대장의 변경을 신청하여야 한다.

① 농지의 임대차계약과 사용대차계약이 체결 · 변경 또는 해제되는 경우
② 토지의 개량시설과 농축산물 생산시설을 설치하는 경우
③ 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

기출체크

농지법령상 농지대장에 관한 설명으로 틀린 것은? ▸제33회

① 농지대장은 모든 농지에 대해 필지별로 작성하는 것은 아니다.
② 농지대장에 적을 사항을 전산정보처리조직으로 처리하는 경우 그 농지대장 파일은 농지대장으로 본다.
③ 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 관할구역 안에 있는 농지가 농지전용허가로 농지에 해당하지 않게 된 경우에는 그 농지대장을 따로 편철하여 10년간 보존해야 한다.
④ 농지소유자 또는 임차인은 농지의 임대차계약이 체결된 경우 그 날부터 60일 이내에 시 · 구 · 읍 · 면의 장에게 농지대장의 변경을 신청하여야 한다.
⑤ 농지대장의 열람은 해당 시 · 구 · 읍 · 면의 사무소 안에 서 관계공무원의 참여하에 해야 한다.

정답 및 해설 ① 농지대장은 모든 농지에 대해 필지별로 작성하여야 한다.